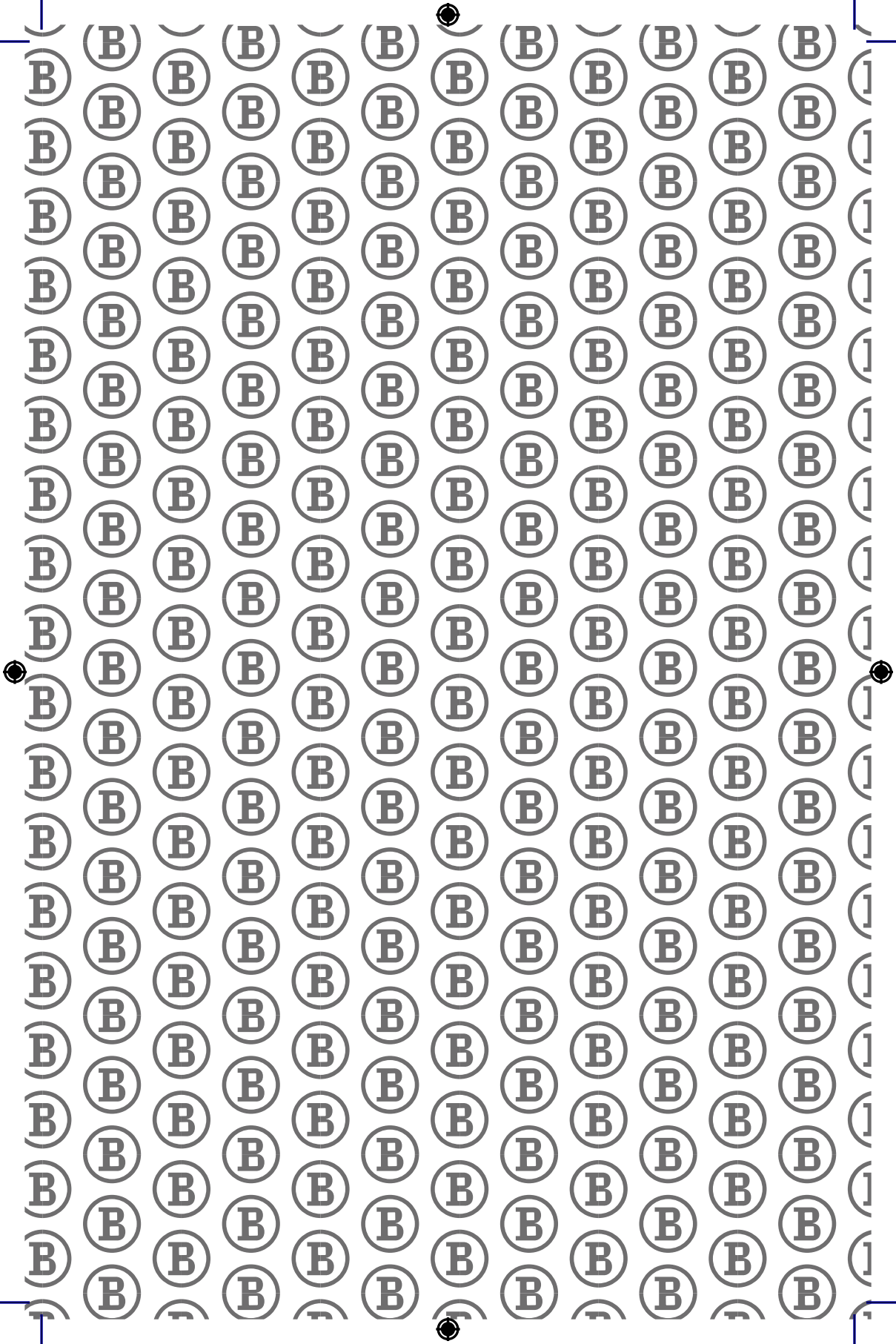
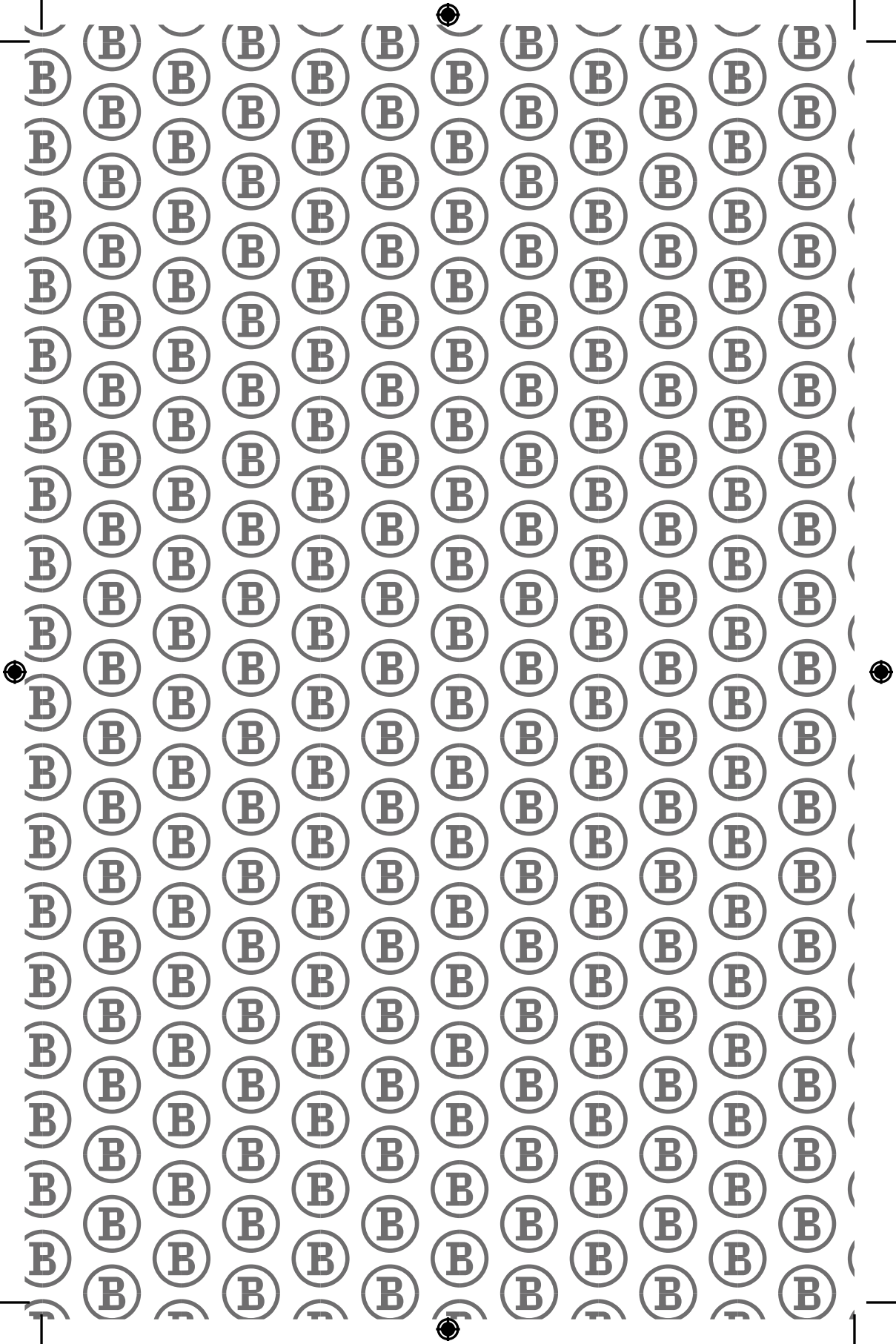




# La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca

# La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca

## *Una década de lucha por la vivienda digna 2009-2019*

COORDINADORAS:
GABRIELE D'ADDA, MONTSERRAT EMPERADOR BADIMON, FELIPE GONZÁLEZ SANTOS, EZEQUIEL RAMÓN PINAT, EDUARD SALA BARCELÓ Y LUÍS MANUEL SANMARTÍN CAVA

EL RESTO DE AUTORAS SON MARCOS ANCELOVICI, ORIOL BARRANCO, LAURA BARRIO RECIO, LUCIA DELGADO, EVIN DENIZ, JOÃO FRANÇA, ROBERT GONZÁLEZ, MIGUEL A. MARTÍNEZ, JORDI MIR, CARLOS PEREDA, RAQUEL ROLNIK, PAH RIPOLLET-CERDANYOLA, CHRISTOPH H. SCHWARZ, MAKA SUÁREZ, HUGO VÁSQUEZ-VERA, TOM YOUNGMAN

Bellaterra Edicions
El movimiento que no cesa

Directores de colección: Salvador Martí i Puig y Pedro Ibarra
Diseño de la colección: Adaptación del diseño de Dani Rabaza (Munster Studio)
Fotografia de la cubierta: Laura Aixalà Moreno

Título original:
*La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. Una década de lucha por la vivienda digna 2009-2019*

© Gabriele D'Adda, Montserrat Emperador Badimon, Felipe González Santos, Ezequiel Ramón Pinat, Eduard Sala Barceló y Luís Manuel Sanmartín Cava
© De cada capítulo: Marcos Ancelovici, Oriol Barranco, Laura Barrio Recio, Lucia Delgado, Evin Deniz, João França, Robert González, Miguel A. Martínez, Jordi Mir, Carlos Pereda, Raquel Rolnik, Sección de la PAH Ripollet-Cerdanyola, Christoph H. Schwarz, Maka Suárez, Hugo Vásquez-Vera, Tom Youngman
© Edicions Bellaterra (Cultura21, SCCL), 2021

Edicions Bellaterra (Cultura21, SCCL)
C. Balmes, 25-27, bajos izquierda, 08242 Manresa
www.bellaterra.coop

Este libro ha sido posible gracias a la colaboración de:

betiko

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-18684-84-5
Déposito Legal: DL B 18055-2021

Impreso por Prodigitalk (Barcelona)

# Índice


Participantes 13

Introducción 15

*Prólogo.* La PAH. *Lucía Delgado* 23

*Prólogo.* La PAH: movilización transformadora y poliética. *Jordi Mir* 25
- Empoderamiento 26
- Legitimidad más allá de la legalidad para garantizar derechos 28
- Movilización transformadora 31
- Poliética y democrética en la plaza y en el palacio 33

Inseguridad residencial por motivos económicos y salud: La vivienda como un determinante social de la salud. *Hugo Vasquez-Vera* 37
- Introducción 37
- Efectos de la inseguridad residencial en la salud 39
- Mecanismos que relacionan la inseguridad residencial con la salud 41
- La salud de las personas de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca 44
- Conclusiones 54

Bibliografía 54

Hacia los dos millones de desahucios.
¿Derecho a la vivienda o negocio inmobiliario? *Carlos Pereda* 59
Introducción 59
Magnitud del problema y principales tendencias 60
Impacto social 65
Causas del problema 69
Movilización frente a los desahucios 74
Bibliografía 77

La PAH y la cuestión de la vivienda en las transiciones a la adultez en España. *Christoph H. Schwarz* 79
Introducción 79
Regímenes de transición a la adultez 80
El régimen español de transición a la adultez 85
Transiciones a la adultez de activistas de la PAH 88
Discusión 93
Conclusión 94
Bibliografía 94

La vivienda sigue sin ser delito. *Laura Barrio y Tom Youngman* 97
Introducción 97
La precariedad sigue 101
Las políticas públicas no abren vías de escape de la pobreza 104
El mercado de alquiler: terreno hostil 106
El movimiento de vivienda en Madrid 107
¿Qué futuro nos espera a las vecinas okupas? 108
El futuro que nos creamos 109
Bibliografía 110

Cuidados y derecho a la vivienda:
Orígenes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca hasta su primer STOP Desahucios. *Felipe González Santos* 115
Introducción 115
Ética de los cuidados y movimientos sociales 117
La PAH: cuidados y lucha por el derecho a la vivienda 120
Conclusión 130
Bibliografía 131

Los movimientos por el derecho a la vivienda que precedieron a la PAH en Barcelona: Genealogías de una lucha. *João França* 135
Introducción 135
La okupación: una nueva fuerza para plantar cara al sistema 136
Altermundismo: nuevos relatos de lo global a lo local 139
Violencia inmobiliaria y urbanística: encuentros en la resistencia 142
V de Vivienda: de la potencia a la frustración 147
El bagaje activista en el impulso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca 148
Conclusiones 149
Bibliografía 150

Plataforma de Afectadas por la Hipoteca Ripollet-Cerdanyola. La función de la asamblea y la participación social en la defensa de los derechos en materia de vivienda y en el empoderamiento colectivo de sus miembros. *PAH Ripollet-Cerdanyola* 153
Introducción 153
Emergencia habitacional 154
PAH Ripollet-Cerdanyola 155
Resultados 162
Conclusiones 174
Bibliografía 176

¿Alternativa o reproducción del relato hegemónico? El discurso de la PAH en Facebook. *Ezequiel Ramón* 181
Introducción 181
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y su página de Facebook 184
Metodología 185
Desde la sobreestimación al escepticismo 188
Lo global y lo local 192
Del slacktivism a la implicación total 194
Conclusiones 196
Bibliografia 197

«¡La PAH engancha!». Micromovilización emocional y mantenimiento de la participación en la PAH. *Marcos Ancelovici y Montserrat Emperador Badimon* 199

Introducción 199
Trabajo emocional estratégico 202
El trabajo de construcción de una identidad colectiva 206
Trabajo emocional cotidiano 209
Ante la complejidad del problema de la vivienda… algunas conclusiones 212
Bibliografía 214

La doble respuesta de la PAH a la precarización del derecho a la vivienda. Más allá de la ley y cambiando las leyes. *Gabriele D'Adda* 217
Introducción 217
La precarización del derecho a la vivienda en España 218
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y sus campañas más allá de la ley. 221
«Cambiar la ley»: La estrategia a largo plazo de la PAH para garantizar el derecho a la vivienda 226
Conclusiones 230
Bibliografía 233

La Experimentación y el Experimento de la PAH 237
Problematización del concepto de oportunidad política a raíz de la desobediencia civil y las campañas por el cambio de ley de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.
*Luis Sanmartín Cava* 237
Oportunidades problematizadas 237
Prácticas experimentales 239
Ley Vivienda PAH 245
Conclusiones 254
Bibliografía 255

«Mejor es venir a protestar»: Migración, desempleo y activismo en la PAH de Barcelona. *Maka Suarez* 259
Introducción 259
La migración a Europa: construyendo la precariedad 261
Las aspiraciones de clase media entre ecuatorianos migrantes 264
Desempleo y activismo 267
Transformando la narrativa sobre el endeudamiento 269
Observaciones finales 274

Bibliografía 276

Impactos sociales y políticos del
movimiento por la vivienda liderado por la PAH.
*Miguel A. Martínez, Evin Deniz, Oriol Barranco y Robert González* 279
Introducción 279
Demandas 280
Logros y fracasos 285
Efectos no intencionados 297
Conclusiones 300
Bibliografía 302

La aportación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca
en el mundo académico. Una revisión sistemática de la
literatura. *Eduard Sala* 305
Introducción 305
Metodología 306
Resultados descriptivos 308
Resultados y análisis de contenidos 309
Conclusiones 317
Bibliografía 318

*Epílogo.* La PAH, diez años de lucha e invención política.
*Raquel Rolnik* 325

Coordinadoras 329

## Participantes

Marcos Ancelovici: profesor de sociología en la Universidad del Quebec en Montreal (UQAM).

Oriol Barranco: profesor agregado, Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT), Institut d'Estudis del Treball (IET), Universitat Autònoma de Barcelona.

Laura Barrio Recio: investigadora militante afiliada a la Coordinadora de Vivienda de Madrid y coautora de *La Vivienda No Es Delito* (2016: El Viejo Topo, Madrid).

Gabriele D'Adda: doctorando en ciencias políticas en la Università degli Studi di Catania e investigador visitante en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de Barcelona.

Lucia Delgado: portavoz de la PAH de Barcelona.

Evin Deniz: investigadora independiente.

Montserrat Emperador: profesora de ciencias políticas en la Université Lumière - Lyon 2.

João França: periodista y miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la Universitat Pompeu Fabra.

Robert González: profesor de ciencia política, Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo (México).

Felipe González Santos: investigador postdoctoral en el departamento de sociología de la City University of London.

Miguel A. Martínez: catedrático de sociología urbana y de la vivienda, Uppsala University.

Jordi Mir: profesor en el departamento de humanidades de la Universitat Pompeu Fabra.

Carlos Pereda: sociólogo emérito del Colectivo Ioé y activista de Invisibles de Tetuán (Madrid).

Raquel Rolnik: profesora de urbanismo en la Universidad de São Paulo y ex-Relatora Especial de Naciones Unidas sobre vivienda (2008-2014).

PAH Ripollet-Cerdanyola: nueve años luchando por el derecho a vivienda digna.

Ezequiel Ramón: profesor de periodismo y comunicacion audiovisual en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del grupo de investigación Comress-Incom.

Eduard Sala: doctor en geografía por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Luis Sanmartín: doctor en antropología social y cultural por la Universitat de Barcelona y cofundador de la cooperativa Ekonomikon.

Christoph H. Schwarz: investigador asociado a la Universidad de Estrasburgo, Laboratorio DynamE, Dinámicas Europeas. Doctor en sociología por la universidad de Frankfurt/Main, Alemania.

Maka Suárez: profesora de antropología en University of Oslo, investigadora en el Institute for Advanced Study, Princeton (EU), y codirectora de Kaleidos - Centro de Etnografía Interdisciplinaria, en la Universidad de Cuenca (Ecuador).

Hugo Vásquez-Vera: investigador del Grup d'Habitatge i Salut de la Agència de Salut Pública de Barcelona y del Centro de Estudios para la Equidad en Salud de la Universidad de La Frontera, Chile.

Tom Youngman: investigador militante afiliado a la Coordinadora de Vivienda de Madrid y coautor de *La Vivienda No Es Delito* (2016: El Viejo Topo, Madrid).

# Introducción

En el año 2019 se cumplió el décimo aniversario de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH de ahora en adelante), nacida en Barcelona en febrero del 2009. Con motivo de este aniversario, un grupo de investigadoras en ciencias sociales, conocedoras de la experiencia de la Plataforma, se reúne con investigadoras militantes para celebrar y analizar la primera década de un actor fundamental de la lucha por el derecho a la vivienda en el Estado español.

Las autoras aquí reunidas comparten un interés por descifrar el desarrollo de la PAH a través de diferentes enfoques y perspectivas. Algunas están íntimamente vinculadas al colectivo, han ocupado y ocupan de hecho posiciones en la primera línea de la lucha por el derecho a la vivienda, alternando así la mirada activista y académica. Otras se han acercado a la PAH en tanto que objeto de estudio y empleando herramientas variadas (análisis etnográfico, análisis de discurso, entrevistas, etc.). Otras han llegado a la PAH como profesionales de la comunicación. Para algunas, la relación con la PAH ha sido estrecha durante años. Otras han seguido el colectivo desde la distancia, de manera intermitente y durante un periodo corto. La diversidad de las miradas reunidas en este libro ofrece un retrato complejo y rico de la PAH. Este libro se dirige a un público variado. Por un lado, esperamos que resulte de interés en el mundo académico, tanto aquellas personas especializadas en cuestiones vinculadas al análisis de los movimientos sociales, como aquellas interesadas por otras ramas de las ciencias sociales. Por otro

lado, también es nuestro objetivo llegar al gran público interesado por la crónica social y política de la historia reciente, así como activistas que buscan una mirada pausada y crítica sobre su práctica.

Con este trabajo colectivo pretendemos satisfacer, por lo menos, cuatro objetivos. En primer lugar, celebrar el hito logrado por la PAH: cumplir sus primeros 10 años de vida y haberse convertido en un actor crucial para entender la lucha por el derecho a la vivienda y la movilización social en el contexto de la crisis en el estado español. En segundo lugar, el libro pretende contribuir a la comprensión de los procesos de organización ciudadana y de defensa de derechos individuales y colectivos, además de analizar las tensiones inherentes a cualquier colectivo social y los retos de la organización colectiva en el seno de la PAH. En tercer lugar, el libro quiere participar en el debate sobre los legados, estrategias e impactos y las perspectivas de los movimientos sociales desarrollados en España en tiempo de crisis. En cuarto lugar, pero no con menos importancia, este libro es una forma de agradecimiento a la «familia PAH», que nos ha integrado con generosidad y paciencia a su cotidiano en tanto que observadoras. Ojalá la mirada crítica y analítica que ofrecemos en este libro sirva para restituir una pequeña parte de todo lo que la PAH nos ha ofrecido.

La PAH surge en la ciudad de Barcelona en el contexto de la crisis hipotecaria en 2009, a partir de movimientos de defensa de la vivienda. Con tres líneas básicas (asamblearismo, apartidismo y gratuidad) y un funcionamiento efectivo (parar *in situ* los desahucios) se replica a lo largo de la geografía española, creando más de 200 nodos en todo el territorio. Las demandas son claras: aparte de parar los desahucios, se exige la dación en pago, medida inexistente en el estado español, y la obtención de alquileres sociales. A estas tres demandas se le añaden posteriormente las de un aumento del parque público de vivienda y que se garanticen los suministros básicos, configurando las 5 de la PAH. A partir del funcionamiento con comisiones, grupos de trabajo y siempre de manera asamblearia, se va empoderando la población afectada, convirtiéndose en activista. Con diferentes medidas, a lo largo de estos 10 años la PAH se ha convertido en un actor clave por la defensa de la vivienda.

Las catorce contribuciones reunidas en este libro se organizan en cuatro secciones. La primera sección incluye tres capítulos que abordan el contexto social, político y simbólico en el que la PAH desarrolla su actividad. La vivienda es algo central en la vida de cualquier persona y representa mucho más que un mero techo debajo del que vivir. Las

personas afectadas que llegan a la PAH se acercan a la organización para solucionar sus dificultades habitacionales, pero los problemas a los que se enfrentan van mucho más allá. Al fin y al cabo, una vivienda digna es fundamental para la estabilidad emocional y una buena salud. La vivienda también representa un estatus social más allá de la situación económica de una persona. El momento en el que alguien se independiza por primera vez y sale del núcleo familiar es un episodio que marca en cierto modo la llegada de esa persona a la edad adulta, la transición a una nueva etapa vital. Por lo tanto, cuando alguien se enfrenta a un desahucio no solo ve su vivienda en peligro, su salud y su papel en la sociedad también se ven afectados. En el primer capítulo de la sección, Hugo Vásquez-Vera explora los efectos de la inseguridad residencial en la salud de las personas que la sufren. El capítulo presenta de manera convincente los daños que genera la precariedad habitacional tanto a la salud física como mental. La población que vive en la inseguridad residencial tiene mayores tasas de mortalidad, abusa del alcohol y el tabaco en mayor medida, tiene mayor probabilidad de experimentar depresión y ansiedad, y presenta un mayor grado de autopercepción negativa de su propia salud. Centrándose en las vivencias de las activistas de la PAH, el capítulo presenta el proceso a través del cual los problemas de vivienda se traducen en complicaciones de salud. El capítulo presenta además las principales conclusiones de una investigación acción-participativa, basada en el método del Fotovoz, cuyo objetivo era la identificación de mediadores capaces de atenuar el vínculo entre inseguridad residencial y mala salud en personas afectadas de la PAH de Barcelona. En el segundo capítulo de la sección, Carlos Pereda pone en relieve lo que ha significado la crisis de los desahucios en España. Utilizando datos de organismos oficiales, el autor analiza el número de desahucios desde el inicio de la crisis y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Este capítulo proporciona una visión global del problema de la vivienda, sus causas e impacto, que nos permite tomar consciencia de la realidad a la que se ha enfrentado la PAH. El capítulo propone además lo que deberían de ser los retos de un nuevo modelo de vivienda, basándose tanto en las recomendaciones de expertas en la materia como en la experiencia activista del autor. Christoph Schwarz presenta una perspectiva innovadora en cuanto al significado del hogar. En este tercer capítulo de la sección, el autor subraya la importancia que la compra de una vivienda tiene para la ciudadanía española, puesto que ésta relaciona la adquisición de una casa con la entrada en la vida adulta. Durante la

época de la burbuja inmobiliaria, muchas jóvenes se hipotecaron para poder emanciparse. Este episodio marca el final de la dependencia del núcleo familiar y el comienzo de la vida adulta. Por lo tanto, un desahucio no pone solamente en riesgo el lugar en el que alguien vive, también cuestiona facetas fundamentales de nuestra trayectoria biográfica. A través de historias de activistas de la PAH, el autor ilustra esta evolución y sus efectos en las personas afectadas por la hipoteca.

La segunda sección del libro examina el pasado y presente de la PAH. Como cualquier organización o movimiento social, la Plataforma bebe de experiencias pasadas. Esta sección explora las culturas e identidades, aciertos y errores, y las dinámicas y actividades de grupos que se movilizaron en el pasado y que componen el «legado» de la PAH. Esta herencia proviene de la militancia a pie de calle y, en otras ocasiones, de costumbres adquiridas y formas alternativas de entender la política desarrolladas en iniciativas anteriores. Estas dinámicas pasadas afectan a las formas actuales en las que se organiza la PAH, que ha tomado y actualizado algunas tradiciones y se ha distanciado de otras. En el primer capítulo de la sección, Laura Barrio y Tom Youngman se centran en la campaña Obra Social. A través de esta iniciativa, la PAH ocupa viviendas vacías en propiedad de bancos y otras instituciones financieras para recuperar su utilidad social. Las autoras retoman el contacto con los miembros entrevistados para el libro *La vivienda no es delito. Quién y por qué se okupa en Madrid* para ver cómo han evolucionado sus vidas desde su participación en Obra Social. Se encuentran con que, a pesar de que algunas habían regularizado su situación, la mayoría siguen en la precariedad. Las autoras acusan a la falta de políticas públicas de vivienda y la especulación inmobiliaria de que la exclusión residencial se perpetúe. En el segundo capítulo de la sección, Felipe González Santos sigue la evolución de la PAH, desde el activismo previo de sus fundadoras hasta su primer STOP desahucios. El capítulo resalta la importancia de la ética de los cuidados y el empoderamiento en el éxito de la organización. Ninguna de las seis personas que generalmente se identifican como fundadoras de la PAH tenía problemas de vivienda, pero su empatía hacia la situación del colectivo de afectadas por la hipoteca las llevó a buscar formas de enfrentarse a este problema. Según argumenta el autor, este hecho solo se puede entender desde una lógica de los cuidados. Además de la movilización en solidaridad con el colectivo afectado, muestra cómo las dinámicas de cuidados dentro de la organización también sirvieron para el empoderamiento del colectivo de

personas afectadas por la hipoteca. El capítulo muestra cómo la campaña STOP desahucios fue posible gracias a los cuidados y el empoderamiento que tuvieron lugar en la organización. En el tercer capítulo de la sección, João França traza un análisis histórico de los movimientos que posteriormente han nutrido a la PAH a través de entrevistas a activistas que participaron en estos proyectos. El capítulo explora la evolución de las luchas urbanas y vecinales, partiendo del movimiento okupa en los ochentas, siguiendo por el altermundista hasta llegar a las luchas vecinales y urbanas desde los noventas, hasta los años de la burbuja inmobiliaria que precedió a la crisis financiera del 2008. El autor concluye que, a pesar de que la Plataforma representó una ruptura de muchas formas de activismo tradicional, estrategias como la organización asamblearia y campañas como la Obra Social surgen de la adaptación y las lecciones aprendidas en experiencias pasadas. En el cuarto capítulo de la sección, la PAH Ripollet-Cerdanyola presenta una investigación a título colectivo, donde se analiza el método de participación de investigación-acción participativa, analizando la propia PAH y desde la PAH como proceso de participación autogestionada, así como el proceso de empoderamiento de sus miembros.

La tercera sección del libro reúne cuatro capítulos entorno a la cuestión de las orientaciones tácticas y estratégicas de la PAH. La manera de defender el derecho a la vivienda en España es el resultado de procesos complejos de reflexión, discusión y experimentación en el seno de los colectivos activistas, entre ellos la PAH. Esto explica las variaciones discursivas, la emergencia de nuevas campanas, a veces su yuxtaposición. Como cualquier otro actor de movimiento social, la PAH define su modo operatorio a partir de un «repertorio de acción colectiva» extenso del cual se puede beneficiar. Este repertorio táctico no es propiedad de ningún actor en particular, sino el fruto de un trabajo colectivo de décadas de práctica y de experimentación en el ámbito del activismo. Una parte importante de las tácticas empleadas por la PAH responden, en mayor o menor medida, a los objetivos estratégicos que se marca el colectivo, y están ellos mismos sujetos a evolución: cambios legislativos, ampliación del parque público de vivienda, acceso a la visibilidad pública y ejercicio de una influencia sobre la opinión pública. Otras tácticas parecen menos destinadas a afianzar la proyección externa de la PAH: son aquellas cuyo objetivo fundamental es desarrollar la reciprocidad, la empatía y las interdependencias entre las activistas, con el fin de cohesionar la base social que da fuerza a la PAH. En el primer capítulo

de la sección, Ezequiel Ramón aborda el relato que la PAH difunde a través de Facebook. Se trata de un relato alternativo sobre la vivienda como un derecho, denunciando su uso especulativo y la negativa de los gobiernos para regular su acceso. No obstante, el autor muestra cómo el carácter alternativo del relato digital de la PAH merece algo de matiz: el discurso que emana de la página Facebook no es radicalmente opuesto al de la prensa tradicional. En el segundo capítulo de la sección, Marcos Ancelovici y Montserrat Emperador Badimon intentan desvelar el enigma de la larga duración de la implicación de las activistas en la PAH, muchas de las cuales se vinculan al colectivo durante años. A partir de una sociología emocional, sensible al hecho que los factores cognitivos y relacionales habitualmente explorados para comprender el activismo son parcialmente constituidos de emociones, este capítulo argumenta que la continuidad de la participación en la PAH puede explicarse a partir de tres procesos de «micro-movilización emocional»: un «trabajo emocional estratégico», un «trabajo de construcción de la identidad colectiva» y «un trabajo emocional cotidiano». Estos tres procesos provocan cambios a nivel de la conciencia y de la identificación subjetiva, que alimentan un sentimiento de dignidad recuperada y de pertenencia y, por consiguiente, la fidelización al grupo. En el tercer capítulo de la sección, Gabriele D'Adda muestra cómo la PAH ha desplegado desde su creación una doble estrategia para hacer frente a la precarización del derecho a la vivienda. Por un lado, una parte importante de sus acciones la ubican «fuera de la ley», en el ámbito de la resistencia civil. Es el caso cuando se paran desahucios, se presiona para obtener negociaciones con bancos, y se realojan a familias desahuciadas a través de la Obra social. Por el otro lado, la PAH pretende ser un agente activo de proposición de ley, desarrollando campañas y proposiciones legislativas a nivel local, autonómico y estatal. El capítulo muestra finalmente cómo la combinación de tácticas «fuera de» y «para» la ley ha contribuido a generar una contra-narrativa eficaz sobre la crisis de la vivienda, presentada como una estafa causada por el sistema financiero con la complicidad de actores políticos e institucionales. En el cuarto capítulo de la sección, Luis Sanmartín Cava muestra cómo la noción de «oportunidad política», con una larga y controvertida vida en el ámbito de la sociología de los movimientos sociales, forma parte de la praxis de la PAH. A partir del análisis de los debates y dudas que han acompañado el montaje de las campañas de «Las 5 de la PAH» y la «Ley de Vivienda» en el seno de la PAH, el autor demuestra que la puesta en marcha de una acción colectiva

no puede entenderse estrictamente como el resultado del reconocimiento unánime por parte del grupo de la existencia de una oportunidad política. Las campañas y acciones de la PAH deben ser comprendidas como experimentaciones desplegadas en un entorno incierto y sujeto a valoraciones diversas por parte de las activistas.

La cuarta sección del libro agrupa los tres últimos capítulos del libro, entorno a los impactos que ha tenido la PAH en el mundo académico, político y migratorio. En estos, se destaca la capacidad de incidencia que ha tenido la PAH a lo largo de los años, en ámbitos diversos y directos para la ciudadanía. En el primer capítulo de esta sección, Maka Suárez presenta un estudio surgido a partir de un largo trabajo etnográfico con familias inmigrantes ecuatorianas que participaron en la PAH, analizando el paso de víctimas desempleadas a activistas defensoras del derecho a la vivienda. En el segundo capítulo de la sección, Miguel A. Martínez, Evin Deniz, Oriol Barranco y Robert González plantean como guía qué es lo que puede conseguir un movimiento social, analizando los impactos sociales y políticos producidos por movimientos sociales. Para ello se examinan las demandas políticas de la PAH y su nivel de éxito conseguido. El tercer capítulo de la sección, Eduard Sala hace un análisis sistemático de la literatura académica producida en la cual la PAH ha sido el sujeto de estudio, para analizar finalmente el nivel de impacto que ha tenido la PAH en el mundo académico.

# *Prólogo.* La PAH

LUCÍA DELGADO, PORTAVOZ DE LA PAH DE BARCELONA

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) es mutante, ilusionante, desobediente, ganadora, acelerada, permeable, cuidadora, gratuita, luchadora, inconformista, cansina, agotadora, agitadora, apartidista, amorosa, absorbente, aglutinadora, catalizadora, odiada, amada y mil adjetivos más, que describen los días frenéticos de actividad de personas comunes que se acercan cada día a las asambleas de cualquier nodo de la PAH en todo el territorio español, que se involucran para resolver su caso, para cambiar las reglas del juego y para «investigar» el movimiento.

Hace 10 años que estos adjetivos nos acompañan, nos alimentan y nos (re)identifican a través de prácticas políticas, como la desobediencia civil pacífica y el asesoramiento colectivo, ADN del movimiento. A la vez, nuestra manera de funcionar asamblearia genera la participación y democratización de los espacios que han hecho que centenares de personas sin orden de desahucio hayan pasado por las más de 220 asambleas de la PAH para curiosear, proponer inicitivas, generar proyectos, y estudiar el movimiento. Muchas de ellas se han involucrado en el día a día de la PAH, rompiendo los estandares de la academia de no involucrarse en los «casos de estudio», y siendo y sintiendo, tanto de las victorias como las derrotas de la PAH, es decir, han sido la PAH.

Muchas de las personas que han hecho posible esta historia académica llegaron a diferentes nodos de la PAH para «investigar» diferentes cuestiones referentes al movimiento, y su investigación les llevó a formar parte de la gran familia PAH.

La historia se escribe con vivencias personales y colectivas. La PAH tiene millones de historias. En este libro encontrarás una historia formada por microhistorias que dan vida a la participación de alumnas que han formado la PAH y lo seguirán haciendo. Cada artículo da una mirada individual de su participación en el colectivo desde la academia. Este compendio de artículos es un reflejo de cada historia de la PAH. Una historia que a día de hoy no ha estado narrada desde esta mirada y que las personas que han llevado a cabo este libro han sido valientes al hacerlo posible.

Este libro es un paso adelante para tener presencia en la academia. Ya que es necesario que los procesos de resistencia y emergencia como la PAH sean espacios de palanca para unir y transformar colectividades. Si somos capaces de construir un nexo entre colectividades y materialidades, entre academia y sociedad, seremos capaces de una transformación social y transversal para la democratización del derecho a la vivienda.

Desde la PAH creemos que Sí Se Puede.

# *Prólogo.*
# La PAH: movilización transformadora y poliética

JORDI MIR

La PAH, Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, llega a su décimo aniversario, una década de vida como una movilización que ha cambiado la vida de la sociedad española. La PAH ha tenido una gran incidencia. Ha conseguido acompañar y transformar a las personas que se le acercaban, negociar salidas a situaciones desesperadas, despertar el apoyo generalizado de la sociedad, aprobar mociones en ayuntamientos, marcar la agenda pública, dar vida a proyectos para acceder a la política institucional, que se piense que «sí se puede» conseguir lo que parecía fuera de alcance...

Pero los desahucios siguen, con números que no hacen pensar en ninguna recuperación. Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, en el tercer trimestre de 2018 se han producido en España 11.547 nuevos desahucios: 3.404 son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, 7.518 de impagos de alquiler y 625 por otras causas. De enero a septiembre de 2018 se han producido 44.606 casos, y nada hace pensar que no acabemos el año en cifras cercanas a las mayores de los años identificados con la crisis. Hace tiempo que el gobierno de Mariano Rajoy ya habló de recuperación.

Es bueno hacer balance y pensar. No solo pensar en lo no conseguido o por conseguir, pensar también en todo lo que se ha logrado. Conviene analizar y debatir sobre su trayectoria y lo conseguido, pero son claras las evidencias que nos hacen valorar su enorme capacidad de incidencia en determinados ámbitos. Esta aportación intentará conceptualizar y

presentar cuatro de las repercusiones de mayor trascendencia logradas desde su aparición. Se podría sintetizar en su capacidad para conseguir una movilización transformadora y polié́tica. Pero se presentará en cuatro apartados para tratar el empoderamiento generado, la defensa de una legitimidad más allá de la legalidad para garantizar derechos, la actuación desde una movilización transformadora y su polié́tica.

## Empoderamiento

Se ha repetido una y otra vez que el potencial de la PAH radica en la desesperación de las personas afectadas que pueden perder su hogar. Según esta afirmación, la desesperación ante la posible pérdida de la vivienda daría la fuerza y la determinación necesaria para la movilización. Pero los estudios de los que disponemos no nos llevan a esa conclusión. Las personas afectadas por la posible pérdida de su vivienda viven en condiciones de fragilidad. Quizás el mayor logro de la PAH, en el terreno de las personas afectadas, ha sido acompañar a las personas y ayudarlas a hacer frente a los temores, miedos, presiones, amenazas...

Muchas de las personas afectadas por la posible pérdida de su hogar cuando llegan a la PAH lo hacen destrozadas, con vergüenza y sentimiento de culpa. No es el perfil del sujeto político dispuesto para movilizarse, para enfrentarse a una comitiva judicial y a la policía para paralizar su desahucio. Podrían ser perfiles más cercanos a los tristes casos de suicidios vividos en estos años.

«Los pisos no dejarán nunca de subir» es un mantra que recorrió los años de la burbuja o especulación inmobiliaria. La década de 1997 a 2007 fue de gran crecimiento económico, los indicadores macroeconómicos de España eran envidiados. Había importantes constructores, al tiempo que representantes del sector inmobiliario, que iban de un medio al otro repitiéndolo. Podía preocupar que hubiera gente con problemas para acceder a un hogar, pero lo importante es que tuviéramos claro que las cosas serían así y no cambiarían. Alquilar era tirar el dinero, había que hipotecarse.

Las cosas dejaron de ser como decían que «siempre serían» a partir de 2008. La llamada «crisis» empezó a mostrar su peor cara. La burbuja inmobiliaria que no existía, para muchas personas supuestamente especialistas en el sector, representantes políticas, explotó y no ha dejado de causar víctimas hasta hoy. En 2008 demasiadas personas ya estaban

hipotecadas y pasaron de tener el problema del acceso al del mantenimiento. Entonces el reto era poder pagar lo que pensaban haber adquirido. Otro mantra se empezó a propagar: «hay que pagar las deudas, a nadie se le obligó a hipotecarse». Y apareció, también, la PAH, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. Se constituyeron en una asamblea el 22 de febrero de 2009, eran cinco personas.

La PAH viene de lejos. Podríamos decir que viene de movilizaciones que algunos dieron por fracasadas. Viene de las movilizaciones por el derecho a la vivienda con aquel lema de «No tendrás casa en la puta vida». Movilizaciones en años de crecimiento económico que denunciaban las barreras para acceder a un derecho y el negocio que había a su alrededor. También denunciaron el *mobbing* inmobiliario que estaba expulsando a personas de sus pisos con la intención de obtener más beneficios con su comercialización. Movilizaciones que tuvieron su repercusión. Las campañas públicas pudieron desaparecer, pero no la voluntad de continuar trabajando por el derecho a la vivienda. Con las primeras señales de «crisis» algunas de estas personas consideraron que la movilización debía continuar, en este caso con especial atención a las personas que ahora lo empezaban a pasar mal. A principios de 2009 eran cinco personas y han llegado a tener más de 200 núcleos activos en toda España.

La PAH ha sido y es una gran transformación de las personas afectadas. Un revolucionador de personas. Las personas afectadas encuentran una asamblea de personas, compuesta por personas que viven situaciones que se pueden comparar a la suya, que las escuchan, que les ayudan a buscar soluciones, que se implican con ellas en alcanzarlas… La excepcionalidad de la PAH en estos años se ha demostrado, entre otras cosas, en cómo ha sido recomendada desde servicios sociales de administraciones públicas para que las personas afectadas que no iban a recibir una respuesta desde esas administraciones pudieran encontrar alguna solución.

La PAH no ofrece un servicio para las personas. En la PAH se trata a las personas afectadas como sujetos activos. Eso ha significado que en la PAH se cree sentimiento de comunidad y se establezcan lazos de solidaridad y compañerismo. Las personas afectadas ven que se trata de un problema común, que no es un fracaso personal, y que la solución pasa por la lucha colectiva. Las personas afectadas viven un proceso de desculpabilización. No buscan falsos culpables, como pasa en demasiadas ocasiones con proyectos que descansan en la estigmatización de las

personas migrantes. Se intenta establecer responsabilidades claras. Muchas de las personas que están o han pasado por la PAH hablan de un empoderamiento emocional. Diversos estudios realizados llevan a poder afirmar que si no existiera la movilización de la PAH difícilmente se podría haber llevado a cabo tal empoderamiento.

Y conviene pensar más allá de los muros de la PAH. La PAH ha contribuido a empoderar a una sociedad. Uno de sus ámbitos de incidencia ha sido la capacidad de que aprendiéramos si atendíamos, aunque fuera mínimamente, a su tarea, sobre las hipotecas y afectación que generaban. ¿Quién conocía qué era la dación en pago antes de que la PAH hablara de ella? ¿Quién sabía que a diferencia de lo que ocurría en otros países de nuestro entorno, en España no podías devolver la vivienda y saldar la deuda, sino que perdías la casa y además tenías que seguir pagando?

La PAH apareció exponiendo claramente situaciones que consideraba injustas y debían ser cambiadas. Situaciones que podían incluso desconocer las personas afectadas. ¿Qué sabríamos sobre la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos si no hubiera existido la PAH? ¿Qué sabríamos de los comportamientos de las entidades financieras? ¿Sabríamos que podría haber alternativas a los desahucios? ¿Qué hay en otros países? ¿Hasta dónde conoceríamos el funcionamiento de las hipotecas, la legislación española, la europea...?

La PAH ha contribuido a formar y a empoderar a una sociedad (ha informado, ha denunciado, ha impulsado estudios…) y la sociedad se lo ha devuelto con amplio apoyo a sus demandas, como han mostrado diferentes estudios demoscópicos sobre la opinión española. Otra cosa es si eso ha sido suficiente para resolver los problemas señalados y denunciados.

## Legitimidad más allá de la legalidad para garantizar derechos

La PAH nació para enfrentarse a una legalidad que generaba dolor y pobreza. Pero había otra legalidad que podía evitarla. La máxima ley española en su artículo 47 dice:

> Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para

> impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Este derecho no está garantizado por ninguna administración pública española ni por el Estado. Este derecho constitucional no tiene cobertura legal, no hay ninguna ley que obligue a ello. Lo que sí existe son leyes que permiten desahuciar a las personas que tienen dificultades para pagar su vivienda sin garantizarles no quedar en la calle.

La PAH nació para defender esta legalidad ante unas leyes que no lo hacen. La PAH se mueve en un espacio de confluencia de la legalidad y la ilegalidad. Un espacio donde lo legal puede ponerse en cuestión para pasar a ser considerado ilegítimo. Un espacio donde lo ilegal e ilegítimo de acuerdo con nuestras instituciones se puede acabar convirtiendo en legal porque hay voluntad de que así sea. Y si no pasa a ser legal, la desobediencia civil no violenta entrará en acción como último recurso. No hay voluntad de situarse fuera de la ley, se hace todo lo posible para buscar soluciones dentro de las normas. Pero en caso de que no sea posible, no habrá renuncia ni silencio. La situación no lo permite. Que no se pueda ejecutar un desahucio porque un conjunto de personas de manera no violenta no facilita el paso a la comitiva judicial no es legal. Es desobediencia. Ocupar un bloque de pisos perteneciente a una institución financiera rescatada con dinero público no es legal. Es desobediencia. Pero puede acabar, como ha pasado, con un acuerdo para que la entidad ofrezca alquileres sociales.

La PAH ejerce una desobediencia que podría tener un triple objetivo: ayudar a personas que lo necesitan, el cambio de la legalidad, y la atención pública para generar el debate necesario para provocar esos cambios. La desobediencia busca que pueda emerger otra legalidad que responda a lo que entienden como justo, legítimo, bueno, adecuado, mejor que lo realmente existente.

Las diferentes PAH han utilizado este instrumento para impedir algo que consideran injusto e ilegítimo; para acompañar y generar solidaridad hacia las personas afectadas por los desahucios, y lograr que hoy su voz, poco escuchada y atendida, resuene desde los barrios más castigados hasta los medios de comunicación comerciales de gran difusión y las cámaras parlamentarias.

Paralizar un desahucio es desobedecer una orden judicial, es desobedecer a sabiendas las leyes que nos rigen. Pero cuando se considera que hay leyes injustas, la desobediencia pasa a ser el deber para muchas

personas. Del deber de obedecer se pasa al deber de desobedecer. Desobedecer una ley para que sea substituida, modificada, y buscar así que la legalidad esté más cerca de la legitimidad. Hay quien entiende que la legalidad crea la legitimidad. Otras personas consideran que aquello que se entiende como legítimo, bueno, adecuado, es lo que después convendrá convertir en ley. Se busca una desobediencia que haga de nuestra sociedad un espacio más civil.

Desde las PAH consideran, además, que las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por causas económicas en el Estado español violan, de entrada, normativas existentes que justifican que no deban obedecerse las órdenes judiciales: los artículos 24 (sobre la tutela judicial efectiva) y 47 (sobre el derecho a la vivienda) de la Constitución española; el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); y las Observaciones Generales del comité DESC de Naciones Unidas números 3 (obligaciones de los Estados miembros), 4 (derecho a una vivienda) y 7 (prevención de desahucios forzosos). La Constitución española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las Observaciones Generales del comité DESC de Naciones Unidas deberían ser constituyentes de una legalidad que no permitiera los desahucios que estamos viviendo. Ante el dolor que generan, desobediencia.

Las personas desobedientes no acostumbran a gustar en el conjunto de una sociedad que se quiere democrática. Pero en estos diez años de vida de la PAH, como en otros momentos, nuestra democracia da claras muestras de que es un proceso en el que nos queda mucho por avanzar. Las condiciones en las que están viendo tantas personas y familias, el comportamiento de entidades financieras que incluso han sido rescatadas con dinero público por sus malas prácticas, llevan a que la desobediencia civil que propone la PAH tenga gran apoyo social. Incluso que las propuestas para reprimir este tipo de movilización hayan recibido un gran rechazo.

La desobediencia civil no es lo fácil de hacer. La desobediencia civil no es un primer recurso, una rabieta, lo que se lleva, un «no porque no». La desobediencia civil llega después de un largo proceso en el que se han intentado agotar todas las posibilidades (contactos, negociaciones…) para evitar el dolor de las personas que se quedarán sin casa. La desobediencia que se quiere civil necesita decisión para enfrentarse a una realidad bien

consolidada e impulsar una de nueva. La desobediencia civil es un grito que busca avisar de las injusticias que se están cometiendo, de la democracia que se está perdiendo, y que va acompañado de propuestas para tener cuidado de las personas que lo están pasando mal y construir una legalidad legítima que se considera más democrática.

## Movilización transformadora

La PAH ha popularizado el grito de «sí se puede» y no es algo retórico… ha conseguido que se pudiera. Convendría saber que no se puede de cualquier manera. Los aprendizajes obtenidos de la PAH deberían, al menos, de estar bien presentes. La movilización que no se prepara acostumbra a estar muy lejos de poder tener buenos resultados. ¿Cuántas manifestaciones ha hecho la PAH? Se pueden contar con los dedos de una mano y aún sobran. En cambio, es el mecanismo de respuesta más habitual en nuestra sociedad. ¿Quiere decir algo? Seguramente mucho. Han intentado desarrollar actuaciones lo más adecuadas posible a los objetivos que se querían conseguir: diferentes instrumentos para detener un desahucio, acordar mociones en los ayuntamientos que los obliguen a actuar, los escraches para darse a conocer, la ILP con la voluntad de llevar al Parlamento sus propuestas, ocupar por tener viviendas... Sus actos de movilización intentan ser transformadores desde que se ejecutan. Buscan afrontar cada problema surgido con una respuesta lo más idónea posible.

Desde sus inicios, la PAH ha combinado la denuncia de una estafa hipotecaria, la injusta legislación, la falta de control público y las políticas públicas de vivienda. Ha propuesto, desde el principio, soluciones al problema, incluso llevando a cabo una Iniciativa Legislativa Popular con más de 1.4 millones de firmas. Además, ha actuado intentando ofrecer respuesta inmediata a las necesidades urgentes de las personas afectadas: paralizando desahucios, negociando alquileres sociales, recuperando pisos en manos de entidades financieras para quien han perdido la vivienda, denunciado la pobreza energética, impulsado leyes para erradicarla, actuado contra las empresas que no garantizan suministros…

Fijémonos en la paralización de desahucios, tal vez una de sus movilizaciones más impactantes e innovadoras. Las personas impulsoras de la PAH tenían experiencia previa en el activismo y algunas en la desobediencia civil. Estas fueron las que decidieron poner en marcha la

campaña de desobediencia civil bautizada como Stop Desahucios. Había una clara conciencia de que para cambiar una ley tenía que haber gente que la incumpliera, creando un estado de opinión y movilización social que consiguiera el apoyo suficiente para ese cambio. Plantean la paralización del desahucio como última opción, primero se ha de negociar con el banco, ir a todas las administraciones públicas que puedan mediar. Si una vez hecho todo esto no se consigue paralizar el desahucio, entonces es cuando se plantean hacer la convocatoria pública para paralizarlo. Se estableció que sería una concentración pacífica que consistiría en hacer un escudo humano para impedir el desahucio, a la vez que se leerían los derechos fundamentales y los derechos humanos que se estaban violando. Así se pretendía visibilizar la confrontación de derechos, con el mensaje de que la desobediencia civil se debía a una cuestión de justicia y que estaba amparada por una legalidad superior. También se llevaron medios propios para poder difundirlo por Internet, tener contrainformación en caso de ser necesaria, y buscando que fuese replicable. En aquel momento el problema de las ejecuciones hipotecarias, los desahucios, no estaba en la agenda política ni de los medios de comunicación, pero las activistas habían hecho una reflexión previa sobre las hipotecadas como un sujeto político emergente.

Al ver las consecuencias de los desahucios, se empezó a trabajar en un proyecto para directamente ofrecer una alternativa habitacional desde la PAH. La campaña Obra Social de la PAH consiste en la reapropiación de viviendas vacías que son propiedad de las entidades financieras fruto de las ejecuciones hipotecarias. Se plantea con tres objetivos: recuperar la función social de una vivienda vacía para garantizar que la familia no quede en la calle, agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago y forzar a las administraciones públicas a que adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda.

La PAH no se limita a solicitar, reivindicar, exigir... Si no se consigue lo que se solicita, reivindica, exige, se buscan las maneras para poder hacerlo. Se trata de hacer, no basta con decir. Se hace parando un desahucio, desarrollando un escrache, creando la obra social y ofreciendo respuestas habitacionales a personas que no las tienen... Después de las movilizaciones del 15M iniciadas en 2011, que tanto han alimentado a la PAH, hubo representantes políticos que quisieron aclarar, reivindicar, que ya hacía tiempo que estaban diciendo lo mismo que los «indignados». La PAH es una muestra de la política que irrumpe en ese momento. Ya

no basta con decir. Puede haber muchos buenos deseos, pero aún hay más necesidades e incluso emergencias. Ya no basta estar *en contra de*, hay que buscar soluciones. ¿Quién garantiza los derechos que están reconocidos en nuestro país? La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca ha decidido convertirse en un garante de derechos. Asume obligaciones cuando nadie lo hace para conseguir que haya personas que no pierdan su hogar o accedan a una nueva si ya no la tienen.

## Poliética y democrética en la plaza y en el palacio

«Lo llaman democracia y no lo es…». Desde hace años en diferentes manifestaciones se cantaba este lema, antes ya del 15 de mayo de 2011. Desde hace años, personas diversas, algunas de ellas con pasado antifranquista y de lucha por la construcción de alternativas democráticas al régimen, han venido denunciado la baja calidad de la democracia española o su propia inexistencia. El 15M contribuyó a convertir en masivas posiciones que hasta entonces no lo habían sido.

«Democracia real ya», «No somos mercancía en manos de banqueros y empresarios», «No nos representan» son algunos de los lemas que más se escucharon desde la manifestación del domingo 15 de mayo de 2011. Democracia Real Ya defendía en su manifiesto de convocatoria que era necesaria «una Revolución Ética», porque «hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio». Las personas que se encontraron en las plazas compartían una preocupación ética y política por el funcionamiento de la sociedad. Eso afectaba a los representantes políticos y al sector empresarial y financiero, como mínimo. No había una clara propuesta política, pero sí un grito de inconformidad ética. La palabra ética se ha usado mucho en los últimos años. Algunas referencias e invocaciones han sido muy etéreas, se podría pensar que instrumentales, manipuladoras. Se ha llegado a imponer el «hace falta ética», como quien pide sal. Como si la ética no fuera una disciplina de análisis y como si no pudiera haber diferentes propuestas éticas.

En los últimos años, coincidiendo con la crisis económica y política, ha crecido en el conjunto de nuestra sociedad la reivindicación de la ética. Se ha denunciado la falta de ética y se ha demandado más ética. Esta manera de expresarse puede esconder cierta confusión, podemos pensar que la ética es un componente bueno para la vida individual o

colectiva. Pero hay muchas éticas posibles: las egoístas, las altruistas, las que buscan el interés individual a cualquier precio, las que intentan equilibrar con el interés colectivo, las orientadas a reivindicar nuestros derechos, las que se preocupan también de garantizarlos… Es por ello que la ética, lo que consideramos bueno, correcto, deseable, no es lo mismo para todas las personas. La ética puede ser un conjunto de normas morales que nos guíen, pero no todos seguimos las mismas. Y el hecho de que no compartamos la manera de hacer de otra persona no significa que a ella le falte ética. Puede haber muchas éticas posibles y seguramente algunas de ellas han guiado, y guían, comportamientos que rechazamos. Es por ello que no es suficiente pedir, en abstracto, más ética. La ética es reflexión, análisis, argumentación, debate, sobre lo que consideramos correcto o incorrecto, bueno o malo, un bien o un mal. Sin necesidad de proponer nada concreto. La ética en una sociedad es básica para interrogarnos sobre todo lo que hacemos individual y colectivamente.

La ética y la política viven una relación pasional no resuelta, pero ahora emerge una demanda de unirlas. Se busca una política que haga posible la coherencia entre el decir y el hacer, una democracia en la que se garanticen verdaderamente los derechos de las personas, la participación en el gobierno y la decisión. Se busca una ética que pueda fundamentar esta manera de hacer política. Quizás no es sencillo ni rápido encontrar los caminos que nos llevan al paraíso, pero hay voluntad de señalar claramente aquellos que llevan al infierno y no volver a transitarlos. Hay otra voluntad muy clara: que esta política fundamentada en una determinada ética incorpore las obligaciones hacia el ser humano.

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca ha sido vista durante estos años como un actor político con la capacidad para ser un garante de derechos. Asume obligaciones cuando nadie lo hace para conseguir que haya personas que puedan tener hogar. De no ser por la Obra social de la PAH, en más casos de los que ya padecemos estos derechos no estarían garantizados. Están escritos, ¿pero se está trabajando para hacerlos reales? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha pedido al Gobierno español que responda a unas cuestiones relacionadas con las medidas adoptadas para garantizar que no se vulneran los derechos humanos reconocidos en casos de desahucios. Se ha pedido concreción, en particular, sobre cuáles son las disposiciones en materia de vivienda y atención social previstas por las autoridades domésticas competentes en diferentes casos. ¿Se hace?

Las situaciones de emergencia habitacional que estamos viviendo nos ofrecen una respuesta. Hay preguntas esenciales, radicales, que conviene hacerse y que se están planteando desde estas iniciativas ciudadanas y movimentistas. ¿Qué derechos están reconocidos en nuestra sociedad? ¿Quién los garantiza? ¿Tenemos derecho a no pasar hambre? ¿A disponer de los servicios básicos de gas y agua sin que nadie nos los pueda cortar? ¿Quién lo garantiza? ¿Qué responsabilidad tienen los diferentes gobiernos? ¿Qué se puede hacer desde los ayuntamientos como gobierno de los ciudadanos más cercano a estas necesidades? Esta ética que podríamos denominar de las obligaciones y de la decisión debería llevarnos a actuar para contribuir a que esta declaración de las obligaciones hacia el ser humano sea real y efectiva. Nuestra sociedad nos pide una práctica radical para reconocer las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos respecto a cada ser humano y ejercerlas. De otro modo será imposible garantizar derechos y satisfacer las necesidades de las personas con las que convivimos.

Las acampadas del 15M pasaron. Pero la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, nacida en 2009, impulsora del 15M, y crecida con el 15M, siguió. Y lo hace desde la unión de una propuesta ética y política: garantizar el derecho a la vivienda, legitimidad por encima de la legalidad a cambiar, desobediencia civil… Y seguramente por esa unión representa muy bien lo emergido con tanta fuerza en 2011. A partir de 2014 llegaron los proyectos políticos que se plantearon aprovechar la crisis de representación para conseguir desde las instituciones públicas lo que no se estaba logrando desde fuera. Las elecciones municipales de 2015 nos mostraron cómo se podía llegar al gobierno (otra cosa puede ser al poder) desde la movilización. Toda nueva propuesta política empezaba con un código ético. Era la manera de demostrar el compromiso con otra manera de hacer. Se proponía un cambio de políticas y en las maneras de hacer política.

Hay que destacar que fue desde un espacio como el de la PAH, las diferentes PAH, del que surgieron muchas personas que llegaron a gobiernos municipales en las elecciones de 2015. No se puede entender la constitución de proyectos como Barcelona en Comú o Ahora Madrid sin la PAH. Más allá de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, creadora y portavoz de la PAH hasta que la abandonó para impulsar el proyecto político institucional, podríamos hacer una larga lista de personas vinculadas a diferentes PAH de todo el estado que decidieron hacer este paso. Es una evidencia más de la capacidad de la PAH para buscar la manera

de actuar más adecuada en cada momento. Ante las limitaciones de la movilización, intentar ocupar también la institución.

Pasados unos cuantos años, podemos hacer balance de lo hecho, de cómo se ha gobernado. Tenemos suficientes datos para afirmar dos cosas. Primera, Barcelona en comú y Ahora Madrid no han podido garantizar el derecho a la vivienda. Segundo, han significado un cambio substancial en políticas de vivienda. No han podido garantizar el derecho a la vivienda, no está dentro de las competencias municipales. Sí han cambiado substancialmente las políticas municipales de vivienda, pero queda por hacer. Y si lo han hecho ha sido bajo la atenta mirada de la PAH. La PAH de Barcelona, fundada en 2009 por un grupo de personas que hoy, mayoritariamente, está en el ayuntamiento, no ha dudado en cuestionar o criticar las políticas de la administración cuando no las ha considerado adecuadas. También las ha felicitado cuando lo ha considerado oportuno. Podemos decir que han mantenido la autonomía de la movilización. Algo no siempre fácil de hacer y menos en unas circunstancias como las descritas.

La unión de ética y política, poliética, y la unión de ética y democracia, democrética, forman parte de la columna vertebral de los años del 15M y la PAH. Las diferentes evoluciones que ha tenido la movilización tienen el reto de mantener la propuesta poliética y democrética que se ha ido concretando, la coherencia entre el decir y el hacer que forma parte de la misma propuesta. Y si no se puede hacer lo que se dijo, lo que se dice, explicarse con verdad. La verdad forma parte también de la propuesta ética del 15M y la PAH. La PAH ha sido un elemento básico para que estos proyectos lleguen a las instituciones, pero no está en ellas. Su lugar continúa estando fuera, con las personas que por problemas de hipotecas o alquileres lo están pasando mal para poder disponer de una vivienda. Continúa trabajando para cambiar leyes y hacer efectiva la garantía de derechos.

# Inseguridad residencial por motivos económicos y salud

## *La vivienda como un determinante social de la salud*

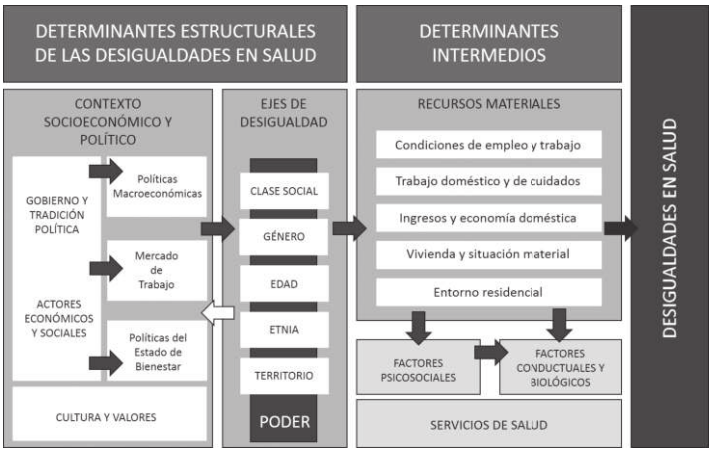
HUGO VASQUEZ-VERA

## Introducción

Hoy en día es ampliamente aceptada la vinculación entre la vivienda y la salud. De hecho, ya en la época victoriana es posible encontrar estudios que relacionan las condiciones de vivienda, como el hacinamiento y la mala higiene, con problemas de salud tales como la tuberculosis (Bonnefoy, 2007). Florence Nightingale (s. XIX) señalaba: «La relación entre la salud y las viviendas de la población es una de las más importantes que existe» (Bonnefoy, 2007).

Ahora bien, esta relación está influida por una serie de factores que hacen compleja la medición del impacto de la vivienda sobre la salud. Esto ha conducido a la elaboración de distintos modelos teóricos que intentan explicar y situar a la vivienda como un determinante de la salud. De manera general, el año 2010, basado en el modelo de determinantes sociales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión para Disminuir las Desigualdades en Salud en España plantea cómo los determinantes estructurales, como las políticas de vivienda, generan desigualdades en factores intermedios, entre los que se encuentra la calidad de la vivienda y el entorno residencial, los cuales, a su vez, determinan impactos desiguales en la salud de la población (Figura 1) (Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España 2012).

**Figura 1. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud. Comisión para disminuir las Desigualdades en Salud en España, 2010.**

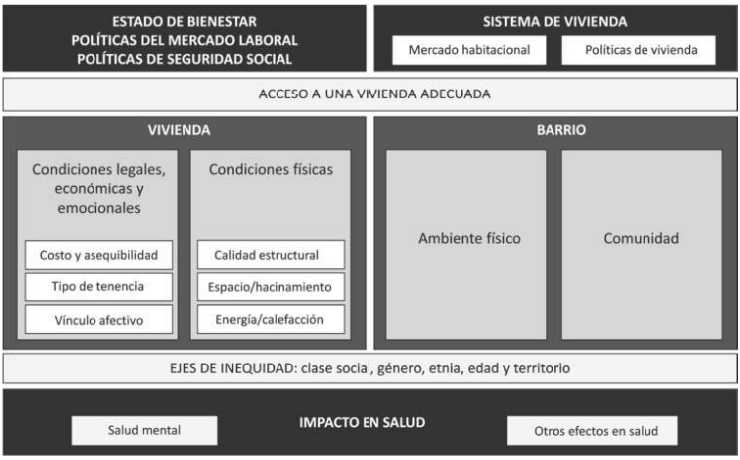



Fuente: Elaboración propia.

Profundizando en los sistemas de vivienda y la salud, la OMS desarrolló un modelo propio que considera los efectos de la vivienda en salud a través de cuatro dimensiones principales: *i*) La estructura física de la vivienda; *ii*) El hogar (entendido como los aspectos psicológicos, económicos y culturales); *iii*) La infraestructura del barrio y; *iv*) La comunidad (ej. ambiente social, características de la población y servicios dentro del barrio) (Bonnefoy, 2007). A pesar de que este modelo explica la relación entre vivienda y salud de manera más específica, tiende a no considerar los aspectos estructurales, como el tipo de políticas o aspectos macroeconómicos, que inciden fuertemente sobre los sistemas habitacionales. Posteriormente, Novoa *et al*. (2014) han propuesto otro marco conceptual que grafica la relación entre vivienda y salud considerando factores más macro (Figura 2). Basado en el modelo de la OMS, este marco profundiza en las cuatro dimensiones mencionadas e incorpora, además, el nivel estructural. Este agrupa al sistema de vivienda, que incluye al mercado habitacional y las políticas del sector, más otras políticas macroeconómicas y sociales, todo lo cual determina el acceso a una vivienda adecuada. Centrándonos en la vivienda, destaca la dimensión del *hogar*, donde se le da relevancia a los aspectos de costo (asequibilidad), seguridad

en la tenencia y estabilidad, además del vínculo afectivo. Por último, plantea que todos estos factores incluidos en los niveles de vivienda y barrio impactarán sobre la salud mental y física de las personas, pero con distinta intensidad y frecuencia según los distintos ejes de desigualdad (clase social, género, edad y etnia).

**Figura 2. Marco conceptual sobre los determinantes de la relación entre vivienda y salud. Modificado de Novoa *et al.*, 2014.**




Fuente: Elaboración propia.

## Efectos de la inseguridad residencial en la salud

Como sugiere el marco conceptual sobre vivienda y salud de Novoa *et al.* (2014), a pesar de que la vivienda cumpla con condiciones físicas de habitabilidad, existen efectos sobre la salud relacionados con aspectos legales y económicos de la vivienda: los problemas de asequibilidad, la amenaza del desahucio (que incluye el retraso en el pago de la hipoteca o el alquiler, los juicios de ejecución hipotecaria y, finalmente, el desahucio), y aquellas personas viviendo en alojamientos inseguros sin título legal (ej. temporalmente con familia o amigos, subalquiler ilegal, ocupación ilegal)[1], todo lo cual incluimos bajo el concepto de la *inseguridad residencial*.

1 No se considerará la inseguridad residencial producto de la violencia, pues incluye elementos que van más allá de la dimensión legal y económica de la vivienda

Las revisiones sistemáticas de la literatura científica sobre los efectos de la inseguridad residencial sobre la salud de las personas afectadas coinciden en reportar daños tanto en la salud mental y física como en las conductas relacionadas con esta (ej. consumo de alcohol, tabaco, actividad física, etc.) (Novoa *et al*., 2014; Tsai, 2015; Vásquez-Vera *et al*., 2017). Los problemas de salud mental asociados a este fenómeno son los efectos más descritos, reportándose mayor probabilidad de estrés psicológico o riesgo de mala salud mental (medido con escalas como el GHQ-12), depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático, suicidios y abuso de sustancias. Por su parte, y a pesar de existir menos evidencia al respecto, se han reportado los efectos negativos de la inseguridad residencial sobre distintos indicadores de salud física y general (Vásquez-Vera, 2017 y Vásquez-Vera *et al*., 2016) principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Uno de los más estudiados es la salud autopercibida, un indicador subjetivo que incluye tanto la experiencia de enfermedades agudas o crónicas como las sensaciones asociadas al bienestar. Este indicador ha sido utilizado en numerosos estudios, demostrando ser un buen proxy del estado de salud (en relación a calidad de vida, enfermedades clínicamente diagnosticadas y la función física), de la utilización de servicios sanitarios y de la mortalidad (Mavaddat *et al*., 2011). En el caso de los estudios sobre vivienda y salud autopercibida, se ha visto cómo las personas afectadas por inseguridad residencial tienen claramente mayor probabilidad de presentar mala salud comparadas con las personas no afectadas (Vásquez-Vera *et al*., 2016). Otros efectos significativos sobre la salud física descritos son una alta probabilidad de presentar mayores tasas de mortalidad, trastornos crónicos, incrementos en la presión arterial sistólica y en el índice de masa corporal, lesiones producto de violencia machista, maltrato infantil y la mortailidad prematura (Downing, 2016; Tsai, 2015; Vásquez-Vera *et al*., 2017).

Es importante notar que los efectos descritos no solo los encontramos a nivel individual, sino también contextual (Vásquez-Vera *et al*., 2017; Cagney *et al*., 2014; Arcaya *et al*., 2014). Esto quiere decir que no solamente las personas afectadas por inseguridad residencial ven deteriorada su salud por

como pueden ser las desigualdades de género (en el caso de la violencia machista) o los conflictos político-militares (en caso de guerras u otros conflictos armados). Por ende, sería necesario analizarla bajo otro marco conceptual que considere dichos elementos.

el efecto directo que ésta tiene, sino también aquellas que residen en barrios con una alta frecuencia de este fenómeno, independientemente de estar directamente afectadas o no. Un ejemplo es el estudio de Arcaya *et al*. (2014), el cual reportó un aumento medio de 1.71 mm/Hg de la presión arterial sistólica entre las personas participantes por cada desahucio adicional ocurrido dentro de un radio de cien metros de su vivienda. Esta relación estaría explicada por los cambios en el entorno, más allá de los mecanismos directos entre la inseguridad residencial y la salud individual, relevando la importancia del territorio sobre la salud de la población (Diez y Mair, 2014). Por ejemplo, se ha descrito que barrios con una elevada tasa de desahucios son más propensos a presentar viviendas vacías, solares abandonados y poca inversión, lo cual conduce a una desvalorización de la propiedad, una menor oferta de servicios y aumento del crimen y la inseguridad (Kingsley, Smith y Price, 2009; Immergluck y Smith, 2006). Cuando estos procesos alcanzan un nivel crítico, debilitan la economía del barrio y generan sentimientos de miedo, desconfianza y desorden social, todo lo cual afecta negativamente la salud y la calidad de vida de personas que allí residen (Bennett, Scharoun-Lee y Tucker-Seeley, 2009).

## Mecanismos que relacionan la inseguridad residencial con la salud

Existe bastante consenso en la evidencia local e internacional respecto de los efectos de la inseguridad residencial sobre la salud. Sin embargo, todavía no son del todo claro los mecanismos y mediadores que relacionan ambos fenómenos. La mayoría de los estudios al respecto se han centrado en los cambios psicosociales sufridos por las personas bajo situaciones de inseguridad residencial, situándolos como uno de los mecanismos principales entre esta y la mala salud, principalmente mental. Así, las personas reportan cómo el no poder proyectarse en su lugar de residencia y, por ende, planificar su vida, les hace vivir en una especie de limbo que favorece sentimientos de incertidumbre, miedo sobre el futuro y sensación de pérdida de control sobre la propia vida. Además, en sociedades donde se ha hipermercantilizado la vivienda, el tenerla asegurada es un signo de estatus asociado al ser «un ciudadano ejemplar» (Nettleton y Burrows, 2000; Di Feliciantonio, 2017). Así, no es extraño que el perder la vivienda o tener problemas para asumir los costos de un contrato de alquiler o hipoteca genere sentimientos de vergüenza, culpa, fracaso

personal, discriminación y estigma (Nettleton y Burrows, 2000; Ross y Squires, 2011). Por otra parte, la inseguridad residencial puede conducir a un deterioro de la red social y de las relaciones familiares (Hulse y Saugeres, 2008; y Vásquez-Vera *et al.*, 2019). Perder la vivienda, o verse obligado a cambiarse a otro sitio por no poder asumir los costos, muchas veces significa también perder a la comunidad y las diferentes redes de apoyo construidas en el barrio. Estas consecuencias sociales se traducirían en una mayor probabilidad mala salud física y mental a través de vías como el aislamiento, la sensación de no pertenecer al nuevo contexto, la falta de apoyo para enfrentar imprevistos o problemas de salud, entre otros (Hulse y Saugeres, 2008; Vásquez-Vera *et al.*, 2019; Islam *et al.*, 2006; Lindström, 2008). Finalmente, a pesar de estar mucho menos estudiado, pareciera ser que el acoso sistemático sobre las personas afectadas por parte de los bancos e instituciones financieras (acreedores de deudas hipotecarias o incluso de alquiler) sería otro de los mecanismos psicosociales involucrados (Vásquez-Vera *et al.*, 2019). Estudios similares han analizado los efectos de la deuda sobre la salud, reportando cómo los procedimientos formales e informales de cobranza generan ansiedad y estrés entre las personas deudoras, principalmente en los casos donde el acreedor del crédito tiene el derecho de quedarse con la propiedad del demandado (Jacoby, 2002; Drentea y Lavrakas, 2000).

Algunos de estos cambios psicosociales se han asociado a la pérdida de la seguridad ontológica, la cual se puede definir como la confianza que tienen la mayoría de las personas en la continuidad de su propia identidad y de sus entornos de acción social y material. La seguridad de ser en el mundo (Giddens, 1990). Sería una profunda necesidad psicológica en la mayoría de las sociedades basada en la construcción de relaciones de confianza en la edad temprana y que se mantiene desde la rutina, las experiencias cotidianas y el encuentro con otros (Giddens, 1990; Dupuis y Thorns, 1998). Por lo mismo, hay quienes atribuyen una relación directa entre la seguridad ontológica y la vivienda, el lugar donde las personas se sienten en control de su entorno, libres para ser ellas mismas en un mundo que a veces se vuelve hostil e incontrolable. Bajo esta perspectiva, la seguridad ontológica se logra mantener cuando la vivienda cumple cuatro condiciones básicas: ser un lugar de estabilidad dentro del entorno material y social; ser un contexto espacial en el cual transcurren las rutinas cotidianas de la existencia humana; ser un lugar donde las personas se sienten con un alto control de sus vidas al estar libres de la vigilancia estructural que es parte

del mundo contemporáneo, y ser una base confiable en torno a la cual las identidades personales son construidas (Dupuis y Thorns, 1998). No resulta difícil, entonces, argumentar que la inseguridad residencial deteriora profundamente la seguridad ontológica de las personas afectadas, incrementando la sensación de incertidumbre, el miedo, la pérdida de control, el estrés y los problemas de salud mental (Hulse y Saugeres, 2008).

Siguen siendo escasos los estudios respecto de los mecanismos materiales a través de los cuales la inseguridad residencial afectaría la salud de las personas afectadas (Downing, 2016; Tasei, 2015; Vásquez-Vera *et al*., 2017). La falta de estudios en esta línea podría deberse a que, por un lado, existe una clara dificultad metodológica para aislar las consecuencias materiales de la inseguridad residencial de otras dimensiones relacionadas con la privación material como la precariedad laboral y los bajos ingresos, la pobreza energética o la inseguridad alimentaria. Por otro, han prevalecido los enfoques psicosociales en el debate sobre los mecanismos que explican la salud y las desigualdades en salud, en ocasiones desplazando a un segundo plano las explicaciones de índole material (o neomaterial). Pese a ello, atender a los aspectos materiales involucrados en la relación entre la inseguridad residencial y la salud es fundamental. Permite discutir sobre aspectos sociales y económicos más estructurales, asociados a la distribución del poder y la riqueza que, finalmente, determinarán el acceso a bienes y recursos materiales como la vivienda o, por el contrario, a presentar barreras socioeconómicas que conducirán a distintos tipos de inseguridades, como la residencial. De hecho, la vivienda constituye un elemento central en la configuración de la realidad material y social de las personas. No solo por su importancia en términos de protección, privacidad u otras de sus funciones básicas, sino porque el costo de la vivienda representa un elevado porcentaje de los ingresos del hogar, siendo probablemente el mayor gasto fijo de la economía familiar o personal (Hernández, Phillips y Siegel, 2016). Esta situación se intensifica en los grupos de menores ingresos. Por ejemplo, según datos de la OECD, en el Estado español alrededor de un 75 % de los hogares en alquiler del quintil de menores ingresos gasta más de un 40 % de sus ingresos mensuales en vivienda (Salvi del Pero *et al*., 2016). Por esto, cuando las personas afrontan problemas económicos y el consecuente riesgo de no poder pagar la vivienda priorizan esta dimensión, desencadenando un efecto dominó, que incluye progresivamente una serie de inseguridades en otras dimensiones de la vida (Hulse y

Saugeres, 2008; Vásquez-Vera *et al*, 2019; Hernandez, 2013). Así, la evidencia disponible sobre este fenómeno se centra en la asequibilidad a la vivienda y en las estrategias de compensación del gasto a las que deben recurrir las personas bajo inseguridad residencial. Estas se traducen en menos recursos destinados a otras necesidades materiales, aumentando la probabilidad de inseguridad alimentaria, pobreza energética o deterioro físico de la vivienda, lo cual afecta negativamente la salud. Por ejemplo, Cook *et al*. observaron que las niñas y niños bajo pobreza energética tenían mayor probabilidad de padecer inseguridad residencial y mala salud general, aunque no analizaron la posible interacción entre ambos determinantes (2008). A su vez, Hernández propuso el término «trifecta de inseguridades» para referirse a la asociación entre inseguridad residencial, inseguridad energética e inseguridad alimentaria y cómo esta puede afectar la salud de las personas que son obligadas a realizar compensaciones del gasto y decidir qué dimensión priorizar a expensas de las otras (2013).

Por último, la adopción de conductas poco saludables es reportada como otra de las vías por las cuales la inseguridad residencial afectaría la salud. Así, se encontró una mayor probabilidad de consumo problemático de alcohol (principalmente en hombres), tabaquismo, sedentarismo, dietas poco saludables o automedicación de psicofármacos entre las personas afectadas (Vásquez-Vera *et al*., 2017; Nettleton y Burrows, 2000; Vásquez-Vera *et al*., 2019; Bolívar Muñoz *et al*., 2016; Kirkpatrick y Tarasuk, 2011). Conceptualmente, estas conductas han sido reconocidas como los mediadores clave entre los determinantes sociales más distales y la salud individual (Short y Mollborn, 2015), con lo cual no es raro que un estresor psicosocial y material como la inseguridad residencial afecte la salud a través de este mecanismo. De hecho, está descrito cómo el entorno social puede modificar las conductas relacionadas con la salud mediante el establecimiento de normas (formales e informales), facilitando o no la adopción de ciertas conductas, reduciendo o aumentando el estrés y limitando la capacidad de decisión individual (Lindström, 2008).

## La salud de las personas de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca

Desde el año 2013, la Agencia de Salud Pública de Barcelona y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) trabajan de manera

colaborativa para identificar los efectos negativos de la inseguridad residencial sobre la salud. A la fecha han publicado en conjunto una serie de informes y estudios que retratan esta situación (Vásquez-Vera *et al.*, 2016; Vásquez-Vera *et al.*, 2019; Observatori DESC, 2015). A continuación, se describen los resultados principales de dos de ellos, que ejemplifican con claridad los efectos en la salud de las personas afectadas y los mecanismos por los cuales ocurren.

### *Los problemas para hacer frente a la hipoteca y sus efectos en salud: un estudio con personas de la PAH de Cataluña*

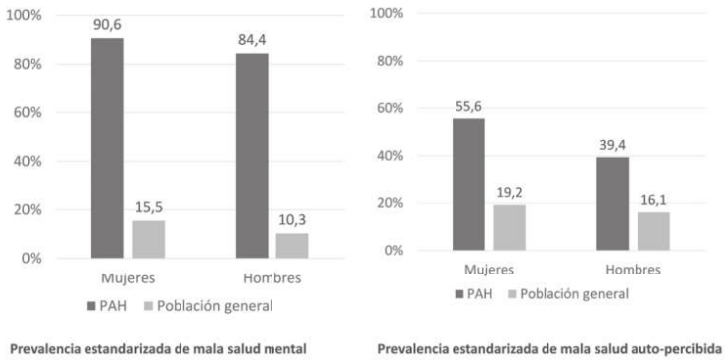
El objetivo de este estudio fue comparar la salud de las personas pertenecientes a la PAH de Cataluña con la población general, y analizar si estos efectos en salud se modificaban según la etapa del proceso de desahucio (al corriente, pero con problemas de pago, impago, juicio hipotecario y desahucio con y sin dación en pago). Para ello se realizó un estudio transversal, mediante un cuestionario *online* autoadministrado, a una muestra de 905 personas mayores de 18 años (559 mujeres y 346 hombres) pertenecientes a la PAH de Cataluña el año 2014. Además, se utilizó la Encuesta de Salud de Catalunya de 2013 (n=4830) para poder comparar las prevalencias de los indicadores de salud estudiados (riesgo de mala salud mental medido con la escala de Goldberg y presentar mala salud autopercibida). Para analizar e interpretar los datos se calcularon las prevalencias de presentar mala salud mental y mala salud autopercibida tanto en la muestra de la PAH como en la población general de Cataluña. Además, entre las personas de la PAH se describieron los resultados de salud según las etapas del proceso de desahucio y se calcularon las razones de prevalencia (RP) ajustadas por edad y sus intervalos de confianza (IC95 %), ajustando modelos de regresión de Poisson robusta. Todos los análisis se realizaron estratificando por sexo.

Los resultados fueron abrumadores[2]. La prevalencia de mala salud mental de las personas de la PAH fue de 90,6 % en mujeres y 84,4 %

2 Las características sociodemográficas de la muestra y el detalle de los resultados se pueden consultar en el artículo original: Vásquez-Vera H., Rodríguez-Sanz M., Palència L, Borrell C. «Foreclosure and Health in Southern Europe: Results from the Platform for People Affected by Mortgages». J Urban Health. 2016; 93(2): pp. 312-330.

en hombres, mientras que en la población general fue de 15,5 % y 10,2 % respectivamente. Respecto a la mala salud autopercibida, la prevalencia fue de 55,6 % en mujeres y 39,4 % en hombres de la PAH, versus 19,2 % y 16,1 % en la población catalana[3] (Figura 1). Estas diferencias de entre 6 a 9 veces en el caso de la salud mental y de 3 veces en el caso de la salud autopercibida se mantuvieron similares luego de ajustar por variables socioeconómicas como el nivel educativo, la clase social, estatus migratorio y situación laboral, lo cual reflejaría un efecto independiente de la inseguridad sobre la salud de las participantes.

**Figura 3. Prevalencias de mala salud mental y mala salud autopercibida en la PAH y en la población general estratificado según sexo.**




Fuente: Elaboración propia.

Luego, cuando se analizaron los efectos en salud según la etapa del proceso del desahucio, se observó que tanto hombres como mujeres presentaron mayor prevalencia de mala salud mental durante la etapa de impago mientras que la salud autopercibida se vio más afectada en la etapa de juicio hipotecario en las mujeres y en la de desahucio en los hombres. Una posible explicación podrían ser los mecanismos psicobiológicos relacionados con las desigualdades en salud (Kristenson *et al.*, 2004). Así, la pérdida del empleo y los problemas con el pago de la

3 Razón de prevalencia de 6,68 [IC95 %=5,91-7,54] en mujeres y 9,39 [IC95 %=8,03-10,98] en hombres en el caso de la salud mental, y de 3,22 [IC95 %=2,85-3,63] y 2,72 [IC95 %=2,31-3,22] en el caso de la salud autopercibida, respectivamente.

vivienda activan mecanismos de estrés adaptativos, que facilitan una mejor respuesta ante la situación estresora[4], pero que también generan cambios psicológicos en el corto plazo que afectan la salud mental (disforia, ansiedad, intranquilidad). Si esto se mantiene en el tiempo (por ejemplo, las etapas tardías de un proceso de desahucio), puede llevar a estrés crónico, el cual se ha relacionado con mayor riesgo de enfermedad, discapacidad y, por ende, peor salud autopercibida.

Otro hecho que cabe destacar, es que las personas desahuciadas sin dación en pago presentaron una peor salud autopercibida comparada con la de quienes sí la obtuvieron[5]. Este resultado no es de extrañar si consideramos que quienes, luego de perder su vivienda por impago de la hipoteca, arrastran una deuda importante con las entidades financieras, limitando su capacidad de reponerse a la crisis y recuperar su salud y bienestar. En este sentido, la PAH cumple una función relevante, en la que sus integrantes presentan mayores probabilidades de obtener mejores soluciones a su problema de vivienda comparado con la población general. En este estudio, un 83 % de las personas desahuciadas encuestadas obtuvieron dación en pago, comparado con un aproximadamente 33 % en la población general (Banco de España, 2015).

Por último, es interesante notar que existieron diferencias en los resultados de salud también entre las propias personas de la PAH, confirmándonos cómo las desigualdades sociales en salud son ubicuas y graduales. Esto quiere decir que se encuentran en todas partes (regiones, países, ciudades, barrios, sitios de trabajo, clases sociales o géneros) y que, además, afectan a toda la escala social, lo cual se traduce en desigualdades incluso dentro de grupos que ya se encuentran en gran desventaja social. Así, se encontró que, dentro de las personas participantes de la PAH, fueron las mujeres, las personas desempleadas, las de clase social manual y aquellas con educación primaria o menos las que presentaron los peores resultados tanto en la salud mental como en la salud autopercibida.

Posterior a este estudio la PAH de Barcelona, el Observatori DESC y la Agència de Salut Pública de Barcelona han realizado una serie de informes sobre la salud de las afectadas los cuales, por desgracia, reproducen cifras igualmente alarmantes.

4 El estrés, como herramienta fisiológica adaptativa, inicialmente es una reacción normal frente a cambios biológicos, psicológicos o sociales que permiten a las personas estar más alerta, concentradas o preparadas ante eventuales «amenazas».

5 Razón de prevalencia de 1,9 [IC95 % 1,37-2,65] en mujeres y de 1,48 [IC95 % 0,93-2,36] en hombres.

## *«Nuestra vida en cajas»: Mediadores percibidos entre la inseguridad residencial y la salud utilizando la metodología del Fotovoz (Vásquez-Vera* et al.*, 2019)*

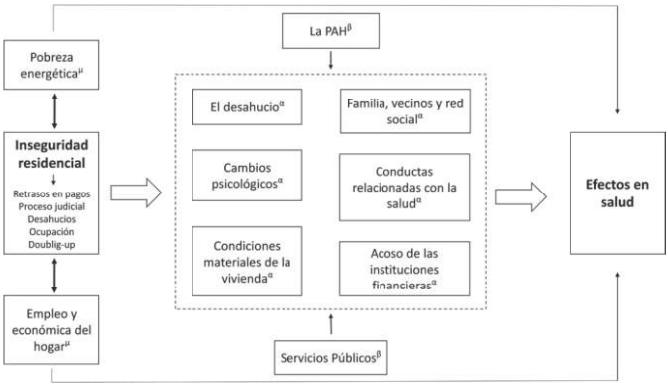
Describir la magnitud del efecto de la inseguridad residencial sobre la salud es fundamental para dimensionar el problema, sensibilizar a la opinión pública y generar herramientas de abogacía. Sin embargo, igual de necesario es entender los mecanismos que explican esta relación, pues permite contar con información valiosa para la elaboración de programas y políticas públicas que, al intervenir sobre estos mecanismos, contribuyan a la disminución de estos efectos negativos sobre la salud. Por este motivo, a comienzos del año 2017 se decidió avanzar en esta línea con una investigación-acción participativa basada en la metodología de Fotovoz, cuyos objetivos fueron: identificar los mediadores percibidos entre la inseguridad residencial y la salud en personas afectadas de la PAH de Barcelona; promover un proceso de reflexión crítica donde las participantes generaran una discusión crítica sobre la inseguridad residencial y la salud a través de la fotografía; y elaborar recomendaciones para abordar los mecanismos identificados.

El Fotovoz es una herramienta metodológica a través de la cual las personas pueden identificar, representar y, finalmente, mejorar su comunidad mediante una técnica fotográfica específica (Wang y Burris, 1997). Esta anima a las personas participantes a tomar fotografías que representen sus experiencias de la vida diaria y a contar las historias que hay detrás de esas imágenes. Así, mediante un proceso de diálogo crítico, basado en el conocimiento personal y colectivo, las participantes identifican y categorizan los elementos principales en cuestión, que en este caso correspondieron a los mecanismos y mediadores entre la inseguridad residencial y la salud. En el proceso, participaron 18 personas (11 mujeres y 7 hombres) de la PAH de Barcelona, las cuales fueron reclutadas mediante la técnica de bola de nieve por integrantes de la PAH que formaron parte del grupo motor de la investigación. Se dividieron en dos grupos que se reunieron en seis ocasiones de forma separada y tres en forma conjunta para validar los resultados y elaborar las recomendaciones[6].

6 Para mayor información sobre los métodos y resultados consultar el artículo original en Vásquez-Vera H, Fernández A., Novoa A. M., Delgado L., Barcala J., Macías C., *et al*. «"Our lives in boxes": Perceived community mediators between housing insecurity and health using a photovoice approach». Int J Equity Health. 2019; 18(52).

En total se tomaron 990 fotografías, de las cuales 147 fueron impresas para ser discutidas en las sesiones de análisis. De estas, 109 fueron seleccionadas para la etapa de categorización, de la cual emergieron 10 categorías que representan los diferentes factores relacionados con la inseguridad residencial y la salud (Figura 4).

**Figura 4. Mediadores$^{\alpha}$, modificadores$^{\beta}$ y co-determinantes$^{\mu}$ entre la inseguridad residencial y la salud percibidos por la comunidad.**




Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de las categorías identificadas fueron reconocidas como mediadores directos: los cambios psicológicos; el deterioro de las condiciones materiales de la vivienda; el desahucio como evento estresor; las rupturas familiares y el deterioro de la red social; las conductas relacionadas con la salud; y el acoso de las instituciones financieras. Por otra parte, la PAH y los servicios públicos fueron emergieron como modificadores/moduladores del efecto de los mediadores mencionados, mientras que la pobreza energética y el empleo y la economía del hogar fueron considerados, si bien no mediadores directos, factores asociados a la inseguridad residencial que podrían aumentar los efectos de esta sobre la salud.

Los cambios psicológicos y emociones negativas como consecuencias del problema de vivienda fue la categoría más discutida y fotografiada. Las personas participantes reportaron cómo sentimientos de vergüenza, culpa, incertidumbre, miedo y pérdida del control de la propia vida, afectaban negativamente su salud y bienestar. Entre ellas, el miedo y la incertidumbre fueron emociones recurrentes que muchas personas representaron con una fotografía similar a la que conjuntamente titularon

«nuestra vida en cajas», que refleja la incertidumbre ante la amenaza de un desahucio inminente (Figura 5). Como señala C.P. (mujer de 50 años): «[…] tengo miedo de que en cualquier momento vengan y me saquen a la calle. Por eso digo, mira, me empaco las maletas, mi ropa, lo más principal... y eso me causa ansiedad, insomnio, nervios, de que cualquier día me toquen a la puerta y me saque la policía».

**Figura 5. «Nuestra vida en cajas» (R. N. mujer de 34 años).**



Fuente: Fotovoz.

Junto con lo anterior, las personas participantes reconocieron cómo ciertas conductas poco saludables se hicieron más frecuentes desde que sufrían de inseguridad residencial. Algunas de ellas son el hábito sedentario, el aumento del consumo de tabaco y alcohol, la disminución del autocuidado (ej. menos adherencia a tratamientos médicos) y la automedicación de «pastillas para dormir». Respecto de este último punto, J. A., hombre de 41 años, señalaba: "Yo es que me he llegado a tomar hasta 2, 3 o 4 pastillas un día, de hoy tengo que dormir por cojones y mañana tengo que levantarme. Y tomarme la primera a las 8, la segunda a las 12, y despertarme a las 3 [...] ya la pastilla llega un momento que no te hace nada» (Figura 6).

Un último ejemplo a destacar, y que no ha sido estudiado lo suficiente, es el acoso de las instituciones financieras. Principalmente aquellos que han vivido procesos de ejecución hipotecaria refieren cómo el acoso y el mal trato sostenido por parte de bancos y otros organismos de cobranza acaba perjudicando su salud mental. L. B., mujer de 68 años, explicaba: «[...] Fui al banco para ver qué solución me daban y la directora primero le dijo a la señorita de la caja que me vaya, que no me

iba a atender y le digo "¿por qué? Aquí me quedo" y cuando salió, me dijo "yo no te voy a atender, después del problema que has sido"... Ese banco me causa angustia a mí porque claro, voy a arreglar mis problemas y siempre esta mujer muy cerrada... y eso a mí me retuerce el estómago de la angustia, [...] estas personas no contestan bonito» (Figura 7).

**Figura 6. «Medicamentos» (J. A., hombre de 41 años).**



Fuente: Fotovoz.

**Figura 7. «En el banco» (L. B., mujer de 68 años).**



Fuente: Fotovoz.

A pesar de no ser mediadores directos, la pobreza energética y el empleo fueron destacados como factores relacionados. En el caso de la primera, las propias participantes identificaron cómo quienes viven bajo inseguridad residencial habitualmente deben elegir entre pagar la vivienda o los suministros básicos (electricidad, agua y gas) u otras necesidades como la alimentación. Así, señalaron que muchos prefieren (sobre todo

antes de ingresar en la PAH) dedicar sus esfuerzos al pago de la vivienda con lo cual disminuyen drásticamente el consumo energético o, incluso, sufren del corte de suministros por no pago. Esta estrategia de compensación del gasto, por una parte les genera estrés que se traduce en problemas de salud mental, y por otra efectos directos sobre la salud física, por ejemplo por la falta de calefacción adecuada. En relación al empleo, reportaron cómo la pérdida del trabajo remunerado puede ser una causa directa de inseguridad residencial, producto de la disminución de los recursos disponibles. Sin embargo, también refieren cómo el vivir bajo inseguridad residencial puede ocasionar la pérdida del empleo o aumentar la dificultad para recuperarlo, lo cual limita las posibilidades de conseguir recursos económicos para solucionar el problema de vivienda. Esto aumentaría el estrés y la privación material que, como ya fue descrito en una sección anterior, terminan deteriorando su salud física y mental.

Por último, la respuesta de los servicios públicos y la PAH emergieron como posibles moduladores de los efectos negativos de la inseguridad residencial sobre la salud. En el caso de los servicios públicos (los servicios sociales, las oficinas de la vivienda o los centros de atención primaria), las personas señalaron cómo pueden convertirse en un factor protector si la respuesta es empática y efectiva en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, muchas señalaron que han sufrido o presenciado respuestas negativas, discriminaciones y malos tratos, que generan mayor sensación de desprotección, aislamiento y vergüenza, lo cual puede agravar las consecuencias negativas sobre la salud mental de las personas afectadas. Respecto a la PAH, las personas participantes señalaron de forma unánime cómo se ha convertido en el principal factor protector de quienes viven bajo inseguridad residencial, atenuando las consecuencias negativas en salud. De hecho, mencionan cómo el trabajo de la PAH logra intervenir en muchos de los mediadores identificados. La resistencia pacífica para detener desahucios, la búsqueda de alternativas de reubicación para las familias desalojadas, el tejido de una nueva red social, el empoderamiento de su gente, el apoyo mutuo que ayuda a superar la sensación de fracaso, la culpa y la vergüenza, o la solidaridad y la lucha colectiva aparecen como algunos de los muchos elementos que ejemplifican este rol protector para la salud. T.V., hombre de 56 años, decía: «Aquí está claro, y está demostrado por todos los que estamos en la PAH, que la gente llegamos hecha polvo, la inmensa mayoría, pero hecha polvo, y al cabo de no mucho, porque tiene efectos bastante rápidos, la verdad, sales, te mueves de otra manera. Afortunadamente

[...] nos empezamos a animar y bueno, se consigue hacer algo que, evidentemente sin esto sería imposible, sería imposible. Creo que es fundamental. Y decía, coño, pues, no sé si es de salud, pero en el fondo sí, porque te da, te da magia, y te crees que puedes hacer cosas, te lo crees realmente y empiezas a hacer. Es un estimulante potentísimo».

**Figura 8. «Energía, amistad y magia» (T.V., hombre de 56 años).**




Fuente: Fotovoz.

Las recomendaciones para cada uno de los mediadores y factores identificados se incluyeron en el libro *Voces y Miradas: Inseguridad residencial y salud*[7], el cual, además, reúne la descripción del proceso y los resultados. Junto a esto, se están realizando exposiciones fotográficas itinerantes por la ciudad. Ambas, estrategias de difusión y abogacía fundamentales en una investigación-acción participativa que pretende aportar en la lucha colectiva por el derecho a la vivienda.

7 Agència de Salut Pública de Barcelona, Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. Voces y Miradas: Inseguridad residencial y Salud. 1.º Ed. Barcelona, España: Agència de Salut Pública de Barcelona; 2018. 184 pp. DL: B 27579-2018.

## Conclusiones

Existe cada vez más evidencia científica respecto de los efectos negativos de la inseguridad residencial sobre la salud, tanto a nivel local como internacional, instalándose como un grave problema de Salud Pública. En el caso de la salud mental, los trastornos más comunmente reportados son los trastornos del ánimo (depresión, ansiedad), suicidios, abuso de sustancias y el riesgo de presentar problemas de salud mental medidos por distintas escalas psicométricas (como el GH-12). Respecto de la salud física se ha observado mayor prevalencia de hipertensión arterial y otros trastrornos crónicos, aumento del índice de masa corporal, lesiones por violencia machista, mala salud autopercibida y mortalidad general.

Los mecanismos por los cuales la inseguridad residencial afectaría la salud son complejos pero podrían resumirse en mediadores psicosociales (ej. cambios psicológicos como la sensación de incertidumbre y pérdida de control, o el deterioro de la red social), mediadores materiales (ej. deterioro material de la vivienda, pobreza energética o inseguridad alimentaria) y la adopción de conductas poco saludables (ej. aumento del tabaquismo, consumo de alcohol, disminución del auto-cuidado).

Frente a esta emergencia sanitaria producto de crisis habitacional, el trabajo comunitario, los movimientos de base social y la lucha vecinal aparecen como un elemento clave que, desde el soporte de pares y el empoderamiento político, pueden disminuir los efectos negativos sobre la salud.

El problema de la inseguridad residencial está lejos de desaparecer, por lo cual son necesarias políticas públicas valientes que enfrenten y frenen esta situación.

## Bibliografía

Arcaya M., Glymour M. M., Chakrabarti P., Christakis N. A., Kawachi I., Subramanian S. V. 2014, «Effects of proximate foreclosed properties on individuals' systolic blood pressure in Massachusetts, 1987 to 2008». Circulation. 3 de junio;129(22): 2262-8.

Banco de España. 2015. «Nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas». Madrid, España.

Bennett G. G., Scharoun-Lee M., Tucker-Seeley R. 2009. «Will the Public's Health Fall Victim to the Home Foreclosure Epidemic?», PLoS Med; 6(6): e1000087.

Bolívar Muñoz J., Bernal Solano M., Mateo Rodríguez I., Daponte Codina A., Escudero Espinosa C., Sánchez Cantalejo C., *et al*. 2016. «La salud de las personas adultas afectadas por un proceso de desahucio». Gac Sanit. enero; 30(1): 4-10.

Bonnefoy X. 2007. «Inadequate housing and health: an overview». Int J Environ Pollut; 30(3/4): 411-429.

Cagney K. A., Browning C. R., Iveniuk J., English N. 2014.«The onset of depression during the Great Recession: Foreclosure and older adult mental health». Am J Public Health; 104(3): 498-505.

Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España. 2012. «Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades sociales en salud en España». Gac Sanit; 26(2): 182-189.

Cook J. T., Frank D. A., Casey P. H., Rose-Jacobs R., Black M. M., Chilton M., *et al*. 2008. «A Brief Indicator of Household Energy Security: Associations With Food Security, Child Health, and Child Development», en *US Infants and Toddlers.* Pediatrics. 1 de octubre; 122(4): e867-75.

Di Feliciantonio C. 2017. «Social Movements and Alternative Housing Models: Practicing the "Politics of Possibilities" in Spain». Housing, *Theory Soc*; 34(1): 38-56.

Diez Roux A. V., Mair C. 2010. «Neighborhoods and health. Ann N Y Acad Sci». Feb [cited 2014 May 25]; 1186: 125-145.

Downing J. 2016. «The health effects of the foreclosure crisis and unaffordable housing : A systematic review and explanation of evidence». *Soc Sci Med*; 162: 88-96.

Drentea P., Lavrakas P. J. 2000. «Over the limit: the association among health, race and debt». *Soc Sci Med*; 50: 517-529.

Dupuis A., Thorns D. C. 1998. «Home, home ownership and the search for ontological security». *Sociol Rev*; 46(1): 24-47.

Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Standford, CA, CA: Stanford University Press.

Hernandez D. 2013. «Energy Insecurity: A Framework for Understanding Energy, the Built Environment, and Health Among Vulnerable Populations in the Context of Climate Change». *Am J Public Health*;103(4): e32-4.

— , Phillips D., Siegel E. L. 2016. «Exploring the Housing and Household Energy Pathways to Stress: A Mixed Methods Study». *Int J Environ Res Public Health*; 13(9): 916.

Hulse K., Saugeres L. 2008. «Housing insecurity and precarious living: An Australian exploration». AHURI Final Report. 2008.

Immergluck D., Smith G. 2006. «The Impact of Single-family Mortgage Foreclosures on Neighborhood Crime». Hous Stud; 21(6): 851-866.

Islam M. K., Merlo J., Kawachi I., Lindström M., Gerdtham U-G. 2006. «Social capital and health: does egalitarianism matter?» A literature review. *Int J Equity Health.* Enero; 5(3): 3.

Jacoby M. B. 2002. «Does indebtedness influence health? A preliminary inquiry». J Law, Med Ethics; 30: 560-571.

Kingsley G. T., Smith R., Price D. 2009. *The Impacts of Foreclosures on Families and Communities*. The Urban Institute. Washington DC.

Kirkpatrick S. I., Tarasuk V. 2011. «Housing circumstances are associated with household food access among low-income urban families». *J urban Heal*. Abril; 88(2): 284-296.

Kristenson M., Eriksen H. R., Sluiter J. K., Starke D., Ursin H. 2004. «Psychobiological mechanisms of socioeconomic differences in health». *Soc Sci Med*. Abril; 58(8): 1511-1522.

Lindström M. 2008. «Social Capital and Health-Related Behaviors». In: Kawachi I., Subramanian S. V., Kim D., editors. *Social Capital and Health*. New York: Springer Science and Business Media, LLC; p. 215-238. A

Mavaddat N., Kinmonth A. L., Sanderson S., Surtees P., Bingham S., Khaw K. T. 2011. «What determines Self-Rated Health (SRH)? A cross-sectional study of SF-36 health domains in the EPIC-Norfolk cohort». J Epidemiol Community Health. Sep; 65(9): 800-806.

Nettleton S., Burrows R. 2000. «When a Capital Investment Becomes an Emotional Loss: The Health Consequences of the Experience of Mortgage Possession in England». Hous Stud. May; 15(3): 463-478.

Novoa A. M., Bosch J., Díaz F., Malmusi D., Darnell M., Trilla C. 2014. «Impact of the crisis on the relationship between housing and health. Policies for good practice to reduce inequalities in health related to housing conditions». Gac Sanit. Jun; 28(1): 44-50.

Observatori DESC - Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. 2015. *Emergència habitacional a Catalunya: Impacte de la crisi hipotecària en el dret a la salut i els drets dels infants*. Barcelona, España.

Ross L. M., Squires G. D. 2011. «The Personal Costs of Subprime Lending and the Foreclosure Crisis: A Matter of Trust, Insecurity, and Institutional Deception*». *Soc Sci Q*. Mar 3; 92(1): 140-163.

Salvi del Pero A., Adema W., Ferraro V., Frey V. 2016. *Policies to promote access to good-quality affordable housing in OECD countries*. París; (OECD Social, Employment and Migration Working Papers). Report N.°: 176.

Short S. E., Mollborn S. 2015. «Social Determinants and Health Behaviors: Conceptual Frames and Empirical Advances». Curr Opin Psychol; 5: 78-84.

Tsai A. C. 2015. «Home foreclosure, health, and mental health: a systematic review of individual, aggregate, and contextual associations». PLoS One. Jan; 10(4): e0123182.

Vásquez-Vera H., Fernández A., Novoa A. M., Delgado L., Barcala J., Macías C., *et al*. 2019. «"Our lives in boxes": Perceived community mediators between housing insecurity and health using a photovoice approach». Int J Equity Health; 18(52).

Vásquez-Vera H., Palència L., Magna I., Mena C., Neira J., Borrell C. 2017. «The threat of home eviction and its effects on health through the equity lens: A systematic review». Soc Sci Med; 175(2017): 199-208.

Vásquez-Vera H., Rodríguez-Sanz M., Palència L., Borrell C. 2016. «Foreclosure and Health in Southern Europe: Results from the Platform for People Affected by Mortgages». J Urban Health. Mar 3; 93(2): 312-330.

Wang C., Burris M. A. 1997. «Photovoice: Concept, Methodology, and Use for Participatory Needs Assessment». Heal Educ Behav; 24(3): 369-387.

# Hacia los dos millones de desahucios. ¿Derecho a la vivienda o negocio inmobiliario?

CARLOS PEREDA

## Introducción

El presente trabajo parte del cruce de dos experiencias en las que participa el autor: el Barómetro Social de España (BSE), de Colectivo Ioé, y los grupos de apoyo mutuo surgidos del movimiento 15M en el distrito madrileño de Tetuán (Tetuán Resiste, Banco de Alimentos e Invisibles de Tetuán). La Cooperativa Ioé venía explorando desde hacía quince años la maraña de los desahucios como parte del BSE (www.barometrosocial.es) y Tetuán Resiste se ha enfrentado a los desahucios desde 2011, en estrecha relación con la PAH y la Coordinadora de Vivienda.

Cuando Isa, una vecina de Tetuán, fue juzgada hace dos años por acudir a parar un desahucio, se puso en marcha una campaña para recaudar los costes judiciales mediante la confección de un libro sobre el recorrido de Tetuán Resiste (Rosa *et al.*, 2018). Como apéndice a ese libro, pareció conveniente ofrecer un panorama del drama de los desahucios en el distrito de Tetuán, la Comunidad de Madrid y el conjunto de España. El presente texto parte de ese apéndice, dejando fuera lo relativo al distrito y a la Comunidad, y actualizando la información general sobre los desahucios en España entre 2001 y 2018.

El foco de atención son los datos y conceptos básicos sobre la magnitud y el impacto social de los desahucios, los lanzamientos y los juicios por ocupación, a lo que se añade una exploración de sus causas y una reflexión final sobre la movilización de la población afectada. La principal

conclusión es que la voracidad del capital inmobiliario-financiero, el empobrecimiento de la clase trabajadora y las deficiencias de la política de vivienda han dado lugar a uno de los mayores problemas sociales de España en las dos primeras décadas del siglo xxi.

## Magnitud del problema y principales tendencias

### *Cascada de desahucios en España*

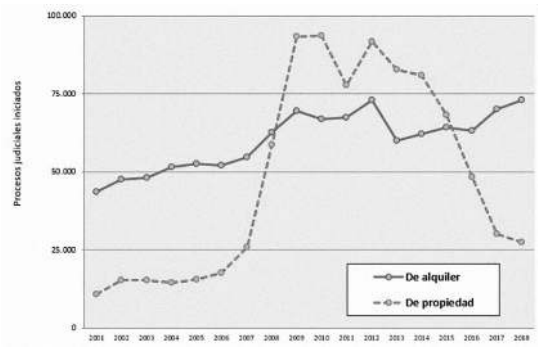
Los desahucios se inician en los juzgados por dos vías: «ejecuciones hipotecarias» para las casas en propiedad con deuda pendiente y «procesos verbales arrendaticios» para las casas de alquiler. Bajo la rúbrica de «ejecuciones hipotecarias» se incluyen otros bienes, además de viviendas, garantizados con escritura de hipoteca.

Si tomamos como punto de partida el año 2001, la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registra el inicio de 867.000 ejecuciones hipotecarias y 1.081.000 procesos arrendaticios hasta 2018, es decir, la imponente cifra, poco resaltada por los especialistas y los medios de comunicación, de casi dos millones de procesos de desahucio. La estadística del CGPJ distingue entre procesos «iniciados» y «resueltos» a lo largo de cada año. La suma de «ejecuciones hipotecarias» resueltas entre 2001 y 2018 fue de 680.502 (84,1 % de las iniciadas) y la de «procesos arrendaticios» resueltos 904.111 (96,4 % de los iniciados). Aunque la diferencia no es muy grande entre desahucios iniciados y resueltos, desde el punto de vista social nos parece más relevante tener en cuenta los casos iniciados pues, aunque una parte menor de ellos no llegara a practicarse, suponen siempre para los hogares afectados un gravísimo problema.

Entre 2001 y 2007, antes de la crisis, se iniciaron diariamente 184 procesos de desahucio y tres cuartas partes eran por impagos de alquiler. Entre 2008 y 2018 la media diaria se dobló, con 375 procesos diarios, siendo ahora más frecuentes los de ejecución hipotecaria que los de alquiler. Tal como se recoge en la Figura 1, la mayor concentración de desahucios se produce en los años centrales de la crisis (2009-2012), mientras en los últimos años se reducen mucho las ejecuciones hipotecarias y aumentan los desahucios de alquiler. En el último año recogido en el gráfico (2018), se registró el mayor número de desahucios iniciados de alquiler de toda la serie (72.023), mientras las ejecuciones hipotecarias siguieron la tendencia descendente hasta situarse en el nivel de antes de la crisis (27.404). No obstante, como señala

una comunicación del propio CGPJ, «tras dieciséis trimestres de reducciones interanuales, en el tercer trimestre de 2018 se observa un incremento del 14,4 % en el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, incremento que se consolida en el cuarto trimestre, con 7.049 ejecuciones ingresadas, un 10 % más que en igual trimestre de 2017»[8].

**Figura 1. Desahucios iniciados anualmente en España (2001-2018)**




Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del CGPJ.

Ante la intensificación de los procesos hipotecarios en los primeros años de la crisis, el gobierno encargó al INE la elaboración de una nueva estadística más depurada de ejecuciones hipotecarias de bienes inmuebles, esta vez a través de los Registros de la Propiedad, lo que se viene haciendo desde 2014. Pues bien, la cifra resultante de ejecuciones de fincas rústicas y urbanas entre 2014 y 2018 es de 403.000, un 58 % superior a la registrada por el CGPJ en el mismo período (254.800). Desconocemos las causas precisas de esta enorme diferencia, pero todo apunta a que las cifras de ejecuciones hipotecarias proporcionadas por la judicatura solo contabilizan una parte de las que se producen en España.

### *Lanzamientos por la fuerza, cada vez más frecuentes*

Los lanzamientos o desalojos forzosos de la vivienda se efectúan como consecuencia del cumplimiento de una orden judicial de desahucio y se

8 Comunicación del CGPJ, publicada el 01/03/2019.

aplican cuando la parte afectada no abandona la vivienda por propia iniciativa. La estadística de lanzamientos del CGPJ se registra desde 2008 y solo contabiliza los practicados por las comisiones de Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos. Estas comisiones están integradas por funcionarios judiciales, policía y cerrajero. No se registran, por tanto, los lanzamientos realizados por los propios juzgados en aquellas localidades donde no hay esos «Servicios Comunes». Con esta limitación, cuyo alcance desconocemos, los lanzamientos iniciados entre 2008 y 2018 en el conjunto de España fueron 657.000 (166 por día).

Desde 2013, la estadística judicial precisa además los tipos de lanzamiento ejecutados, correspondiendo el 56 % a casos de alquiler (217.000 hasta 2018), el 39 % a viviendas en propiedad (152.000) y el 4 % a otras situaciones (17.500).

Los desalojos forzosos de la vivienda (sumados los de propiedad y de alquiler) representan una proporción cada vez mayor de los procesos iniciales de desahucio, pasando del 25 % en el trienio 2008-2010 al 44 % en el trienio siguiente, al 53 % en el siguiente y al 75 % en el bienio 2017-2018. Como se recoge en el Figura 2, la frecuencia de lanzamientos en este último bienio es la más elevada de la serie, con 194 lanzamientos diarios.

**Figura 2. Impacto social de los lanzamientos en España (2008-2018)**

| | (A) Total desahucios iniciados | (B) Lanzamientos presentados | % hogares afectados (B/A) | Media diaria de lanzamientos |
|---|---|---|---|---|
| **2008-2010** | 444.253 | 111.900 | 25,19 | 102 |
| **2011-2013** | 452.336 | 197.560 | 43,68 | 180 |
| **2014-2016** | 386.884 | 205.894 | 53,22 | 188 |
| **2017-2018** | 200.279 | 141.720 | 70,76 | 194 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

### *Juicios por usurpación. Criminalización de la ocupación*

Un último indicador de la magnitud del problema de los desahucios son los expedientes judiciales abiertos por usurpación de casas ocupadas, un hecho que la PAH y las asambleas de vivienda definen como

«recuperación» de pisos que los bancos han decidido dejar vacíos para maximizar sus beneficios, pero que el art. 245 del Código Penal define como delito en los siguientes términos: «El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular». Los medios de comunicación contribuyen con frecuencia a criminalizar estas ocupaciones dando gran publicidad a casos minoritarios de narcopisos y «fraudes entre pobres», cuando lo habitual es que se trata de familias desahuciadas que, ante la falta de alternativa institucional, han tomado el difícil paso de ocupar una vivienda retenida por los bancos, la SAREB y otros grandes «tenedores» (PAH Barcelona, 2018).

La debilidad de la política social en materia de vivienda da paso a la política penal, que necesita previamente criminalizar a las familias que se han visto abocadas a ocupar un piso vacío procedente de otro desahucio. Como señala Wacquant, «la pobreza del Estado social en un contexto de desregulación neoliberal suscita y exige la grandiosidad del Estado penal. Y este vínculo causal y funcional entre ambos sectores del terreno institucional cobra fuerza a medida que el Estado se exime de toda responsabilidad económica y tolera un nivel cada vez más elevado de pobreza y desigualdad» (Wacquant, 2015).

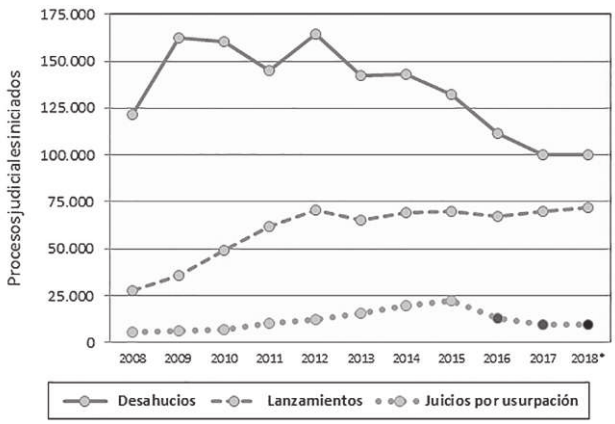
Los juicios por usurpación se han cuadruplicado en el conjunto de España entre 2007 y 2015, pasando de 4.900 a 22.500. En 2016 se produce un gran descenso de los procesos por usurpación debido a los cambios metodológicos introducidos en 2015 en materia penal, que han hecho reducir artificialmente las estadísticas de delitos en más de un 45 %. Tal como señala el propio CGPJ, «la mayor caída en el ingreso en la jurisdicción penal se corresponde con los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado, que han dejado de remitirse a los juzgados» (*Panorámica de la justicia durante 2016*, p. 2). Los juicios por usurpación son la punta del iceberg de la creciente ocupación de viviendas vacías por parte de familias desahuciadas sin alternativa habitacional. En el conjunto de España suman 102.346 entre 2007 y 2015, más otros 31.941 en 2016-2018, experimentando una gran progresión hasta 2015 (de 16 juicios diarios a 59) y una bajada significativa en 2017-2018 en relación con 2016, una vez introducida la nueva metodología.

Para explicar el fenómeno de las ocupaciones conviene tener en cuenta que junto a los cientos de miles de hogares/casas retenidas por los bancos, hay en España, según el Censo, entre 3 y 4 millones de viviendas vacías de

forma permanente, lo que pone en evidencia la controversia jurídica entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad[9]. Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o Tribunal de Luxemburgo, el encargado de cuestionar las cláusulas abusivas de la legislación española: «Los jueces hemos encontrado soluciones en la justicia europea, que considera el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, una consideración que no dan ni la Constitución española ni el estado de derecho de este país. Cada vez más, los jueces estamos dejando de tener en cuenta el derecho español y vamos al derecho comunitario» (Fernández, 2017).

La Figura 3 recoge la evolución de los desahucios, lanzamientos y usurpaciones en el conjunto de España. Se puede observar que las cotas más altas de desahucios se produjeron entre 2009 y 2012, para descender a partir de entonces. Los lanzamientos crecen también hasta 2012 para mantenerse constantes en los años siguientes. Y los procesos judiciales por usurpación crecen continuamente hasta 2015, como resultado muy probablemente de un aumento constante de los hogares desahuciados sin alternativa habitacional.

**Figura 3. Desahucios, lanzamientos y usurpaciones en España (2008-2018)**




Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del Consejo General del Poder Judicial. La bajada de juicios por usurpación a partir de 2016 se debe a los cambios metodológicos.

9 El art. 281 del Código Penal establece que acaparar o detraer bienes de primera necesidad (como puede ser la vivienda) para especular con ellos es un delito castigado con la pena de prisión.

## Impacto social

Los procesos de desahucio han afectado, por una parte, a las viviendas en propiedad con deuda hipotecaria pendiente, un segmento del parque de primeras viviendas que ha pasado de 3,2 a 5,1 millones en lo que llevamos de siglo. En segundo lugar, están los desahucios de alquiler que inciden en el sector del parque inmobiliario que más ha crecido en términos relativos desde 2001, al pasar de 1,6 a 3,3 millones de unidades.

### *Pinchazo de la burbuja hipotecaria. Principales efectos*

Al llegar la crisis, el pinchazo de la burbuja tuvo efectos brutales: más de 415.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en el quinquenio 2008-2012, a las que siguieron otras 337.000 en el sexenio 2013-2018 según la fuente ya citada del CGPJ; y la quiebra de gran parte de las empresas de construcción, que llevó al paro a millón y medio de personas según la EPA. En este contexto, creció la morosidad en el pago de las deudas y se generó un parque de activos inmobiliarios en poder de la banca (procedente de constructoras en quiebra y de hogares desahuciados) que dio lugar a un enorme agujero contable en la mayoría de las instituciones financieras. «Nos acostamos compitiendo en la Champions de las economías más avanzadas del mundo y nos despertamos en un escenario apocalíptico. Miles de millones de euros se habían esfumado de la noche a la mañana. El flujo de capital que había inundado nuestra economía no sólo dejó de manar, sino que además debía emprender el camino de vuelta» (Colau y Alemany, 2012).

La crisis de las hipotecas afectó a sus tres principales agentes: los promotores, los financiadores y los compradores. Pero las consecuencias fueron muy diferentes en cada caso, en función de su poder de maniobra frente a la crisis y dependiendo también del papel jugado por el cuarto agente implicado: la administración pública.

Los promotores y constructores de vivienda experimentaron un descalabro general que llevó al cierre de miles de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, con efectos muy diferentes entre sus propietarios (que en los años previos a la crisis habían acumulado grandes ganancias) y sus trabajadores (que acabaron masivamente en el paro, con prestaciones de desempleo diversas pero limitadas en el tiempo).

Las entidades financieras resolvieron su agujero contable socializando las pérdidas mediante todo tipo de ayudas directas y avales por

parte del Estado. El primer paso se dio en 2008 con la decisión del gobierno de aprobar una partida de hasta cien mil millones de euros para reflotar bancos en crisis. En 2010 se creó el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), también para canalizar ayudas millonarias a la banca. Y en 2012 se dio salida al «banco malo» o SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) que compró activos tóxicos de la banca privada por un valor de más de cincuenta mil millones de euros, entre ellos más de 60.000 viviendas procedentes de desahucios, que han convertido a esta sociedad en la inmobiliaria más grande de Europa según la PAH.

Por último, los propietarios de viviendas con deuda pendiente fueron los más afectados en la medida que la crisis provocó el desempleo y el empobrecimiento de muchos hogares y, en consecuencia, la dificultad para pagar las cuotas, lo que afectó aproximadamente al 9 % de los hogares hipotecados en el sexenio 2008-2013 y al 6 % en el quinquenio 2014-1018. Ha tenido que ser el Tribunal de Luxemburgo el que ha exigido al gobierno español, y en especial al Tribunal Supremo, dar marcha atrás en varias cláusulas abusivas presentes en los contratos de compra de vivienda, como las cláusulas suelo o la exigencia de vencimiento anticipado que facultaba a los bancos a exigir el pago de toda la deuda pendiente cuando el consumidor había dejado de pagar una sola cuota[10].

El impacto psicosocial de los procesos de desahucio supone un proceso de violencia social en el que coinciden muchos estudios: «el maltrato psicológico por parte de la banca para conseguir sus objetivos económicos, y la inducción de estados de ansiedad y depresión que han terminado en muchos casos en suicidio, no puede ser considerado como algo diferente a la violencia. Violencia verbal, psicológica, simbólica, diferentes manifestaciones de una violencia directa y estructural que ha vulnerado las necesidades humanas básicas de las personas afectadas, tanto las de carácter físico como las psicológicas y sociales» (Mínguez, 2018).

10 En 2013, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el caso Aziz forzó una reforma de la legislación española en materia de desahucios por considerarla no compatible con el derecho comunitario de defensa de los consumidores. A esta sentencia siguieron otras sobre cláusulas suelo y vencimiento anticipado que han obligado al legislativo a modificar las leyes.

*Más de un millón de desahucios de alquiler. ¿Estamos locos?*

Los desahucios de viviendas de alquiler, donde residen mayoritariamente las familias más pobres[11], han sido los más frecuentes. Entre 2001 y 2007, cuando el parque de alquiler rondaba los dos millones de unidades, se produjeron 350.000, por lo que casi la quinta parte de esos hogares se vieron directamente afectados (exactamente el 17,5 %). Entre 2008 y 2013 el tamaño medio del parque subió a 2,4 millones y se iniciaron 399.000, por lo que la tasa se situó en el 16,6 %. Y entre 2014 y 2018 se situó en una media de 3,2 millones y los desahucios fueron 332.000, por lo que la tasa bajó al 10,4 %. Esta evolución se puede interpretar como una mayor capacidad de pago a medida que la opción del arrendamiento se ampliaba a nuevos hogares de clases medias expulsadas del mercado de las hipotecas.

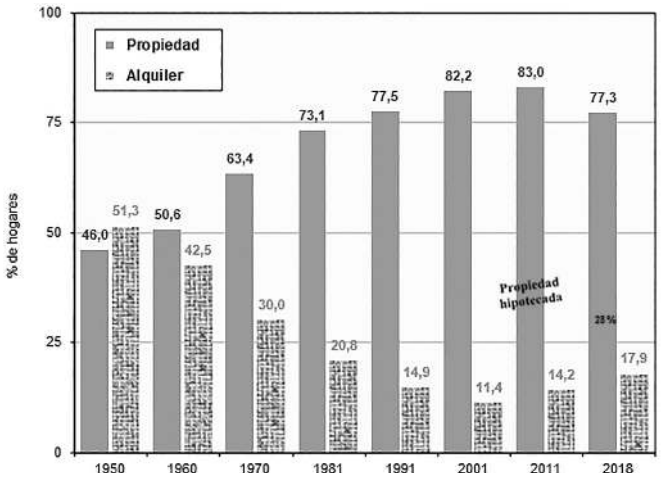
El crecimiento del parque del alquiler a lo largo del siglo xxi contrasta con la tendencia decreciente en la segunda mitad del siglo xx cuando, según los censos de vivienda de 1951 y 2001, pasaron del 51,3 % al 11,4 % de primeras viviendas. Antes de estallar la crisis de 2008, España se caracterizaba por ser el país de la UE con mayor proporción de viviendas principales en propiedad (82 %), seguido de Portugal (75 %) y Grecia (74 %). Alemania tenía entonces un parque de alquiler mayoritario (57 %) y otros países mantenían tasas por encima del 40 % (Czischke, y Pittini, 2007).

Entre 2001 y 2018 el número de hogares en España ha pasado de 14,2 a 18,5 millones. Las viviendas en propiedad sin deuda pendiente han sido en todo este periodo la forma de tenencia más frecuente y han aumentado en algo más de medio millón (de 8,4 a 9,1 millones); sin embargo, su peso relativo se ha reducido 10 puntos, bajando del 59 al 49 %. Han crecido tres veces más las viviendas en alquiler, que han pasado de 1,6 a 3,3 millones, y cuatro veces más las viviendas compradas con hipoteca pendiente, que han pasado de 3,2 a 5,1 millones del parque de primeras viviendas. Esta última modalidad fue la que más creció hasta la llegada de la crisis, reduciendo después su peso en beneficio del

11 Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, más de la mitad del 25 % de hogares más pobres vive de alquiler. Entre las encuestas aplicadas en 2011 y 2014 el cuartil de hogares más pobres redujo las viviendas hipotecadas en más de medio millón de unidades como resultado de los desahucios.

alquiler que ha doblado su número en lo que llevamos de siglo y ha pasado del 14,2 al 17,9 % entre 2011 y 2018 (Figura 4).

**Figura 4. Viviendas principales en propiedad y alquiler en España (1950-2018)**




Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población (1950-2011) y la Encuesta Continua de los Hogares (2018), ambas del INE. No se incluye «otra forma de tenencia».

A diferencia del resto de Europa, la política de vivienda en España no apostó históricamente por la creación de alquiler social para cubrir las demandas de los hogares con menos ingresos. Por eso, solo dispone de un parque de alquiler social del 1,5 %, muy lejos de la mayoría de los países europeos que se sitúan por encima del 5 %, y bastantes de ellos por encima del 10 %.

Pero, además, tampoco se facilitó en España el alquiler privado, que quedó congelado a raíz de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1946 y las posteriores leyes de 1956 y 1964. Estas medidas legales de la época franquista, con la excusa de proteger a los inquilinos, establecieron unas condiciones sumamente rígidas de congelación de precios y prórroga indefinida de los contratos, que desincentivaron el alquiler y alentaron la compra en propiedad.

Más adelante, la llamada Ley Boyer de 1985 y las posteriores modificaciones legislativas de 1994 y 2013 intentaron relanzar el sector del

alquiler al permitir fijar libremente los precios y suprimir la prórroga forzosa de los inquilinos. Sin embargo, esta nueva legislación produjo durante mucho tiempo una gran distorsión en el sector, dando lugar a unos precios inaccesibles en el caso de los nuevos alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, junto a precios bajísimos pertenecientes a los contratos anteriores a 1985 (los llamados alquileres de «renta antigua»).

El resultado final fue la constitución en España del parque más desproporcionado de toda Europa: junto a 18 millones de primeras viviendas en el último Censo de 2011, existían otros siete millones de casas y, de ellas, la mitad vacías de forma permanente, a la vez que se producía en esos mismos años el mayor proceso de desalojos forzosos que ha afectado a casi dos millones de hogares. Casas sin gente y gente sin casa, con 1,5 millones de demandantes de vivienda protegida en el conjunto de España, según Trilla y Bosch (2018), cuyos ingresos no permiten acceder al mercado libre y tampoco pagar unos precios crecientes de alquiler, como veremos a continuación.

## Causas del problema

La causa más habitual de los desahucios es el impago de los créditos o de los alquileres que da lugar a los correspondientes procesos judiciales por parte de los acreedores (bancos y propietarios en general). A su vez, la morosidad en los pagos se relaciona con dos procesos: el encarecimiento de la vivienda y el empobrecimiento de una parte de la población a causa del paro, el trabajo precario y la ausencia o baja cuantía de las prestaciones públicas para casos de emergencia.

### *Encarecimiento de la vivienda y negocio inmobiliario*

Entre 2001 y 2007 el precio de venta del $m^2$ de vivienda libre en España creció un 76 % en euros constantes, lo que supuso un enriquecimiento masivo de las empresas de la construcción –con beneficios colaterales para las instituciones financieras y los ayuntamientos– a costa de endeudar a los compradores, la mayoría familias trabajadoras cuyo salario medio creció en ese tiempo diez veces menos (7,4 %). Entre 2007 y 2014, en plena crisis, el precio de la vivienda bajó un 37 %, mientras los salarios perdieron un 10 % de poder adquisitivo. Por último, la compra

de vivienda se ha encarecido un 6,4 % entre 2014 y 2018, mientras los salarios solo han subido el 1 %. Si comparamos la evolución en el conjunto de los 18 primeros años del siglo xxi, el precio de compra de la vivienda libre ha subido un 15 % mientras el salario medio se ha mantenido prácticamente congelado (+1,7 %).

En los años previos a la crisis, el acelerado crecimiento de los precios hizo que la mayoría de los hogares se vieran obligados a invertir una parte creciente de sus ingresos para pagar la vivienda. Si en 2001 era suficiente dedicar los salarios íntegros de seis años para obtener una propiedad media (90 $m^2$), en 2007 eran ya necesarios diez. El destino principal del dinero pagado en la compra ya no era proveer los costes de la construcción del inmueble sino proporcionar beneficios cada vez más desorbitados a los propietarios del suelo, promotores y financiadores de las operaciones[12].

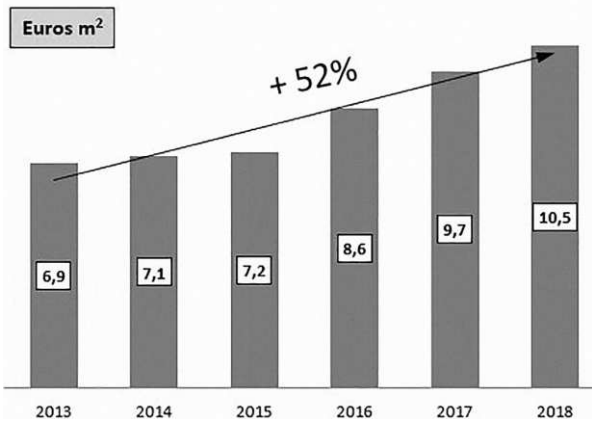
En este contexto, las acciones de Bolsa de las grandes empresas de construcción subieron como la espuma, obteniendo plusvalías millonarias para sus accionistas. A modo de ejemplo, en el primer semestre de 2005, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, las nueve primeras empresas de la construcción (ACS, Sacyr, Metrovacesa, FCC, Ferrovial, Fadesa, Colonial, Urbis y OHL) incrementaron su rentabilidad en un 47,6 % (13.351 millones de euros), una cantidad quince veces superior a la del presupuesto del Ministerio de Vivienda de aquel año (878 millones) y doble que todo el presupuesto asignado al Plan de Vivienda de España 2005-2008 (6.822 millones)[13].

Para el alquiler de vivienda contamos con una estadística elaborada por la principal empresa privada del mercado (Idealista.com) según la cual se puede conocer la evolución de los precios para el conjunto de España desde 2013.

12 Según un estudio del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la parte del precio de venta destinada a beneficios de las empresas de construcción pasó del 16,5 % en 1996 al 49,3 % en 2004. Un auténtico «pelotazo» que se fraguó con el visto bueno de los sucesivos gobiernos y del Banco de España.

13 Conviene tener en cuenta que las nueve empresas citadas forman parte del IBEX-35, cuyo accionariado pertenece en más del 40 % a inversores extranjeros.

**Figura 5. Evolución del precio medio del alquiler en España (2013-2018)**




Fuente: Elaboración propia a partir de Idealista.com.

El precio del metro cuadrado del alquiler medio en España ha subido un 52 % entre 2013 y 2018 (de 6,9 a 10,5 euros mensuales por $m^2$), siendo esta subida especialmente pronunciada en los tres últimos años, tal como se recoge en la Figura 5. Si tenemos en cuenta que el salario medio ha subido menos del 2 % hasta 2017, esto significa que alquilar una casa se ha vuelto mucho más difícil para las personas con bajos salarios. «A menudo se hace hincapié en plataformas de alquiler turístico como Airbnb como principales causantes del incremento de los precios. Sin embargo, otros actores económicos han pasado bastante desapercibidos pese a alterar el funcionamiento habitual del mercado, como el gran desembarco de capital financiero alcanzado mediante las SOCIMI» (González y Beizsley, 2019). En efecto, la alta rentabilidad de los alquileres ha dado lugar a una creciente inversión en SOCIMIS especializadas en alquileres, muchas de ellas ubicadas en paraísos fiscales, que gestionan ya unas 25.000 viviendas en el conjunto de España[14].

14 Estas informaciones se registran en el *Mercado Alternativo Bursátil* (MaB), especializado en SOCIMIS y empresas de menor capitalización. Tres cuartas partes de la oferta de la veintena de SOCIMIS que cotizan en el MAB se encuentran en Madrid, Barcelona y Valencia; y casi la mitad de ellas están controladas por sociedades radicadas en Luxemburgo. Ver Diego Larrouy, eldiario.es, publicado el 22/7/2018.

*Desposesión y endeudamiento de la clase trabajadora*

El rasgo más destacado de la economía española en las últimas décadas es una persistente desigualdad en el reparto de la riqueza y la renta, que se ha acrecentado a raíz de la crisis (Pereda, 2018). Según la Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España, aplicada cada tres años desde 2002, la polarización de la riqueza se ha extremado entre el 10 % de hogares más ricos, que han incrementado su patrimonio medio un 53 % entre 2002 y 2014 (último año publicado), y el 25 % de hogares más pobres, que han perdido un 108 % de su patrimonio neto entre dichos años, lo que significa que sus deudas en 2014 superan a sus bienes reales (activos). El 52 % de estos hogares más pobres tenía en 2014 una carga de deuda superior a tres veces su renta anual, y el 21 % de ellos pagaba una factura anual de intereses que superaba el 40 % de sus ingresos[15].

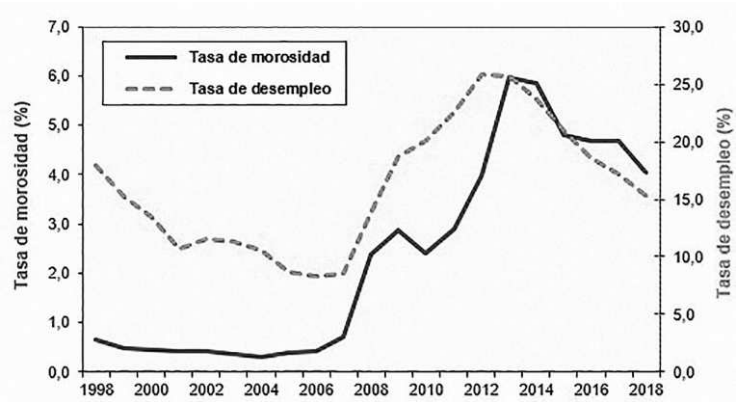
El principal componente de la deuda de los hogares pobres es la vivienda, que ha crecido continuamente en lo que llevamos de siglo. Según la citada encuesta del Banco de España, en 2002 menos de la quinta parte del cuartil de hogares más pobres tenía deuda hipotecaria sobre su vivienda, y esta era de 48.300 euros por hogar; en cambio, en 2014 casi la tercera parte tenía ese tipo de deuda y la carga media era tres veces mayor (114.400 euros). Este sobreendeudamiento se debe a que «la ley española es anómala porque la ejecución hipotecaria no implica la cancelación de la deuda, así que la caída en el precio de la vivienda supuso que muchas familias hipotecadas ni tan siquiera pudieran escapar de la deuda vendiendo su casa. Por este motivo, no ofrece ningún beneficio a los deudores aceptar voluntariamente una ejecución hipotecaria» (Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid, 2017).

La incapacidad de los hogares para pagar la hipoteca o el alquiler suele estar en el origen de la mayor parte de los desahucios. Y el motivo más inmediato de la falta de ingresos es el desempleo o la existencia de ocupaciones muy poco remuneradas. De ahí que exista una estrecha correlación entre la evolución de la tasa de morosidad que registra el Banco de España (créditos «dudosos» para adquisición de vivienda) y la tasa de paro. La figura 6 recoge el gran incremento de ambas variables en la fase más intensa de la crisis (2008-2013) y su reducción a partir de 2014, si bien la tasa de

15 Datos elaborados por el Barómetro social de España, ámbito de Renta y Patrimonio. La «serie de base» del Indicador 10 recoge en euros constantes los principales resultados de la Encuesta Financiera de las Familias entre 2002 y 2014.

morosidad en 2018 supera en más de cinco veces a la existente en 2007 (4,1 frente a 0,7 %) mientras la tasa de paro no llega al doble (15,3 frente a 8,6 %).

**Figura 6. Evolución de la tasa de morosidad para pagar el crédito de vivienda y la tasa de desempleo en España (1998-2018)**




Fuente: Banco de España y Encuesta de Población Activa. Elaboración del BarómetroSocial de España, ámbito de Vivienda, indicador 6, Gráfico 9.

El mayor descenso relativo de la tasa de paro en relación a la tasa de morosidad para pagar la vivienda parece indicar que una parte del empleo creado es tan precario que no resuelve los problemas de liquidez de los hogares más pobres, que siguen siendo pobres, aunque tengan empleo. En efecto, tanto el indicador europeo de riesgo de pobreza y exclusión (la llamada «pobreza AROPE», por sus siglas en inglés)[16] como la tasa de pobreza severa[17] registran una evolución muy negativa que no ha mejorado en los años de salida de la crisis.

Entre 2005 y 2016 la pobreza AROPE aumentó en España 3,6 puntos, mientas la media europea se redujo 2,3. Esto supuso que la población española en riesgo de pobreza y exclusión aumentara un 22 %,

16 La pobreza AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) incluye a los hogares con una renta anual por debajo del 60 %, que carecen al menos de cuatro de nueve bienes que se consideran habituales o emplean menos del 20 % de la potencia de trabajo del grupo de convivencia.

17 Los datos de pobreza severa están elaborados por EAPN-España a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ver EAPN-España. 2018. *El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017*. 8º Informe, Madrid.

pasando de 10,7 a 13 millones de personas. En cuanto a la pobreza severa (hogares con una renta anual por debajo del 30 % de la mediana de ingresos), se trata de un segmento de población con unos ingresos tan bajos que parece imposible que puedan sobrevivir con un mínimo de dignidad. El colectivo se incrementó un 68 % en el conjunto del país entre 2008 y 2017, pasando de 1,8 a 3,2 millones de personas.

Mientras los indicadores de pobreza y emergencia social en España han aumentado en los últimos años, las políticas sociales[18] no han crecido con la misma intensidad, lo que ha incrementado las situaciones de pobreza, endeudamiento y riesgo de desahucio. En especial, entre 2010 y 2015 la reducción del déficit fiscal se abordó básicamente mediante la reducción del gasto en políticas sociales que se redujeron un 9 % y afectaron a casi todas las partidas, con excepción de las pensiones.

## Movilización frente a los desahucios

La confrontación social en defensa del derecho a la vivienda se ha hecho notar, sobre todo a través de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, que surge en Barcelona en 2009 y se extiende rápidamente por toda Cataluña y después por el resto de España. Con estructura asamblearia y apartidista, la PAH se propone abordar los desahucios de viviendas con crédito hipotecario y enseguida también de los desahucios de alquiler. Se plantean tres objetivos básicos: la dación en pago, paralizar los desahucios de viviendas principales y convertir las viviendas hipotecadas en alquileres sociales.

La PAH encontró apoyos iniciales en asociaciones de vecinos y otros grupos de afectados, pero tomó sobre todo impulso a partir del movimiento 15M. En el caso de Madrid, «se constituyeron asambleas de barrios y pueblos y en la mayoría se crearon comisiones de vivienda. Estas comisiones hoy en día se han independizado de las asambleas (aunque no se hayan aislado de las redes militantes barriales) para convertirse en asambleas de vivienda y PAH, todas ellas nodos de la red estatal de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y participantes en la Coordinadora de Vivienda de Madrid» (Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid, 2017).

18 En las políticas sociales se incluyen los ocho capítulos del sistema SEEPROS (Salud, Invalidez, Pensiones, Supervivencia, Desempleo, Familia-hijos, Vivienda y Exclusión social) más educación. Ver análisis detallado en el Barómetro Social de España, ámbito de Protección social.

Con frecuencia las personas activistas-afectadas, como es el caso de Tetuán Resiste, participan a la vez de diversas redes y se apoyan mutuamente en las acciones que ponen en marcha, ya sea para paralizar desahucios programados, negociar con jueces, banqueros o caseros, apoyar la ocupación de viviendas vacías a través de la Obra Social, o para impulsar iniciativas políticas en defensa del derecho a la vivienda. Entre estas destaca la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue aceptada a trámite en el Congreso de los Diputados en 2013 con millón y medio de firmas, para modificar la injusta Ley Hipotecaria de 1909. El gobierno del Partido Popular, haciendo uso de su mayoría absoluta, aprobó una nueva ley, sin aceptar ninguno de los objetivos planteados por la PAH. En octubre de 2018, con el nuevo gobierno del PSOE, fue aceptada a trámite en el Congreso la «Ley de las 5» de la PAH, gracias a los votos favorables de UP-ECP-EM, PSOE, PDeCAT, ERC, Compromís, Bildu y la abstención del PNV. Las cinco propuestas son:

1. Regular la dación en pago retroactiva, de forma que se establezcan mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda.
2. Garantizar un alquiler asequible con una reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano que dote de seguridad y estabilidad. Para ello, se establece una ampliación a un mínimo de cinco años en los contratos de alquiler, fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos de urgencia y un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.
3. Acabar con los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda. La propuesta recoge la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio, así como de ayudas para pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor y la obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso en casos de ocupación.
4. Fomentar las viviendas sociales. El texto recoge la movilización de la vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, incrementar el parque público de vivienda y alquileres sociales no superiores al 30 % de los ingresos de la unidad familiar.
5. Asegurar los suministros básicos, es decir, la garantía de que no se corten nunca los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes conocer la situación de las afectadas.

Otras iniciativas legislativas a nivel autonómico fueron rechazadas o recurridas por el gobierno del PP ante el Constitucional, siendo especialmente importante la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, de 2015, que después de seis meses de vigencia fue recurrida ante el Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy y cuyo fallo en febrero de 2019 ha revalidado la ley, lo que va a permitir llevar a término en Cataluña dos de los principales objetivos de la PAH: obligar a bancos y grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables en proceso de desahucio (de hipoteca o alquiler), y exigirles que cedan sus viviendas vacías a los municipios para alquileres sociales. La sentencia del Constitucional puede sentar precedente para otras comunidades.

En Madrid también se presentó en noviembre de 2017 una ILP con el apoyo de 77.000 firmas que no fue admitida a trámite por la Asamblea ante la oposición del PP y Ciudadanos. La portavoz de la PAH se dirigió a estos dos partidos en los siguientes términos: «Están al lado de las entidades financieras, de los fondos buitre, de sus amigos. Nosotros vamos a seguir en las puertas de los desahucios» (declaraciones de Alejandra Jacinto el 8 de noviembre de 2017).

En paralelo con la movilización frente a los desahucios y espoleados por el Tribunal Europeo de Justicia, los sucesivos gobiernos han introducido algunas reformas que quedan lejos de cubrir las necesidades reales de los hogares desahuciados y son, más bien, un lavado de cara de su descarado posicionamiento a favor del sector inmobiliario-financiero. Los retos de un nuevo modelo de vivienda, siguiendo a Rodríguez y Espinoza, serían los siguientes: 1. intervenir el enorme parque de viviendas vacías para resolver la emergencia nacional del millón y medio de hogares que no disponen de recursos suficientes y demandan una VPO o un alquiler social asequible; 2. tomar el control del modelo de crecimiento urbano, evitando la especulación en los mercados de compra y de alquiler; y 3. reestructurar la política fiscal en materia de vivienda, para conseguir una distribución más equilibrada de los bienes inmuebles que favorezca a los sectores sociales más frágiles.[19]

19 Rodríguez, Raquel y Espinoza, Mario. 2017. *De la especulación al derecho a la vivienda*, 155-162. Madrid: Traficantes de Sueños.

## Bibliografía

Colau, Ada y Alemany, Adrià. 2012. *Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda*, 71. Barcelona: Cuadrilátero de libros.

Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid. 2017. *La vivienda no es delito*, 38-54. Madrid: El Viejo Topo.

Czischke, Darinka y Pittini, Alice. 2007. *Housing Europe review of social, co-operative and public housing in the 27 EU member states*. CECODHAS, European Social Housing Observatory.

De la Cruz, Luis. 2018. «De aquí venimos: Tetuán y la lucha por una vivienda digna». En *Tetuán resiste*, 21. o.c.

Fernández Seijo, José María (Juez de Barcelona), citado por Missé, Andreu. 2017. «Europa contra los desahucios». En *Alternativas Económicas*, N.º 47, 6.

González Guzmán, Jordi y Beizsley, Daniel, «Especulación en el mercado de alquiler: responsabilidad de las SOCIMI», publicado en *Catalunyaplural.cat* el 12/2/2019.

Mínguez, Xavi. 2018. *La dignidad de resistir a la violencia hipotecaria*, 98. Donostia: Gune Irekiak.

Pereda, Carlos. 2018. «Endeudamiento, pobreza y desigualdad en la España post-crisis», en *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Social*, 141, pp. 157-166.

Rodríguez, Raquel y Espinoza, Mario. 2017. *De la especulación al derecho a la vivienda*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Rosa, Isaac *et al*., 2018. *Tetuán Resiste. La lucha por la vivienda de un colectivo de Barrio*, Madrid: Tetuán Resiste.

Trilla, Carme y Bosch, Jordi. 2018. *El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo*. Barcelona: Fundación Alternativas.

Wacquant, Loic. 2015. «Poner orden a la inseguridad. Polarización social y recrudecimiento punitivo». En Ávila, Débora y García, Sergio (Coord.). *Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad y control social*, 54. Madrid: Traficantes de Sueños.

# La PAH y la cuestión de la vivienda en las transiciones a la adultez en España

CHRISTOPH H. SCHWARZ[20]

## Introducción

Mudarse del hogar paterno y formar su propio hogar es un paso biográfico muy importante, comparable a un rito de pasaje a la adultez (Jones, 1995). En España, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países occidentales, ese paso hacia el «hacerse adulto» ha implicado a menudo la compra de una vivienda propia, lo que normalmente conlleva asumir una hipoteca. Para mucha gente, esta secuencia tuvo consecuencias fatales con motivo del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que se desarrolló a partir de 2007. El impacto fue particularmente grave para aquellas personas que trabajaban en el sector de la construcción, en auge hasta entonces. Con este telón de fondo, este capítulo analiza, de manera exploratoria, el impacto que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha tenido en la biografía de sus activistas desde una perspectiva de sociología de la juventud y del uso del concepto de «transiciones a la adultez».

En este capítulo, «juventud» o «edad adulta» son movilizadas como categorías políticas, es decir, como categorías que se refieren a relaciones de poder y no solamente a una edad biológica objetiva, o a opiniones y

20 Quiero dar las gracias a Montserrat Emperador Badimon, Felipe G. Santos y Eduard Sala, por sus comentarios a una versión anterior de ese capítulo, y por su ayuda en la corrección lingüística.

preferencias subjetivas. Para analizar el impacto biográfico de la PAH, propongo reconstruir los *regímenes de transiciones a la adultez* de algunos activistas, es decir las configuraciones legal-institucionales y las normas socioculturales que definen en lo cotidiano lo que son la juventud y la edad adulta. Esta perspectiva ayuda a analizar cómo un sistema que fomenta el endeudamiento para acceder a la vivienda afecta el devenir adulto. Basándome en entrevistas biográficas con activistas de la PAH, demuestro cómo la compra de una vivienda con hipoteca ha estructurado el curso de sus vidas, y se percibe como un paso clave hacia la edad adulta, hacia la independencia, autonomía y estabilidad que, según las normas sociales dominantes, caracteriza ese estatus social. No obstante, la dificultad para pagar la cuota hipotecaria confrontó a los activistas al riesgo de tener que volver a vivir en casa de sus padres, paso percibido como de pérdida del estatus de adulto, hasta de infantilización.

Analizar el papel de la vivienda en los regímenes de transición a la adultez también ayuda a entender de qué manera una organización como la PAH logra contravenir algunos de sus efectos. La PAH ha impedido miles de desahucios y ha evitado que quienes avalaban a las deudoras hipotecarias –en muchos casos los padres– perdieran su vivienda. No solamente ha empoderado a las afectadas y ha influido en la manera cómo estas entienden la vivienda –ya no como mercancía, *sino* como un derecho–, sino que también ha dificultado que bancos y entidades financieras exploten las relaciones intergeneracionales en el seno de las familias.

Con la peculiar estructura de su mercado inmobiliario, España representa un caso muy interesante para analizar las transiciones de vivienda como un aspecto del proceso de «hacerse adulto». Este aspecto, en general, no ha sido muy estudiado en sociología de la juventud. Por otro lado, la investigación sobre políticas de vivienda y movimientos sociales tampoco ha prestado atención a las transiciones a la adultez. Este capítulo pretende también contribuir a llenar estos vacíos.

## Regímenes de transición a la adultez

El campo de los estudios sobre la juventud se ha estructurado tradicionalmente entorno a una división entre dos enfoques: por un lado, el enfoque de las «transiciones juveniles» (Gauthier, 2007; Fussell y Furstenberg Jr., 2008) y, por el otro, el de las «culturas juveniles» (Feixa, 1998;

Feixa y Nofre, 2012). Mientras que el primer enfoque se centra en los hitos institucionales y socioeconómicos que completan el camino hacia la edad adulta, el segundo se focaliza en el significado subjetivo que los jóvenes atribuyen a sus cambios de estatus, así como en las estrategias culturales que vertebran el «ser joven» según la posición social del individuo. En términos generales, la perspectiva de las «transiciones» se ha centrado más en las políticas y las estructuras, mientras que la perspectiva de la «cultura» se ha centrado en la agencia de los jóvenes. En los últimos años, el consenso general en sociología de la juventud es que las transiciones se han prolongado, que estas son diversas e individualizadas, que a menudo son reversibles –en el sentido de «transiciones yo-yo» (Du Bois-Reymond y Blasco, 2003; Biggart y Walther, 2006), por ejemplo cuando algunos jóvenes, o incluso personas percibidas como adultas, tienen que volver a vivir con sus familias y dependen de ellas económicamente. Actualmente, el enfoque de las transiciones y el de las culturas son frecuentemente usados como perspectivas complementarias: muchos investigadores de transiciones reconocen la necesidad de tener en cuenta las subjetividades de los jóvenes y los aspectos culturales (Furlong, Woodman y Wyn, 2011).

En este capítulo, aplico una perspectiva *grounded* de las transiciones, es decir «fundamentada», que rehúye la lógica desarrollista y psicológica, pero que es compatible con un enfoque biográfico. Eso resulta en un enfoque «contextualizado» del curso de vida, en el sentido de Nilsen, Brannen, Chelsom y Vogt (2018: 85):

> Lo que caracteriza un enfoque contextualizado del curso de vida es su sensibilidad hacia los contextos históricos y espaciales. Las investigaciones que aplican esta perspectiva no pretenden formular «leyes» sobre cómo suceden las transiciones que trascienden el tiempo y el lugar. Las transiciones en el curso de la vida, incluida la transición de la juventud a la edad adulta, se estudian con referencia al periodo histórico y a las características contextuales de sociedades y grupos particulares que se relacionan con la clase social, las relaciones intergeneracionales, el género y la etnia de los individuos (mi traducción)

En mi opinión, el concepto «transición» sigue siendo importante en los estudios de juventud para aprehender procesos típicos que reproducen la desigualdad social a lo largo de otras dimensiones, además de la edad o la localización generacional (Mannheim [1928] 1964), tales como

la de clase. Así, por ejemplo, los jóvenes obreros siguen otros pasos hacia la adultez, y normalmente tienen que asumir su independencia económica más temprano que los estudiantes de clase alta cuyos padres pagan los estudios y no necesitan trabajar. Estudiar estas transiciones permite identificar puntos de inflexión (*turning points*) que pueden dar lugar a la reproducción intergeneracional de una cierta posición social. Asimismo, una perspectiva de transición parece imperativa para reconstruir cómo los imaginarios hegemónicos de «juventud» y «edad adulta» inciden en las decisiones de los jóvenes.

Para dar respuestas a estas cuestiones, el concepto de «régimen de transiciones juveniles», acuñado por Andreas Walther (2006), es prometedor, puesto que *régimen* sugiere el carácter político de las transiciones e invita a considerar a los responsables de las políticas que afectan a los jóvenes. Refiriéndose a las tipologías de Esping-Andersen (1990) y Gallie y Paugnam (2000) de «regímenes de bienestar» en Europa, Walther (2006) define los «regímenes de transición a la adultez» como

> entornos institucionales cuya historia no solo está estructurada por los conflictos y los intereses de actores sociales específicos, sino también por el conjunto de valores e interpretaciones que reproducen constantemente. Las instituciones y los conceptos se basan en lo que se concibe como «normal» en un contexto dado, lo que también incluye una relación «normal» entre los derechos individuales y las demandas colectivas. En este sentido, los patrones culturales y sociales también son diseñados para influir en las orientaciones biográficas de los individuos (Walther, 2006: 124, mi traducción).

Traducir el concepto de régimen de bienestar por el de «régimen de transición juvenil» requiere tomar en consideración elementos como la escolarización y la formación, así como su vinculación con lo laboral y profesional, con los programas de empleo y desempleo. Además, aunque la noción de régimen parece muy orientada por las políticas institucionales, la referencia que Walther hace a los patrones culturales y sociales permite en principio integrar la perspectiva de la escuela «cultural» de estudios de juventud. Esta manera de definir «regímenes de transiciones de los jóvenes» incluye la agencia de los jóvenes, su capacidad de definir estrategias para negociar su trayectoria y las definiciones de adultez respectivas. Un tal análisis de régimen considera también las posibles estrategias de resistencia de los jóvenes (tales como la participación en

movimientos sociales) como otro factor que influye y moldea los regímenes de transición. De este modo, estos aparecen menos como estructuras fijas, sino más bien como un compromiso temporal, en conflicto permanente por la definición hegemónica de lo que es «una transición correcta o socialmente aceptable». Este capítulo quiere también aportar una lectura más dinámica de los «regímenes de transición a la adultez», con un análisis que incluye los efectos de movimientos sociales como la PAH.

Walther distingue entre cuatro tipos diferentes de «regímenes de transición» en Europa:

- Un régimen de transición universalista en los países nórdicos (Suecia, Dinamarca), basado en un sistema global de asistencia educativa y social, con un sector público importante y un amplio acceso a servicios públicos diversos. En este sistema, todas las etapas educativas cuentan con formas institucionalizadas de asesoramiento, de formación y transición al empleo, concebidas como herramientas motivacionales para el desarrollo personal, temática central en la concepción hegemónica de juventud en las sociedades nórdicas. En este sistema, la ciudadanía está estrechamente vinculada a los derechos sociales, y los jóvenes de más de 18 años de edad que estudian o siguen una formación reciben un subsidio;
- Un régimen de transición liberal en el Reino Unido, y parcialmente en Irlanda, que valora los derechos y responsabilidades individuales, y en el que las prestaciones para los solicitantes de empleo son bajas, condicionales y de duración limitada. En este sistema, la responsabilidad de las transiciones es altamente individualizada, y los programas de desempleo juvenil son concebidos principalmente como una inversión que debería materializarse rápidamente, con la entrada de los jóvenes en el mercado laboral.
- Un régimen centrado en el empleo en Europa continental, en particular en Alemania, Francia y los Países Bajos, donde la formación profesional desempeña un papel clave y la educación se organiza de manera selectiva con el fin de asignar carreras profesionales normalizadas a la generación más joven.
- Y, por último, un régimen subprotector y subinstitucionalizado en España, Italia y Portugal.

Con respecto a este último tipo de régimen, que nos interesa en particular, resume Walther:

> Agrupados entre los Estados de bienestar conservadores según Esping-Andersen, el bajo porcentaje de acuerdos laborales y la desprotección de las condiciones de vida, han creado un régimen de bienestar específico «dualista» en el que la familia y el trabajo informal desempeñan un papel importante.
>
> La escuela está estructurada de manera integral hasta el final de la educación obligatoria. Hasta hace poco, sin embargo, la tasa de abandono escolar era alta, con un fenómeno de trabajo infantil, especialmente en Portugal. La formación profesional está poco desarrollada y es impartida en gran medida por escuelas profesionales, mientras que la participación de las empresas es escasa. Debido a la debilidad económica de muchas regiones y a la orientación de la legislación laboral hacia el hombre como sostén de la familia, las transiciones de los jóvenes se caracterizan por una larga fase de espera. Los jóvenes no tienen derecho a prestaciones sociales, lo que les empuja a aceptar empleos precarios, ya sea en la economía informal, como en Italia, o con contratos de duración determinada, muy frecuentes en España. La segmentación del mercado laboral y la falta de formación contribuyen a que las tasas de desempleo juvenil sean muy elevadas, especialmente entre las mujeres. [...] Se podría decir que el sistema de transición no ofrece posibilidades de elección, flexibilidad o seguridad; los jóvenes dependen del apoyo de la familia (Walther, 2006: 129, traducción propia).

Estos tipos ideales, que consideran conjuntamente diferentes sistemas nacionales, conllevan necesariamente grandes generalizaciones, de manera que su valor interpretativo representa, según Walther, un compromiso heurístico de rango medio. Por otro lado, un aspecto ausente en esta caracterización de los cuatro tipos ideales de regímenes de transición es el aspecto de la vivienda. Las instituciones del Estado de bienestar no se han preocupado mucho por apoyar las transiciones de vivienda de los jóvenes, algo que podría explicar por qué el aspecto «vivienda» ha sido ampliamente ignorado por la escuela de «transiciones de juventud». Sin embargo, la cuestión de la vivienda atrae cada vez más la atención de los investigadores, porque, obviamente, el hecho de abandonar el hogar paterno representa un paso crucial hacia la autonomía y hacia una mayor responsabilidad en el propio curso de vida: disponer de su propio espacio, gestionar su propio hogar, tomar sus propias decisiones financieras y de consumo, tal vez vivir con una pareja por

primera vez. Todos estos aspectos marcan cambios significativos en los papeles sociales y el proceso de individuación (Mulder, 2009; Roberts, 2013). En este sentido, el enfoque sobre las variedades de «capitalismos residenciales» es prometedor (Schwartz y Seabrooke, 2008).

Las transiciones de vivienda suelen implicar la entrada en el mercado de la vivienda como cliente. En el caso de España en particular, no abordar la cuestión de las transiciones en materia de vivienda significaría perderse un aspecto fundamental del régimen de transiciones de los jóvenes. Como se muestra en la siguiente sección, las biografías de los activistas de la PAH ilustran claramente los vínculos entre la transición a la edad adulta y la cuestión de la vivienda. Esta ha desempeñado un papel fundamental en el régimen de transición español, tanto con respecto a las normas morales de vida como a los arreglos institucionales. La forma en que el mercado de la vivienda está regulado por el Estado, y de acuerdo a qué normas culturales se exige, se construye, se alquila y se vende el inmueble, son elementos cruciales en los regímenes de transición.

## El régimen español de transición a la adultez

Baizan (2010) destaca que la sociedad española en las últimas tres décadas –desde la transición a la democracia– ha experimentado cambios dramáticos, y que en consecuencia muchos aspectos de las transiciones a la edad adulta se han diversificado y vuelto más complejos. Esta evolución coincide con la tendencia a la desestandarización de los cursos de vida en los demás países occidentales. Sin embargo, España difiere de la tendencia en lo que se refiere a una variable particular: el paso de formar un hogar propio. Mientras que, en la mayoría de los demás países occidentales, los jóvenes abandonan el hogar antes de los 30 años (Mulder, 2009), este paso se ha retrasado cada vez más para los jóvenes españoles de todas las generaciones desde la década de 1940. Además, hoy en día existe, según Baizan, un vínculo temporal entre el momento de abandonar el hogar de los padres y el momento del matrimonio, que es aún más fuerte que en generaciones anteriores. En la misma línea, Moreno (2012) destaca el hecho de que los jóvenes en España tienden a permanecer mucho más tiempo en el hogar paterno que sus homólogos europeos, lo que la autora atribuye a un cierto familiarismo y, muy en acuerdo con Walther (2006), a un particular arreglo institucional en el que la falta de apoyo institucional por parte del Estado se subsana

con la solidaridad intergeneracional dentro de la familia. En un artículo posterior, Moreno Míngues (2015) atribuye la dinámica de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 a un cierto fetichismo cultural de la propiedad de la vivienda:

> En España, ser propietario de una vivienda no es solo tener un lugar para vivir, es un símbolo de estatus, no tanto en el sentido social, sino de reconocimiento e identidad cultural. Esta es una lógica social que tal vez explica la expansión de la especulación inmobiliaria más allá de todos los límites razonables (Moreno Mínguez, 2015: 172, traducción propia).

Sin embargo, un análisis de régimen no se puede limitar a un enfoque cultural, sino que debe incluir el contexto histórico y los entornos socioeconómicos, y examinar las decisiones políticas que configuraron los patrones generales de transición a la edad adulta. Un aspecto decisivo de este patrón es el del acceso a la propiedad de la vivienda, que en España es también muy diferente de los otros países mediterráneos que conforman este tipo de régimen de bienestar y de transición, es decir, Italia y Portugal.

En comparación con Europa, el mercado inmobiliario español se caracteriza por la falta de protección legal de los inquilinos y una tendencia general de las estructuras legales y económicas a la adquisición de propiedades, como demuestran López y Rodríguez (2011). Pero los autores destacan que esto no siempre fue así. En los años cincuenta, la mayoría de los hogares en España todavía alquilaban. Entonces, mientras que en el norte de Europa se alcanzaron fuertes tasas de crecimiento debido al auge industrial, el régimen franquista pretendió compensar la debilidad industrial de España fomentando la construcción tanto para la industria turística como para el sector de la vivienda privada. Esta estrategia de desarrollo económico también sirvió a un propósito político de estabilidad, como se deduce de las palabras del ministro de Vivienda falangista José Luis Arrese, quien en 1957 declaró: «Queremos un país de propietarios, no de proletarios». Según Colau y Alemany (2013), esta política de vivienda, por un lado

> [...] evitó posibles fuentes de conflicto entre el Estado, los propietarios de viviendas sociales y los inquilinos, los trabajadores y otros sectores de la población. Conflictos que corrían el riesgo de

> atrincherarse y que representaban un verdadero desafío para el régimen. Por otra parte, la propiedad podría actuar como un mecanismo de control social, convirtiendo a los espíritus insubordinados en individuos más disciplinados y morales (p. 38).

En el centro de este mecanismo disciplinario está la ley hipotecaria, agraviosa para los deudores. En España, a diferencia de los demás países occidentales, la hipoteca no se basa en la propiedad, que en caso de impago puede ser devuelta al banco, sino en la persona. Esto significa que si el banco no puede subastar la propiedad al precio original –lo que ocurre en la mayoría de los casos, sobre todo después de la explosión de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente devaluación de los bienes inmuebles–, devaluará su valor al 60%, y la persona seguirá endeudada por la diferencia restante (con una deuda que, además, genera intereses). Dado que, por lo general, los miembros de la familia o amigos cercanos han actuado como avalistas, también estos pueden perder sus propiedades para poder pagar la deuda restante.

Al reconstruir el origen de estas políticas de vivienda, y contextualizarlas en el régimen franquista, llama la atención que estas prosiguieran bajo todos los Gobiernos durante la transición y después de la consolidación de la democracia en España. El fomento del crecimiento en el sector de la construcción alcanzó su punto álgido bajo las administraciones de Aznar (1998-2004) y Zapatero (2004-2011), dando lugar a lo que se ha dado en llamar el *boom del ladrillo*.

Desde un punto de vista de transiciones a la adultez, el convertirse en propietario de una vivienda, tomando un préstamo y convirtiéndose en deudor, podría considerarse un rito de paso a la adultez, como afirman Colau y Alemany:

> Una hipoteca se había transformado en un símbolo de estatus, un eufemismo para el éxito profesional que significaba el paso a la edad adulta. Sin embargo, el alquiler es un síntoma de fracaso e inferioridad. El mensaje había llegado: el que no compraba una casa era estúpido, y el que seguía alquilando, un pobre desgraciado (Colau y Alemany, 2013: 45).

La siguiente sección, que reconstruye trayectorias biográficas de activistas de la PAH, demuestra de manera exploratoria cómo estos procesos han repercutido sobre los cursos de vida y transiciones a la edad adulta.

## Transiciones a la adultez de activistas de la PAH

Las 31 entrevistas biográficas que he conducido entre 2015 y 2017 con activistas de la PAH y otros afectados por cuestiones de vivienda revelan que muchos habían comprado una vivienda al dejar de vivir con sus padres, y que otros habían formado su primer hogar en régimen de alquiler, para luego acceder a la propiedad, a menudo durante los años de la burbuja inmobiliaria. En la mayoría de los casos, las transiciones de vivienda no fueron particularmente tardías, sino lo contrario: en algunos casos, y debido precisamente al *boom de ladrillo*, las transiciones fueron mucho más tempranas que el promedio nacional, tal como demuestra el siguiente caso de un joven carpintero que trabajó en la construcción.

### *Comprar una vivienda a los 23 años*

Pedro[21] (33 años en el momento de la entrevista) vive en la periferia de Barcelona y se unió al nodo local de la PAH en 2016. Hace diez años, cuando tenía 23, firmó un préstamo de 170.000 € para comprarse un piso. Con 17 años ya había empezado a trabajar como carpintero en la construcción, y se había ganado relativamente bien la vida, cobrando en ocasiones más de 2.000 euros al mes. El caso de Pedro es interesante precisamente porque difiere de la transición tardía típica en España:

> Me ofrecieron trabajar y en vez de seguir estudiando, pues, me fui a trabajar, porque en aquella época empezó a crecer mucho el sector de la vivienda, y necesitaban gente…Y con 17, 18 años, tú ves dinero y… ¿qué dices? Pues yo quiero dinero, yo no quiero estudiar, *¿pa'* qué quiero tirarme ahí 8, 10 horas en un colegio sentado si yo lo que quiero es ganar dinero? Entonces salí del colegio para ponerme a trabajar, que luego al cabo de los años te das cuenta de que es un error muy grave (entrevista, marzo 2015).

Pedro tenía que repetir el último año escolar y todavía le faltaban dos asignaturas para pasarlo. Como entretanto había empezado a

21 Todos los nombres fueron sustituidos por seudónimos, y las referencias locales fueron modificadas o anonimizadas para proteger la identidad de las personas entrevistadas y mencionadas en las historias de vida.

trabajar, decidió no terminar su bachillerato, para dedicarse a tiempo completo a su empleo en el sector de la construcción. Ese empleo y el dinero rápido que generaba, en pleno *boom de ladrillo*, parecían ofrecerle independencia y autonomía, e incluso le permitieron comprarse su propia casa para vivir con su pareja:

> En aquel momento tomé esa decisión, dinero, dinero, dinero, para hacer lo que uno quiera, tener un coche, tener, salir con los amigos, en vez de seguir estudiando *pa'* luego tener mejor formación… y por eso me compré el piso tan joven. Yo me compré un piso con 23 años, y ahora tengo 33, me lo compré hace diez años. En aquella época, igual que te decían «tendrás mucho trabajo», también te decían «cómprate una vivienda ahora, cómpratela, cómpratela (se ríe), porque será para toda la vida, es una inversión» (entrevista, marzo 2015).

Pedro cuenta que había comprado su piso para vivir con su pareja, que entonces también tenía un empleo. Durante los primeros cinco años, la situación económica de la pareja era cómoda. Cuando ella perdió su trabajo, él la mantenía con su sueldo, haciendo muchas horas extras para además poder pagar la cuota hipotecaria. Cuando se separaron, cinco años después de haber comprado el piso, él se quedó con la vivienda y con la hipoteca. En ese momento, Pedro se encontraba trabajando para tres empresas a la vez, tras haber sido empleado y, posteriormente, haberse establecido como autónomo. Hace poco perdió su trabajo. Con la crisis inmobiliaria,se veía abocado a un círculo vicioso: ya no conseguía trabajo en la construcción y el piso que había comprado se había devaluado.

En el nodo PAH de Pedro había otros afectados que tenían trayectorias similares: personas que habían dejado el colegio relativamente temprano para dedicarse a trabajar, en la construcción o en otro oficio, y que habían contratado hipotecas para comprarse una vivienda a una edad muy joven. Otro ejemplo es el de Carlos (35 años en el momento de la entrevista) que, a los 16 años, había empezado a trabajar como panadero, y luego en una imprenta. En su caso, fue su padre quien le sugirió comprarse una vivienda:

> Pues, realmente todos pensábamos que eso iba a darnos una estabilidad, ¿no? Una estabilidad, un dinero, algo… Pero después llegó el momento que no, que se acabó el trabajo […]. ¿Cómo llegué a la

> decisión [de comprar una vivienda]? Pues, mira, fue mi padre. Yo trabajaba, en aquel momento cobraba bien y era joven y me gastaba el dinero… me reventaba el dinero por ahí, ¿vale? Nada más que con los amigos de arriba abajo, entonces llegó mi padre un día: «A ver, ¡se acabó gastar dinero, inviértelo y cómprate algo!» Claro, en aquella época todo el mundo, ¿que pensábamos? Lo que nos decían, ¿no? La tele, el banco, venga que todos a comprar que esto va a ir bien, ¿no? Pues, bueno, tú compras tu vivienda, ya está. Que no fue nada exagerado ni nada, comprar la vivienda. Bueno... pues fue él (se ríe), sí, el que me presionó un poco *pa'* que no me gastara el dinero y lo invirtiera en algún sitio *pa'* tenerlo el día de mañana. Y nada, y al final, pues mira… (se ríe) salió rana, salió mal (entrevista, marzo 2015).

Ese pasaje ilustra claramente las conversaciones familiares y el ambiente general que, incluso a una edad muy joven, llevan a la decisión de invertir en una vivienda y asumir una hipoteca. Como lo relata Carlos, parece la decisión más racional y madura. Por lo tanto, su padre lo reclama como un paso necesario, precisamente para «hacerse adulto» y aspirar a la estabilidad, muy en línea con la norma social preponderante y difundida a través de los medios de comunicación.

### *Padres como avalistas: independencia adulta hipotecada*

Los padres no solamente juegan un papel importante en la transmisión de esas normas, sino que también son los que normalmente avalan con sus propias viviendas a sus hijos, cuando estos asumen una hipoteca. Los padres de Pedro, también obreros sin educación secundaria, y cuyas familias habían migrado a Barcelona desde Andalucía en los años cincuenta, también resultaron afectados por su problema. Pedro explica que, en el contrato de hipoteca, el banco no únicamente había designado a sus padres como avales, sino que su padre aparecía como copropietario. Esta maniobra habría facilitado que el banco se apropiara del piso de sus padres en caso de impago. El hecho de que el banco amenazara con embargar el piso a sus padres agregaba mucha más presión aún.

Aunque la compra de una vivienda propia significa un paso importante hacia la adultez, la emancipación viene con una hipoteca, y el hecho de que los padres puedan perder su vivienda en caso de impago tiene un claro efecto disciplinario y de responsabilización para los

deudores. Carlos recuerda su primera cita con el banco de la manera siguiente:

> Pues, bueno, me presento ahí en el banco, le explicamos la situación que tenemos y tal y que no podemos pagar… y ellos lo primero que dicen: «bueno, pues, que hay que pagar...», que mi padre lo saque de su sueldo, que, como son avalistas, o que se lo pida a quien sea, pero que lo tiene que pagar, y digo «bueno ¿y a quien se lo pido yo?». ¿Sabes? claro te ponen en la situación de que tienes que pedirlo y que tienes que buscarte la vida y lo tienen que pagar... si no… y te asustan y te dan miedo, te llaman de la central, y te mandan cartas conforme van a embargar la vivienda a tus padres, se la van a quitar… Ellos van presionando, presionando así, para poder cobrar algo. Tú, buenamente, intentas pagar lo que puedes… cuando realmente eso que estás pagando, como hemos hecho mucha gente, todo se ha ido a la basura, bueno... a la basura..., a los bolsillos de ellos (entrevista, marzo 2015).

El padre de Carlos, que había insistido para que comprar una casa, ahora es portavoz del mismo nodo de la PAH y apoya a su hijo. En el momento de la entrevista, Carlos ya había conseguido una dación en pago de su vivienda y un alquiler social. Para Pedro todavía no estaba claro si podría quedarse como inquilino en su vivienda, que ahora pertenece al banco, o si tendría que volver a vivir con sus padres, lo que representaría una «transición yo-yo» relativamente tardía. El siguiente caso ilustran de forma drástica las posibles consecuencias psicosociales de tener que volver a vivir con los padres en la edad adulta, y el impacto que esto puede tener en las relaciones intergeneracionales.

### *Volver a vivir con los padres: pérdida de autonomía e infantilización*

Esperanza, 53 años en el momento de la entrevista, es de Madrid y era taxista. En 2009 y debido a la crisis la empresa en la que trabajaba le redujo la jornada laboral, lo que le dificultó el pago de la cuota hipotecaria de una vivienda que había adquirido por 300.000 € en 2007. Decidió vender ese bien, pero por la devaluación le quedó una deuda de más de 130.000 €, y el peligro de que el banco se quedara con la vivienda de sus padres, que eran sus avalistas. Como ya no tenía hogar propio y no ganaba lo suficiente como para pagar a la vez un alquiler y

la deuda, no veía otra solución que irse a vivir a casa de sus padres, un piso de 60m², con sus dos hijos. Por aquel entonces Esperanza tenía 47 años. Lo intentó todo para pagar sus cuotas, incluso trabajando un año y medio cada día durante 12 horas, complementando su empleo oficial con uno en negro. Pero, con motivo de algunos errores cometidos por causa de su cansancio, la empresa la despidió después de 15 años de servicio. Cuenta que los cinco años que tuvo que vivir con sus padres en esas condiciones fueron extremadamente difíciles, en particular porque ellos le echaban la culpa por la situación y le reprochaban diariamente la perspectiva de la pérdida de su propia vivienda. La situación de convivencia afectaba los roles familiares y las relaciones intergeneracionales. Más concretamente, resultó en una pérdida de la autonomía e independencia propios al estado adulto:

> Mis padres son de la época «a las 11 a dormir todo el mundo, se acabó la tele, a las 8 a cenar», de «¿adónde vas?», «¿con quién estás?», «¿cuándo vienes?». Yo, con mis 47 años, tenía que dar explicación de todo eso, o sea, horrible... Y claro, entre que no encuentras trabajo, con 426 [euros al mes, del subsidio de desempleo] tienes que estar pidiéndole a tu padre... cada mes, porque bueno, ¿cómo lo hago? (entrevista, octubre 2016).

Esa infantilización social por parte de sus padres además impactaba la relación con sus propios hijos:

> Desgraciadamente, el hecho de vivir con mis padres provocaba que me anularan como madre. O sea, ellos [los padres] educaban, ellos mandaban, yo no podía castigarlos [a sus hijos], yo no podía abrir la boca, porque ellos se metían, no me dejaban... pero sí que es cierto que el minuto que tenía yo libre era para ellos [los hijos] (entrevista, octubre 2016).

Esperanza afirma que en esa situación estaba tan desesperada que incluso consideró la posibilidad de suicidarse. Pero después de ser despedida de la empresa en la que trabajaba, dedicó todo su tiempo a buscar una solución, y encontró a la PAH por internet. Esperanza fue a la asamblea de su nodo local por primera vez en 2013, junto con su padre, que la regañó en público, pero que dejó de asistir poco tiempo después. Esperanza, en cambio, continuó asistiendo y se empoderó poco a poco. Con el apoyo de la PAH y mucho tiempo de lucha y negociación

con la entidad financiera con la que había contratado la hipoteca, al final consiguió que sus padres conservaran su vivienda, y que ella misma y sus hijos accedieran a un piso de alquiler social.

## Discusión

Casos como el de Pedro, Carlos o Esperanza demuestran de manera ejemplar cómo la burbuja y la política inmobiliaria impactan en las transiciones de juventud, y pueden incluso revertirlas temporalmente, algo que puede generar repercusiones devastadoras en los cursos de vida y en las relaciones intergeneracionales.

En resumen, los casos presentados aquí demuestran en primer lugar un rasgo particular del régimen de transición a la adultez en España, a saber, su estrecha vinculación con el mercado inmobiliario. Los casos de Pedro y Carlos ilustran la situación de muchos jóvenes trabajadores, en su mayoría hombres, para quienes la dependencia del mercado inmobiliario era doble, dado que habían trabajado directamente en el sector de la construcción y habían perdido sus empleos cuando estalló la burbuja inmobiliaria, mientras que al mismo tiempo tenían que pagar una hipoteca.

En segundo lugar, este y muchos otros casos de personas afectadas por las hipotecas en España muestran que en los regímenes de transición a la adultez no únicamente participan instituciones democráticamente legitimadas, sino también empresas, en este caso bancos y entidades financieras, que explotan las estructuras jurídicas en su propio interés. Esto se aplica en particular a la ley hipotecaria española, que se puede explicar a través de la estrategia política del franquismo. Su característica más destacada en comparación con leyes hipotecarias de otros países consiste en que la deuda queda con la persona y que la dación en pago no es la norma legal. Podemos recordar el caso de Esperanza: si ella no se hubiera quedado con una deuda al vender la casa hipotecada, tal vez habría podido pagar un alquiler con su nómina. No menos importante es el hecho de la dependencia entre generaciones familiares en el caso de que las personas mayores firmen como avales o copropietarios, una solidaridad intergeneracional que los bancos han sabido explotar.

En tercer lugar, los casos muestran la importancia de los movimientos sociales en la configuración y renegociación de los regímenes de transición a la adultez. Si la negociación con el banco hubiera fracasado,

Pedro podría haber tenido que volver a casa de sus padres –en el caso de que esta no hubiera sido embargada–, lo que habría supuesto un caso de «transición yo-yó». El caso de Esperanza que con 47 años tenía que volver a vivir con sus padres ilustra las consecuencias psicosociales de tales transiciones revertidas. La lucha de la PAH por daciones en pago y alquileres sociales también son maneras de preservar la independencia y autonomía que caracterizan el estatuto de adulto.

## Conclusión

Para finalizar, el capítulo propuso leer la problemática de la vivienda en España y el papel jugado por la PAH, desde una perspectiva de transiciones a la adultez. Se reconstruyó el régimen de transición a la adultez en España y se analizó cómo ha impactado y estructurado los cursos de vida. El análisis biográfico demuestra claramente que ese régimen llevaba a las personas a tomar ciertas decisiones como asumir una hipoteca, y las situaba así en una situación legal delicada y a una transición incierta a la adultez. Por otro lado, demuestra que esos impactos también encuentran resistencia organizada en el marco de ciertos movimientos sociales como la PAH, que permiten a las personas recuperar su capacidad de actuar, y de mantener su estatus.

La PAH ha sido obviamente un agente imprescindible para afrontar y hasta un cierto punto cambiar el régimen español de transición a la adultez, en el sentido que más gente ahora considera la vivienda digna como un derecho. Con esos rasgos, las luchas por la vivienda en España son un objeto de análisis muy prometedor para entender mejor el papel de las transiciones de vivienda en el proceso de hacerse adulto.

## Bibliografía

Baizan, P (2010), «Transition to Adulthood in Spain», en *Transitions to Adulthood in Europe*, editado por Martine Corijn, Jacqueline van der Helm y Anita Wouters, 279-312. European Studies of Population v. 10, Dordrecht, Springer Netherlands.

Biggart, A. y Andreas W (2006), «Coping with Yo-yo Transitions: Young Adults' Struggle for Support – Between Family and State in Comparative Perspective», en *A new youth? Young people, gener-*

*ations and family life*, editado por Carmen Leccardi y Elisabetta Ruspini, 41-62, Ashgate, Aldershot, England, Burlington, VT

Colau, A. y Adrià, A. (2013), *Vidas hipotecadas: De la burbuja immobiliaria al derecho a la vivienda,* Actualidad 04, Cuadrilátero de Libros, Barcelona.

Du Bois-Reymond, M. y Blasco, A. L. (2003), «Yo-Yo Transitions and Misleading Trajectories», en *Young People and Contradictions of Inclusion: Towards Integrated Transition Policies in Europe*, editado por Andreu López Blasco, Andreas Walther y Wallace McNeish, 19-42, Policy Press, Bristol, UK.

Esping-Andersen, G. (1990), *The three worlds of welfare capitalism*, Princeton University Press, Princeton, N.J.

Feixa, C. (1998), *De jóvenes, bandas y tribus: Antropología de la juventud*, Ariel, Barcelona.

Feixa, C. y Nofre, J. (2012), «Culturas Juveniles», *sociopedia.isa*, n.° 1-20, https://doi.org/10.1177/205684601291.

Furlong, A., Woodman, D. y Wyn. J. (2011), «Changing times, changing perspectives: Reconciling "transition" and "cultural" perspectives on youth and young adulthood", *Journal of Sociology*, 47 (4), 355-370. https://doi.org/10.1177/1440783311420787.

Fussell, E. y Furstenberg Jr, F. F. (2008), «The Transition to Adulthood During the Twentieth Century", en *on the Frontier of Adulthood: Theory, Research, and Public Policy*, editado por Richard A. Settersten, Frank F. Furstenberg y Rubén G. Rumbaut, 29-75, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on mental health and development research network on transitions to adulthood and public policy, Univ. of Chicago Press, Chicago, Ill.

Gallie, Duncan, and Serge Paugam, eds. 2000. *Welfare regimes and the experience of unemployment in Europe.* Oxford: Oxford University Press.

Gauthier, A. (2007), «Becoming a Young Adult: An International Perspective on the Transitions to Adulthood", *European Journal of Population / Revue Européenne De Démographie*, 23 (3/4), 217-223.

Jones, G. (1995), *Leaving Home*, Open University Press, Buckingham.

López, I. y Rodríguez, E. (2011), «The Spanish Model", *New Left Review* 69 (mayo-junio), 5-29.

Mannheim, K. [1928] (1964), «Das Problem der Generation», en *Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk*, editado por Kurt H. Wolff, 509-565, Luchterhand, Berlin.

Moreno Mínguez, A. (2012), «The Transition to Adulthood in Spain in a Comparative Perspective», *Young*, 20 (1), 19-48. https://doi.org/10.1177/110330881102000102.

Moreno Mínguez, A. (2015), «Economic crisis and the new housing transitions of young people in Spain», *International Journal of Housing Policy*, 16 (2), 165-183. https://doi.org/10.1080/14616718.2015.1130604.

Mulder, C. H. (2009), «Leaving the parental home in young adulthood», en *Handbook of youth and young adulthood: New perspectives and agendas*, editado por Andy Furlong, 203-210, Routledge, London [u.a.].

Nilsen, A., Brannen, J. y Chelsom Vogt, K. (2018), «Transitions to adulthood», en *Handbuch Kindheits- und Jugendsoziologie*, editado por Andreas Lange, Herwig Reiter, Sabina Schutter y Christine Steiner, 83-96. Springer Reference Sozialwissenschaften, Springer VS, Wiesbaden.

Roberts, S. (2013), «Youth Studies, Housing Transitions and the "Missing Middle"

: Time for a Rethink?», *Sociological Research Online*, 18 (3), 1-12. https://doi.org/10.5153/sro.3107.

Schwartz, H. y Seabrooke, L. (2008), «Varieties of Residential Capitalism in the International Political Economy: Old Welfare States and the New Politics of Housing», *Comparative European Politics*, 6 (3), 237-261, https://doi.org/10.1057/cep.2008.10.

Walther, A. (2006), «Regimes of youth transitions», *Young*, 14 (2), 119-139, https://doi.org/10.1177/1103308806062737.

# La vivienda sigue sin ser delito

LAURA BARRIO Y TOM YOUNGMAN

## Introducción

¿Quién y por qué se okupa en Madrid? El 1 de marzo de 2017 compartimos nuestra respuesta con la publicación del libro *La vivienda no es delito*. A través de 33 entrevistas a familias que habían vivido okupando durante los cinco años anteriores, expusimos una combinación de múltiples ataques a los que debían sobreponerse, los miedos que afrontaban y las soluciones que exigían. En este capítulo recogemos los resultados de revisitar a las vecinas okupas que entrevistamos en aquella ocasión para entender cómo la evolución política, económica y social de estos años ha podido afectar a su situación respecto a la vivienda. Con las legislaturas municipales y autonómicas llegando a su fin, en medio de una burbuja del alquiler y con casi cuatro años más de lucha por su vivienda a las espaldas, es buen momento para hacer balance.

### *Orígenes y metodología de «La Vivienda No Es Delito»*

*La vivienda no es delito* surgió como proyecto de investigación participativo guiado tanto por los métodos de las geografías participativas como por las «líneas rojas» de la PAH[22]. Demasiadas veces los investigadores de

22 La base principal que sustenta el funcionamiento de las PAH son el apartidismo, la inexistencia de ánimo de lucro y el asesoramiento colectivo:

movimientos sociales se aproximan a sus militantes solicitando entrevistas que precisan de mucho tiempo para luego desaparecer sin más. Sus resultados y reflexiones se encuentran en revistas y conferencias académicas cerradas a las personas sin acreditación ni financiación universitaria. Esta experiencia es relatada por miembros de las PAH y asambleas de vivienda de Madrid que, muchas veces, desconocen el resultado de sus aportaciones.

El enfoque del proyecto salió de un grupo de reflexión con compañeras de la Asamblea de Vivienda de Latina, el 23 de mayo de 2015. A diferencia del espacio semanal frenético donde se organizan respuestas a emergencias habitacionales, esta quedada ofreció a las vecinas, en el punto de mira de la crisis de los desahucios, un espacio para indagar sobre sus curiosidades. Entre los seis enfoques que surgieron, uno fue «la okupación: cómo ha aumentado y cómo ha influido en el mercado de vivienda». El reto principal del movimiento de vivienda de Madrid en ese momento era conseguir que los bancos abrieran negociaciones con las vecinas que okupaban sus pisos. La acción más espectacular de la campaña fue la okupación de la sucursal de Bankia de Calle Mayor 16 (Borraz 2015). En este contexto, la okupación salió como el tema preferido cuando la propuesta se consensuó en la Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Poco a poco conformamos una comisión de trabajo que dio forma al proyecto. Trabajamos en consulta continua con la Coordinadora de Vivienda de Madrid, sobre todo a través de su comisión de Obra Social, y la participación en nuestras correspondientes asambleas de barrio aseguró que el proyecto nunca se desviara de las prioridades cotidianas de las personas en primera línea de la crisis de los desahucios. Lanzamos el libro el 1 de marzo de 2017 en la Casa del Reloj de Madrid. Allí devolvimos el trabajo realizado a todas las que nos ayudaron a construirlo, compartiendo los contenidos en formatos de charla, teatro, danza y protesta. Sin duda una puesta en escena nada convencional que logró trasladar emocionalmente a la audiencia las «vidas» relatadas en el libro.

*La vivienda no es delito* trazó un hilo conductor entre los 79.872 lanzamientos de desalojo decretados en la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2015 y el impresionante auge de la okupación en la región. El indicador más claro de esta subida fue el número de diligencias previas por delito de usurpación, que subió de 523 en 2007 a 4.032 en 2015. Algunas instituciones sí tomaron conciencia de esta transformación en

---

https://afectadosporlahipoteca.com/2015/09/12/criterios-basicos-de-funcionamiento-de-una-pah-lineas-rojas/.

la forma de provisión de la vivienda en nuestra Comunidad Autónoma mientras las propias vecinas okupas que vivieron esta transformación en primera persona quedaban ocultas, bien detrás del eufemismo abstracto de «la crisis» o bien detrás de la difamación y mitificación de las «mafias». *La vivienda no es delito* constató que la causa de la okupación en Madrid es más que una «crisis»: es la supervivencia. Y lo que llaman mafias y delincuencia en realidad es movilización social y desobediencia.

*Las entrevistas de 2015*

A través de 33 entrevistas con personas o parejas que habían participado en una asamblea de vivienda o PAH dibujamos la realidad de quienes vivían okupando en la Comunidad de Madrid. 15 de las 33 familias habían recibido una orden de desahucio de su piso antes de okupar y otras 9 habían sufrido un desalojo sin orden judicial. Siete tuvieron que irse de un piso de familiares y las últimas dos se habían ido por las condiciones de su anterior piso. Dos tercios vivían con menores a cargo y 16 de las 33 vivían con alguien con una discapacidad o enfermedad de larga duración. La media de los ingresos familiares mensuales oscilaba entre los 345,80 y los 520,47 euros. Esta distancia entre los ingresos en meses buenos y malos refleja su precariedad laboral: solo 4 de las 33 declararon tener un contrato de trabajo. Las demás vivían de trabajo informal o de ayudas estatales o familiares. Estas familias habían buscado ayuda estatal: 25 de las 33 acudían a servicios sociales y entre las 33 habían realizado 34 solicitudes de vivienda social a distintas organizaciones. Para estas 33 familias la ocupación fue una respuesta de supervivencia a la expulsión del sistema de provisión legal de vivienda y al desamparo de las instituciones del Estado.

Okupar provee a estos hogares de una manera de sobrevivir y en algunos casos incluso mejorar su situación de exclusión social, pero la criminalización y los ataques institucionales resultan ser una traba más en su camino. Las familias entrevistadas informaron de su miedo a que sonara el timbre de la puerta, de sus interacciones frecuentes con la policía, de tener que vivir ocultas de sus propias vecinas, de la ansiedad y del insomnio. La criminalización les excluyó de las posibles vías hacia otro tipo de tenencia: el reglamento de adjudicación de vivienda de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) y/o de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de

Madrid no admitieron la solicitud de demanda de vivienda social de muchas de las vecinas okupas y 15 de las 33 familias no se podían empadronar en el piso donde vivían, siendo vulnerados sus derechos a servicios básicos.

Tras el análisis de los resultados, planteamos recomendaciones y exigencias a varias instituciones. Al gobierno del Estado, le exigimos la despenalización del delito de usurpación, la regulación de la vivienda desocupada, el control de la especulación y la ampliación de la bolsa de vivienda pública de alquiler social. A los ayuntamientos les recomendamos reformas en el proceso de empadronamiento, en la formación de las trabajadoras/es sociales y en los criterios de adjudicación de vivienda pública. A las instituciones judiciales les recomendamos mejor formación y respeto al derecho constitucional a la vivienda.

## *¿Qué habrá cambiado en tres años?*

Desde que realizamos las entrevistas en 2015 muchas cosas han cambiado en la Comunidad de Madrid. Manuela Carmena llegó a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid impulsada por una campaña popular de promesas de cambio que incluía medidas concretas para garantizar el acceso a la vivienda en Madrid (Ahora Madrid 2015), y en tres meses anunció que en Madrid no había desahucios (Carmena 2015), sin atisbar la magnitud del problema que finalmente no ha logrado solucionar en Madrid. Al término de su mandato, es momento de analizar sus resultados, junto a las políticas autonómicas y estatales. Por otra parte, en el mercado de vivienda los precios han vuelto a subir y la estrategia de los grandes capitales internacionales para «reinflar» la burbuja inmobiliaria está funcionando, si bien esta vez en el mercado de alquiler más que de compraventa. También el activismo por la vivienda ha evolucionado: algunos colectivos han desaparecido, como la PAH de Villaverde y Obra Social Torrejón, y otros nuevos han florecido, como el Sindicato de Inquilinas. Cuando publicamos el libro, hacía poco de la creación de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que unió a la asamblea regional de las PAH de los pueblos fuera de Madrid capital con la Asamblea de Vivienda de Madrid de los barrios de la capital. Hoy día, esta estructura continúa viva tras años de lucha, incluida la gran campaña para una ley PAH autonómica del derecho a la vivienda, y se encuentra en buen momento para pausa y reflexión.

*Las entrevistadas de 2019*

Encontramos a 17 de las 33 familias originales. Nuestra muestra en 2019 mantiene más o menos la misma proporción con respecto al género, siendo mayoritariamente mujeres. Respecto al barrio de residencia, hemos perdido la diversidad del estudio original. En cuestión de nacionalidades, la muestra estudiada es relativamente más española que en 2015, y hemos perdido un porcentaje desproporcionado de las entrevistadas de origen caribeño y de Europa del este. Con respeto a la edad, la media es de unos 48 años, unos cuatro años más de lo esperado según la media registrada en 2015. Hace falta cierta estabilidad vital para seguir en las mismas redes de la misma ciudad después de casi cuatro años; no sorprende que la nueva muestra tenga relativamente menos migrantes y jóvenes.

## La precariedad sigue

Después de 3 años y 9 meses, 8 de las 17 vecinas siguen okupando. De las 33 entrevistadas originales, 8 ya habían dejado de okupar cuando se realizó la primera entrevista. Hay un aumento significativo en el número de familias que ya se encuentran alquilando un piso: 6 de las 17 están en el mercado de alquiler. Además, dos están de alquiler social de un banco y una tiene un alquiler social de la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. En total, 11 viven en el mismo piso desde hace más de tres años y 6 han cambiado de piso. De los que han tenido que cambiar de piso, dos se fueron voluntariamente a un piso de alquiler tras encontrar un nuevo trabajo, dos se fueron por desahucio, una persona se cambió de un piso de alquiler a otro por causa de mala convivencia con un compañero de piso y una familia pasó de un hostal temporal a un piso de alquiler social de la EMVS.

Que 11 sigan en el mismo piso no significa que hayan tenido vidas tranquilas. Muchas están involucradas en procesos judiciales. Tres familias están pasando por procesos civiles, todos después de que sus propietarios no consiguieron desalojarles por la vía penal. Dos familias están en negociaciones tras ganar juicios por usurpación. Y tres han pasado por nuevos intentos de desahucio.

Con respeto a ingresos, las entrevistadas parecen estar mejor que en 2015. Entonces, la media de las estimaciones de los ingresos mensuales mínimos fue de unos 345,80 euros y la media de las estimaciones de los

ingresos mensuales máximos fue de unos 520,47 euros. En 2019 la media de las estimaciones de los ingresos mensuales mínimos fue unos 665,92 euros y la media de las estimaciones de los ingresos mensuales máximos fue unos 704,38 euros. Si descontamos la inflación[23], supone una subida de un 85 % en la estimación mínima y de un 31 % en la estimación máxima. Si miramos solo los ingresos de las familias que siguen viviendo en un piso recuperado, la evolución sigue siendo de aumento, pero de un aumento menos llamativo. Este colectivo curiosamente siempre dio estimaciones de ingresos más exactos, con la media quedando en 549,17 euros en 2019 (o 529,58 euros en precios de agosto de 2015). Es un aumento de un 22 % sobre la media de las entrevistadas en 2015.

**Figura 1. Cuadro comparativo de ingresos y prestaciones mínimas**

| | 2015 | 2019 | % cambio precios nominales | % cambio precios de 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **Estimación de ingresos medios mensuales de la muestra** | | | | |
| **Media Ingresos Mínimos** | 345,80 € | 665,92 € | + 92,6 % | + 85,7 % |
| **Media Ingresos Máximos** | 520,47 € | 704,38 € | + 35,3 % | + 30,5 % |
| **SMI mensual (14 pagas)** | 648,60 € | 900,00 € | + 38,8 % | + 33,8 % |
| **RMI mensual (12 pagas)*** | 338,22 € | 362,67 € | + 7,2 % | + 3,4 % |
| ***Familia de dos personas, sin pensionistas, con 150 euros de ingresos computables** | | | | |
| **Fuente: BOE, BOCM, rmituderecho.org y Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid** | | | | |

23 Un 3,7 % en el IPC de la Comunidad de Madrid entre agosto de 2015 y marzo de 2019 según el INE.

No parece que la subida en su nivel de renta se explique por una mejora general en las condiciones de las personas que viven en la pobreza. El 41,5 % de los desempleados son de larga duración y apenas han disminuido desde sus máximos históricos en 2015 (Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales 2017). En 2017 la tasa de riesgo pobreza[24] se situó en el 21,6 % de la población residente en España, frente al 22,3 % del año anterior. Las situaciones laborales de las entrevistadas tampoco dibujan un cambio estructural en sus fortunas. Solo dos dicen tener trabajo legal a tiempo completo. El porcentaje de casos en que toda la unidad familiar se encontraba en paro era entonces relativamente superior: 39 % en 2015 y 59 % en 2019. Bastantes menos manifestaron trabajar «en negro»: 33 % en 2015 y 18 % en 2019.

Es posible que las personas que hemos podido encontrar en 2019 sean relativamente más estables que las que entrevistamos en 2015. Ya hemos visto que hay relativamente menos jóvenes y migrantes en la muestra de 2019. También sabemos que la okupación muchas veces se produce tras una emergencia familiar (un despido, una separación, una enfermedad inesperada) y es posible que nuestro grupo en concreto se esté recuperando de sus varias crisis. Si miramos las trayectorias individuales de las entrevistadas, es cierto que hay personas que han conseguido cambiar permanentemente su situación con respecto a ingresos. De las siete entrevistadas de 2019 que informaron de que sus ingresos habían subido, tres ya perciben una nueva fuente de ingresos. En un caso, la fuente es una nueva ayuda social de unos 400 euros para víctimas de violencia de género, en otro se trata de un nuevo trabajo y en el último han declarado en sus ingresos algunos ahorros personales. En dos casos la cantidad percibida de la renta mínima de inserción ha subido: de 532 a 600 euros y de 530 a 735 euros. En el sexto caso una pensión ha subido de unos 365 euros a unos 400 euros al mes. Y en el último caso han pasado de ganar en su trabajo unos 800 euros mensuales a ganar unos 1.100 euros al mes. Hay explicaciones variadas por los cambios en las situaciones individuales con respeto a los ingresos, y es evidente que solo algunos han mejorado sus situaciones. La subida de la media es un reflejo de que algunas personas han conseguido escapar

24 La tasa de riesgo de pobreza en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017 es el porcentaje de personas cuyos ingresos en el año anterior están por debajo del umbral de pobreza.

de la pobreza, no de una mejora general en las condiciones de las personas entrevistadas.

## Las políticas públicas no abren vías de escape de la pobreza

La provisión de vivienda pública debe ser una vía de escape principal para las personas que se ven necesitadas de ocupar para autotutelar su derecho a una vivienda. Pero vemos que las vecinas okupas quedan fuera de las principales políticas de vivienda.

La competencia constitucional en materia de vivienda corresponde a las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, el desdén por la materia se evidencia en la ausencia de una ley autonómica[25] que la regule. A través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), nuestra Comunidad cuenta con un parque de viviendas destinado a casos de «Especial Necesidad». Bajo este supuesto se siguen sin admitir las solicitudes de quienes «se encuentren ocupando una vivienda o inmueble sin título suficiente para ello y sin el consentimiento del titular». Esta medida, además de dejar desatendidas las necesidades más extremas, mantiene oculta la cuantificación de la demanda de vivienda. La gestión de estas viviendas ha sido objeto de investigación por parte del Defensor del Pueblo. En su opinión, las restringidas situaciones de emergencia social reflejadas en la norma autonómica y la interpretación que se efectúa de la misma obvian que la pérdida de la vivienda habitual supone en sí misma una situación de emergencia social. Por las quejas recibidas, la institución abrió investigación sobre si los solicitantes son notificados[26] de la resolución de la AVS que finaliza y archiva su solicitud y pueden por tanto impugnar dicha resolución (BOE, 2018).

La AVS cuenta con 23.354 viviendas en la Comunidad y la lista de solicitantes que cumplen con todos los requisitos para que les sea concedida una casa asciende a 3.412 personas según datos de 2018 (Bécares, 2019). Por su parte, la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS)

25 La asamblea de Madrid no admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular de una Ley del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid, promovida por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Asociación Libre de Abogadas y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

26 Según dicta el Decreto 52/2016 que regula el proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

del Ayuntamiento de Madrid cuenta en 2019 solamente con 6.135 viviendas, a pesar de haber promovido más de 28.000 en los últimos años. En la última oferta de vivienda, ya con el nuevo Reglamento para la Adjudicación de Viviendas gestionadas por la EMVS en vigor (BOCG, 2019) se contabilizaron 19.927 solicitudes, de las cuales 15.548 fueron válidamente inscritas, para la asignación de 288 viviendas (Diario de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 2019).

La desproporción del número de solicitantes de vivienda respecto a la población de sus respectivos ámbitos de actuación llama la atención sobre la gestión de la Comunidad de Madrid. La EMVS de la capital, donde reside la mitad de la población de nuestra Comunidad (INE, 2019) ha registrado 4,5 veces más solicitudes que la AVS, lo que demuestra el carácter extremadamente restrictivo de sus criterios de acceso a la lista de demandantes.

Asimismo, los datos evidencian el escasísimo parque de vivienda pública. Esta pérdida de patrimonio es consecuencia de políticas de vivienda de etapas anteriores, centradas en incentivar la construcción de vivienda en momentos de debilidad económica y posterior venta especulativa (Leal Maldonado y Martínez del Olmo, 2017). Hasta ahora, las iniciativas de vivienda pública no se han derivado de la voluntad de las administraciones de atender las necesidades de los hogares más vulnerables, sino de la rentabilidad comparada y de las ayudas financieras a las empresas de producción de viviendas (Alguacil Denche y otros, 2013).

De las 17 personas entrevistadas, solo en un caso la vivienda pública ofreció una vía de escape de su emergencia habitacional. Pero el escape vino muy tarde, y con alto coste. La EMVS le cedió una casa a esta vecina después de haber pasado por varios desahucios junto con sus dos hijas y su marido. Fueron desahucios devastadores: los primeros acabaron con el derribo de las casas, y el último con toda la fuerza de los antidisturbios del Cuerpo Nacional de la Policía. La cesión por parte de la EMVS vino después de una larga campaña de presión por parte de la Asamblea de Vivienda de Latina, incluyendo una rueda de prensa exclusivamente para hablar de su caso, la tarde después de ejecutarse el desahucio, varias entrevistas en la televisión, comunicación directa con varios altos cargos del Ayuntamiento de Madrid y, para Charo, una larga estancia en un hostal de emergencia. La cesión implicó mudarse del oeste de la ciudad al punto opuesto en el este de Madrid, perdiendo su arraigo en el barrio, alejándola de familiares e implicando otro cambio de colegio más para sus hijas. Incluso cuando la provisión municipal de vivienda destina una

vivienda a alguien que la necesita, lo realiza con una violencia burocrática que pone una última barrera más en el camino hacia la estabilidad habitacional.

## El mercado de alquiler: terreno hostil

Con más recursos, el mercado de alquiler puede servir como vía de escape de la precariedad, pero con pocos recursos es terreno incluso más hostil. Una vecina de Torrejón declara estar alquilando un piso en el mercado privado tras sufrir el desahucio de su piso recuperado de un banco. Paga 480 euros al mes con dinero prestado de familiares. Sufre depresión y el estrés de la situación es evidente; incluso rompió a llorar durante la entrevista.

Los precios de la vivienda en España, en términos acumulados, han registrado un avance cercano al 22 % en términos reales entre el inicio de 2014 y finales de 2018 (Alves y Urtasun, 2019). A pesar de que en España el porcentaje de viviendas en régimen de alquiler sobre el total de viviendas es reducido en comparación con los países de nuestro entorno, los datos muestran un progresivo aumento. En la Comunidad de Madrid este porcentaje ha pasado de un 15,7 % en 2005 a un 24,3 % en 2017, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018 (INE, 2018). Pero la ampliación de la oferta no implica una bajada de precios: los precios de alquiler en la Comunidad de Madrid han subido un 5,2 % en el último año (Idealista.com, 2019) y el análisis de la evolución de precios en la ciudad de Madrid realizado por Tecnocasa indica que ha pasado de 10,05 €/$m^2$/mes en 2014, año en que empezó a recuperarse el mercado tras la crisis, a 14,22 €/$m^2$/mes en 2018 (Universitat Pompeu Fabra y Grupo Tecnocasa, 2018).

Una tendencia clave en el mercado de alquiler madrileño es la llegada de inversiones de todo el mundo (Salobral, 2018). El grupo estadounidense Blackstone irrumpió en Madrid en 2013 cuando compró a la EMVS 1.860 viviendas por un importe de 126 millones de euros y hoy día es el mayor casero de España, con 22.000 viviendas en alquiler acumuladas a base de adquirir carteras de activos tóxicos a la banca que debía sanear sus cuentas bajo la presión del Banco Central Europeo (Larrouy, 2018; Lafraya, 2019). Con el cierre de las operaciones de desinversión de 2018, el volumen de viviendas en manos de entidades financieras supondrá casi una cuarta parte del importe máximo que

alcanzó en plena crisis, sin contar los activos que se quedó la Sareb en 2012 (Tadeo, 2018). Para los inquilinos y okupas de estas viviendas este cambio de propietario supone una gran amenaza. Los contratos de alquiler social firmados con la banca comienzan a vencer sin apenas opciones de negociar una renovación.

La entrada de nuevos especuladores en el mercado de vivienda español lo viven de cerca nuestras vecinas okupas. Se intercambian los títulos de propiedad de sus casas mientras las habitan sin que las consulten. De las siete entrevistadas que siguen viviendo en un piso recuperado, solo una persona mantenía el mismo propietario: el Banco Santander, uno de los bancos que se ha aprovechado más de la crisis española. En otro caso, no había ninguna interlocución con la propietaria así que en la entrevista no se pudo confirmar si el piso sigue siendo de Bankia, su propietaria original, o no. En dos casos el piso había pasado de un banco a la Sareb. En otros dos casos, la propiedad había pasado del banco BBVA a un fondo privado, siendo uno de ellos Cerberus, y en el otro caso la vecina entrevistada no sabía el nombre del fondo (una indicación de la escasa interlocución que tienen las vecinas con las entidades propietarias de sus pisos). El último caso es un bloque de «Obra Social» que había pasado de una constructora en quiebra a una inmobiliaria.

## El movimiento de vivienda en Madrid

Respecto a la especulación y la invasión de los grandes fondos de inversión en nuestras vidas, la ciudadanía se ha puesto en marcha. A finales de 2017 se constituyó la Plataforma contra los Fondos Buitre para reivindicar que, en el ámbito de los servicios básicos como la vivienda, la sanidad o los cuidados a la tercera edad, se adopten medidas que eviten la entrada de fondos especulativos (buitres) y que su gestión esté enfocada a las necesidades de la ciudadanía (CADTM, 2017).

La burbuja de los alquileres ha tenido su respuesta colectiva en forma del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El proyecto trata de unir al colectivo de inquilinos que actualmente se encuentra desprotegido y de manera organizada reivindicar una regulación que evite los abusos del mercado y facilitar el apoyo mutuo y la defensa efectiva del inquilinato.

Y el movimiento de vivienda de Madrid tiene un nuevo espacio okupado desde donde realizar su lucha. En mayo de 2017 celebramos

el nacimiento de La Ingobernable, un Centro Social de Comunes Urbanos, ubicado en el número 39 de la calle Gobernador de Madrid. Es un espacio de encuentro y de trabajo colectivo, donde se han gestado grandes movilizaciones de Madrid en sus apenas dos años de vida.

Las historias recogidas durante nuestra investigación demuestran que la organización social sigue siendo imprescindible para las vecinas okupas. Siete de las 17 entrevistadas siguen acudiendo a una asamblea de vivienda. Pero en los casos de ocupación, todas acuden a una asamblea de vivienda o PAH, salvo las de Torrejón donde ahora no hay asamblea. Cinco de ellas han vuelto a sufrir lanzamientos de desahucio durante el periodo analizado. En Torrejón, donde no hay una asamblea de Obra Social como hubo hace unos años, tres de las cuatro familias entrevistadas habían pasado por un proceso de desahucio. En dos casos el desahucio se ejecutó, en otro caso la familia consiguió resistir hasta cuatro veces el desahucio del piso del Banco Santander donde llevan más de diez años viviendo. En Usera, una vecina ha resistido dos desahucios en el mismo piso okupado durante los últimos años, con la ayuda de la Asamblea de Vivienda de Usera y otra lleva siete años en el mismo piso, tras nueve intentos de desahucio, parados por la Asamblea de Vivienda de Usera y la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social.

## ¿Qué futuro nos espera a las vecinas okupas?

Con las elecciones generales de 2019 del 28 de abril y las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo los principales partidos vuelven a recordarnos que las vecinas okupas, en primera línea de la emergencia habitacional, no figuran dentro de su imaginario político.

Los partidos de izquierdas ignoran a las vecinas okupas. El PSOE propone medidas que, bien planteadas, podrían beneficiar a muchas personas que no tiene otra alternativa que okupar una vivienda, pero no interpela a la realidad actual del sistema de provisión de vivienda. Unidas Podemos tiene propuestas que conectan más directamente con la provisión de vivienda (Unidas Podemos, 2019), como la conversión de la Sareb en un instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler y la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Pero mientras sus propuestas reconocen problemas estructurales de la provisión de vivienda en España, siguen ignorando a quienes «ya» han okupado antes de que ningún gobierno haya garantizado aún sus derechos.

Los partidos de derechas proponen un futuro de represión y ataque hacia las personas que tienen que ocupar un piso para que se cumpla su derecho a una vivienda. Ciudadanos combina propuestas de reforma de la provisión de vivienda con un discurso de difamación y criminalización hacia las que tienen que okupar una casa para garantizar su derecho a una vivienda (Elorduy, 2017). Proponen asistencia temporal a las personas afectadas por desahucio e incentivos para la cesión de viviendas deshabitadas a fondos sociales de vivienda. Pero cuando hablan de las vecinas okupas, quienes más necesitan de estas ayudas, siempre apuntan que se debe poner el foco en la delincuencia premeditada y lucrativa y en los grupos antisistema (Grupo Parlamentario Ciudadanos, 2017; Ciudadanos, s.f.). El Partido Popular se presenta a las elecciones con una batería de medidas en el ámbito civil y penal que se concretan en suprimir el delito de coacciones para actos como cambiar la cerradura o cortar la luz, sin autorización judicial, como medio de recuperar la posesión de la vivienda usurpada, endurecer las penas por usurpación, pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años, anular la inscripción en el padrón municipal de las vecinas okupas, y refuerzo de la policía municipal para vigilar y detener a las personas implicadas en la usurpación de vivienda. Por su parte, Vox pretende promulgar «leyes antiokupación y antiusura», legislando para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas y queden excluidos de las ayudas sociales (Vox, 2017). Al igual que el Partido Popular no repara en la exclusión social de las personas que pretenden desalojar, aunque recoja tales propuestas bajo el epígrafe «Libertades y Justicia».

## El futuro que nos creamos

En los 3 años y 9 meses desde que las dejamos, nuestra muestra de vecinas ha cambiado mucho, pero no todas igual. Algunas pocas personas –y todos hombres solteros– han encontrado una vía de escape de la ocupación a través del mercado de trabajo y el mercado de alquiler. Sola una persona ha encontrado una vía de escape a través de la vivienda pública. En la mayoría de los casos las vecinas entrevistadas siguen una situación de exclusión habitacional y de pobreza. Las personas que siguen okupando una vivienda continúan bajo amenaza de desahucio y juicio, pero las empresas que las amenazan han cambiado: ahora en general no son bancos españoles sino fondos internacionales o inmobiliarias más pequeñas. Y este cambio también afecta a las que ya consiguieron un alquiler social

de un banco. Lo vimos más llamativamente en el caso de una vecina de 68 años que vive con contrato de alquiler social, antes con La Caixa, ahora con un fondo que desconoce. A causa del acoso del fondo con llamadas, notas en el buzón, visitas y más, nos explicó: «Tomo medicación porque vivo en alerta roja, en un estado de hipervigilancia. Me dan ganas de tirar la toalla e irme a una residencia, que esto no es vivir».

Pero lo que nuestras entrevistas también nos enseñan es que se sobrevive mejor con la PAH. Nuestra experiencia activista en la PAH constata que personas en riesgo de exclusión acuden periódicamente a asambleas y convocatorias. Encuentran allí un lugar donde no llevan la etiqueta de «okupa» o «fracasado», donde son tratados exactamente igual que el resto y donde sí existen a su alcance medios para reivindicar sus derechos y necesidades. Las entrevistadas que seguían con el apoyo de una asamblea de vivienda o PAH había resistido más desahucios y mantenían negociaciones abiertas con las entidades propietarias de sus pisos. Una entrevistada había conseguido resistir en su piso okupado sin el apoyo de una asamblea, pero las otras no. Sola se puede, pero acompañada mejor.

¿Qué nos espera a las vecinas okupas? Amenazas por los grandes terratenientes, criminalización por los partidos de derechas y desamparo por los partidos de izquierdas y las ONG. Pero las vecinas okupas hacemos más que sobrevivir. Por nuestra resistencia y nuestra lucha, recomponemos la provisión de vivienda en Madrid para hacer realidad el derecho a la vivienda. Somos las vecinas okupas, las asambleas de vivienda y las PAH quienes hemos forzado a los bancos a otorgar alquileres sociales a quienes los necesitan, las que hemos hecho que cada vez sea más difícil para los grandes propietarios dejar un piso vacío y, definitivamente, son las vecinas okupas que estamos recuperando el futuro no solo para nosotras mismas, sino para todas.

## Bibliografía

Ahora Madrid. 2015 «Programa Ahora Madrid». https://ahoramadrid.org [Último acceso: 4 de abril de 2019].

Alguacil Denche, Aitana, y otros. 2013. *La vivienda en España en el siglo xxi. Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda.* Madrid: Cáritas y FOESSA.

Alves, Pana, y Alberto Urtasun. 2019. *Evolución reciente del mercado de la vivienda en España.* Artículo analítico, Banco de España, 1-13.

Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 2017. «Informe sobre el Estado Social de la Nación 2017», 1-32.

Bécares, Roberto. «La Comunidad de Madrid tiene 600 viviendas públicas vacías mientras 3.400 personas esperan una», *El Mundo*, 04 de 06 de 2019.

BOCG. «BOCG.» *Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.* 08 de 02 de 2019. http://www.congreso.es (último acceso: 16 de 03 de 2019).

BOCM. «Sede Oficial del Boletín de la Comunidad de Madrid» *Reglamento para la adjudicaciónde las viviendas gestionadas por la EMVS.* 04 de 01 de 2019. http://www.bocm.es/ (último acceso: 25 de 01 de 2019).

BOE. «BOE» *Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.* 10 de 03 de 2018. https://www.boe.es (último acceso: 16 de 03 de 2019).

Borraz, Marta. «La Policía desaloja a los activistas encerrados desde esta mañana en una sucursal de Bankia», *Eldiario.es*, 22 de 04 de 2015.

CADTM. 2017.«El planeta de los fondos buitre», *Las otras voces del planeta* (CADTM): 1-34.

Carmena, Manuela. «Hoy por hoy», *Cadena SER.* 24 de 08 de 2015. https://cadenaser.com/programa/2015/08/21/hoy_por_hoy/1440157159_941376.html.

Ciudadanos. *Ciudadanos-cs.org.* s.f. https://www.ciudadanos-cs.org (último acceso: 04 de 04 de 2019).

Coordinadora de Vivienda. 2017. *La Vivienda No Es Delito.* Madrid: El Viejo Topo.

Defensor del Pueblo. *Balance 2018.* 02 de 01 de 2019. https://www.defensordelpueblo.es (último acceso: 27 de 03 de 2019).

—. *El Defensor del Pueblo pide a la Comunidad de Madrid que priorice a las familias desahuciadas con menores de edad en el acceso a una vivienda de emergencia social.* 29 de 11 de 2018. https://www.defensordelpueblo.es (último acceso: 27 de 03 de 2019).

Diario de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. *20.000 personas inscritas para la oferta de vivienda de 2019 de la EMVS.* 22 de 02 de 2019. https://diario.madrid.es (último acceso: 27 de 03 de 2019).

Elorduy, Pablo. «Ciudadanos contra okupas: estrategia 2019», *El Salto*, 01 de 03 de 2017.

EMVS y UPM. 2019. «Estudio sobre la gestión de la vivienda en el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)», Madrid.

Ernest & Young. 2019. «El impacto socioeconómico de Sareb (actualización 2018)».

Farha, Leilani. 2017. «Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto», Naciones Unidas.

Gandia, S. S. «El INE obliga a que los ayuntamientos empadronen incluso a los «ocupas»», *Levante*, 15 de 10 de 2016.

Grupo Parlamentario Ciudadanos. «Interpelación Urgente al Ministro de Fomento», *Boletín Oficial de las Cortes Generales.* Vol. Serie D. n.º 213. Madrid, 13 de 09 de 2017, 7-8.

Guillan, Kevin, y Jenny Pickerill. 2012. «The Difficult and Hopeful Ethics of Research on, and with, Social Movements», *Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest*, London, 133-143.

Idealista.com. 2019. «Evolución del precio de la vivienda en alquiler en 2018».

INE «Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal», 01 de 01 de 2019. https://www.ine.es.

— *Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Año 2017*. 21 de 06 de 2018. http://www.ine.es.

— «Encuesta de Condiciones de Vida», *Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y comunidades autónomas.* 2018. https://www.ine.es.

Lafraya, Conchi. «La banca vende activos tóxicos por casi 37.000 millones en el 2018», *La Vanguardia*, 11 de 02 de 2019.

Larrouy, Diego. «Blackstone: un imperio con seis socimis y más de 22.000 casas edificado sobre la operación de Ana Botella», *eldiario.es*, 28 de 12 de 2018.

Leal Maldonado, Jesús, y Almudena Martínez del Olmo. 2017. «Tendencias recientes de la política de vivienda en España», *Cuadernos de Relaciones Laborales* (Ediciones Complutense) 35, n.º 1: 15-41.

Maldonado Canito, Pedro Joaquín.2009. *Denegación de la inscripción en el padrón de habitantes.* Rivas-VaciaMadrid: Anuario de Derecho Municipal, 527-537.

Marcuse, Peter, y David Madden. 2016. *In Defense of Housing.* London-New York: Verso.

PSOE. «110 compromisos con la España que quieres», 2019. https://www.psoe.es [Último acceso: 4 de abril de 2019].
Salobral, Nuria. «El ladrillo, el nuevo rey de la rentabilidad financiera en 2018», *Cinco Días*, 09 de 12 de 2018.
Tadeo, F. «La banca acelera su limpieza: reduce los inmuebles un 60 % en un año», *Eleconomista.es*, 30 de 06 de 2018.
Unidas Podemos. *Programa electoral.* 2019. https://lasonrisadeunpais.es/programa/ (último acceso: 04 de 04 de 2019).
Universitat Pompeu Fabra y Grupo Tecnocasa. «Informe sobre el mercado del alquiler», 2018: 1-9.
Vox. «100 medidas para la España Viva», 7 de 10 de 2017.

# Cuidados y derecho a la vivienda
## *Orígenes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca hasta su primer STOP Desahucios*[27]

FELIPE GONZÁLEZ SANTOS

## Introducción

Después de 10 años de existencia, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha marcado un antes y un después en la sociedad y política españolas. Los cambios más tangibles son probablemente la paralización de miles de desahucios y la consecución de cientos de contratos de alquiler social para sus miembros. Sin embargo, su impacto va más allá. En el plano institucional, en 2013, la PAH presentó en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más firmas de la historia de España, con casi 1,5 millones de apoyos. Además, ha presionado para cambiar leyes de vivienda en cinco Comunidades Autónomas y muchos de sus miembros tienen un rol central en la vida política del país. Entre otras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la Ministra de igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, eran dos figuras clave de la organización en el pasado. En el plano de los movimientos sociales, la PAH tuvo un rol central en la creación tanto de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), como

27 Gran parte del material de este capítulo proviene de artículo «Social movements and the politics of care: empathy, solidarity and eviction blockades» publicado por el autor en la revista *Social Movement Studies* (Felipe G. Santos, «Social movements and the politics of care: empathy, solidarity and eviction blockades» *Social Movement Studies* 19, no. 2 (2020), pp. 125-143). El autor agradece al equipo editorial de la revista, así como a Taylor & Francis los permisos para republicar partes del artículo en este obra.

en el Sindicato de Inquilinas, dos organizaciones que actualmente están a la vanguardia de la lucha por el derecho a una vivienda digna. Por último, esta organización ha cambiado el enfoque del debate sobre la vivienda y ha mejorado la percepción de la ocupación entre la población española[28].

Volviendo a sus inicios, sorprende ver que ninguna de las seis personas que popularmente se asocian con la creación de la PAH[29] se habían hipotecado para acceder a una vivienda. Esta situación cuestiona ciertos paradigmas en el estudio de los movimientos sociales, que generalmente asumen que estos tienen su origen en la colaboración interesada entre personas agraviadas[30]. Además, se ha analizado la militancia de los llamados miembros no-beneficiarios, aquellos que participan en una organización a pesar de no verse afectados por el problema al que se enfrenta el movimiento, generalmente se les estudia como seguidores de movilizaciones ya en marcha y no como aquellos que pueden iniciar un ciclo de protesta[31].

En este capítulo me remonto a los orígines de la PAH y a cómo este colectivo paró su primer desahucio, para explorar los mecanismos que llevan a un grupo de personas a tomar la iniciativa en una lucha que no les afecta. Con este objetivo, aplico los debates sobre la ética de los cuidados[32] al campo de los movimientos sociales y propongo un análisis del ciclo de movilización colectiva desde la perspectiva de los cuidados. Según

28 Miguel A. Martinez, «Bitter Wins or a Long-Distance Race? Social and Political Outcomes of the Spanish Housing Movement» *Housing Studies*, March 14, 2018, 1-24.

29 Clara Blanchar, «Sí, Pudieron», *El País*, febrero 22, 2014, https://politica.elpais.com/politica/2014/02/21/actualidad/1393010178_488272.html.

30 Doug McAdam, Sidney Tarrow, y Charles Tilly, *Dynamics of Contention*, Cambridge Studies in Contentious Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2001); Mancur Olson, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Harvard Economic Studies 124 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965); Jacquelien van Stekelenburg y Bert Klandermans, «The Social Psychology of Protest» *Current Sociology* 61, no. 5-6 (2013): 886-905; Bruce Fireman y William A. Gamson, «Utilitarian Logic in the Resource Mobilization Perspective» in *The Dynamics of Social Movements: Resource Mobilization, Social Control, and Tactics*, ed. Mayer Zald y John D. McCarthy (Cambridge, MA: Winthrop Publishers, 1979), 8-44.

31 John D. McCarthy y Mayer N. Zald, «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory», *American Journal of Sociology* 82, n.°. 6 (1977): 1212-1241; Michael A. Messner, Max A. Greenberg, y Tal Peretz, *Some Men: Feminist Allies in the Movement to End Violence against Women* (Oxford University Press, 2015).

32 Carol Gilligan, *La moral y la teoría: psicología del desarrollo femenino* (Fondo de Cultura Económica, 1994); Nel Noddings, *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education* (Los Angeles, CA: University of California Press, 1986); Joan C. Tronto, *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care* (New York, NY: Routledge, 1993); Joan C. Tronto, *Caring Democracy: Markets, Equality,and Justice* (New York, NY: New York University Press, 2013).

Tronto, los cuidados «incluyen todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro "mundo" para que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro yo interior y nuestro ambiente»[33] [34]. Además, los cuidados requieren una «sensibilidad a las necesidades de los demás»[35]. Por lo tanto, los movimientos sociales y sus miembros se movilizan siguiendo una ética de los cuidados cuando buscan crear, mantener y reparar relaciones sociales, así como cubrir las necesidades de sus miembros u otros grupos externos. Desde este punto de vista, la movilización de un colectivo puede tener su origen en la empatía. Por otro lado, la opresión que sufren ciertos colectivos agraviados puede crear ciertas carencias que dificultan su movilización. Por lo tanto, es necesario un proceso de cuidados antes de que estén listos para enfrentarse a sus agravios de forma contenciosa y colectiva. En este contexto, teorizo tres tipos de cuidados: emocionales, identitarios y participativos. Este análisis está basado en un trabajo de campo entre junio 2017 y junio 2018, con periodos intermitentes en Barcelona y siguiendo las actividades de la organización en la distancia. Además de la observación como participante involucrado, el autor ha realizado 71 entrevistas semiestructuradas con miembros de diferentes PAH de todo el estado español.

Este capítulo continúa con una breve exposición de la literatura centrada en la relación entre los agravios y la movilización colectiva para posteriormente explorar el encaje del debate de los cuidados en el estudio de los movimientos sociales. Una vez desarrollado el marco teórico, lo aplico al caso de la PAH para explicar su aparición y el camino que siguieron hasta el primer STOP Desahucios.

## Ética de los cuidados y movimientos sociales

Un agravio es una «sensación de descontento con aspectos importantes de la vida»[36] y existe un consenso de que son un requisito necesario para la aparición de un movimiento social o ciclo de protesta. Los agravios incentivan la participación en actividades contenciosas si se enmarcan

33 Tronto, *Caring Democracy*, 19.
34 Todas las traducciones de textos en inglés están hechas por el autor
35 Gilligan, *La moral y la teoría*, 38.
36 Bert Klandermans, Marlene Roefs, y Johan Olivier, «Grievance Formation in a Country in Transition: South Africa, 1994-1998», *Social Psychology Quarterly* 64, no. 1 (2001): 42.

dentro de demandas políticas[37]. El estudio de este concepto, así como la disciplina de movimientos sociales, han sido criticados por un enfoque excesivo en las reacciones basadas en el interés propio, prestando menos atención a fenómenos relevantes como las movilizaciones en solidaridad con otros grupos[38]. Por ejemplo, los estudios sobre carencias relativas argumentan que las movilizaciones colectivas se originan en la comparación entre la situación de un sujeto, o aquella de su grupo de referencia, y su perspectiva de cómo deberían ser sus condiciones de vida[39]. Otros argumentos enfatizan aspectos psicológicos como la angustia[40], enfatizando de nuevo el componente individualista de la participación en protestas y movimientos sociales. Por último, otros autores enfatizan el colapso de los mecanismos de control social como su argumento causal a la aparición de protestas[41], manteniendo la hipótesis del interés propio como *leitmotiv* de los procesos políticos extrainstitucionales.

Ha habido también intentos de incluir a aquellos que se movilizan en favor de los derechos de otros colectivos a los que no pertenecen. Por ejemplo, McCarthy y Zald[42] les han llamado «constituyentes de conciencia»,

37 Anna Kern, Sofie Marien, y Marc Hooghe, «Economic Crisis and Levels of Political Participation in Europe (2002–2010): The Role of Resources and Grievances» *West European Politics* 38, n.° 3 (2015): 465-490; van Stekelenburg y Klandermans, «The Social Psychology of Protest»

38 Marco Giugni y Florence Passy, eds., *Political Altruism? Solidarity Movements in International Perspective* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2001); Donatella Della Porta, ed., *Solidarity Mobilizations in the 'Refugee Crisis'* (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2018); Dimitra Dora Teloni y Sofia Adam, «Solidarity Clinics and Social Work in the Era of Crisis in Greece» *International Social Work*, 14 de octubre, 2016, 1-15.

39 Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (Boulder, Colorado: Paradigm Publishers, 1970); Klandermans, Roefs, y Olivier, «Grievance Formation in a Country in Transition: South Africa, 1994-1998»

40 Steven M. Buechler, «The Strange Career of Strain and Breakdown Theories of Collective Action», en *The Blackwell Companion to Social Movements*, ed. David A. Snow, Sarah A. Soule, y Hanspeter Kriesi (Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2003), 47-66; Wayne A. Santoro y Lisa Broidy, «Gendered Rioting: A General Strain Theoretical Approach» *Social Forces* 93, n°. 1 (2014): 329-354; Nella van Dyke y Sarah A. Soule, «Structural Social Change and the Mobilizing Effect of Threat: Explaining Levels of Patriot and Militia Organizing in the United States», *Social Problems* 49, n.° 4 (2002): 497-520.

41 Steven M. Buechler, «Strain and Breakdown Theories» in *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, ed. David A. Snow et al. (Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2013); David A. Snow *et al.*, «Disrupting the "Quotidian": Reconceptualizing the Relationship Between Breakdown and the Emergence of Collective Action» *Mobilization: An International Quarterly* 3, n.° 1 (1998): 1-22.

42 «Resource Mobilization and Social Movements»

pero los han estudiado como seguidores o aliados de grupos ya movilizados, no como aquellos que inician la movilización. Otros autores, como Giugni y Passy[43], han intentado teorizar el altruismo político sin llegar a conclusiones claras sobre qué lo motiva o si siquiera existe. Por lo tanto, es todavía necesario un enfoque al estudio de los movimientos sociales que sea capaz de emanciparse de la visión economicista que domina la disciplina.

Para contribuir a este objetivo, propongo trasladar los debates sobre la ética de los cuidados al estudio de los movimientos sociales. Desde esta perspectiva, la movilización inspirada en los cuidados surge cuando un grupo actúa de manera política motivado por la empatía hacia el agravio de otro colectivo. Cabe resaltar que la coordinación interesada también requiere empatía, ya que es necesario ponerse en la situación del resto de miembros de un colectivo al que alguien pertenece para comprender que se puede cooperar para avanzar intereses compartidos. Además, una vez que ha comenzado un ciclo de protestas, las activistas se responsabilizan también de las necesidades de aquellas personas que no se han implicado, ya que la mayoría de los mensajes se hacen en nombre de un colectivo mayor que aquel que se moviliza.

Tronto[44] teoriza que el proceso de cuidados tiene cuatro etapas que sugiero que pueden servir de base para analizar las movilizaciones sociales:

1. *Atención*: Desde el punto de vista de los cuidados, el proceso de movilización comienza cuando alguien o algún grupo descubren que ciertas necesidades de un colectivo no están cubiertas. Este proceso está guiado por la empatía. Aquellos que inician una protesta o un colectivo tienen la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de sus compañeras u otro grupo y se dan cuenta de que existe una falta de cuidados. Esta cualidad puede tener diferentes orígenes como experiencias vividas, redes personales o la socialización previa.
2. *Responsabilidad*: Una vez que se ha detectado una necesidad, el siguiente paso es asumir responsabilidad para confrontarla. En el contexto de los movimientos sociales, además, es necesario que se reconozca que la raíz de esa necesidad es política y que se debe enfrentar a través de la acción colectiva. Éste es el factor que marca la diferencia entre la acción política y la caridad o beneficencia.

43 *Political Altruism?*
44 *Moral Boundaries*; *Caring Democracy*.

3. *Capacidad de cuidar*: Después de sentirse responsable de cubrir una cierta necesidad, la acción es necesaria. Los dos pasos anteriores consisten en meros procesos mentales, pero para que los cuidados tomen forma, es necesario actuar. En este momento es cuando la organización colectiva comienza. Este proceso es iterativo. Una vez que comienza la acción política, aquellas personas movilizadas reevalúan sus estrategias. Es posible y común que a través del activismo se detecten otras necesidades que no habían sido identificadas anteriormente, por lo que nuevos procesos de cuidados pueden comenzar. Además, diferentes procesos de cuidado pueden tomar forma de manera paralela. En este punto es preciso especificar que los cuidados pueden ejercerse tanto en la esfera privada como la pública. Por ejemplo, tanto las asambleas de asesoramiento colectivo como la organización de un STOP desahucios buscan confrontar la necesidad de los miembros de la PAH de que su derecho a una vivienda digna sea respetado.
4. *Respuesta a los cuidados*: Cuando existen cuidados, también hay una reacción a los mismos. Esto puede consistir simplemente en el mero reconocimiento de que los cuidados han surtido, o no, efecto. Una respuesta más interesante para el contexto de este análisis es el empoderamiento de la base militante del movimiento. Una vez que ciertas necesidades emocionales, identitarias o de estabilidad en la vivienda han sido cubiertas, los miembros de la PAH son capaces de progresar en su lucha particular, así como de contribuir a la lucha colectiva del movimiento.

Por lo tanto, desde la perspectiva de la ética de los cuidados, la cooperación política tiene su origen en la empatía, la capacidad de comprender la posición de otra persona o colectivo, y en el hecho de que un grupo tome la responsabilidad de suplir la falta de cuidados, cubriendo las necesidades identificadas. Desde este punto de vista, procedo a explicar los orígenes de la PAH y el proceso a través del cual el colectivo consiguió para su primer desahucio.

## La PAH: cuidados y lucha por el derecho a la vivienda

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca nació en febrero de 2009, cuando se empezaban a notar los primeros síntomas del pinchazo de la

burbuja inmobiliaria en el estado español. Durante la burbuja, muchas familias se endeudaron para acceder a la vivienda, sobre todo debido a los altos alquileres del momento y las facilidades de acceder a una hipoteca. Además, este proceso se acentuó debido al discurso reinante en los medios y opinión pública en España, que animaban a la población a comprar una vivienda incluso como inversión, ya que «los precios de la vivienda nunca bajan»[45]. Por lo tanto, incluso si en algún momento alguien no pudiese hacer frente al pago de la hipoteca, esta persona podría vender su casa a un precio superior al de compra, pagar su deuda e incluso generar unos ingresos extra, gracias al aumento del precio de la misma.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la economía española en general supusieron la destrucción de miles de empleos. Muchas nuevas paradas dejaron de ser capaces de pagar sus hipotecas y, cuando intentaron vender sus viviendas para pagar sus deudas, se encontraron que nadie quería comprarlas. La banca comenzó a abrir procesos de lanzamiento hipotecario y, en el caso común de que no encontrasen una compradora para la propiedad, se adueñaban legalmente de la propiedad por un 40 % de su valor de tasación y expulsaban de su vivienda a su anterior propietario. Además de encontrarse en la calle, las personas desahuciadas continuaban endeudadas con el banco por la diferencia entre la deuda que les quedaba por pagar y el precio por el que se había vendido su casa. Ante esta situación, no es difícil imaginar cómo el proceso de desahucio trae consigo enfermedades mentales y físicas[46], problemas sociales como el aislamiento y otra serie de complicaciones que dificultan que aquellas personas que se enfrentaban a un proceso de desahucio se organizaran políticamente.

### *Los orígenes de la PAH*

La PAH surge de dos colectivos que llegaron a conclusiones similares sobre las futuras consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria: V de Vivienda y las Oficinas de Derechos Sociales. V de Vivienda fue

45 Televisión Española, *Debate sobre la Burbuja Inmobiliaria* (Madrid: Televisión Española, 2004), https://www.youtube.com/watch?v=eF007oIk-Fw.

46 Juan Ramón Ramis-Pujol, «Razón Económica y Realidad Humana: Una Aproximación Multidisciplinar Al Desahucio Hipotecario Basada En Estudios de Caso» (Palma de Mallorca: Fundación Innovación, Acción y Conocimiento, 2013).

una de las primeras voces en denunciar la burbuja inmobiliaria[47] y es el grupo más citado cuando se discuten los orígenes de la PAH[48]. Anticipando las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, Ada Colau y Adrià Alemany, dos de los líderes de V de Vivienda, comenzaron a pensar sobre la posibilidad de organizar a aquellas personas que se habían endeudado para comprar una casa y que perderían sus trabajos cuando llegase la crisis[49].

Otros dos fundadores de la PAH, Ernest Marco y Guillem Domingo, llegaron a una conclusión similar desde una experiencia diferente. Participaban en el *Ateneu Candela*, un centro social de Terrassa que busca llegar más allá de los círculos de la izquierda tradicional. Una de las iniciativas del centro eran las Oficinas de Derechos Sociales, un espacio de asesoramiento colectivo y apoyo mutuo para aquellos en situaciones precarias, ya fuese laborales, relacionadas con la vivienda o con los retos a los que se enfrentan las personas migrantes. Poco a poco se empezaron a dar cuenta de que las discusiones sobre hipotecas y desahucios tomaban más protagonismo, por lo que empezaron a buscar maneras de enfrentarse a este drama. Reconocer a las Oficinas de Derechos Sociales como uno de los orígenes de la PAH es de especial relevancia para entender el éxito del movimiento, ya que las asambleas de asesoramiento colectivo de la PAH, probablemente el espacio más importante para la organización, se inspiraron en la experiencia de las Oficinas de Derechos Sociales.

Ada y Ernest se conocían por su militancia conjunta en el movimiento alterglobalización. Cuando compartieron sus reflexiones sobre vivienda, decidieron unir fuerzas y comenzaron a contactar a gente en sus redes. Los comienzos fueron complicados. La mayoría de sus círculos vivían de alquiler, por lo que no estaban familiarizados con el tema de las hipotecas y, además, tenían problemas empatizando con la situación de ese colectivo. Mucha gente consideraba que aquellas personas que

47 Susana Aguilar Fernández y Alberto Fernández Gibaja, «El movimiento por la vivienda digna en España o el porqué del fracaso de una protesta con amplia base social» *Revista Internacional de Sociología* 68, n°. 3 (2010): 679-704.

48 Cristina Flesher Fominaya, «Redefining the Crisis/Redefining Democracy: Mobilising for the Right to Housing in Spain's PAH Movement» *South European Society and Politics* 20, n°. 4 (2015): 465-485; Eduardo Romanos, «Evictions, Petitions and Escraches: Contentious Housing in Austerity Spain» *Social Movement Studies* 13, n°. 2 (2014): 296-302.

49 Ada Colau y Adrià Alemany, *Vidas Hipotecadas: De la Burbuja Inmobiliaria al Derecho a la Vivienda* (Barcelona: Cuadrilátero Libros, 2013)

se endeudaron para comprar una vivienda también habían contribuido a la burbuja inmobiliaria, por lo que no encontraban demasiadas razones para dedicar su tiempo a este tema. En palabras de una de estas personas fundadoras:

> Había como un poco en el ambiente como esta cosa de que los que habían provocado la burbuja inmobiliaria eran también los propietarios, que habían estado invirtiendo en vivienda, especulando con ella... y era una figura que estaba como bastante maldecida.

A pesar de esto, Ernest convenció a 2 de sus compañeras de trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, Lucía Delgado y Lucía Martín, de que se unieran al proyecto. Según las entrevistas hechas con ambas, ninguna tenía experiencias previas en el activismo más allá de participar en algunas manifestaciones durante las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003 y también otras organizadas por V de Vivienda. Con ellas dos, se completa lo que se ha considerado popularmente como el grupo fundador[50].

La importancia de la empatía en la decisión de comenzar un proyecto para defender los derechos de las personas afectadas por la hipoteca es evidente en estos extractos de entrevista tomados de las respuestas a una pregunta con relación a las razones para involucrarse en el tema de las hipotecas:

1. Empezaban a explicar [en la oficina de derechos sociales] que habían parado de pagar, que habían perdido su casa y que, además, que se habían quedado con una deuda para el resto de su vida. Algunos habían vuelto a la casa de sus padres, otros vivían con amigos… era muy fuerte ¿Cómo que te han echado y que todavía estás endeudado? Y entonces empezamos a pensar sobre qué se podía hacer, porque no podías dejar a esa gente tirada.
2. Escuchas alguna de esas historias y te das cuenta de que tú también podrías estar ahí. Yo ni siquiera pensaba en hipotecarme porque mi sueldo era demasiado precario, pero ¿Y si hubiese tenido una situación más estable? Entonces, probablemente, también me habría hipotecado.

50 Blanchar, «Sí, Pudieron».

Como se puede ver en estas dos citas, ambas argumentan desde la posición de una tercera persona. Describen cómo les afectó una experiencia externa y conectan esa sensación con su motivación para actuar. Por lo tanto, la capacidad de empatizar con la experiencia de un tercero es fundamental para entender las razones por las que este grupo comenzó lo que posteriormente sería la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.

A pesar de su voluntad, el grupo fundador no tenía demasiado conocimiento sobre hipotecas. Por lo que necesitaron dedicar un tiempo a familiarizarse con el tema.

> Y ahí empezamos a pensar cómo poder, o sea, qué tipo de asamblea o qué tipo de dispositivo había que crear para poder intervenir en un tema que para nosotros era desconocido. Y ahí sí que pasamos muchos meses como dándole vueltas, hablando con abogados y con juristas. Intentando conocer experiencias, no tan solo en España, pero también en otros lugares como EE. UU. Porque sí que éramos muy cuidadosos de que en el momento en el que saliésemos a la opinión pública, pues no defraudar expectativas.

Esta situación de desconocimiento de los detalles del funcionamiento de la ley hipotecaria o de la situación exacta de aquellas personas afectadas por un problema hipotecario muestra que, a pesar de que es necesario un cierto conocimiento al menos superficial del problema social al que se enfrenta un colectivo, no hace falta ser experto sobre un tema para sentir empatía. Lo que parece más necesario es una cierta conexión con esa realidad y que ésta active un sentimiento de responsabilidad.

Una vez que este grupo comprendió mejor el problema de las hipotecas y los desahucios, decidieron ponerse en contacto con las personas afectadas. Imprimieron unos carteles que decían «Si estás hipotecado, tienes problemas para pagar tu hipoteca o si te van a desahuciar, ven este domingo a la Casa de la Solidaritat del Raval» y los pegaron por Barcelona. Cuando llegó el día de la reunión, más de 100 personas acudieron al encuentro.

A pesar de la buena respuesta, las personas afectadas no acudieron con la idea de organizarse políticamente. Más bien, querían resolver algunas dudas, hablar sobre cómo podían negociar mejor con sus bancos y sobre qué tipo de ayudas existían para la gente en su situación. Según la impresión de una de las personas fundadoras, lo que realmente necesitaban las personas afectadas era un espacio seguro en el que expresarse y sentirse apoyadas.

> Evidentemente la gente venía con dudas sobre su problema, pero sobre todo vino con ganas de encontrar un espacio en el que se sintiese cómoda, que se sintiese escuchada… y entonces, sí que podías rascar en temas como más concretos y tal… pero sobre todo era de apoyo mutuo.

Uno de los motivos de esto es probablemente el hecho de que la mayoría no querían que sus casos se hiciesen públicos. Para las afectadas, su situación se originaba en un problema personal y buscaban soluciones individuales y privadas. Por ejemplo, como no podían continuar pagando, muchas personas negociaron una refinanciación de sus deudas con el banco, aumentando el periodo de pago y el interés de la hipoteca, pero bajando el montante que tenían que pagar cada mes. Normalmente, esto solo posponía el problema, ya que poca gente recuperó los salarios que tenían antes de la crisis. Otras personas priorizaron el pago de la deuda sobre sus necesidades más básicas, dependiendo de la beneficencia para obtener comida o ropa. En resumen, hay muchos ejemplos diferentes sobre cómo la gente se había enfrentado a su problema con la hipoteca, pero la mayoría tenían un factor común: el sentimiento de vergüenza y aislamiento, por lo que preferían no compartir su situación con nadie a no ser que fuese estrictamente necesario. Como un activista de la PAH recuerda:

> Tener una casa era un objetivo social, lo mismo que casarse, tener hijos y todo eso. Pero ¿qué pasa aquí? Que tú tienes un proyecto de vida que pasa por tener una familia, tener unos hijos, tener una casa, poder pagar la casa, etc., y de repente llega la crisis, pierdes el curro, pierdes todo, te ves sin un puto duro... y, joder tío, pues cuesta reconocerlo en público. Cuesta porque da vergüenza, porque es un fracaso personal, porque no quieres que los demás sepan que te embargan, que no tienes para pagar la casa, que no tienes para llenar la nevera.

### *La necesidad de cuidarse antes de movilizarse*

Dado el éxito de la primera asamblea, los encuentros se repitieron cada semana y, conforme se formó un grupo que acudía de manera regular a las reuniones, se decidió organizar una manifestación. Según varias entrevistas con personas del grupo fundador, nadie esperaba nada grande, simplemente que asistiesen las personas afectadas que iban a las

asambleas y algunas de sus familiares y amigas cercanas. Sin embargo, solamente acudieron a la marcha en torno a 40 personas, la mayoría amistades del grupo fundador que tampoco tenían problemas de hipoteca. Esta experiencia les hizo darse cuenta de que el agravio al que se enfrentaban las personas afectadas por un problema hipotecario era lo contrario de algo que fomentase la movilización colectiva. El problema les sobrepasaba tanto que la mayoría no estaban preparadas para salir a la calle a protestar. Como recuerda una de las fundadoras:

> Quisimos hacer una «mani» y no vino ni dios ¿sabes? Fuimos a la mani sobre 40 personas. Imagínate la vergüenza que nos dio que fuimos por la acera para no bloquear el tráfico. Y todos éramos los colegas ¿sabes? que a lo mejor había 2 afectados solamente. Y nosotros encima cabreados ¿Cómo puede ser que no haya venido nadie? Pero claro... ¿Cómo van a venir si están hechos polvo? ¡Ahí por las esquinas deprimidas! Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que necesitábamos generar otras dinámicas para empoderar a la gente. Ahí es cuando empezamos a hacer los acompañamientos y ahí sí generas empoderamiento porque al final lo que estás haciendo es dar herramientas.

Desde el punto de vista de los cuidados, el grupo de personas afectadas no participó en la manifestación porque algunas de sus necesidades más básicas no estaban cubiertas. Primero, no estaban emocionalmente preparadas, porque les daba vergüenza que se conociese su situación. Segundo, interpretaban el problema como algo individual y no veían el propósito de la lucha colectiva. Además, la dependencia de muchas de las ayudas públicas y de la caridad las había socializado como sujetos pasivos. Finalmente, muchas no se sentían cómodas participando en una manifestación, ya que nunca lo habían hecho en el pasado.

Los episodios a partir de esta manifestación son un buen ejemplo de cómo la movilización basada en los cuidados está guiada por necesidades concretas. A partir de esta experiencia, la PAH centró sus esfuerzos en dos actividades: el asesoramiento colectivo y los acompañamientos. El asesoramiento colectivo consiste en asambleas de apoyo mutuo en las que cualquiera que tenga una duda la expone a la asamblea y el resto del grupo le da consejo, generalmente basado en sus experiencias personales. Una de las características más relevantes de estas asambleas consiste en que los consejos provienen de las mismas personas afectadas y no de expertas o abogadas. Al principio, estos

encuentros no fueron fáciles, ya que nadie sabía demasiado sobre el proceso. De todos modos, después de que los miembros estudiasen las leyes hipotecarias y que éstas se tradujesen a un lenguaje accesible, después de compartir numerosas experiencias y a base de prueba y error, la PAH ha desarrollado un conocimiento colectivo que llega al punto de que hay incluso abogadas que van a las asambleas para aprender de la organización y ayudar mejor a sus clientas que se enfrentan a procesos de desahucio.

Además del intercambio de conocimientos, las asambleas de asesoramiento colectivo tienen un componente emocional importante. No es raro que la gente llore mientras exponen sus casos y que además compartan historias muy íntimas. También es común que las asambleas se interrumpan con abrazos y aplausos para reconfortar a alguien que está pasándolo mal. Esta situación genera lazos de solidaridad que contribuyen al empoderamiento emocional y al desarrollo de identidades colectivas. Además, estas asambleas generan un ambiente en el que los miembros se sienten útiles, ya que pueden contribuir al grupo compartiendo sus experiencias personales y dando apoyo emocional a quien lo necesite.

Los acompañamientos, por otro lado, podrían interpretarse como transportar el apoyo mutuo generado en la asamblea afuera de ese espacio seguro. Estas acciones consisten en formar grupos de activistas que acompañen a una persona afectada a una reunión con su banco o con las administraciones públicas. Normalmente, el resto del grupo no interviene durante estas reuniones y simplemente están presentes para que su compañera se encuentre más cómoda y para presionar a la otra parte de la mesa de negociación. Si la persona afectada tiene problemas durante el encuentro, alguien de las acompañantes puede tomar la palabra y el liderazgo en las negociaciones.

Los acompañamientos son un espacio de cuidados tanto para la persona afectada como para el resto del grupo. La persona afectada recibe apoyo de sus compañeras y eso supone una dosis de empoderamiento emocional. Estas acciones suponen una forma sencilla de tener una primera experiencia de activismo, ya que la mayoría del grupo simplemente tiene que estar presente en la reunión sin actuar. Además, los acompañamientos crean fuertes lazos de compañerismo entre las participantes. No es extraño que, incluso después de varios años, mucha gente de la PAH recuerde exactamente quienes fueron las personas que participaron en sus acompañamientos.

*STOP Desahucios como respuesta a los cuidados*

A pesar de los esfuerzos de la PAH y sus miembros para negociar con la banca y evitar el desahucio, muchas veces no se puede llegar a un acuerdo. Durante casi todas mis entrevistas con las fundadoras de la PAH parece evidente que desde el principio querían parar desahucios también en la calle. Sin embargo, entre la primera asamblea y el primer STOP Desahucios, en noviembre de 2010, pasó un año y medio. Como explica una de las personas fundadoras:

> La gente no quería enfrentarse a los desahucios [en la calle]. Muchos preferían dejar su casa e irse a otro lado, a donde fuese. Así que no queríamos forzar el tema, pero siempre estábamos buscando a alguien que se atreviese con la confrontación, que quisiese parar su desahucio.

Aquellas personas que se enfrentaban a procesos de lanzamiento no querían la publicidad y confrontación que supone parar un desahucio a través de la desobediencia civil no-violenta. La mayoría preferían incluso dejar sus casas en silencio en lugar de que sus vecinas se enterasen de que tenían problemas para pagar su hipoteca. Además, mucha gente tenía miedo de practicar la desobediencia civil no-violenta por primera vez, ya que nadie sabía lo que podría pasar. Hubo incluso episodios en los que alguien pedía un STOP desahucios en la asamblea, donde la energía emocional generada por los rituales y el espacio seguro de la misma les hacía sentirse capaces para la confrontación, pero que, una vez que volvían a casa, decidían entregar las llaves al banco. Como explica una activista:

> Al principio la gente decía que iban a venir [al STOP Desahucios] y después no venían. A veces había incluso gente que pedía un STOP Desahucios en la asamblea y el día antes del desahucio se iban al banco y les daban las llaves. Después, cuando hablabas con ellos te decían «tengo miedo, nunca hice esto ¿qué pasa si viene la policía y tenemos un cristo?, ¿qué pasa si nos meten en la cárcel?» Así que fue bastante complicado animar a la gente a que participase, a que vieran que no les iba a pasar nada.

Esto cambió cuando Luís decidió que se enfrentaría a la policía y la comitiva judicial para que no le echasen de su casa. Esta decisión no

vino por sí sola, pero fue el resultado de un proceso de cuidados anterior. Como explica una de las personas fundadoras:

> El primer STOP desahucios fue cuando Lluis de la Bisbal dijo, lo hago público y sí, convocamos y yo me pongo con mi familia a pararlo. Pero previamente se tuvo que hacer un proceso, se habló mucho del tema, le intentamos dar confianza, la gente se concienció… hasta que tuvo la determinación de decir sí, voy a dar la cara, ante mi familia, ante mis conocidos y ante el mundo entero, voy a salir en la tele y me da igual. Voy a denunciar la situación.

Además del proceso previo de cuidados y el empoderamiento de las asambleas y acompañamientos, este primer STOP Desahucios se preparó por anticipado para que todo el mundo supiese qué hacer y qué podía suceder. Había gente encargada de hablar con la policía y la comitiva judicial, otras de grabar vídeos para dar publicidad a la acción y también para evitar que la policía interviniese de forma violenta, etc. Incluso se organizó un autobús que llevase a la gente desde Barcelona hasta la Bisbal del Penedés, el pueblo en el que vivía Lluís. Además, para que la acción no pareciese tan violenta, las pancartas se diseñaron con forma de burbujas de cómic.

Finalmente, el día del desahucio se reunieron en torno a 50 personas. Cuando la policía y la comitiva judicial llegaron a la vivienda no supieron bien cómo reaccionar a una situación que no se esperaban. Algunas personas leyeron consignas y diferentes extractos de la constitución y otros tratados internacionales en referencia al derecho a la vivienda. Finalmente, la comitiva judicial declaró que el desahucio se pospondría hasta el mes siguiente, iniciando sin saberlo el proceso de normalización de una de las mayores campañas de desobediencia civil de la historia moderna de España.

Más allá de la inclusión del STOP Desahucios en el repertorio del movimiento, la respuesta a los cuidados también ha consistido en la normalización de esta práctica y la desobediencia civil no-violenta entre los miembros del colectivo. Hasta 2016, la PAH ha parado más de 3.000 desahucios en toda España[51]. La mayoría de personas afectadas

51 Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, «Plataforma de Afectadas por la Hipoteca: De La Burbuja Inmobiliaria Al Derecho a La Vivienda» Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), 2016, http://afectadosporlahipoteca.com/.

no habían militado antes de llegar a la organización ni tenían ninguna experiencia previa de desobediencia civil. Sin embargo, con su participación en la campaña de STOP Desahucios, estas mismas personas comienzan a ver la desobediencia civil no-violenta como «una práctica normal y como una obligación moral ante una ley injusta. También es entendida como una herramienta colectiva que permite transformar la realidad, una acción legítima y aplicable a otras luchas. […] La práctica también ha supuesto una toma de conciencia política y de su papel como agente de cambio, adquiriendo un compromiso personal con las luchas sociales que consideran justas»[52].

## Conclusión

Sin bien es cierto que la mayoría de las protestas y movimientos sociales surgen en gran medida de la cooperación interesada entre individuos que buscan avanzar sus intereses, no toda la acción colectiva puede enmarcarse bajo esta lógica. En este capítulo he propuesto que una parte importante de la acción política extrainstitucional está guiada por una ética de los cuidados, en donde el interés propio deja lugar a la empatía y hay gente que se moviliza por los derechos de otro grupo sin buscar una ganancia personal. Para sustanciar este argumento, he presentado un análisis de los inicios de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y seguido su evolución hasta su primer STOP Desahucios.

La ética de los cuidados proporciona una explicación complementaria a por qué surge la movilización colectiva, enfatizando la importancia de las emociones en este proceso. Aquellas que toman la iniciativa fundando movimientos sociales lo hacen inspiradas por la empatía. Desde la perspectiva de la cooperación interesada, la empatía es necesaria para comprender que otras personas se encuentran en una situación similar y que cooperando es posible enfrentarse al problema. Desde una perspectiva solidaria, existe la posibilidad de que haya gente que se moviliza por los derechos de otras personas guiadas por la empatía hacia la injusticia social que sufren. Ninguna de las personas que fundaron la PAH tenían un problema hipotecario. Sin embargo, decidieron plantarle cara al

52 Jordi Mir García *et al*., «Fundamentos de La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca: Activismo, Asesoramientos Colectivo y Desobediencia Civil No Violenta» *Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa* 55 (2013): 58.

drama de los desahucios porque la empatía hizo que se sintiesen responsables de enfrentarse a esta injusticia social.

La perspectiva de los cuidados también pone de relevancia la importancia de las dinámicas privadas e internas de cualquier movimiento social. Las asambleas, los grupos de apoyo mutuo y las interacciones casuales entre activistas contribuyen al empoderamiento y politización de los miembros del movimiento, proporcionando oportunidades que antes no estaban disponibles. En el caso de la PAH, las asambleas de asesoramiento colectivo y los acompañamientos contribuyeron al desarrollo de emociones, identidades y formas de participación que hicieron posible que gente que *a priori* prefería no movilizarse en público se sintiesen capaces de enfrentarse a las autoridades parando desahucios a través de la desobediencia civil no-violenta. Por lo tanto, prestando atención a los cuidados podemos conectar mejor las actividades privadas y públicas de cualquier colectivo social.

En resumen, los cuidados contribuyen a avanzar dos áreas centrales del estudio de los movimientos sociales: el estudio de los agravios y las perspectivas culturales. Primero, la ética de los cuidados nos ayuda a comprender mejor la complejidad de las reacciones colectivas a los agravios, poniendo mayor atención en respuestas que no siguen necesariamente la racionalidad economicista. Segundo, la atención a los cuidados nos permite comprender mejor la relación entre emociones e identidades, y la influencia que estas tienen en la movilización colectiva.

## Bibliografía

Aguilar Fernández, Susana, y Alberto Fernández Gibaja. 2010. «El movimiento por la vivienda digna en España o el porqué del fracaso de una protesta con amplia base social» *Revista Internacional de Sociología* 68, n°. 3: 679-704.

Blanchar, Clara. «Sí, Pudieron» *El País*, Febrero 22, 2014. https://politica.elpais.com/politica/2014/02/21/actualidad/1393010178_488272.html.

Buechler, Steven M. 2013. «Strain and Breakdown Theories» en *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*, edited by David A. Snow, Donatella Della Porta, Bert Klyermans, y Doug McAdam. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.

— 2003 «The Strange Career of Strain and Breakdown Theories of Collective Action» en *The Blackwell Companion to Social Move-*

*ments*, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, y Hanspeter Kriesi, 47-66. Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Colau, Ada y Adrià Alemany. 2013. *Vidas Hipotecadas: De la Burbuja Inmobiliaria al Derecho a la Vivienda* (Barcelona: Cuadrilátero Libros)

Della Porta, Donatella. 2018. ed. *Solidarity Mobilizations in the 'Refugee Crisis'*, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2018.

Dyke, Nella van, y Sarah A. Soule. 2002. «Structural Social Change and the Mobilizing Effect of Threat: Explaining Levels of Patriot and Militia Organizing in the United States», *Social Problems* 49, n°. 4: 497-520.

Fireman, Bruce, y William A. Gamson. 1979. «Utilitarian Logic in the Resource Mobilization Perspective» en *The Dynamics of Social Movements: Resource Mobilization, Social Control, and Tactics*, edited by Mayer Zald y John D. McCarthy, 8-44. Cambridge, MA: Winthrop Publishers.

Flesher Fominaya, Cristina. 2015. «Redefining the Crisis/Redefining Democracy: Mobilising for the Right to Housing in Spain's PAH Movement», *South European Society and Politics* 20, n°. 4: 465-485.

Gilligan, Carol. 1994. *La moral y la teoría: psicología del desarrollo femenino*. Fondo de Cultura Económica.

Giugni, Marco, y Florence Passy. 2001. eds. *Political Altruism? Solidarity Movements in International Perspective*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

Gurr, Ted Robert. 1970. *Why Men Rebel*. Boulder, Colorado: Paradigm Publishers.

Kern, Anna, Sofie Marien, y Marc Hooghe. 2015. «Economic Crisis and Levels of Political Participation in Europe (2002-2010): The Role of Resources and Grievances» *West European Politics* 38, n°. 3: 465-490.

Klyermans, Bert, Marlene Roefs, y Johan Olivier. 2001. «Grievance Formation in a Country in Transition: South Africa, 1994-1998» *Social Psychology Quarterly* 64, n°. 1: 41-54.

Martinez, Miguel A. 2018. «Bitter Wins or a Long-Distance Race? Social and Political Outcomes of the Spanish Housing Movement» *Housing Studies*, March 14, 1-24.

McAdam, Doug, Sidney Tarrow, y Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge Studies in Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, John D., y Mayer N. Zald. 1977. «Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory», *American Journal of Sociology* 82, n°. 6: 1212-1241.

Messner, Michael A., Max A. Greenberg, y Tal Peretz. 2015. *Some Men: Feminist Allies in the Movement to End Violence against Women*. Oxford University Press.

Mir García, Jordi, João França, Carlos Macías Caparrós y Paula Veciana. 2013. «Fundamentos de La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca: Activismo, Asesoramientos Colectivo y Desobediencia Civil No Violenta» *Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa* 55: 52-61.

Noddings, Nel. 1986. *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. Los Angeles, CA: University of California Press.

Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard Economic Studies 124. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. 2016. «Plataforma de Afectadas por la Hipoteca: De La Burbuja Inmobiliaria Al Derecho a La Vivienda» Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). http://afectadosporlahipoteca.com/.

Ramis-Pujol, Juan Ramón. 2013. «Razón Económica y Realidad Humana: Una Aproximación Multidisciplinar Al Desahucio Hipotecario Basada En Estudios de Caso» Palma de Mallorca: Fundación Innovación, Acción y Conocimiento.

Romanos, Eduardo. 2014. «Evictions, Petitions and Escraches: Contentious Housing in Austerity Spain» *Social Movement Studies* 13, n°. 2: 296-302.

Santoro, Wayne A., y Lisa Broidy. 2014. «Gendered Rioting: A General Strain Theoretical Approach» *Social Forces* 93, n°. 1: 329-354.

Santos, Felipe G. 2020. «Social movements and the politics of care: empathy, solidarity and eviction blockades», *Social Movement Studies* 19, no. 2: 125-143.

Snow, David A., Daniel Cress, Liam Downey, y Yrew Jones. 1998. «Disrupting the "Quotidian": Reconceptualizing the Relationship Between Breakdown and the Emergence of Collective Action», *Mobilization: An International Quarterly* 3, n°. 1: 1-22.

Stekelenburg, Jacquelien van, y Bert Klyermans. 2013. «The Social Psychology of Protest» *Current Sociology* 61, n°. 5-6: 886-905.

Televisión Española. 2004. *Debate sobre la Burbuja Inmobiliaria*. Madrid: Televisión Española. https://www.youtube.com/watch?v=eF007oIk-Fw.

Teloni, Dimitra Dora, y Sofia Adam. 2016. «Solidarity Clinics and Social Work in the Era of Crisis in Greece» *International Social Work*, October 14, 1-15.

Tronto, Joan C. 2013. *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice*. New York, NY: New York University Press.
Tronto, Joan C. 1993. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. New York, NY: Routledge.

# Los movimientos por el derecho a la vivienda que precedieron a la PAH en Barcelona
## *Genealogías de una lucha*

JOÃO FRANÇA[53]

## Introducción

El 22 de febrero de 2009 se celebraba en Barcelona la primera asamblea de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). Las estrategias de este movimiento tuvieron como consecuencia un crecimiento exponencial y un gran impacto social. Cuatro años después, una encuesta de Metroscopia para el diario *El País* apuntaba que el 87 % de la población estaba a favor de las propuestas planteadas por la PAH en forma de iniciativa legislativa popular (ILP) (El País, 2013). Diez años más tarde sigue habiendo plataformas activas por todo el Estado español. La PAH ha sido también inspiración para otros movimientos, con sus carteles de Stop Desahucios replicados por toda Europa (Coalición de Acción Europea por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad, 2016: 16). La relevancia de este movimiento es hoy evidente. Pero ¿surge de la nada?

Muchos otros movimientos por el derecho a la vivienda o, en su extensión, por el derecho a la ciudad, han precedido a la PAH. Nuestro objetivo en este texto es poder reconstruir parte de su historia y entender las relaciones que han tenido con la creación de la Plataforma y qué influencia tuvieron en las estrategias y los éxitos de la misma.

53 El presente texto proviene del proyecto de investigación iniciado en 2012, desde una perspectiva periodística, que condujo a la publicación de *Habitar la trinchera: Historias del movimiento por el derecho a la vivienda en Barcelona*.

Los resultados que aquí mostramos son algunos apuntes de un proyecto que resultó ser sobre todo de historia oral. Se desarrolló principalmente entre 2012 y 2014 a través de entrevistas abiertas a 23 personas que habían participado o participan todavía de movimientos, y que ponen en el centro el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad.

Este trabajo no tiene por objetivo hacer una historia exhaustiva, ya que en el periodo estudiado –de los años noventa a la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH en 2013– se formaron infinidad de colectivos en la ciudad de Barcelona. La selección de las personas entrevistadas se hizo en función, por un lado, de su perfil público en los casos en que es notoria su implicación en los movimientos de los que se hablan y, por otro, en función de recomendaciones o menciones por parte de otras personas entrevistadas. Así pues, hay, por supuesto, muchas omisiones en esta historia y queda mucho por contar.

El paraguas de movimientos por el derecho a la vivienda puede englobar realidades muy diversas. Muchas de ellas no están nominalmente destinadas a defender el derecho a la vivienda, sin embargo, han tenido un papel clave en esta reivindicación. En estas páginas repasamos algunas de esas luchas que nos parecen especialmente significativas: el movimiento okupa, el altermundismo y sus derivadas locales, los movimientos contra la violencia inmobiliaria y urbanística y la plataforma V de Vivienda.

## La okupación: una nueva fuerza para plantar cara al sistema

El movimiento okupa parte de una estrategia, la de ocupar pisos y bloques vacíos, que no es exclusiva de este –y de hecho lo precede (Mir Garcia, 2016: 40)–, pero sí lo caracteriza. Aparece en 1984, con la ocupación de un bloque por parte del que se llamaba Colectivo Squat de Barcelona (CSB), que es desalojado a las pocas horas (Joni D., 2011: 71). No es hasta 1987, con la ocupación del que se considera el primer centro social okupado (CSO), el Ateneu Alternatiu i Llibertari de Sants –conocido como Cros 10, por la dirección en que se encontraba–, cuando se empieza a articular el movimiento de okupación:

> A partir de Cros 10 se empiezan a ocupar más edificios en más sitios y es cuando el movimiento se empieza a diversificar. Ya no es un solo núcleo de activistas, sino que empiezan a haber más núcleos y se

> ocupa la Kasa de la Muntanya, el Ateneu Popular de Cornellà, La Vakeria en Hospitalet…; empieza a extenderse como una mancha de aceite por toda la ciudad (Jesús Rodríguez, 24/11/2014)[54].

El movimiento crece en un periodo de desencanto político y falta de alternativas en la ciudad. «Después de los Juegos Olímpicos de 1992, hasta la aparición del movimiento okupa a finales de 1995, son tres años de una ciudad muerta» (Jesús Rodríguez, 24/11/2014). A los gobiernos del PSC en la ciudad desde la Transición, se sumó la victoria de Felipe González en las elecciones generales de 1982, un escenario político que supuso una desactivación del fuerte activismo vecinal barcelonés.

En julio de 1996, la asociación Veïns en Defensa de la Barcelona Vella emitía un comunicado en qué denunciaba «la política municipal de neutralizar las críticas tapando bocas a cambio de encargos», y que «cada vez es más evidente el dirigismo de los movimientos vecinales por parte de las cúpulas municipales, hecho que provoca el absentismo ciudadano en la política municipal. Absentismo que buscan unos determinados cargos consistoriales, pero que a la larga perjudicará gravemente el desarrollo de esta ciudad y su futuro» (Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, 1996: 9, traducción propia).

Jesús Rodríguez se refiere a la aparición del movimiento okupa «a finales de 1995» porque es cuando empieza a articularse. Ante la aprobación del nuevo Código Penal de 23 de noviembre de 1995, que pasa a considerar la ocupación como un delito, se forma la Asamblea de Okupas de Barcelona y se intensifican las ocupaciones. Las más señaladas se hacen unos días después de la entrada en vigor del Código Penal: el antiguo Cinema Princesa en la Vía Laietana, desalojado ocho meses más tarde en lo que *La Vanguardia* (29/10/1996) calificó de «Asalto a la fortaleza okupa», y la antigua fábrica Hamsa en el barrio de Sants.

Especialmente en Sants podemos ver cómo nacen nuevas dinámicas en el movimiento okupa. Un año más tarde de la ocupación de la Hamsa, los okupas entran en un edificio de Transports Metropolitans de Barcelona, al que llamarán Can Vies. Estos dos espacios resultan ser punto de encuentro para el tejido social del barrio.

54 Las entrevistas se han realizado mayoritariamente en catalán y aquí se citan traducidas por el autor.

> En 1997, cuando ocupamos este espacio [Can Vies], venía a llenar un vacío que había en el barrio a muchos niveles, como de locales de ensayo o de medios autogestionados. […] Fue la primera experiencia de activismo para mucha gente, pero también de encuentro y reuniones, de fiestas autogestionadas, y acabó siendo sede de muchas entidades que necesitan espacios y a las que no les sale a cuenta todo el trabajo burocrático, como el grupo de *bastoners* (Elba Mansilla, 28/05/2014).
>
> El movimiento obrero y libertario de Sants quedó muy muerto a finales de los ochenta, y aunque la gente que aguantó en el Centre Social de Sants lo aguantó con fuerza, había perdido mucha visibilidad pública y mucha acción en la calle; ya no era el que había sido a principios de los ochenta. […] Con la ocupación de la Hamsa y de Can Vies se vuelve a retomar el enlace con el movimiento vecinal de los ochenta y empiezan a reencontrarse generacionalmente; no se conocían prácticamente y empiezan a tejer vínculos (Jesús Rodríguez, 24/11/2014).

De Can Vies, la Hamsa y esos nuevos encuentros, con movimientos precedentes y con gente del barrio que busca espacios desde los que construir, nace la Asamblea de Barrio de Sants en 1997 (Assemblea de Barri de Sants, 2008: 15). Esos encuentros se hacen posibles por el hecho de trabajar desde lo concreto:

> Se pasa de la teoría política, de si soy marxista o libertario o no sé qué, a la práctica de la construcción física de los espacios, de poner un enchufe como un elemento de práctica política directa por encima de otras grandes teorías. Y eso es muy importante en la explicación de los modelos de lucha de la ciudad de Barcelona, el hecho de que en lo material también hubiera mucho de la revolución; una revolución muy material del «háztelo tú mismo, con los tuyos, y aprende de los demás y enseña a los que lleguen». […] También el modelo de asamblea. A principios de los noventa no había ningún movimiento de esta ciudad que funcionara con una asamblea, y la asamblea se va extendiendo (Jesús Rodríguez, 24/11/2014).

Durante los años noventa el movimiento okupa fue capaz de articular luchas muy diversas de la ciudad. Insumisión antimilitarista, okupación, contrainformación, feminismo autónomo y ecologismo social se desarrollan de forma a menudo indisociable. «Los cinco movimientos hacen una crítica radical al orden realmente establecido, y tienen un modo de

hacer que los hermana: autonomía, asamblea, autoorganización y autogestión» (David Fernàndez, 19/12/2014).

La Asamblea de Okupas va dejando de lado con el tiempo el papel más aglutinador y el movimiento se centra más en construir en los barrios. También sufre una fuerte criminalización y pierde la aceptación pública que había tenido durante buena parte de los noventa:

> Es en 2004 y en 2005 cuando, por un lado, el Fòrum se usa para desalojar todos los grandes centros sociales y se pierden espacios de alianzas, y por otro, con la aprobación de la ordenanza del civismo, cuando de repente el movimiento okupa, en vez de ser un problema político, es tratado como un problema de ruido y suciedad, y cuando te conviertes en un problema de ruido dejas de ser un actor político (Gala Pin, 21/11/2014).

En el repliegue del movimiento okupa, lo releva como aglutinador de las luchas sociales en la ciudad un nuevo espacio político: el altermundismo.

## Altermundismo: nuevos relatos de lo global a lo local

«El fenómeno más significativo del cambio de siglo en lo relativo a los movimientos sociales alternativos ha sido el rápido desarrollo del movimiento que inicialmente se llamó antiglobalización y que hoy prefiere llamarse a sí mismo alterglobalizador o altermundialista» (Fernández Buey, 2007: 21). El altermundismo representa un espacio político de encuentro entre opciones políticas distintas «en favor del análisis de los efectos (económicos, sociales y culturales) de la globalización neoliberal y en favor de la concreción de sus objetivos alternativos» (*Ibid.*, 2007: 22). Un espacio que trae también nuevas estrategias y formas de organizarse:

> Yo creo que los gérmenes de lo que sería el 15-M están ahí, con una experiencia más reticular, más fuera de colectivos y de sindicatos, de gente anónima; una experiencia muy fuerte que tuvo grandes éxitos y movilizaciones de medio millón de personas. (Ada Colau, 2012)

La comunicación juega un papel muy importante en este ciclo, y en el caso de Barcelona podemos destacar la experiencia de Las Agencias,

una iniciativa nacida de un taller celebrado en el MACBA bajo el título «De la acción directa como una de las Bellas Artes» (Martín, 2010). Desarrollaron campañas como la colección de ropa para manifestaciones Prêt-a-Revolter, La Bolsa o la Vida, que paralizó durante dos días la Bolsa de Barcelona con una acción comunicativa, o Dinero Gratis. Todas se caracterizaban por alejarse de los lenguajes del activismo clásico y acercarse a los de la comunicación de masas.

El altermundismo, sin embargo, vive un momento traumático con la dura represión a las protestas contra la cumbre del G8 en Génova, en las que la policía mata al joven Carlo Giuliani:

> El trauma de Génova es muy importante para explicar qué pasó con el movimiento antiglobalización. El cómo no se supera por parte de muchos activistas lo que pasó en Génova es lo que hace que se acabe el movimiento antiglobalización a nivel planetario como espacio organizado de resistencia, que fue brutal. Durante tres años fue un subidón. En Génova éramos 200.000 personas organizadas, que se dice rápido, pero es difícil (Jesús Rodríguez, 24/11/2014).
>
> Todo el mundo tuvo una crisis de decir: «Tanto hablar del FMI, del Banco Mundial… Aterricemos en nuestras vidas, para concretar luchas más locales, más enraizadas», y una de las líneas que surgió de eso fue la cuestión de la vivienda (Ada Colau, 20/03/2012).

Las lógicas altermundistas se arrastran a las protestas contra la guerra de Iraq en 2003, a pesar de que en las mismas fechas se disuelve el Movimiento de Resistencia Global de Cataluña (Moviment de Resistència Global - Catalunya 2003). En Barcelona, se ocupan diversos edificios bajo el nombre de Espais Alliberats Contra la Guerra con los que pretenden llevar el debate a la guerra cotidiana. Las ocupaciones no se llevaban a cabo con una «identidad okupa» y duraban pocas horas, ya que ocupaban edificios municipales que eran desalojados enseguida.

> Entonces salió Miles de Viviendas, que era una experiencia de ocupación que no venía de la okupación clásica: era totalmente antiidentitaria, superabierta, trabajábamos con prensa constantemente y, de hecho, para todos los okupas éramos los reformistas insoportables (Ada Colau, 20/03/2012).
>
> Lo que hace falta es cotidianizar la vida política, y eso en un momento de burbuja inmobiliaria, con el modelo Barcelona que se va

> imponiendo, pasa por la ocupación. No por reivindicarse desde la identidad okupa clásica, sino por la idea de que nosotros somos vecinos y vecinas de Barcelona, y lo más natural hoy en día sería ocupar, porque es una ciudad que nos expulsa. […] Yo creo que el anticapitalismo está más bien recibido que hace unos años, pero en 2004 o 2003 sonaba como una cosa muy lejana, muy de grupúsculos políticos, y no hablábamos de anticapitalismo sino de modelo de ciudad. De cuál era el modelo de ciudad que se estaba impulsando (Gala Pin, 21/11/2014).

Las personas que participaron de espacios como Miles de Viviendas reconocen el papel del movimiento okupa que las precedió en hacer posible su acción política, pero también vivían muchas diferencias. Apostaban por una identidad que era básicamente vecinal. Como veremos más adelante, cuando Miles de Viviendas se instala en la Barceloneta se desarrolla un fuerte vínculo con el tejido local. Estos nuevos colectivos, nacidos al calor del altermundismo, están construyendo algo similar a los centros sociales okupados, pero con un lenguaje distinto y una voluntad de mayor apertura.

Más tarde, en 2006, algunas de las personas vinculadas a Miles empiezan a promover las Promocions d'Habitatge Realment Públic:

> Desde Miles de Viviendas se impulsó eso que llamábamos PHRP, con la idea de ocupar espacios con vecinos que ya los estaban habitando, ocupar con su lucha, con una forma de visibilizar los espacios donde se daba el *mobbing* y ayudarlos, pactando estas ocupaciones previamente con los vecinos. […] Eran acciones que ponían una vez más en el centro de la ocupación el tema de la vivienda, pero no como un derecho individual, como en los años ochenta, en qué ocupaba porque «yo tengo derecho a un techo», sino como una acción que permite visibilizar que se está vulnerando el acceso a un derecho, no sólo a nosotros, sino colectivamente (Jordi Bonet, 10/12/2014).

En la primera PHRP ocupada, en el Barri Gòtic, se establece el Espai Social Magdalenes, que se convierte en un espacio de referencia para la reivindicación del derecho a la ciudad. Se trataba de dos bloques destinados a la construcción de un hotel del que se quería expulsar a tres familias. La lucha contra la construcción del hotel y por el derecho a vivir en el barrio aglutina a gente muy diversa y al movimiento vecinal.

> En Miles de Viviendas se empieza a hablar de la vulgarización de la ocupación, pero tampoco se conseguía del todo, porque seguía siendo un centro social donde solo había jóvenes de un determinado tipo. Después el caso de Magdalenes es el primer caso donde un espacio de este tipo ya ni siquiera se define como okupa. El caso de Can Masdéu o de Miles son okupas que hacen de vecinos, que se relacionan con el movimiento vecinal, con el territorio, sin creerse más guays que nadie. En el caso de Magdalenes el plateamiento, o al menos el intento, era el contrario. No era «Somos okupas que hacemos de vecinos», sino que era «No somos okupas, somos vecinos que ocupamos». Y por lo tanto nuestras alianzas naturales ya no estaban con el resto de los centros sociales o de casas okupadas, sino con el movimiento vecinal (Hibai Arbide, 09/10/2012).

## Violencia inmobiliaria y urbanística: encuentros en la resistencia

Paralelamente al movimiento okupa o al altermundismo, se dan en la ciudad importantes conflictos entre una tranformación urbana pensada para los intereses económicos y el derecho a los habitantes a vivir dignamente en sus barrios, especialmente en el centro de la ciudad. Entre los noventa y los primeros años 2000 se desarrollaron planes urbanísticos que, unidos a la especulación inmobiliaria, significaron la expulsión de vecinos y vecinas, especialmente los más pobres, del distrito de Ciutat Vella.

Antes algunas de estas situaciones, se organizaron movimientos de resistencia. Repasamos tres casos en los que se generó una hibridación significativa entre luchas locales y movimientos sociales: el Forat de la Vergonya en el Casc Antic, la Illa Robador en el Raval y el plan de los ascensores en la Barceloneta.

### *El Forat de la Vergonya*

El conflicto del Forat de la Vergonya o el Pou de la Figuera, que es su nombre oficial, empieza en 1996 con las expropiaciones para crear una zona verde en el barrio y el descontento de vecinos y vecinas con la aplicación por parte del consistorio del plan urbanístico propuesto por el movimiento vecinal en la transición.

> Había una serie de casas que iban a derribar, y aquellos vecinos se ponen en contacto con la gente que estábamos en el cine Princesa. […] Como no había nadie más, es pusieron en contacto con los okupas y fuimos a ayudarlos. En aquella época también nos dimos cuenta de que había algunos vecinos de Ciutat Vella que estaban, y es triste decirlo, pero estaban ayudando a todas estas políticas urbanísticas. Gente que se erigían como líderes vecinales y que se reunían con el Ayuntamiento de manera nada pública para implementar aquellas políticas porque les hacían favores (Jesús Rodríguez, 24/11/2014).

El vecindario se consideraba víctima de las políticas de colaboración público-privada del Ayuntamiento, con «una maquinaria para conseguir hacer entrar mucho dinero para sanear toda la deuda que se había generado con los Juegos Olímpicos, y entraba dinero, pero sus víctimas eran todos estos vecinos que se expulsaban» (Jesús Rodríguez, 24/11/2014).

> Para llevar a cabo esta transformación, vete a saber a qué, yo pienso que hemos pasado distintas fases. Una primera que sería de no hacer nada en el barrio y que realmente fuera decayendo y decayendo, y que los mismos vecinos dijeran «pues aquí no se puede vivir», y algunos, si tenían posibilidades, se iban, y otros aguantaban, pero con la porquería constante, la degradación, y esto coincidía con la época de la droga, que fue muy dura, muy dura, y aquí no intervenía nadie (María Mas en Peña 2014).

La colaboración entre movimiento vecinal y okupa en los noventa, cuando desde el Forat se facilitó el acceso a los jóvenes a pisos vacíos destinados a la demolición, se prolongó durante años y caracterizó esta lucha del Casc Antic. Sin embargo, la vinculación también fue instrumentalizada para criminalizar la reivindicación vecinal (Artigas y Ortega, 2013).

### *La Illa Robador*

En el caso de la Illa Robador, el conflicto es fruto de una modificación del plan urbanístico del Raval para abrir una zona verde junto a la calle Robador. Una esperada «limpieza» de la zona, conocida por la prostitución y el consumo de drogas, a través de la intervención urbanística dio lugar a la especulación.

> Nadie estaba interesado en Robador, todo el mundo tenía miedo a entrar, porque era la calle de las putas, estaba la droga… y entonces estábamos nosotros, las ratas y poco más. La pasma solo entraba para pillar las mordidas, y la época del jaco fue durísima; yo cuando salía a trabajar tenía que saltar por encima del yonki… […] Hubo peleas porque se pasaba heroína adulterada, y hubo muertos. Alguna vez llegaba a casa del trabajo y había regueros de sangre… Fue duro. Y de repente, que vengan los especuladores y que, de repente, les interesa. ¡Hostia, hijos de puta, ya os podría haber interesado antes tenerlo en condiciones! […] Lo que querían hacer con mi finca era una residencia de estudiantes, porque quería convertir esto en Ravalandia de cara al turismo, venderlo y sacar la mierda, que éramos los vecinos: prostitutas, viejos, pobres, majaras, maricones y gente de mal vivir (Manel González, 25/11/2014).
>
> La apertura de la rambla del Raval fue muy dramática. […] [La calle] Cadena era muy del barrio, y vivir en una calle que desaparece es muy fuerte, yo flipaba, porque además expulsaron a muchísima gente. Quedó una acera, pero de la otra se quitaron todas las casas, y te acuerdas del bar, de la ferretería… todo esto (Iñaki García, 22/05/2017).

El caso de Manel González, que vivía en un bloque que fue vendido cuatro veces en dos años, se convirtió en el símbolo de la lucha contra el acoso inmobiliario, lo que vino a denominarse *mobbing*. Ante la situación que estaba viviendo, este vecino descubrió que existía una Coordinadora contra l'Especulació del Raval y empezó a organizarse.

En el contexto de diversas luchas contra la especulación en la ciudad, se formó la Plataforma Veïnal contra l'Especulació, que aunaba colectivos de distintos barrios. De este espacio, con personas que comparten trayectorias en el movimiento okupa o altermundista, nace en 2005 el Taller Contra la Violència Immobiliària i Urbanística, o Taller VIU, afincado en el barrio del Raval.

> La idea de montar el taller viene un poco de que algunos hacíamos un análisis de que había como un exceso de fragmentación y que la coordinación se estaba convirtiendo simplemente en una especie de tablón de anuncios. […] En junio de 2005, ya después de todas las movilizaciones que ha habido contra el Fòrum, cuando se convoca el Taller contra la Violencia Inmobiliaria, en principio era una convocatoria de un día de debate, para ver qué puntos podemos poner en

común para frenar la violencia inmobiliaria y para exigir el derecho a la ciudad (Miguel Martín, 10/12/2014).

Con gente que hacía tiempo que venía luchando contra los planes urbanísticos en los barrios se creó el Taller Contra la Violència Immobiliària i Urbanística y se hizo el libro [*El cielo está enladrillado*], que fue bastante importante en su momento, porque sirvió un poco, cuando nadie lo decía, de radiografía del modelo español, de cómo se estaba gestando la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias. Se trataba el tema del acoso inmobiliario cuando nadie lo hablaba; este libro fue el primero. […] Todo este trabajo teórico que se hizo desde el taller luego se aprovechó para V de Vivienda. Pero eso V, aunque fue un movimiento muy fresco y espontáneo, tenía un corpus teórico con el que armarse discursivamente. (Ada Colau, 20/03/2012)

En septiembre de 2005 el taller empezó a recoger adhesiones a una *Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística* que anticipaba muchas de las problemáticas que protagonizarían el debate público al cabo de pocos años:

Tan solo desde finales de 1997 hasta la actualidad los precios de los pisos han subido más de un 150 %, mientras que los ingresos netos salariales en los sectores con convenio subieron solo un 34,5 %. El endeudamiento medio de los hogares pasó del 45 % en 1990 a más del 60 % en 2004. [...] Al mismo tiempo, continúa aumentando el número de pisos vacíos: según el censo de 2001, solo en la provincia de Barcelona la cifra superaba los 300.000 (y ha continuado creciendo con unas tasas excepcionales). [...] Y cada vez hay más personas obligadas a jornadas laborales extenuantes en trabajos cada vez más precarizados para pagar su hipoteca o alquiler. Pero aun así para muchos no alcanza: solo en 2002 hubo 3.675 desahucios en Barcelona (Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística 2006: 126).

### *El Plan de los Ascensores*

En el caso de la Barceloneta, un grupo de vecinas se preocupaba por un movimiento vecinal ausente, afectado por la situación antes expuesta de desactivación política. Las vecinas de la calle Pescadors, que se habían organizado para recuperar la fiesta mayor de su calle, acaban por dar un

paso más y fundar la Associació de Veïns de L'Òstia, con un perfil más reivindicativo que la de la Barceloneta.

> Cada momento te vas implicando más en los problemas de los vecinos a través de la Fiesta Mayor, y te vas cultivando socialmente y vas asumiendo compromisos, poquito a poco, y cada vez más. Y como vas viendo el movimiento sucio que hay, te hace reaccionar (Emilia Llorca en Súarez y Rojas, 2010: 26).

Después de fundada la asociación, descubren que el consistorio tiene previsto implementar el llamado plan de los ascensores, que supondría la eliminación de una de cada cuatro viviendas para instalar ascensores en un barrio envejecido. La búsqueda de apoyos las lleva a una alianza inesperada con el colectivo de Miles de Viviendas.

> Pasaban con el coche megáfono en mano, y entonces Albert Sancho, que estaba en Miles y luego estuvo en la Associació de Veïns del Gòtic, va corriendo hacia allá y le dice que cuente con nosotros, y Emilia dice que sí, pero Antonio, su marido, la mira y dice: «¿Con los okupas? Parecen buenos chavales, pero no sé…», y es cuando llegan a casa que los hijos de Emilia le dicen: «Hombre, mama, a lo mejor solas no podréis y tenéis que contar con esta gente» (Gala Pin, 21/11/2014).

Ambos colectivos tienen trayectorias, lenguajes y estrategias muy distintas, pero también unos objetivos compartidos. Acaban por formar la Plataforma en Defensa de la Barceloneta, que permite a todas las partes mantener su identidad, pero también disponer de un espacio de actuación compartida.

> Una de las primeras cosas que se propone es hacer una recogida de firmas, y unos cuantos de Miles no acabamos de verlo claro, porque creemos que las firmas no sirven para nada, pero lo expresamos con cautela, y al cabo de dos meses nos damos cuenta que recoger firmas nos sirve para que la gente oiga hablar de la protesta, para difundir el tema del que quieres hablar, para ir creando red y para, en un determinado momento, demostrar que somos muchos. Igual que nosotros aprendimos eso, también hicimos una primera acción «directa», que era colgar una pancarta en el monumento de los cuartos de casa en la playa. Es una acción muy blandita, pero de alguna manera es también

de forma consciente o inconsciente ir creando comunidad, que es la parte más importante, y compartiendo conocimientos. También hicimos un taller de prensa… (Gala Pin, 21/11/2014).

Algunas personas de estos movimientos herederos de la okupación y el altermundismo, después de estas experiencias compartidas pasaron a integrarse en el tejido del movimiento vecinal, del que se identificaban como parte.

## V de Vivienda: de la potencia a la frustración

En mayo de 2006 se llenaron plazas de todo el Estado español ante una convocatoria anónima, a través de correos electrónicos que planteaba: «Queremos todos una vivienda digna, una vivienda en la que podamos vivir y fundar nuestras familias sin estar destinando más del 50 % de nuestro sueldo para pagarla. Si de verdad te importa tu futuro, ¿estarás allí sentado con tus colegas?» (Anónimo 2006). Ese fue el inicio del movimiento que se conoció como V de Vivienda, que más tarde convocó diversas manifestaciones bajo el lema «¡No vas a tener casa en la puta vida!».

Mezclaba nuevos lenguajes con un discurso muy elaborado que, como hemos visto, provenía de espacios como el Taller VIU. Lemas provocativos, acciones divertidas y atractivas para los medios, como la ocupación de una tienda de muebles de la marca Ikea, o estrategias comunicativas como la creación de un superhéroe, Supervivienda, para que interviniera en la campaña electoral de 2007 en Barcelona, hicieron de V de Vivienda un espacio atractivo para personas que nunca antes habían hecho activismo.

> Había gente de Las Agencias y gente del mundo del arte político que aportábamos ese conocimiento de hacer un discurso muy viral, para todos los públicos, que todo fuera muy performativo. […] Creo que la viralidad que le dimos con «No vas a tener casa en tu puta vida» ayudó, no a lanzarlo, porque no lo lanzamos nosotros, pero sí que ayudó a que durase tanto. Tenía un cariz muy memético, muy pegadizo y todo el mundo quería ser de V porque molaba (Simona Levi, 08/12/2014).
>
> Yo estaba con unos amigos que había conocido en Irlanda, que habían venido y habíamos quedado para ir a la playa, y cuando estábamos

> volviendo, subiendo por las Ramblas, les dije de ir a la plaza Sant Jaume a ver si pillábamos la manifestación. […] Me gustó el ambiente que había y al final de la convocatoria repartieron octavillas por si queríamos ir a la siguiente asamblea, en el Espai Social Magdalenes, y empecé a ir a las asambleas. […] El hecho que la estética, el registro, la ironía conectaran conmigo tuvo bastante que ver en que yo me implicara (Adrià Alemany, 19/12/2014).

Sin embargo, la fuerza de V de Vivienda, que ganó mucha presencia en el discurso público, no duró más que un par de años. El movimiento acabó perdiendo fuelle hasta finalmente desactivarse.

> Unos de los problemas más importantes fue que la apuesta por el espontaneísmo tenía una fuerza brutal a la hora de hacer intervenciones creativas y de sumar a muchísima gente, pero cuando eso se alarga en el tiempo y no consigues los grandes objetivos de máximos, si no tienes objetivos a corto plazo la gente se va desenganchando y se va desmovilizando (Ada Colau, 20/03/2012).

## El bagaje activista en el impulso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca

Las personas entrevistadas que participaron de la fundación de la PAH destacan la importancia de lo aprendido en los movimientos precedentes para la creación de este nuevo movimiento. El diagnóstico que realizaron en la fase final de V de Vivienda –así como en la Oficina de Drets Socials del Ateneu Candela en Terrassa– las llevó a pensar estrategias para subsanar carencias como la sostenibilidad del movimiento o la dificultad de llegar a personas más allá de un perfil concreto de jóvenes.

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca adopta un nombre claro y concreto para interpelar a las personas afectadas por este problema. Apuesta también por la construcción de objetivos a corto plazo, respuestas concretas a problemas concretos –como puede ser parar un desahucio–, que se puedan celebrar como victorias, más allá de los objetivos a largo plazo, como puede ser cambiar la ley hipotecaria, todavía pendiente a día de hoy.

Las principales estrategias de la PAH cuentan con antecedentes en los movimientos previos. El trabajo a través del asesoramiento colectivo

bebe del asamblearismo que veinte años antes gozaba de mala salud y recuperó fuerza con el movimiento okupa. La Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso de los Diputados en 2013 fue, más allá de su objetivo principal, muy útil para la articulación del movimiento y la conquista de la opinión pública, como lo había sido, a una escala mucho más pequeña, recoger firmas en la Barceloneta. Los *escraches* a políticos para reclamar la aprobación de la ley tuvieron mucho que ver con las apariciones de Supervivienda en mítines electorales. La Obra Social de la PAH, que ocupa bloques vacíos para alojar familias, es heredera directa del movimiento okupa, hasta el punto de que el conocimiento técnico para hacerlo provenía de las personas con experiencia previa ocupando bloques.

## Conclusiones

Las relaciones entre estrategias de la PAH y estrategias de movimientos precedentes son en algunos casos más evidentes y en otros más difusas, pero queda claro que la Plataforma, pese a representar algo muy novedoso y llegar a un nivel de incidencia política desconocido por los movimientos que la precedieron, no sale de la nada. Sería difícil explicar su creación y sus éxitos sin los movimientos que la precedieron.

Sin embargo, en los relatos sobre su historia, más allá de la relación directa con V de Vivienda (Colau y Alemany, 2012), hay poca presencia de esos movimientos. Esto puede deberse a que los vínculos, a pesar de importantes, no son directos y se encuentran más bien en las historias de vida de las personas implicadas.

Después de perseguir y conocer estas historias, se nos hace necesario, más allá de lo individual, reivindicar, a nivel de movimientos sociales, la importancia de historiar y dar a conocer estas trayectorias, ya que pueden ser útiles para la organización colectiva.

En la presentación de *Habitar la trinchera: Historias del movimiento por el derecho a la vivienda en Barcelona*, Lucía Delgado, fundadora y actual portavoz de la PAH de Barcelona, apuntaba que, a ella, que había formado parte del movimiento desde su inicio, el relato le había servido para «entender porque hemos podido crecer, la PAH, tan rápidamente» (Delgado, 2018). Como dice Ada Colau en el prólogo del libro «esta es nuestra historia real, que nos permite transcendernos y nos da derecho a intentar volver a soñar, crear e impugnar» (Colau en França, 2018).

Las victorias de la PAH no se pueden entender sin las victorias y también las derrotas de las luchas que la precedieron. Reivindicar esas historias se nos hace imprescindible para seguir imaginando y construyendo futuros posibles.

## Bibliografía

Assemblea de Barri de Sants. 2008. *Més d'una dècada revolucionant el barri*. Barcelona: Assemblea de Barri de Sants.

Anónimo (compartido por Box Populi). 2006. «Sentada por una vivienda digna en Barcelona, 14 mayo 17:00», *Indymedia Barcelona*, 4 de abril de 2006. <http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/249536>.

Artigas, Xavier, y Xapo Ortega. 2013 *Ciutat Morta*. Barcelona: Metromuster. Documental. Disponible en <https://vimeo.com/118697248>.

Coalición de Acción Europea por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad. 2016. *La resistencia a los desahucios en Europa*. Bruselas: Fundación Rosa Luxemburg.

Colau, Ada, y Adrià Alemany. 2012. *Vides hipotecades. De la bombolla immobiliària al dret a l'habitatge*. Barcelona: Angle.

Delgado, Lucía. 2018. «Lucía Delgado recorda els inicis de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca #HabitarLaTrinxera». YouTube, 30 de septiembre de 2018. <https://youtu.be/s57Tb6U5Www>.

El País. 2013. «Los desahucios unen a los votantes». *El País*, 17 de febrero de 2013. <https://elpais.com/politica/2013/02/16/actualidad/1361053281_008924.html>.

Fernández Buey, Francisco. 2007. «Sobre el Movimiento de Movimientos». *Revista de estudios de juventud* 76: 21-36.

França, João. [2018] 2021. *Habitar la trinchera: Historias del movimiento por el derecho a la vivienda en Barcelona*. Barcelona: Octaedro.

Joni D. 2011. *Que pagui Pujol! Una crónica punk de la Barcelona de los 80*. Barcelona: La Ciutat Invisible.

Martín, Leónidas. 2010. «Acerca de LasAgencias». Consultado el 15 de junio de 2019. <https://web.archive.org/web/20100406065119/http://leodecerca.net/textos/acerca-de-lasagencias/>.

Mir Garcia, Jordi. 2016. *5 años de 15M: Movimientos sociales construyendo democracia*. Vilassar de Dalt: El Viejo Topo.

Moviment de Resistència Global - Catalunya. 2003. «MRG- Catalunya se disuelve»,. *La Haine*, 27 de enero de 2003. <https://www.lahaine.org/mm_ss_est_esp.php/mrg-catalunya-se-disuelve>.

Peña, Falconetti. (2004). *El forat*. Barcelona. Documental. Disponible en <https://archive.org/details/Forat>.

Suárez Ruiz, Maria del Pino, y Lía Rojas Marcos. *2010. Emilia de la Barceloneta i la Barceloneta de la Emilia* (autoeditado). Barcelona. Disponible en <https://issuu.com/nilska/docs/homenatge_a_emilia>.

Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística. 2006. *El cielo está enladrillado. Entre el mobbing y la violencia inmobiliaria y urbanística*. Barcelona: Bellaterra.

Veïns en Defensa de la Barcelona Vella. 1996. «La "democràcia municipal" per als ciutadans de Barcelona», *PERIllem*, Tardor, 1996.

# Plataforma de Afectadas por la Hipoteca Ripollet-Cerdanyola

## *La función de la asamblea y la participación social en la defensa de los derechos en materia de vivienda y en el empoderamiento colectivo de sus miembros*

PAH RIPOLLET-CERDANYOLA

## Introducción

Esta investigación fue producida por el colectivo PAH Ripollet-Cerdanyola, no por autores a título individual. Presentamos este trabajo en forma de Investigación-Acción-Participativa (IAP) tras un ejercicio reflexivo, de desafío, coherencia y de responsabilidad colectiva de y con nuestra asamblea. Ponemos el énfasis en que las afectadas por los problemas sociales deben ser parte de la solución (Montenegro, 2014).

En primer lugar, para contextualizar las causas de nuestra lucha, hablaremos de la emergencia habitacional. Aportando datos y reflexiones sobre la situación de la vivienda tanto en nuestro contexto más cercano como a nivel estatal. Seguidamente expondremos la metodología de trabajo en la que hemos basado nuestra investigación, en este caso la IAP. Siguiendo esta metodología, nuestro trabajo se ha llevado a cabo con miembros de la PAH Ripollet-Cerdanyola y con informantes claves en materia de vivienda del ámbito institucional y de servicios públicos de Ripollet y Cerdanyola. Con estos sujetos, se han realizado dos grupos focales y diez entrevistas estructuradas. Finalmente compartiremos los resultados de la investigación, los cuales nos han servido para responder a la pregunta de investigación sobre la que hemos trabajado. Antes de redactar estos resultados, se hizo un trabajo de devolución y reelaboración de estos junto a la asamblea local para seguir así los pasos que nos marca la IAP.

Por último, queremos detallar que, desde nuestra humildad como plataforma, esperamos que la forma de hacer ciencia que aquí hemos practicado provoque efectos de contagio a todas las personas que militan en diferentes movimientos sociales y que sirva como principio para otras investigaciones con las que mejorarnos a nosotras y a nuestro mundo.

## Emergencia habitacional

Por un lado, los datos nos muestran que en los últimos diez años se han producido 630.379 desahucios en todo el Estado. Y este problema continúa, siendo que se han ejecutado 400.000 desahucios desde 2013 hasta el tercer trimestre de 2018, según datos del Consejo General del Poder Judicial 2019.[55] Desde 2013, la mayoría han estado relacionados con alquileres. Para hacernos una idea, en Catalunya se producen 2 desahucios cada hora. Y el 64 % son por impago de alquiler.

Por otro lado, el 93 % de las personas que ocupan una vivienda vacía viven por debajo del umbral de pobreza. Al mismo tiempo, el 82 % de las viviendas ocupadas en Cataluña son propiedad de bancos y grandes tenedores (Obra Social Pah, 2019). Asimismo, en Catalunya hay 448.356 viviendas vacías, de las cuales 930 se encuentran en Ripollet –más de 300 pertenecen a los bancos– y 3.549 en Cerdanyola (*La Vanguardia*, 2016). Mientras tanto, entre 2009 y 2017, las ayudas públicas a la banca en el rescate bancario han ascendido a 64.098 millones de euros. De todo ese dinero, se ha recuperado menos del 9 % total (*Europa Press*, 2018).

### *Pobreza y desigualdad*

La pobreza severa afecta a 2,3 millones de personas en España (Europa Press, 2018), siendo el país de la Unión Europea con más porcentaje de trabajadores pobres. El 14,8 % de los hogares con trabajadores vive por debajo del umbral de pobreza. El total de hogares compuesto por personas jóvenes que sobreviven en estas condiciones es de un 22,1 % (Gómez, 2018). Sin embargo, la brecha entre ricos y pobres se ha disparado entre

55 Se pueden consultar los datos recopilados por el CGPJ y sus respectivas actualizaciones en el siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/

2007 y 2016, donde el 10 % más rico de la población española concentra más de la mitad de la riqueza total. Hasta un 53,8 % (*Servimedia*, 2018). Esta injusticia, unido al incremento del precio de la vivienda y del alquiler (Obra Social PAH, 2019) conlleva que gran parte de la población tenga serias dificultades para poder acceder o mantener su vivienda; así como hacer frente a los costes diarios de una vida digna.

En Catalunya la desigualdad no se ha frenado. De hecho, este proceso no ha parado de crecer en los dos últimos años, donde el 24 % de la población está en riesgo de pobreza y exclusión, porcentaje que en el caso de los migrantes asciende al 48 % (*La Vanguardia*, 2019). El 53 % de las familias catalanas monoparentales están en riesgo o en situación de exclusión. El 80 % de estos hogares están a cargo de una mujer. Y el 27,7 % de las niñas en Catalunya viven en situación de pobreza (Central European Time, 2018).

Estos datos nos muestran cómo se ha condenado a miles de familias y personas a la más absoluta exclusión. Entendida la exclusión como un concepto multidimensional que hace referencia a un proceso de pérdida de integración y/o participación de las personas en su realidad (Plataforma de ONG, 2012). La exclusión no es estática y cualquier persona puede ser vulnerable en determinados momentos de su vida. Las personas que nacen, se les designa y crecen como pobres suelen serlo toda su vida (Comisión Europea, 2013).

Como ya hemos avanzado, esta exclusión también afecta a la vivienda cuando no se satisface la necesidad básica de poder contar con una vivienda digna. El mero hecho de acceder a una vivienda no significa que la necesidad esté cubierta, ya que se pueden padecer carencias en sus suministros básicos, así como hacinamiento y condiciones de infrahabitabilidad (Navarro, 2006). En estos momentos, en España, hasta un 40 % de las personas sufre pobreza energética (ACA, 2018; López, 2019).

## PAH Ripollet-Cerdanyola

La PAH Ripollet-Cerdanyola nace el 7 de abril de 2011 debido a que el Derecho a Vivienda Digna nunca había sido real para las habitantes de estas localidades. Ante la falta de respuesta institucional sobre esta injusticia social, el no reconocimiento de los derechos y las estafas cometidas por los bancos, las vecinas se organizaron para defender su Derecho a Vivienda Digna. Algunas personas de Cerdanyola iban semanalmente a las asambleas

de PAH Barcelona. Allí, gracias al sujeto pedagógico que es la PAH, aprendieron cómo funcionaba, cómo tenían que organizarse y decidieron crear en Cerdanyola este movimiento social que defiende los derechos humanos y constitucionales relacionados con la vivienda. Unos años después esta asamblea agrupó también a la población de Ripollet.

### *Investigación-Acción Participativa (IAP)*

Aplicamos el enfoque analizado por Marisela Montenegro, autora de «La Investigación Acción Participativa», a nuestro trabajo. Ponemos así la ciencia al servicio de la lucha social, respondiendo a objetivos específicos que contribuyan a la mejora de la organización y la participación popular de una sociedad que lleva a cabo acciones políticas para transformar el mundo en el que vive. A través de compartir horizontalmente espacio y lucha entre las personas que formamos esta PAH, unimos el conocimiento académico con nuestro movimiento popular, el cual funciona en los márgenes del sistema. De forma que promovemos un verdadero cambio social, situando a la ciencia al lado del pueblo y no de las élites que nos gobiernan.

Siguiendo este modelo, presentamos un discurso uniforme. Un relato con sentido narrativo, porque esta es la voz colectiva de nuestra asamblea. Más adelante, en el punto 4, explicaremos la metodología de forma más detallada. Con esta perspectiva queremos dar ejemplo de que es posible producir ciencia cuestionando el modelo hegemónico y jerárquico presente en la academia sobre cómo se produce el conocimiento. Para nosotras el modelo tradicional de hacer ciencia, que distingue entre el sujeto que investiga y el objeto que es investigado, es un mecanismo opresor que sirve para mantener las bases hegemónicas del mundo en el que vivimos (Haraway, 1995). No somos un *zoo* al que venir a consumir e irse. Sabemos que la ciencia que se desarrolla en el ámbito académico no está posicionada con la organización popular de la sociedad. No sale de sus despachos institucionales para compartir espacios y trabajar al servicio de la población… «Vaya la academia con sus rezadores y enciérrense en sus cuatro paredes, sacrifíquese como a diario hacen en medio de ellas, que nosotros los impuros, andaremos libres los nuevos senderos del saber... Ajenos a las cofradías "intelectuales", interpretamos el mundo desde una perspectiva radicalmente diferente, no miramos de arriba para abajo, tampoco de abajo para arriba,

miramos con intensión equitativa, con igualdad y en reconocimiento a la pluralidad de la sociedad que nos rodea» (León, 2016).

El funcionamiento del sistema académico ha llegado a tal punto que la academia se preocupa más por el número de publicaciones que por el contenido y la utilidad social de lo que escribe. La Universidad, como institución que forma parte del sistema, se ha convertido en un espacio elitista y productivista que elabora conocimiento con el fin de venderlo al mejor postor. Un engranaje más que hace que el sistema capitalista en el que vivimos siga funcionando. Sus estudios se alejan de la realidad porque no comparten el día a día de los problemas que se dan en nuestra sociedad, sino que los miran desde una posición vertical y con fines de beneficio personal, para aumentar únicamente el currículum de los investigadores. Cuantos más artículos publique un investigador, más posibilidades tendrá en el competitivo ámbito académico, el cual está muy vinculado a malas prácticas y a falseamiento de resultados. Nos encontramos ante una gran industria en la que se llegan a reformular trabajos para mantener su productividad numérica, primando como hemos dicho la cantidad a la calidad. Esta industria mueve millones de euros. Las universidades pagan a las empresas editoriales por acceder a publicaciones que han llevado a cabo los mismos investigadores que trabajan para esas universidades. Un buen número de publicaciones les ayudarán a entrar, mantenerse y ascender dentro del entramado institucional universitario, posicionándose así para llegar a diferentes puestos de poder. Como hemos comentado, este mundo académico rechaza cualquier postura crítica o rebelde dentro del mismo, por lo que la mayoría de las personas que lo forman se mantienen al margen de las problemáticas sociales que nos rodean. La justicia y el cambio social no son productivos para su sistema institucional académico (Lorite, 2019).

La exclusividad del conocimiento válido de la ciencia no es útil para nosotras. Como PAH Ripollet-Cerdanyola, nos rebelamos contra el sistema capitalista y patriarcal que apoya el neoliberalismo de la ciencia para tratar de dar respuesta a las reivindicaciones sociales de nuestro contexto más cercano. Algo que también nos enseña la lucha zapatista «...ni unas ni otras están exentas de la feroz división de clases y deben elegir: o contribuyen al mantenimiento y reproducción de la máquina, o contribuyen a mostrar su necesaria supresión… eso es posible solo fuera de la máquina. Y que hay que destruirla. No reajustarla, no maquillarla, no hacerla "más humana". No, destruirla» (Subcomandante Insurgente Galeano, 2016).

Nos posicionamos a nosotras y a la ciencia que aquí estamos produciendo, dejando de lado los intereses de un saber etnocentrista y androcentrista. Por ello, la ciencia que planteamos aquí no necesita del *statu quo* de un profesor o un científico galardonado para producirse y que tenga más credibilidad, pues rompemos el molde de la institución y la excelencia académica para hacer ciencia comprometida que nos ayude a transformar nuestra realidad y a nosotras mismas (Montalbán, 2016). Somos conscientes de nuestra interseccionalidad. Por tanto, queremos hacer ciencia mientras hacemos política, transgrediendo directamente las formas tradicionales de producir conocimiento.

Presentando nuestra investigación como colectivo rompemos los dualismos de ciencia/política. Señalando que la ciencia social puede y debe ser política; y estar al servicio de la organización popular, de lo contrario estará del lado de la productividad capitalista. Del mismo modo pretendemos diluir la dicotomía razón/emoción. La propia experiencia activista de la PAH nos muestra que nuestra cotidianidad se tiene que gestionar desde la combinación de una racionalidad pragmática y la emocionalidad que surge entre las personas afectadas.

Lo mismo sucede con la dualidad teoría/práctica; pues a través de nuestro trabajo diario vamos produciendo teoría científica que nos sirve para mejorar nuestras acciones e implementar nuevas estrategias. Un proceso que no para de retroalimentarse. Rompemos por último la separación sujeto/objeto. No hay un investigador sujeto que se aproveche de sus conocimientos para estudiar temporalmente y sacar rentabilidad de un objeto, ya que solo encontramos un sujeto que se estudia a sí mismo y a su contexto. Desdibujando estas fronteras nos reapropiamos de la cuestión sobre qué se investiga, cómo, por qué, para qué y por quiénes (Laserna, 2017).

Con ello estamos haciendo una crítica constructiva a los ámbitos académicos e institucionales. Proponemos así que la ciencia responda a objetivos colectivos y concretos que nos ayuden a la promoción de la organización popular para llevar a cabo acciones políticas determinadas y que sirva de herramienta liberadora de las diferentes formas de opresión (Gandarias, 2014). Sabemos que es imprescindible construir estos espacios de trabajo conjunto entre los movimientos sociales y el conocimiento universitario (Montalbán, 2016).

Reduciéndolo a lo más simple: al igual que una electricista se encargará de enseñar a arreglar los enchufes del local o de las viviendas recuperadas, una investigadora social posee un conocimiento muy útil para el análisis interno que puede poner al servicio de un movimiento social para mejorar

la organización del mismo y contribuir a que cumpla sus metas. Por tanto, la IAP es única porque además de analizar, actúa y genera un cambio real en los espacios en los que se produce. Se adapta perfectamente a las formas asamblearias de funcionamiento de movimientos como la PAH.

La IAP nos permite hacer ciencia desde un sujeto colectivo de lucha social y ponerla a su servicio, en este caso de la PAH Ripollet-Cerdanyola. Esto va más allá del trabajo que se aplica desde el ámbito académico, el cual suele quedarse entre los despachos en los que archiva sus estudios y cuelga sus menciones y premios. Sabemos que está bien que se hable de nosotras, pero ahora queremos reflexionar sobre nosotras mismas, aprender y seguir trabajando para mejorar nuestra sociedad. Con la IAP recordamos de dónde venimos, nos concienciamos de cómo estamos y aprendemos qué tenemos que hacer para llegar allá donde queremos.

## *Metodología*

Trabajamos con una metodología cualitativa bajo la perspectiva epistemológica de los conocimientos situados de Donna Haraway (1995). Esta investigación es aquí y ahora, es decir, negamos la idea de que existan verdades universales que carezcan de límites y que puedan ser utilizadas para cualquier sujeto o en cualquier contexto. No perseguimos muestras de representatividad porque no existe el saber universal. Estamos teorizando, concretando y aplicando, todo al mismo tiempo. Reescribimos el significado de la objetividad mediante el reconocimiento de la parcialidad en una localización limitada. Este artículo solo es válido aplicado, concretado en la realidad histórica que tratamos de explicar. Es una investigación que no terminará de cerrarse, ya que buscamos movilizar y propagar esta forma de hacer ciencia. Esta investigación siempre se estará rehaciendo, nunca estará acabada del todo (García, 1975). Con ello cuestionamos la verdad dogmática que establece la ciencia académica y no queremos cerrar con conclusiones que sirvan como verdad absoluta, sino abrir la puerta al inicio de nuevas investigaciones que nos ayuden a construir ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones: «Es nuestra creencia que la posibilidad de un mundo mejor (no perfecto ni acabado, dejemos eso para los dogmas religiosos y políticos) está fuera de la máquina» (Subcomandante Insurgente Galeano, 2016).

Para ello partimos de la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué cambios ha supuesto la PAH Ripollet-Cerdanyola en estos municipios y en la vida de las personas que la forman?

Para responder a esta pregunta de forma colectiva y horizontal, hemos planteado los siguientes objetivos:

- Conocer el movimiento social de la PAH Ripollet-Cerdanyola y las consecuencias que ha tenido su existencia y trabajo en las localidades de Ripollet y Cerdanyola.
- Conocer los procesos vitales que han vivido las personas que participan activamente en este movimiento social.

Asimismo, para conseguir estos objetivos hemos utilizado dos técnicas de estudio con diferentes sujetos: por un lado, con miembros de la PAH Ripollet-Cerdanyola; por otro, con informantes claves en materia de vivienda del ámbito institucional y de servicios públicos de Ripollet y Cerdanyola. El primer grupo, que se forma con personas participantes de esta PAH, tiene como objetivo llevar a la práctica una Investigación-Acción-Participativa (IAP), trabajando conjuntamente para constituir una narrativa común.

De manera más detallada, se llevaron a cabo dos grupos focales de 6 personas que respondieron a las mismas preguntas, pero en espacios y días diferentes. Estos grupos focales se formaron con personas de la asamblea que quisieron participar en este proyecto, las cuales eran mujeres y hombres que llevaban formando parte de la plataforma durante más de un año. Los grupos se construyeron según la disponibilidad de las participantes. Estos grupos focales estuvieron respondiendo a las preguntas planteadas entre una hora y media y dos horas. Asimismo, también se decidió hacer 6 entrevistas estructuradas con preguntas semiabiertas a personas de la asamblea que también se ofrecieron. Las entrevistas individuales tenían como objetivo dar un nuevo enfoque a lo ya respondido en los grupos focales, pero mucho más conciso y concreto. Se transcribieron las conversaciones y agrupamos las respuestas en ejes temáticos.

Cuando se escribieron los primeros resultados, se expusieron a la asamblea para que el conocimiento colectivo decidiera qué había que modificar y qué no de este texto. Se envió el documento por los canales de comunicación internos y se puso un apartado en el orden del día de la asamblea semanal para compartir los puntos más significativos de lo que había dado de sí esta investigación. Se dio este espacio y un margen de tiempo necesario para que las personas que componen el movimiento pudieran leer el documento y dijeran aquello con lo que no estaban de

acuerdo. A través de las cuentas de Gmail y el chat de Telegram, diferentes participantes de la asamblea opinaron y concretaron algunas cosas que creían que se debían de cambiar, como por ejemplo partes de nuestro recorrido histórico, aspectos concretos de la Obra Social local y cuestiones de posicionamientos ideológicos y políticos. Estos cambios se consensuaron entre las personas que están presenten en estos canales de comunicación. Se hicieron las modificaciones acordadas y se volvió a presentar el nuevo documento en la asamblea para que fuera totalmente aceptado por la misma.

Esta retroalimentación nos sirvió para analizar el discurso, hacer los cambios necesarios y presentarlo de nuevo en la asamblea por apartados específicos. Con ellos reflexionamos y nos nutrimos colectivamente de los resultados. Algunos de estos apartados eran: «¿Qué hemos logrado?», «¿Cómo solucionamos los problemas internos?», «¿Qué hemos aprendido?», «¿Cómo funcionamos?», «¿Cómo nos relacionamos con los ayuntamientos?», «¿Cuál queremos que sea nuestro futuro?» Cada semana durante dos meses dedicamos un punto del orden del día a devolver y comentar en la asamblea cada una de estas partes específicas de forma desarrollada. Presentamos estos apartados con la ayuda de cartulinas de colores para que visualmente se viera bien aquello de lo que estábamos hablando. Se abrieron espacios de debate en las asambleas para comentar cualquier detalle que se quisiera. Una vez terminado el punto del orden del día, colgamos los carteles en las paredes de nuestro local para que siguieran estando presentes en nuestras asambleas y nos ayudaran en el momento en que lo necesitáramos. Tuvimos la oportunidad de dedicar diferentes días a un espacio de reflexión sobre nosotras mismas, base fundamental de la lucha social, pero que debido a la urgencia con la que trabajamos no solemos tener. Principalmente por las energías requeridas para paralizar los desahucios que nos llegan cada semana a la asamblea.

En cuanto a la parte formada por informantes claves en materia de vivienda del ámbito institucional y de servicios públicos de Ripollet y Cerdanyola, se hicieron entrevistas abiertas y estructuradas a los siguientes participantes:

- Alcalde de Ripollet
- Alcalde de Cerdanyola
- Jefa de Servicios Sociales de Ripollet
- Trabajadora social de Servicios sociales de Ripollet

El contacto con estas personas se hizo con el procedimiento «bola de nieve». Nos pusimos en contacto con los Servicios Sociales de Cerdanyola para que colaboraran en esta investigación y nunca nos contestaron. No obstante, con las entrevistas que sí se pudieron efectuar se pudo dar un pespunte a la visión global para acercarnos a la dilucidación de las hipótesis planteadas.

## Resultados

Todo lo que describimos en los siguientes apartados hasta el apartado de las conclusiones, son parte de la reproducción y relación entre los temas tratados y las reflexiones de las conversaciones generadas en los grupos focales y en las entrevistas. Y como ya hemos adelantado, siguiendo la IAP estas contribuciones serán cristalizadas en un discurso colectivo, incluyendo también las entrevistas individuales efectuadas a participantes del movimiento. En algunos subapartados este discurso colectivo será contrapuesto con la información proveniente de los cargos institucionales que hemos entrevistado, para así poseer una visión más global que nos permita responder a nuestra pregunta de investigación.

### *Contextualización sociopolítica*

En primer lugar, se partió de que las entrevistadas y grupos focales repensaran su propio contexto. Se produjeron las siguientes reflexiones, que más tarde fueron reafirmadas por la asamblea:

- En nuestro Estado vivimos bajo un sistema, entre otros aspectos, capitalista. Esto contribuye a la socialización de las personas bajo una educación individualista, consumista, competitiva, de culpabilización y comodidad.
- Hace unos años, la oligarquía económica programó una crisis socioeconómica que no ha sido natural. Buscaron el conformismo de la población a través de facilitarle el acceso a la vivienda en régimen de propiedad, limitando su capacidad de movimiento por las grandes responsabilidades de pago a las que tiene que hacer frente.
- La gran relación entre políticos y empresarios de negocios inmobiliarios era tan buena que el jefe económico del presidente

«socialista» José Luis Rodríguez Zapatero, pasó a ser el presidente de la patronal de las constructoras. Asimismo, en el periodo de 2002 a 2007, España construyó más viviendas que Francia, Italia y Alemania juntas, a pesar de que estos países triplicaban al primero en población; mostrando que estas edificaciones no fueron por necesidades sociales (Naredo, 2010).

- Los dueños del sistema financiero han ido ganando activos sin ningún coste económico para ellos, pero sí para la ciudadanía que tuvo que pagar un rescate de la banca privada con dinero público.
- Este país fue el único en el que venció y permaneció el fascismo en Europa, algo que todavía perdura en las instituciones políticas y jurídicas. Como hemos comentado arriba, se fomentó el mercado de la vivienda en propiedad bajo perspectivas de una sociedad de consumo, resumido en la mítica frase del exministro de vivienda franquista José Luis Arrese «queremos un país de propietarios y no de proletarios». En la concepción del régimen dictatorial, y de Arrese en particular, la vivienda en propiedad permitía generar una dependencia del consumidor que le haría menos proclive a la insurgencia política (Betrán, 2002). Este hándicap hace que estemos reviviendo el auge de la ultraderecha, que nunca se fue. La mal denominada crisis golpea de lleno a las clases populares que accedieron o aspiraban acceder a la vivienda mediante la propiedad, encontrando en el nacionalismo y el patriotismo una distorsionada creencia de resolver sus problemas.

*Derecho a la vivienda en Ripollet y Cerdanyola*

De manera específica, para el desarrollo de este subapartado, se ha combinado la información y la interpretación de las entrevistas de las alcaldías de Ripollet y Cerdanyola y las efectuadas por agentes de servicios sociales de Ripollet. Lo que a continuación se expone también tiene en cuenta los grupos focales y las entrevistas individuales de los participantes de la PAH Ripollet-Cerdanyola, con tal de relacionar los puntos en común que se han encontrado sobre el derecho en materia de vivienda en las dos localidades. Para empezar, el primer punto en común es que en Ripollet y Cerdanyola el derecho a la vivienda digna no está presente para todas las familias y personas, ya que no todas pueden acceder o mantener en condiciones dignas su vivienda.

## Área metropolitana y los alquileres

La situación de la vivienda es un drama. El encarecimiento de Barcelona ha afectado a toda el área metropolitana. Ya no existe solo el problema de las hipotecas, ahora está el de los alquileres. Estos suponen un precio inalcanzable para la mayoría de la población, incluso para la gente que tiene un trabajo. Se imponen unos requisitos casi imposibles de conseguir para alquilar un piso. Además, aquellas personas que tienen ingresos provenientes de rentas garantizadas, contratos precarios y pensiones revisables quedan fuera del mercado del alquiler, sufriendo por tanto una doble exclusión: laboral y habitacional, las cuales suelen ir siempre juntas. Incluso aquellas personas que no se encuentran en esta situación, pero tienen sueldos de alrededor de 1.000 euros, también se quedan fuera del mercado del alquiler. Otra situación que se está produciendo es que en el momento en el que finalizan los contratos de alquiler, los propietarios del inmueble presionan a las inquilinas con la subida de precios para echarlas y especular con la vivienda.

## La falta de viviendas sociales

A su vez, ninguno de los municipios tiene viviendas sociales para atender a la diversidad de las necesidades de la población. No hay alquiler social. Las personas que tienen aprobada su solicitud para que la Mesa de Emergencia Habitacional de Cataluña les conceda un realojo en un piso público se encuentran con listas de espera interminables para acceder a una vivienda. Muchas de estas personas, mientras esperan, viven en condiciones precarias como habitaciones, locales y hostales. Años atrás, cuando había algunas viviendas de protección oficial, se destinaron a la compraventa.

Otra situación a tener en cuenta es que en ambos municipios se han hecho estudios de vivienda vacía y se ha constatado que en muchas de estas hay gente viviendo. Estos estudios los han llevado a cabo los mismos ayuntamientos para su trabajo interno, por lo que no están publicados; algo que nos expusieron los dos alcaldes en las entrevistas realizadas.

## El papel de las administraciones públicas

Las políticas de vivienda que se hacen por parte de ambos ayuntamientos son asistencialistas y basadas en ayudas a corto plazo. Trabajan sobre

la urgencia. Se afirma que al ser un problema estructural-macro, las administraciones locales se encuentran limitadas de recursos. En Cerdanyola se ha creado la Oficina de l'Habitatge. Sin embargo, la Mesa de Emergencia Habitacional sigue desbordada.

Lo primero que tendrían que hacer las administraciones para trabajar el tema de la vivienda es tomar conciencia de la situación actual. Se necesitan políticas preventivas y activas a medio/largo plazo. La coordinación entre los ayuntamientos resulta fundamental para aprender de los aciertos y errores. Deben empezar a trabajar aspectos de la recién recuperada Ley 24/2015[56]. Tienen que presionar al poder económico y los grandes dueños de la propiedad privada, señalando y marcando a los causantes del problema que vivimos hoy, aun sabiendo la influencia que tienen los bancos en el sistema jurídico.

Otras medidas en las que hay que empezar a trabajar son las promociones de vivienda pública y vivienda social en diferentes regímenes de alquiler social. Además, hay que empezar a buscar herramientas que limiten y regulen el precio del alquiler. Incluso se debería poder disponer de viviendas para alquilar en el mercado desde los ayuntamientos e influir así en los precios.

*Objetivo común*

Un movimiento social como la PAH, en este estudio específico y situado en la PAH Ripollet-Cerdanyola, y las instituciones que gobiernan estas localidades deben tener el mismo objetivo en materia de vivienda, aunque las vías para conseguirlo sean diferentes. Ambos manejan información muy importante. Los ayuntamientos cuentan con más herramientas y la PAH con más margen de movimiento.

La relación que tiene que haber entre la PAH y los ayuntamientos debe ser coordinada, complementaria, continúa, con una comunicación

56 La ley 24/2015 es una ley autonómica catalana nacida de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) con 150.000 firmas recogidas. Esta iniciativa fue promovida por la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Es una de las leyes más garantistas de Europa en materia de vivienda. Entre sus medidas está la obligación de los bancos de ofrecer un alquiler social a la familia afectada cuando ordenan un desahucio, dotar a los Ayuntamientos de la capacidad de utilizar viviendas vacías de los grandes tenedores para realojar a familiar afectadas y forzar a las grandes suministradoras a mantener los suministros básicos de familias vulnerables, aunque no puedan pagar las facturas.

permanente y fluida. Esta relación también tiene que ser tensa, de conflicto en el sentido positivo, ya que la PAH está obligada a recordarle a las administraciones el camino que deben seguir para que se consiga el derecho a vivienda digna. Esta relación también dependerá de qué partidos políticos gobiernen. Muchas veces la PAH hace el trabajo de los ayuntamientos; y las administraciones públicas pueden llegar a pensar que este movimiento social es su enemigo, a pesar de que, en ocasiones como esta, los dos alcaldes se hayan ofrecido a colaborar en la investigación.

Sin embargo, la situación comentada de que a veces la administración puede vernos como opositores está presente aquí, donde nos encontramos con bastantes más dificultades en la relación con las instituciones de Cerdanyola que con las de Ripollet. Una diferencia que la asamblea tiene muy presente. Asimismo, es importante recordar que, como nos ha enseñado el movimiento libertario, siempre se puede trabajar fuera del marco institucional, algo que también hacemos en esta asamblea.

### *Cómo funciona la PAH Ripollet-Cerdanyola*

La PAH funciona de forma horizontal y asamblearia. Las decisiones se toman en colectivo y no hay jerarquías. Nos reunimos cada martes en asamblea general para darnos apoyo mutuo con nuestros problemas de vivienda, decidir qué hacemos, cómo lo hacemos y hacia donde dirigimos nuestras acciones. Es una plataforma ciudadana autogestionada, lo que nos hace independientes de ayuntamientos, grandes empresas o partidos políticos. Podemos señalar a quienes no estén defendiendo este derecho en cualquier momento.

A toda persona nueva se le hace una bienvenida explicándole cómo funcionamos. Hay una comisión encargada para ello, legitimada por la asamblea general, que todos los jueves reciben a las personas nuevas que llegan con problemas de vivienda. En esta asamblea de bienvenida se les explica qué es la PAH, cómo funcionamos y cuáles son nuestros principios. Con ello tratamos de que entiendan que no están en una gestoría ni en una ONG del sistema, sino que están en un movimiento social que tiene unas características muy específicas que lo definen. Les acogemos para que empiecen a sentirse parte del movimiento lo más pronto posible, que vean que no son los únicos con ese problema y que a través de nuestra organización y unión podemos afrontar colectivamente nuestros problemas sociales, aunque intenten hacernos creer que

son individuales. Lanzamos el mensaje de «No pienses qué puede hacer la PAH por ti, sino qué puedes hacer tú por la PAH».

Contamos con canales de comunicación internos de Telegram y Gmail, donde se comparte la información. El dinero, conseguido colectivamente a base de productos (camisetas, pines, llaveros, etc.) o eventos solidarios –como la celebración de aniversarios– se guarda en una caja de resistencia para cumplir los objetivos consensuados.

La PAH local está compuesta por gente muy diversa de diferentes nacionalidades, la mayoría de la cual vive en Ripollet. Hay más mujeres que hombres. Tenemos en común la lucha por la defensa del derecho a vivienda. La media de edad ronda los 40 años, aunque también hay personas más jóvenes y más mayores. Hay diferentes tipologías de familias. Pese a que las personas que la forman tenemos diferentes ideologías, el machismo y la xenofobia no tienen hueco en esta asamblea. Los hombres y las mujeres hacen los mismos trabajos. Las acciones de interculturalidad están presentes, como por ejemplo tener en cuenta por nuestras compañeras musulmanas que en nuestras comidas la carne sea halal y no estén presentes productos porcinos. Este reconocimiento y respeto de la diversidad nos hace estar más unidos y ser un equipo.

Nos reunimos en un local cedido por el ayuntamiento de Ripollet que ha llegado a servir como techo improvisado, que no adecuado, para familias que se habían quedado en la calle. Actualmente también es el hogar de nuestra Escuela Popular, la cual está compuesta por vecinos y vecinas de Cerdanyola y Ripollet. Ellas se han unido alrededor de nuestra PAH para realizar un acompañamiento en el estudio y ayudar a resolver las dudas escolares de los niños y jóvenes de las familias que forman la PAH, las cuales muchas veces ven negada la posibilidad de pagar clases de repaso si lo necesitan. Son parte de un proyecto que aspira a crear un espacio de confort para los niños y niñas, un espacio de acompañamiento de vida para las familias, un espacio de comunidad en el barrio y un espacio de lucha por un mundo justo y digno donde valga la pena vivir. Actualmente están en el paso de abrir el proyecto al barrio para seguir cumpliendo con el trabajo que se han propuesto.

### *La mujer en la PAH*

La PAH tiene nombre de mujer. Empodera su figura poniéndola en el centro. Como hemos comentado, en nuestra asamblea hay más mujeres

que hombres. Las mujeres son el colectivo donde es más frecuente tener un empleo en el que no se gana lo suficiente para evitar el riesgo de exclusión social. La feminización de determinadas profesiones, con menores remuneraciones, o una mayor presencia de las mujeres en las cifras de jornadas parciales no deseadas o con contratos temporales son algunas de las causas que las condenan a la miseria (Ubieto, 2019). Además, son ellas las que se ocupan de los cuidados de otras personas y las que sacan adelante el trabajo doméstico. Son las que van más a Servicios Sociales.

De igual manera, la carga emocional que supone todo lo que rodea al ámbito familiar hace que sean más frecuentemente ellas las que se unen a movimientos como la PAH. En realidad, las «cabeza de familia» son ellas, tanto a nivel productivo como doméstico. Todo esto se relaciona con la socialización diferencial de los géneros. Se vincula a las mujeres desde antes de nacer con valores, roles y estereotipos marcados: sensibilidad, empatía, cuidado, maternidad. A los hombres, con otros muy distintos: fuerza, valentía, trabajo productivo, liderazgo, éxito. Lo que condiciona absolutamente la vida de las personas y la manera de afrontar situaciones traumáticas, como por ejemplo los desahucios (Ariño e Izquierdo, 2013).

### *Los logros de la PAH*

Nuestras pequeñas victorias son el empuje para seguir en la lucha. Somos la voz del pueblo. Somos una voz que de forma individual no tendríamos. Recordamos al ayuntamiento que está al servicio del pueblo y no al revés. Somos un movimiento muy resolutivo y ágil, una herramienta local de acción directa para abordar situaciones de injusticia social. Hemos organizado ese compromiso y ganas de lucha popular sin convertirnos en una gestoría, consiguiendo que la ciudadanía cambie las cosas sin tener que pasar por el filtro de las instituciones o partidos políticos tradicionales. Hemos concienciado a las personas de la asamblea, a la población y a los dos ayuntamientos sobre la problemática de la vivienda.

Esta PAH es una de las más activas en todo el Estado. Hace 8 años un banco podía echar de su casa a una familia de estos municipios y condenarla a pagar una deuda de por vida, ahora no. Se han parado cientos de desahucios, conseguido alquileres sociales[57], muchas personas

57 La persona paga un alquiler que no supere los 30 % de sus ingresos.

han accedido a la vivienda[58], se consiguió la primera condonación de deuda[59], la suspensión de la primera hipoteca multidivisa[60], el primer contador de agua solidaria[61] y otros muchos objetivos relacionados con la lucha en defensa por el derecho a la vivienda digna.

Las personas con problemas habitacionales ya no se sienten solas en Cerdanyola y Ripollet ni tienen miedo de exigir sus derechos en los bancos ni en Servicios Sociales. Antes pensaban que eran culpables de su situación. Ahora son conscientes de que han sido víctimas del funcionamiento del sistema capitalista, al cual hemos decidido hacerle frente de forma directa.

*Un antes y después de las afectadas*

La PAH Ripollet-Cerdanyola son personas que ayudan a personas, que se conciencian de que con su inmovilismo están sentenciadas a la exclusión. A través de la participación en las asambleas y en las acciones que llevamos a cabo como movimiento, las personas que dan vida a esta PAH eliminan aprendizajes internos que han sido fruto de la educación vertical que ha implantado este sistema. Por ejemplo, la competitividad como medio para el progreso se sustituye por el apoyo mutuo de personas diferentes con los mismos problemas, lo que hace que aprendamos otra forma de relacionarnos y afrontar nuestros problemas. Asimismo,

58 Se han recuperado (explicaremos este concepto después) muchas de las viviendas que los negocios bancarios nos habían robado.

59 La persona entrega su vivienda a cambio de saldar la deuda que tiene con el banco. Aunque el valor actual de la vivienda sea inferior a la deuda, con la condonación la deuda se salda completamente al entregar la vivienda

60 Tipo particular de hipoteca con la que los banco hacía negocio con sus clientes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea los catalogó como un producto financiero de alto riesgo y solo apto para clientes con alta formación empresarial y financiera. Se basan en que el interés que las personas tenían que pagar se basaba en el libor en vez del euribor. Este interés estaba sujeto a una moneda extranjera (por ejemplo, el yen de Japón) que en el momento de firmar la hipoteca tiene un interés muy bajo. Sin embargo, los dirigentes bancarios conocían que ese valor iba a subir a grandes cantidades en poco tiempo, algo que las personas desconocían.

61 Las empresas suministradoras de agua, luz y gas exigen un contrato de alquiler o venta para dar de alta los suministros básicos. Cuando una persona recupera una vivienda vacía de un banco no puede acceder a estos suministros. Sin embargo, el agua es un derecho universal. A través de la lucha de la Alianza contra la Pobreza Energética se ha conseguido que se pongan estos contadores que permiten que las personas tengan reconocido su derecho de acceso al agua en la vivienda.

el hecho de funcionar sin ningún tipo de representante o jefe que decida por todas nos ayuda a ver que otra forma de organizar nuestra sociedad y nuestra red es posible. Parte de este proceso es entender que no somos individuos aislados, sino que somos un colectivo.

Las personas que participan en la asamblea se empoderan, se estabilizan psicológicamente, aprenden política social y de vivienda, son más solidarias y valientes, menos consumistas e individualistas. En un primer momento, las personas vienen a la plataforma por su problema individual. Las que permanecen en el movimiento lo hacen por su conciencia aprendida de que el problema es social. Para vivenciar esto es necesario permanecer un mínimo de tiempo participando en la asamblea.

### *La recuperación de viviendas vacías pertenecientes a bancos*

La recuperación de pisos vacíos del sistema financiero es una parte muy importante del trabajo. Antes se le llamaba ocupación, pero como el lenguaje es político y los bancos fueron rescatados con dinero público que no devolverán, le llamamos recuperación de nuestras viviendas. Siempre se recuperan pisos vacíos que pertenecen a la banca o grandes tenedores, nunca de particulares. Para informarnos de la titularidad de los mismos, utilizamos los mecanismos de información pública. La recuperación se ha convertido en una herramienta de acción directa de lucha y negociación con los bancos. Con ello buscamos que las personas que han recuperado estas viviendas vacías puedan regularizar su situación y pagar un alquiler social.

Además, es una forma de denunciar la mercantilización y especulación que se está haciendo con la vivienda. Se intenta concienciar a la población de que hay un problema social y que hay que combatir la criminalización que se produce en torno a esta forma de lucha social. Las personas que recuperan una vivienda vacía de un banco lo hacen por necesidad, ya que se encuentran en situación de exclusión crónica. No es cómodo tener que hacer esto y se viven situaciones de intranquilidad y angustia constante… pero sabemos que esta lucha será dura. Para que la PAH Ripollet-Cerdanyola apruebe en asamblea la recuperación de un piso vacío de la banca las personas afectadas previamente deben haber hecho todo un circuito en el que se demuestra que es imposible acceder a una vivienda con las reglas que marca el sistema: burocracia de Servicios Sociales, Mesa de Emergencia, presentar escritos en los juzgados y hablar con los bancos.

Ha habido situaciones en las que el banco ofrecía dinero para que la gente que recuperaba una vivienda se fuera, pero en la asamblea se decidió que en estos casos no se negociaba, solo se negociaba la regularización de un alquiler social. Ningún tipo de especulación es bien recibida aquí. La recuperación de viviendas no es una solución a largo plazo, pero hoy en día constituyen la única alternativa viable que tenemos de acceder a una vivienda si nos desahucian o si vivimos en condiciones pésimas.

Asimismo, es importante nombrar que, ante la inexistente respuesta institucional, allí donde la PAH no llega, se ha creado una mafia organizada que se aprovecha de la situación y cobra cantidades de dinero importantes a las personas por abrirles una vivienda vacía (sin informarse de su titularidad) y sabiendo que probablemente conllevarà un procedimiento de desahucio.

*Nuestros fallos y cómo corregirlos*

Este movimiento social también tiene problemas internos[62]. Cuando el trabajo se sale de la temática de la vivienda es más probable que surjan conflictos (egos, delegación de trabajo en pocas personas, falta de capacidad para que la filosofía del movimiento llegue a todas las afectadas, sobrecarga de acciones, etc.). La diversidad de opiniones y personas afecta a ello. La inexperiencia de algunas personas en la lucha social hace que no hayan comprendido todavía qué es un movimiento social y cómo funciona.

La comodidad de los afectados para no implicarse de forma total en su caso y dejar que la gente más empoderada sea la que lo trabaje conlleva a la sobrecarga de trabajo de algunas personas de la asamblea. También se han producido críticas ocultas a las personas más empoderadas en pequeños corrillos, que no hacen otra cosa que fomentar la guerra entre pobres. El ego y la necesidad de protagonismo que pueden tener algunas no ayudan a solucionar estos problemas. Estas cuestiones, que no son nuevas, provocaron tiempo atrás que dejaran de hacerse talleres que financiaban la caja de resistencia por culpa de motivos

62 Por respeto ético a situaciones internas dentro de nuestro movimiento no entraremos a explicar nuestros conflictos internos. Sí nos detendremos, en el punto 6.10, en la forma en la que se pueden resolver los diversos conflictos que se den dentro de una PAH.

personales entre personas concretas, lo que perjudica al funcionamiento y fuerza del movimiento.

Cada asamblea tiene una capacidad humana y a veces se han intentado hacer cosas superiores a la estructura humana de este nodo local. Cómo y para qué se ha de utilizar el local también es un problema que está presente para muchas. Todo ello ha contribuido a que la asamblea no esté lo suficientemente unida como lo estaba años atrás. Si no resolvemos estos problemas habrá peleas internas que acabarán hundiendo el movimiento, y el sistema político y financiero habrá ganado.

### *Soluciones*

Hay soluciones. Una posibilidad sería que hubiera un órgano decisorio que dirigiera el movimiento, algo que es un gran error que va en contra de nuestra filosofía y de lo que la asamblea es consciente. Otra posible solución sería no salirse de la temática de la vivienda, algo que también podría dejar al movimiento sin vivir muchas cosas que le complementan y le dan fuerza como la reciente Escuela Popular.

La solución a nuestros problemas es la asamblea. Los problemas se deben resolver siempre en la asamblea, lugar en el que se deben expresar detenidamente los problemas que haya. Cuando se expongan se debe hablar con pedagogía, diplomacia y de una forma cívica y pacífica. Si la persona en cuestión que causa o tiene el problema no da el paso de compartirlo en asamblea, la misma gente que forma el movimiento y lo sepa tiene la obligación de hacerlo. Asimismo, debe haber una responsabilidad colectiva de que no se critique en pequeños grupos a los compañeros. Y si se hace, hablarlo en asamblea.

Tenemos que cuidarnos y no juzgarnos, reconocer individual y colectivamente el trabajo hecho, tener memoria y mucha paciencia. No debemos enfadarnos por decisiones secundarias, siendo conscientes de nuestra estructura humana para empezar a trabajar a partir de ella. Debemos saber que todos los trabajos que se hacen, desde la limpieza hasta la negociación con banqueros, son igual de imprescindibles. Es importante que la gente con más experiencia recuerde siempre qué somos y cómo funcionamos.

A las personas afectadas hay que acompañarlas y no hacer por ellas los pasos que tienen que dar. Hay que promover que cada persona se responsabilice de su problema. Hay que motivar a la gente a que vaya a los talleres y aprenda. Así la persona afectada tendrá que implicarse

para resolverlo, lo que repercutirá en que el movimiento social vaya sumando gente y ganado fuerza.

*Autocrítica y unión*

A lo largo de la historia los movimientos sociales son los que han conseguido los avances sociales más importantes. Se han convertido en los principales actores de política social. En el caso de la PAH, hablamos del principal actor en política de vivienda. Constituye una herramienta popular para materializar los Derechos Humanos y combatir la exclusión y la injusticia social de la población. Hace un trabajo político, que no de partidos políticos, consiguiendo todo lo que estos no son capaces de cumplir.

Es necesario que sean autocríticos y que entre sus miembros haya un autocuidado y consciencia de los logros que han ido consiguiendo. Como por ejemplo el nacimiento de nuevos mecanismos de lucha popular por la vivienda digna, como el Sindicat de Llogaters.

*La PAH como un contrapoder*

En este subapartado también se ha tenido muy en cuenta las entrevistas efectuadas a las alcaldías de las dos poblaciones y, de la misma manera, se ha acabado de dar los últimos pespuntes con los grupos focales y entrevistas individuales de las participantes de la PAH Ripollet-Cerdanyola. La PAH se ha convertido en un contrapoder político y económico. No permite que los ayuntamientos hagan lo que quieran sin tener en cuenta las necesidades de la población. Los gobiernos municipales, sobre todo en época de elecciones, ven amenazada su posición de poder institucional.

Por lo que respecta al poder financiero, por la manera en la que está organizada la sociedad, puede que no sientan tan amenazado su poder. A pesar de ello, la PAH ha ocupado espacios en el poder económico. Se han conseguido interlocutores con todos los bancos importantes. Ha cuestionado públicamente la ideología de poder vertical y de beneficio para la parte más rica de la población, las bases del capitalismo como la propiedad privada, el individualismo y la competencia. Por ello debe haber unión entre movimientos sociales para tener más fuerza y que el sistema financiero cada vez tenga más miedo real de perder su *statu quo*.

### El futuro de la PAH Ripollet-Cerdanyola

Por último, el futuro de la PAH será lo que las personas que formen la asamblea quieran ser. Con total seguridad seguirá cargado de lucha y con presencia en la calle. Se han conseguido muchas cosas, pero todavía quedan muchas por conseguir. Las instituciones están hechas para que todo siga igual, por lo que hay que seguir creciendo y adaptándose a las nuevas situaciones. Ante los nuevos frentes que se abren, como por ejemplo la lucha contra la burbuja del alquiler creada por los bancos, es necesario seguir conscienciando a la población y educando a las futuras generaciones.

Las leyes en materia de vivienda se deben cumplir, por lo que utilizarán el arraigo y la cohesión comunitaria conseguida en estos municipios para que así sea. Los suministros básicos deben estar garantizados. Hay que lograr una sociedad más humana y justa en la que no se haga negocio de los Derechos Humanos. Trabajaremos para que se cumplan las leyes, acabando con todos los desahucios y para que todas las personas tengan vivienda digna. Abordaremos el tema del alquiler y recuperaremos todos los pisos vacíos de la banca. Cuando se haya conseguido esto, la lucha será para que nunca se pierda lo que tanto ha costado. Por ello, la PAH siempre será necesaria.

## Conclusiones

Con estas conclusiones no queremos cerrar la investigación, sino que queremos abrir espacio para generar nuevos pensamientos.

### *La consecución del derecho a la vivienda*

La investigación ha servido para conseguir llevar a cabo los dos objetivos principales que nos han ayudado a responder a nuestra pregunta de investigación.

El primero de nuestros objetivos se refería a conocer el movimiento social de la PAH Ripollet-Cerdanyola y las consecuencias que ha tenido su existencia y trabajo en las localidades de Ripollet y Cerdanyola. Con nuestro trabajo hemos expuesto que la injusticia social en materia de vivienda sigue presente en estas localidades. A pesar de ello, esta PAH local ha ganado muchas batallas para que cientos de familias hayan

podido acceder y mantener una vivienda digna. Además, hemos creado un poder contrahegemónico capaz de revertir el imaginario colectivo que el sistema nos va moldeando desde nuestra infancia.

Tenemos muy claro cuál es nuestro pasado, presente y futuro. Quiénes son los culpables de la miseria a la que nos condenan y cómo vamos a seguir conquistando y defendiendo nuestros derechos, plantándole cara a todo poder hegemónico (financiero, político y judicial) que se ponga por delante.

*Empoderamiento colectivo*

Por su parte, con el segundo objetivo se trataba de conocer los procesos vitales que han vivido las personas que participan activamente en este movimiento social. A lo largo de lo expuesto en este documento hemos podido comprobar cómo las personas que participamos activamente el tiempo suficiente en este movimiento social somos capaces de eliminar los valores anti-naturales que nos ha impuesto la educación normativa establecida. Nos hemos convertido en actores y agentes sociales de nuestro territorio, generando una nueva solidaridad comunitaria, luchando contra el irracional funcionamiento de las sociedades occidentales y en pro de los Derechos Humanos (Raya, 2005). Los sectores que tradicionalmente hemos estado más excluidos y marginados en la toma de decisiones públicas empezamos a ganar poder (Leal, 2006). Somos conscientes de nuestra privación relativa, por lo que movilizamos nuestros recursos. A través de la participación política creamos una sociedad viva, feminista y que quiere recuperar el espacio público mientras marcamos nuestra propia identidad y transformamos nuestra realidad (Montenegro, 2014). Asimismo, empezamos a desaprender los aprendizajes que defienden el antropocentrismo y consideran que los seres humanos son individuos autónomos que soportan la convivencia como mal menor (López y Vázquez, 2011), donde la competitividad es el medio para el progreso personal y social (Alfons, 2012). Estos principios son los que han creado pautas culturales y sociales que perpetúan la desigualdad y los privilegios. Tienen efectos en la subjetividad de las personas, fomentando conductas antinaturales, uniformes, reguladas, jerárquicas y conformistas (Vázquez, 2013). Obvian la interdependencia estructural y el sistema de relaciones sociales, políticas y económicas que afectan al planeta y a la humanidad en su conjunto (Escámez y Vázquez, 2010).

Gracias a este movimiento social hemos aprendido a trabajar dentro y fuera de los márgenes de su sistema. Hemos aprendido a resolver

colectivamente nuestros problemas, que pensábamos que eran individuales, hasta que nos dimos cuenta de que eran compartidos. Hemos adquirido aprendizajes que nos ayudan a afrontar otros conflictos personales. La consciencia social y política ha entrado en nosotras para transformar nuestra vida y al mundo en el que vivimos.

Por ello los movimientos sociales como la PAH Ripollet-Cerdanyola están fomentando la resistencia y emancipación del poder establecido. Son claros ejemplos de participación comunitaria (Montenegro, 2014). Sitúan en el medio la ética del cuidado, donde se trabajan las relaciones de interdependencia, cooperación y apoyo mutuo (Vázquez, 2013).

Es momento de solucionar nuestros problemas y salir reforzados. Nombrándolos colectivamente, seremos capaces de imaginar mecanismos que nos permitan resolverlos. Si no lo hacemos, ellos ganarán.

### *La lucha sigue y la unión de fuerzas*

Por último, cabe repensar nuestra plataforma para crear espacios colectivos donde compartir lucha con otros movimientos sociales que persigan la justicia social y el respeto de los derechos. Conectar las diversas luchas locales. Crear sinergias nos dará muchas posibilidades de acción. Los derechos no se negocian, se defienden. Abanderemos aquello de «una niña sin miedo como brújula y puerto» (Subcomandante Insurgente Galeano, 2016). Sigue siendo necesaria la respuesta colectiva.

> Venimos a repetir lo mismo a los de allá arriba, a los grandes políticos, a los grandes ricos… los vamos a hacer pedacitos.
>
> Comité Clandestino Revolucionario Indígena
> del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

## Bibliografía

Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). 2018. Informe de Pobreza Energética en España. https://niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/informe%20pobreza%20energ%C3%A9tica%202018.pdf

Alfons, Josep. 2012. *Escritos contrapsicológicos de un educador social*, Granada: Biblioteca Social Hermanos Quero.

Ariño, Antonio e Izquierdo, María Jesús. 2013. «La socialización del género». *Sociología y género*: 8, 87-126.

Betrán, Ramón. 2002. «De aquellos barros estos lodos. La política de vivienda en la España franquista y postfranquista», *Acciones e investigaciones sociales*: 16, 25-67.

Central European Time. 2018. *El 53 % de las familias catalanas monoparentales están en riesgo de exclusión.* https://www.europapress.es/catalunya/noticia-53-familias-catalanas-monoparentales-estan-riesgo-exclusion-20181017190339.html (consultada el 20 de febrero de 2019).

Comisión Europea. 2013. *Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020*.

Consejo General del Poder Judicial. 2019. *Base de datos*. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial (consultado el 1 de abril de 2019).

Escámez, Juan y Vázquez, Victoria. 2010. «La educación para la igualdad de género y para el cuidado de las personas que lo necesitan», *EDETANIA*, 37, 57-67.

*Europa Press*. 2018. *El Estado ya sólo podrá recuperar como máximo 9.857 millones por Bankia, menos de la mitad de lo que costó rescatarla* https://www.publico.es/economia/coste-rescate-bancario-podra-recuperar-maximo-9857-millones-bankia-mitad-costo-rescatarla.html (consultado el 20 de febrero de 2019).

— 2018. *La pobreza afecta de forma severa a 2,3 millones de personas en España.* https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-riesgo-pobreza-espana-baja-266-2017-afecta-todavia-mas-123-millones-personas-20181016101254.html (consultado el 21 de febrero de 2019).

Gandarias, Itziar. 2014. «Habitar las incomodidades en investigaciones feministas y activistas desde una práctica reflexiva». *Athenea Digital*, 14, 289-304.

García, Raúl. 1975. *El concepto de clase social,* Barcelona: Avance.

Gómez, Manuel. 2018. «España es el país de la UE con más porcentaje de trabajadores pobres. *El País*, 10 de mayo, sección de Economía». https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525891014_281592.html (consultado el 1 de marzo de 2019).

Haraway, Donna. 1995. *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza*, Madrid: Cátedra.

Info Ripollet. 2019. *La PAH endega una campanya contra la criminalització de l'ocupació.* http://info.ripollet.cat/asp/llistat_noticies.as-

p?id=30159&fbclid=IwAR12KLCJOvnSixlQMAH9cQU4P-4P6H1CY_ZvsioHl5dxz-jwC09HzjG94pxA (consultado el 4 de abril de 2019).

*La Vanguardia.* 2016. «Ripollet detecta 336 viviendas vacías e inicia el "diálogo" para obtener su cesión» https://www.lavanguardia.com/local/sabadell/20160308/40297316110/ripollet-336-viviendas-vacias-dialogo-cesion.html (consultado el 20 de febrero de 2019).

— 2019. «Una cuarta parte de la población catalana está en riesgo de exclusión». https://www.lavanguardia.com/vida/20190315/461036303844/una-cuarta-parte-de-la-poblacion-catalana-esta-en-riesgo-de-exclusion.html (consultado el 18 de marzo de 2019).

Laserna, Alba. 2017. *Las miradas de las jóvenes trabajadoras sociales feministas. Cuerpos mutantes, la polifonía de voces y el mundo de las posibilidades,* Universitat de València, España.

Leal, Nila. 2006. «Ciudadanía activa: La construcción del nuevo sujeto indígena», *Opción*: 49, 9-24.

León, Cristóbal. 2016. *Con aroma a libertad*. https://kaosenlared.net/con-aroma-a-libertad/ (consultado el 2 de octubre de 2019).

López, Genoveva. 2019. «Más del 40 % de la población española sufre pobreza energética», https://elpais.com/elpais/2019/02/20/3500_millones/1550664003_825237.html (consultado el 24 de febrero de 2019)

López, Inmaculada y Vázquez, Victoria. 2011. «La ética del cuidado permite construir un currículo escolar que no ensalza la independencia ni la violencia», *BAJO PALABRA. Revista de Filosofía*, 6, 167-172.

Lorite, Álvaro. 2019. *Papers y más papers: las sombras en la industria de las publicaciones científicas*. https://www.elsaltodiario.com/universidad/papers-y-mas-papers-las-sombras-en-la-industria-de-las-publicaciones-cientificas (consultado el 6 de noviembre de 2019).

Montalbán, Rosana. 2016. *Procesos de cambio: la huella de las mujeres en la plataforma de afectadas por la hipoteca de Valencia*. En Brunet, Ignasi y Díez Rubén (Presidencia), GT 20 Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social. Sesión de comunicaciones orales (SC GT 20 - GT 15) Franja 4: Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil II. Congreso llevado a cabo en Valencia, España.

Montenegro, Marisela. 2014. «La investigación acción participativa», FUOC, 3, 5-37.

Naredo, José Manuel. 2010. «El modelo inmobiliario español y sus consecuencias», *Boletín CF+S*: 44, 13-27.

Navarro, Carolina. 2006. *La exclusión en vivienda en España: un análisis económico de su extensión, dinámica y efectos sobre el bienestar*. Madrid: Consejo Económico y Social.

Obra Social PAH. 2019. «Comunicado campaña Obra Social "Vivir no es delito"». https://afectadosporlahipoteca.com/2019/04/03/comunicado-campana-obra-social-vivir-no-es-delito/ (consultado el 5 de abril de 2019)

Plataforma de ONG. 2012. II Plan Estratégico del tercer sector de Acción Social 2013-2016.

Raya, Esther. 2005. *Tema 5: Participación Ciudadana y Trabajo Social* http://www.unirioja.es/dptos/dchs/archivos/tema5participacion.pdf (consultado el 15 de marzo de 2019).

*Servimedia*. 2018. «Los ricos en España cuadruplican su riqueza sobre los pobres tras la crisis económica». https://www.eleconomista.es/economia/noticias/8882549/01/18/Los-ricos-en-Espana-cuadruplican-su-riqueza-sobre-los-pobres-tras-la-crisis-economica.html (consultado el 20 de febrero de 2019).

Subcomandante Insurgente Galeano. 2016. «Las artes, las ciencias, los pueblos originarios y los sótanos del mundo». http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/28/las-artes-las-ciencias-los-pueblos-originarios-y-los-sotanos-del-mundo/ (consultado el 3 de octubre de 2019).

Ubieto, Gabriel. 2019. «El número de trabajadores pobres se dispara al mayor nivel desde 2010». https://www.elperiodico.com/es/economia/20190122/el-numero-de-trabajadores-pobres-se-dispara-al-mayor-nivel-desde-2010-7260921 (consultado el 1 de abril de 2019).

Vázquez, Victoria. 2013. «Martin Buber y sus aportaciones a la manera actual de entender la educación para el cuidado». *Educació i Història: Revista d'Historia de l'Educació*, 21, 143-158.

# ¿Alternativa o reproducción del relato hegemónico?
## *El discurso de la PAH en Facebook*

EZEQUIEL RAMÓN

## Introducción

En la actualidad es muy difícil imaginar nuestra vida fuera de Internet. En apenas unas décadas nos hemos acostumbrado a planear nuestras vacaciones, intercambiar consejos sobre bienes de consumo, realizar transferencias bancarias, averiguar cómo se encuentran nuestros amigos y familiares y a dedicar nuestro tiempo ocioso mirando nuestras series y escuchando nuestra música favorita. Introducimos nuestra información más confidencial, íntima, como los números de nuestras tarjetas de crédito e interactuamos con desconocidos.

Su empleo también fue adoptado por los movimientos sociales. Quienes luchaban por una globalización alternativa utilizaban los correos electrónicos para coordinar sus acciones globalmente, mientras que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo lo mismo para tener visibilidad fuera de las fronteras mexicanas, que le permitió inmunidad, ya que el gobierno no deseaba quedar expuesto ante una represión. Las primaveras árabes y los Indignados del 15-M son continuamente relacionados con Twitter. Lo mismo sucede con Occupy de Nueva York.

En sus inicios, Internet fue concebido como un proyecto de descentralización para evitar la vulnerabilidad que implicaba la concentración vertical y el peligro de quedar acéfala. Esa incipiente red, que podríamos denominar «1.0», posteriormente fue desarrollada en el ámbito

académico junto a los hipervínculos y a la aparición del correo electrónico. Con una baja interacción, poco se parecía visualmente y en estructura a la de hoy día, en la que navegamos cotidianamente. No fue hasta la conceptualización de la Web 2.0 realizada por Tim O'Reilly (2005) que quedó establecido el carácter social, colaborativo y participativo en la que los mismos usuarios se encargan de crear los contenidos, bajo la irrupción de los «prosumers».

Por otra parte, los movimientos sociales tradicionales que desafiaban a las elites del poder en los años sesenta, como los sindicatos, el movimiento feminista o el pacifista en contra de la guerra de Vietnam, por un lado, adoptaban una organización horizontal como una reacción ante el autoritarismo y como rechazo a las jerarquía y valores de sumisión. Pero por otro, en algunas oportunidades reproducían el verticalismo y el liderazgo como una concesión en aras de fortalecimiento ante una visión de enfrentamiento bélica.

Posteriormente, en la hibridación entre los medios sociales digitales y los movimientos, las organizaciones encontraron un lugar en el que difundir sus demandas, donde coordinar sus acciones, fidelizar a sus seguidores y ampliar su base de simpatizantes. No obstante, en una relación de desequilibrio, los *social media* no necesitan del contenido comprometido y desafiante que ofrecen los activistas, en un medio donde lo que predomina es el entretenimiento y la música.

De la misma manera, en la era de la televisión los movimientos tenían dificultades para alcanzar visibilidad y hacer llegar sus demandas. Al quedar al margen del juego político, rara vez podían llegar a ofrecer información privilegiada a los periodistas o ganar sus confianzas con el fin de obtener espacio. Dependiendo de la espectacularidad y la puesta en escena de la protesta, apenas les reservaban unos segundos en el informativo para enseñar unas imágenes llamativas por la originalidad de la acción, sin mencionar las razones ni las demandas (Rucht, 2004).

Algunas décadas atrás, los partidos políticos programaban sus mítines electorales en base a los horarios de mayor audiencia y estructuraban sus discursos e imágenes de una manera visual, en una era en la que los medios colonizaron el espacio político (Blumler y Kavanagh, 1999). No obstante, tampoco es acertado hablar de desplazamiento u ocupación total, ya que hay una parte de la política que permanece alejada, opaca, a la sombra de los medios de comunicación, como los pactos y acuerdos fuera de las cámaras de televisión.

Actualmente, con la irrupción de los medios sociales, los discursos son estructurados en frases de 280 espacios para poder ser tuiteados y la puesta en escena para poder ser grabada en formato de video y fotografiada para ser distribuida en Instagram. Al mismo tiempo, se difunden los *hashtags* prediseñados para la ocasión. La red se convierte también en un campo de batalla en donde la finalidad es batallar por imponerse a los demás y lograr visibilidad. Los activistas, por su parte, coordinan sus acciones tanto de manera *online* como *offline*, usando la red para hacer más exitosos y multitudinarios los actos de protestas y luego para difundirlos y obtener más visibilidad, en un proceso de retroalimentación. En este juego de dos, los espacios sociales en la red ensancharon las formas de sociabilidad de las redes de relaciones concretas entre personas identificadas, «no como un mundo virtual sino como una virtualidad real integrada en otras formas de interacción en una vida diaria cada vez más híbrida» (Castells, 2009: 105).

Quienes se dedican a la política están expuestos de manera perenne en las redes sociales digitales, no solamente con el contenido que vayan exponiendo de forma contemporánea sino también con el que hayan compartido a lo largo de sus existencias. Lo que publiquen allí es susceptible de ser desenterrado en el momento en el que al ocupar un cargo de mayor relevancia buceen en sus pasados. Son numerosos los escándalos por fuera de tono. El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que había publicado tuits que fueron tildados de xenófobos, y el concejal de Podemos Madrid Guillermo Zapata, de antisemitas, son dos de los casos más notorios. A pesar de la característica efímera y frívola, las personalidades públicas quedan bajo vigilancia incluso fuera de cuando ejercen sus funciones públicas e incluso con anterioridad a sus comienzos en la arena política.

Por otra parte, muchos análisis empíricos sobre redes sociales digitales conciben a los usuarios como agentes autónomos que deciden libremente y que emplean a las plataformas como herramientas auxiliares para llevar a cabo una sociabilidad en línea (Van Dijk, 2013), en una concepción liberal de la política como actores independientes que deciden libremente, sin estar condicionados por el medio ni por el soporte. Bajo este paradigma, los *social media* sirven para conectar usuarios en diferentes niveles: «Individuos que se comunican en círculos privados, individuos que contactan con desconocidos y cultivan vínculos débiles e individuos que conforman comunidades o grupos» (Van Dijk, 2013: 49). Desde una perspectiva sociológica empirista la tecnología es vista como un simple intermediario entre los usuarios.

Como contraposición a esta concepción positivista del uso de la tecnología se erige una alternativa que asume su rol como moldeador de la comunicación y de los usuarios de las redes, que facilita, pero a la vez constriñe y le da forma. Desde una actualización de la teoría de Usos y gratificaciones, Zizi Papacharissi va más allá de entender a las herramientas técnicas como simplemente facilitadoras, sino que les da un papel más relevante, activo, influyente y determinante en la interrelación entre la actividad humana y la arquitectura de la plataforma. En un análisis comparativo entre Facebook, LinkedIn y ASmallWorld (una red social exclusiva, elitista, que no persigue ser masiva sino minoritaria) halló que el ámbito de acción de los usuarios en términos de presentación personal y organización socio-cultural está férreamente controlado por la arquitectura de cada sitio web, por las interfaces y protocolos (Papacharissi, 2009).

Por eso, más allá de ser entendidos como una función simple y obvia de intercambio de mensajes, los medios sociales digitales demandan un análisis transversal desde la sociología, como mecanismos de organización en ecologías de acción colectiva y reflejo de esquemas amplios, transnacionales. El uso de Internet y de otros medios digitales facilitaron las redes de estructura laxa, lazos de identidad débiles y la organización de campañas informativas y manifestaciones que definen una nueva política global (Castells, 2009).

La movilización contemporánea afianzó el carácter transnacional y masivo que ya se reconocía en las organizaciones del siglo xx. Tarrow sostenía que la acción colectiva en el siglo pasado se difundía «con mayor rapidez» que los movimientos del siglo xix, «con la ayuda de la internacionalización de la economía mundial y de las comunicaciones de masas» (Tarrow, 2004: 260). De la misma manera que la dependencia a los medios masivos, como la radio y la televisión, en el siglo pasado condicionaban la visibilidad de los organismos, ahora debe sumarse a las redes sociales a esta ecuación.

## La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y su página de Facebook

En el año 2009, el germen de la PAH, el movimiento V de vivienda, comienza a andar en Barcelona denunciando la imposibilidad de los jóvenes que vivían en grandes centros urbanos de emanciparse del nido familiar. Con empleos y salarios precarios, se les hacía imposible el acceso a un hogar y a duras penas pagar una habitación en un piso compartido entre

varios. No obstante, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria el problema se agrava y se hace patente la ausencia del derecho a la vivienda en España y la desprotección de sus ciudadanos. Ya no se trataba de adolescentes que no pudieran prosperar, sino de familias enteras que eran arrojadas a la calle, a la mendicidad, violando los derechos humanos que exigen una alternativa habitacional ante un desalojo.

La comunicación en Facebook es predominantemente audiovisual, en una tendencia creciente en este sentido. Sala y Tutor analizan el uso de la imagen en la campaña Este banco engaña y contraponen la visualización del acto desde «alegría y de victoria justo después de haber iniciado la ocupación» (2016: 99) mientras que la prensa enseñaba el cerco policial y el desalojo. El perfil de la PAH también publicó una fotografía de la sucursal tomada, apropiada y reutilizada en la que se había pintado sus instalaciones. Una muestra de que «se colige el mensaje que se quiere hacer público, que se visibiliza –hasta en televisión–, las demandas, sobre fondo verde» (Sala y Tutor, 2016: 100).

La línea editorial de la organización en lo referente al tratamiento de la imagen es coherente con la de la comunicación en general, que es la de dar una visión de unidad, en la que no se vean personas solas sino acompañadas, rodeadas de color verde en una señal positiva. Pasar del lamento individual al empoderamiento colectivo. Fotografías que busquen emocionar sin caer en el sensacionalismo y que, fundamentalmente, den una explicación de las razones y explicitar las demandas de fondo. Un relato conjunto, coherente y cohesionado, no caer en mensajes atractivos pero discontinuos, sin principio ni final y faltos de rigor.

La página de seguidores oficial de la Plataforma en Facebook es Afectadas por la Hipoteca y su ID es 165740193488717. El 13 junio de 2011, al llegar a las 5 mil amistades, el perfil debió convertirse al formato de página para continuar agregando más seguidores, según como lo anuncia la propia organización en una publicación de esa fecha. En todo el tiempo posterior, hasta el 28 de diciembre de 2018, albergó en su muro 2.287 publicaciones, 1.026.823 reacciones, 43.845 comentarios y 570.357 comparticiones.

## Metodología

Utilizando la aplicación Netvizz, desarrollada por la Universidad de Amsterdam (Rieder, 2013) el 28 de diciembre de 2018 se extrajo el contenido

publicado hasta esa fecha para analizarlo en el presente capítulo. Este programa permite obtener de manera sistemática el contenido de una página de la red social (*data crawling*) facilitando el acceso para investigaciones desde las ciencias sociales. Anteriormente, los límites de la investigación en Internet estaban determinado por los métodos tradicionales: entrevistas, encuestas y observación participante, entre otros.

El creciente interés de Facebook como plataforma de anuncios segmentados en base a una audiencia determinada con gran exactitud produjo una gran cantidad de herramientas desde el *marketing*. El ingente volumen de datos producidos también ocasionó una nueva corriente de estudios académicos (el *big data)* que requiere dotes medias o avanzadas de programación para manejarlas, como para emplear Python (en caso de explotar *data mining*). Otra posibilidad, complementaria a la anterior, viene planteada por las propias plataformas que ofrecen a través de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) acceder a una serie de datos de manera sistematizada (por ejemplo, en Twitter, al momento, contenido, alcance, ubicación y autoría de tuits), con la dificultad que requiere tener conocimientos de programación más avanzados. En realidad, tanto Netvizz como otros aplicativos similares lo que llevan a cabo es un acceso a los datos que extraen a través de la API del *social media* que se trate.

Aunque diversas aplicaciones han intentado facilitar esta tarea de una forma más sencilla, al alcance de cualquier persona con conocimientos básicos, Netvizz se ha acabado imponiendo entre las más populares (a principios de abril de 2019, Facebook situaba en más de 1.800 sus usuarios mensuales). No obstante, el progresivo hermetismo a la hora de brindar datos, acelerado por el escándalo de Cambridge Analytica Ltd en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, suponen una amenaza para las aplicaciones de recolección, cuyo futuro es incierto.

La ventaja de Netvizz en relación a NodeXL y a otras de la misma categoría reside en que no es necesario emplear Microsoft Excel o el sistema operativo Windows, ya que se ejecuta como una aplicación web, por lo que facilita la obtención y manipulación de los datos ofrecidos por la red social digital. Los datos en bruto que se obtienen corresponden a redes personales y páginas (Rieder, 2013). Posteriormente, con el uso de otros *softwares*, como Gephi, pueden analizarse las redes, como en el gráfico del presente capítulo, o análisis de contenido y otros tipos de abordamientos desde la hermenéutica. Anteriormente también se podía

acceder a información de grupos, pero el endurecimiento de las condiciones ha hecho que se eliminara esta posibilidad.

El método de recolección de datos empleando Netvizz es muy sencillo. En primer lugar, desde un navegador web se accede desde dentro de Facebook a la aplicación en su versión 1.6 (a 28 de diciembre de 2018, actualizada el 7 de agosto de ese mismo año), y seleccionar entre las siguientes opciones:

- Red de páginas «me gusta»: genera un documento con extensión .gdf en el que se analiza el entrelazado de páginas clasificado por nombre, el ID, la etiqueta, el nombre de usuario, la categoría, los posteos (por hora, basado en los últimos 50), la cantidad de «me gusta» que ha recibido la página, la conversación generada, si está permitido que los usuarios puedan publicar y ofrece también un enlace directo a la publicación.
- Publicaciones de páginas: analiza las actividades de los usuarios en los posteos. Genera documentos con extensión .tsv que presentan estadísticas sobre cada *post*, datos básicos por días en el periodo seleccionado incluyendo reacciones y el texto de los comentarios (sin revelar información del usuario).
- Imágenes en el muro de la página: permite acceder a las imágenes del álbum Fotos de la biografía. Utilizando también una extensión del navegador Chrome o la Hoja de Cálculo de Google es posible descargar directamente los archivos en un documento.
- Búsquedas: presenta una interface de la función de búsqueda de Facebook. Devuelve los 100 primeros resultados, que pueden personalizarse.
- Estadística de enlaces: provee reacciones, comentarios y comparticiones por una URL compartida en Facebook.

En cuanto a la privacidad y anonimación, Netvizz alega que no utiliza los datos descargados para nada más que la funcionalidad de la aplicación, y que no accede a ningún contenido extra que no sea el de los archivos generados. No se almacena ningún perfil personal o cualquier otra información que la de los archivos generados para poder descargarse, que posteriormente son borrados del servidor en intervalos regulares sin ser enviados a ningún tipo de análisis o recolección. Ningún dato es guardado o compartido con otras personas[63].

63 Información obtenida a 10 de abril de 2019 en Privacy Policy https://apps.facebook.com/107036545989762/

## Desde la sobreestimación al escepticismo

Tradicionalmente, tanto los académicos de la escuela liberal americana de movimientos sociales como los de la cultural europea clásica tendieron a enfatizar la actividad de sus objetos de estudio. Suponiendo una actitud activa y crítica de la ciudadanía y un deseo por cambiar los patrones de la sociedad radicalmente, algo que muy pocas veces sucede. Por el contrario recibe una hostilidad y rechazo de las instituciones rechazando y subestimando las diferentes propuestas.

Con la llegada de Internet y posteriormente de las redes sociales digitales surgió una oleada de académicos con una visión optimista que abrazaban su empleo y posibilidades emancipadoras, desde el movimiento por una globalización alternativa hasta las primaveras árabes. Desde el determinismo tecnológico hablaban de una nueva ola democrática y del empoderamiento de los movimientos sociales con estructura horizontal. Manuel Castells es el abanderado de esta corriente, incluso iba más allá y sostenía que la movilización de los Indignados del 15M no hubiera sido posible sin Twitter (2009).

En una posición opuesta, Bauman sostiene lo ineficaz de las movilizaciones de los Indignados en Madrid, Atenas y Nueva York, de la misma manera que quienes «intentan de todo corazón cambiar la historia (su propia biografía incluida) desde Facebook, Twitter o Myspace, "blogueando", escupiendo veneno, pregonando a los cuatro vientos, "tuiteando" y llamando a la acción» (Bauman y Bordoni, 2016: 94). Unos mensajes cuyos emisores no proponían un nuevo reemplazo a lo ya existente y que, si no se hubieran ceñido a las rígidas reglas para que sean efectivos, no hubieran gozado de éxito de traslación desde los escenarios en línea a los presenciales, «se arriesgan a que sus mensajes nazcan ya muertos o agonizantes y sin descendencia: pocas tiendas de campaña (por no decir ninguna) se instalarían en las plazas públicas en respuesta a sus llamamientos, y muy pocas albergarían a sus residentes iniciales durante un tiempo significativo» (*Ibid.*: 96 y 97).

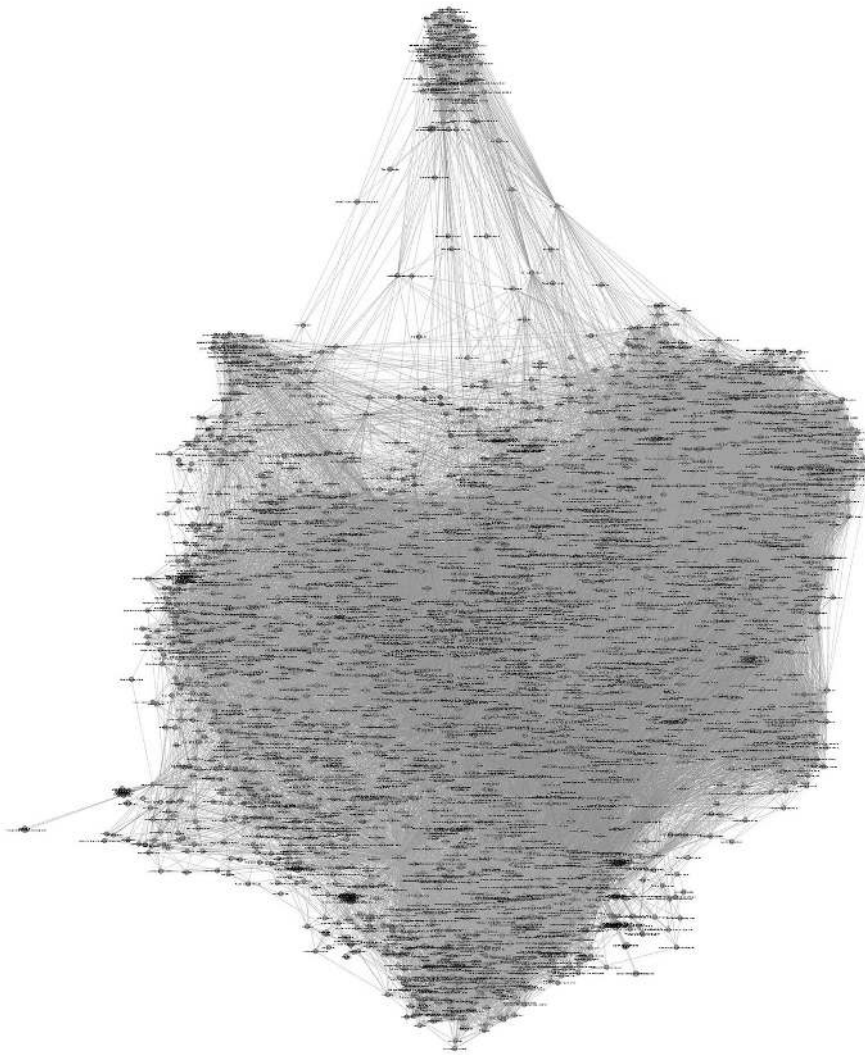
Una oleada de académicos liderada por Christian Fuchs, Evgeny Morozov y José Van Dijk, aplicando la teoría crítica de la Escuela de Fráncfort y el marxismo, hacían hincapié en los efectos negativos o, más bien, en las cualidades de las redes sociales digitales que, sin estar relacionadas con la movilización colectiva, se encuentran en las antípodas de las características de una sociedad democrática altamente deliberativa y participativa que se anunciaba.

Al pretender analizar el nivel de participación en los medios sociales, entendida como participación democrática, nos lleva a fijarnos en su economía política (Fuchs, 2013). En el caso de Facebook Inc, bajo una apariencia de gratuidad del servicio su valor de mercado está situado en 397.021.000 millones de dólares americanos. Más allá de las diversas motivaciones de los usuarios a la hora de emplearla, no debe olvidarse que detrás del logaritmo que da visibilidad o silencia los contenidos, incluso si son políticos, impera una lógica exclusivamente comercial. Estas asimetrías en términos de visibilidad y atención cuestionan hasta qué punto estas redes sociales corporativas son realmente participativas (Fuchs, 2013).

Si tomamos las veinte páginas de Facebook más populares entre los seguidores del perfil oficial Afectadas por la Hipoteca puede observarse las diferentes tipologías de gustos a la hora de navegar por la red social, donde reina una diversidad de temáticas más bien alejadas del activismo político comprometido. Utilizando la aplicación Netvizz (Rieder, 2013) puede determinarse como los dos primero lugares están reservados para equipos de fútbol mientras que ocho pertenecen a medios de comunicación. Hay dos *fanpages* que están dedicadas a personalidades: al músico Manu Chao y a Nelson Mandela, que a pesar de su compromiso político no está incluido en el grupo de iniciativas colaborativas-participativas.

No obstante, siete de las veinte (el 35 %) corresponden a diversas iniciativas: una para peticiones, cuatro para Organizaciones No Gubernamentales, una para la publicación y difusión de información ocultada y una comunitaria. Ellas son, por orden de más seguidores a menos: Causes, Unicef, Wikileaks, Human Rights Watch, Spanish Revolution, Fundación Igualdad Animal y Amnesty Internacional.

**Figura 1: Red de páginas seguidas por los *fans* de Afectadas por la Hipoteca**



Las páginas de Comunidad constituyen el 38,74 %, las de Sin ánimo de lucro el 13,15 %, las de Organizaciones No Gubernamentales 4,75 %, las de Causas 4,15% y las de Organizaciones Políticas 4,15 %.

Fuente: Elaboración propia empleando Gephi a partir de datos obtenidos con Netvizz (28/12/2018)

**Figura 2: Primeras veinte páginas más populares seguidas por *fans* de la PAH**

| Seguidores | ID | Nombre | Usuario | Categoría | Menciones |
|---|---|---|---|---|---|
| **109.447.458** | 19034719952 | Real Madrid C.F. | RealMadrid | Sports Team | 583.517 |
| **102.676.312** | 197394889304 | FC Barcelona | fcbarcelona | Sports Team | 833.500 |
| **16.794.414** | 102886746417877 | PlayGround | PlayGroundMag | News & Media Website | 601.605 |
| **12.244.151** | 89613772643 | CNN en Español | CNNee | TV Network | 457.132 |
| **8.395.043** | 106992736032001 | causes.com | causes | Cause | 1.558 |
| **7.973.555** | 468207846523343 | Nelson Mandela | nelsonmandela | Public Figure | 8.480 |
| **7.508.007** | 68793499001 | UNICEF | unicef | Nonprofit Organization | 64.060 |
| **7.031.548** | 296334033272 | RT en Español | ActualidadRT | TV Network | 421.068 |
| **6.464.710** | 7919071058 | SoundCloud | SoundCloud | App Page | 3.900 |
| **4.685.480** | 8585811569 | El País | elpais | News & Media Website | 1.047.541 |
| **4.087.751** | 114050161948682 | Reuters | Reuters | Media/News Company | 119.081 |
| **4.030.470** | 156552584408339 | La Vanguardia | LaVanguardia | News & Media Website | 1162079 |
| **3.943.311** | 145097112198751 | Press TV | PRESSTV | News & Media Website | 35.883 |
| **3.710.082** | 108734602494994 | Wikileaks | wikileaks | Publisher | 21.841 |
| **2.590.975** | 42940254353 | Human Rights Watch | HumanRightsWatch | Nonprofit Organization | 5.200 |
| **2.348.672** | 258676355721 | Manu Chao | manuchao | Musician/Band | 15.475 |
| **2.305.511** | 110177082404435 | Spanish Revolution | SpanishRevolution | Community | 458.104 |
| **2.300.557** | 10407631866 | El Mundo | elmundo | News & Media Website | 341.577 |
| **2.220.989** | 116189118344 | Fundación Igualdad Animal | IgualdadAnimal | Charity Organization | 4.859 |
| **2.169.988** | 111658128847068 | Amnesty International | amnestyglobal | Nonprofit Organization | 21.659 |

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por Netvizz (28/12/2018)

En el año 2013, Fuchs alertaba que si considerábamos los diez videos más vistos en YouTube pertenecían a corporaciones mediáticas transnacionales y a «organized exploiters of surplus labour-generating labor» (2013: 27) que controlan la economía de la atención política de la plataforma. Si vamos a Facebook, también de la misma manera la música y el entretenimiento predominan, mientras que la política constituye un interés minoritario. Entre los grupos más populares destacan los relacionados con IT y entretenimientos, y los políticos, además de ser relegados, están acaparados por actores dominantes como Obama, mientras que figuras alternativas como Michael Moore, Noam Chomsky o Karl Marx tienen un número reducido de fans (Fuchs, 2013), más allá de que algunos de ellos son creadores de contenidos contemporáneos y otros reivindicadores nostálgicos.

Al mismo tiempo, los ciudadanos críticos y sus iniciativas, las asociaciones de consumidores, los movimientos sociales emergentes, académicos críticos, sindicatos, especialistas y grupos que se desempeñan en protección de datos, especialistas en los derechos de consumo, políticos críticos como también sus partidos «deben seguir de cerca la vigilancia y las operaciones explotadoras de las corporaciones de Internet y documentar estos mecanismos e instancias en las que las que estas corporaciones y los políticos toman medidas que amenazan la privacidad o les aumenta la vigilancia a los ciudadanos» (Fuchs, 2013: 40).

## Lo global y lo local

La aceleración de la edad electrónica supuso un lenta explosión hacia afuera, desde el centro hasta los márgenes, una fusión mutua del espacio y de las funciones. «Nuestra civilización especializada y fragmentada, con su estructura centro-margen, está experimentando de repente un nuevo e instantáneo montaje de todos sus elementos en un todo orgánico. Este es el nuevo mundo de la aldea global» (McLuhan, 1996: 110). Los movimientos y las empresas contemporáneas son locales y globales al mismo tiempo, con raíces locales pero organizados a través de la red, que «son fundamentales para congregar a cientos de organizaciones locales y miles de activistas que llegan a lo local desde lo global» (Castells, 2009: 447), dando lugar a la confluencia en el término «glocal».

La PAH, por su parte, se delimita como movimiento de ámbito estatal, en sincronía con la legislación de la vivienda y con el derecho «a

una vivienda digna» recogido en el artículo 47 de la Constitución española. La presentación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y las diversas campañas de escraches coordinadas a lo largo de todo el territorio, inclusive en elecciones europeas, sustentan esta dimensión.

No obstante, al mismo tiempo, conviven una microacción con PAH locales y alianzas con otros movimientos que reclaman el acceso a la vivienda. Entre las localidades que han replicado la plataforma y desarrollado una propia pueden contarse PAH Vallekas, PAH Parla, PAH Terrassa, PAH Cartagena, PAH Canovelles, PAH Mataró y PAH Asturias, entre otras. Entre las iniciativas que también trabajan en el ámbito de la vivienda, el Sindicato de Inquilinos ha cobrado fuerza a raíz de la mutación en la expulsión por esta modalidad en cambio a la de la hipoteca, tal como sucedía en el momento de la fundación. La Alianza contra la pobreza energética, por otra parte, surge de la misma PAH.

**Figura 3: «Nuestra pequeña compadecendia en medios: ¡Unidos podemos! (Ver vídeo también)»**




Fuente: PAH La Rioja, en el muro de Afectadas por la Hipoteca (23/08/2011)

En una dinámica paralela, la PAH encuentra eco en otros movimientos transfronterizos que luchan por el acceso a la vivienda, como la organización que brinda apoyo a inquilinos Stadtvernetzt, de Berlín,

y la red que aglutina diversas asociaciones esparcidas por toda Alemania, Dazwischengehen. La coordinación internacional para acciones conjuntas se hizo evidente con Blackstone Evicts, que se propuso evidenciar la especulación mediante la compra de vivienda del fondo buitre a través de una acción global simultánea en diversas ciudades.

**Figura 4: «¡La PAH al rescate de Alemania! Las PAHs rescatando personas»**




Fuente: Zwangsräumungen Stoppen: primer desahucio paralizado en Berlín. (Afectadas por la Hipoteca, 02/11/ 2012)

## Del slacktivism a la implicación total

Según los datos obtenidos con el uso de la aplicación Netvizz, la página de Facebook oficial de la plataforma, Afectadas por la Hipoteca, tiene 112.307 *fans* de los cuales 108.864 siguen sus actualizaciones. Entre todos ellos pueden identificarse diversas tipologías elaboradas en base al grado de compromiso. Cuanto mayor sea el tamaño de un movimiento social mayor es la diversidad que alberga en su seno, implicando también distintos niveles de implicación. En base a la observación participante y entrevistas, se han elaborado tres modelos de activistas que conviven en la página de la PAH, a los cuales la organización presta atención a la hora de elaborar su relato, y que son expuestos a continuación:

*Clicktivistas* laxos: Es el grupo que simpatiza con la PAH de la misma manera que con los Indignados del 15M. Muestran un rechazo a la política de partidos al no sentir representación en general y al bipartidismo ejercido por el PP y PSOE en concreto. Antes de la aparición de Podemos la Plataforma era uno de los pocos espacios donde podían exteriorizar su disconformismo. No obstante, la participación en los

*social media* no debe entenderse como excluyente en sus diferentes expresiones sino más bien con una lógica superpuesta.

Se suman al reclamo del acceso a la vivienda dentro del marco del rechazo a las políticas de austeridad ejercidas principalmente por el gobierno de Rajoy en España y la Unión Europea. Se posicionan en contra de las ayudas a las entidades bancarias, el FROB y la SAREB, así como los recortes en sanidad y educación y la precarización laboral. Su participación política se limita, en los casos más implicados, a acudir a las urnas cuando se convocan elecciones.

Afectados: Facebook es la puerta de llegada a la organización en muchos casos. A diferencia de Twitter, Instagram o YouTube (los canales más actualizados), Facebook se posiciona como un medio *catchall* en donde tienen presencia un amplio abanico de perfiles. Cuando se encuentran en una circunstancia apremiante contactan por mensaje privado con el perfil de la PAH, donde reciben una primera respuesta, información y son instados a acudir presencialmente y exponer sus casos para recibir apoyo del resto de afectados.

Participan activamente, compartiendo los posteos y comentando en forma online, lo que da visibilidad a la PAH en sus contactos. De la misma manera, son constantes activistas en los sucesivos ciclos de protestas *offline*. Acuden regularmente a las asambleas y a las actividades que están al alcance. Están dispuestos a ejercer activamente la defensa de sus derechos y a no dejarse avasallar.

Núcleo duro: Está conformado por los activistas más aferrados, aunque muchos de ellos ni siquiera habían contraído hipotecas y vivían de alquiler. Son activos en las redes sociales digitales, no solo limitándose a comentar y compartir el contenido sino incluso creándolo. Esto da visibilidad a la plataforma entre sus contactos aunque el grueso esté conformado por perfiles con similares inquietudes, por lo que es difícil promover la expansión. Tienen inquietudes políticas y participan activamente en otros movimientos.

Acuden a las asambleas regularmente, participan en la planificación y destinan recursos propios y tiempo. Idean los diferentes ciclos de protestas y están en primera línea. Algunos de ellos son anteriores afectados que una vez resueltos sus casos continúan ligados ayudando a los que se encuentran en una situación similar de manera altruista.

Es aquí donde la importancia de la presencia fuera-de-línea es reivindicada en contra del énfasis en la movilización en-línea, ya que «cuando se planifica una protesta simbólica para un determinado lugar depende

de ocasiones previas de interacción cara a cara que, al converger en un escenario memorable, crea nuevas ocasiones para una interacción directa más amplia» (Castells, 2009: 447).

## Conclusiones

La lucha por la vivienda, actualmente, puede ser entendida como una cuestión de políticas de urbanismo locales. Sin embargo, la particularidad de lo abusiva de la ley hipotecaria española, tal como ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quedó evidenciada con el estallido de la crisis económica de 2009. A diferencia de los Estados Unidos, donde tuvo su epicentro, no está contemplada la dación en pago, con lo cual la gravedad de las consecuencias, entre otros desequilibrios, se vieron potenciadas de manera nefasta.

Esta particularidad evidencia, en un sentido, la dificultad de establecer lazos globales con otros movimientos por el derecho a la vivienda, ya que la excepcionalidad del caso español no se ve reproducido en otros sitios, donde cuentan con políticas proteccionistas o asistenciales que atenúan los efectos tanto en la gravedad como en la cantidad. Por el contrario, más allá de la diversidad, encuentran eco las delegaciones en poblaciones más pequeñas dentro de la amplitud del territorio estatal. La PAH se erige como movimiento de acción local más que transnacional.

Por otro lado, las evidentes conexiones con organizaciones similares del otro lado de las fronteras, aunque esporádicas, sugieren que en la actualidad es imposible pensar en un movimiento local de una magnitud considerable que no encuentre paralelo fuera de su territorio. Este grado de interacción entre global vs. local depende del ámbito, tomando el caso en las antípodas de la transnacionalidad del movimiento feminista con los casos del #MeToo, y desde el #NiUnaMenos desde Argentina al #NiUnaMás de México.

El tablón de anuncios que supone la página potencia a las organizaciones más pequeñas, al mismo tiempo que refuerza a la estatal, en dos ámbitos. Por un lado, en el más abstracto, relacionado con los valores intangibles, al hacer partícipe todos los rincones y al dar visibilidad a un caso particular provocando la identificación, afianzando un sentimiento de pertenencia compartido y la magnitud omnipresente, ubicua.

Por otro, la presencia de las delegaciones más pequeñas en el muro supone, desde una vertiente más pragmática, la facilidad para que

potenciales activistas y afectados conozcan su existencia y puedan acercarse. Poner rostro a la lucha, difundir que actividades desarrollan, que fines persiguen y que están disponibles cerca de sus domicilios al alcance y que atenderán sus demandas desde una aproximación personal.

En lo referente a la actividad en las redes sociales que da visibilidad a la plataforma se da la siguiente particularidad: por un lado los usuarios más activos son eficaces para afianzar y mantener al corriente a sus contactos, pero en la medida en que reina la polarización y tenemos un acceso desequilibrado en favor del contenido acorde a nuestras convicciones, se antoja insuficiente para acrecentar la base y expandir la PAH hacia nuevos horizontes.

Entre los seguidores puede encontrarse una pequeña cantidad que también sigue a otras iniciativas políticas comprometidas. No obstante, la clasificación estricta impide alcanzar una visión de conjunto en la que, por ejemplo, la aplicación SoundCloud (entre las primeras veinte) también es una plataforma participativa, aunque no política, en la que los usuarios pueden subir sus creaciones de audio para compartirlas, y las figuras de Mandela y Chao, aunque en diferente medida, sí que implican un compromiso y unos valores democráticos alternativos.

En este mismo sentido, a pesar de que efectivamente las redes sociales están dominadas por el entretenimiento y el ocio, tampoco debe idealizarse un pasado en el que los movimientos sociales implicaban el compromiso pleno de los activistas y un apoyo mayoritario de las demandas en el seno de la sociedad, ni una predisposición racional al consumo de los medios masivos de comunicación, como la radio, la televisión y la prensa.

## Bibliografia

Bauman, Z. y Bordoni, C. 2016. *Estado de crisis*. Barcelona: Paidós.

Bennett, W. L. y Segerberg, A. 2011. «Social Media and the Organization of Collective Action: Using Twitter to Explore the Ecologies of Two Climate Change Protests» *The Communication Review*, 14, 197-215.

Bennett, W. L. y Segerberg, A. 2012. «The logic of connective action.» *Information, Communication & Society*, 15 (5), 739-68.

Blumler, J. G. y Kavanagh, D. 1999. «The third age of political communication: Influences and features», *Political communication*, 16(3), 209-230.

Castells, M. 2009. *Comunicación y Poder*. Trad. M. Hernández. Madrid: Alianza Editorial.

Fuchs, C. 2013. «Social media and capitalism» En *Producing the internet: Critical perspectives of social media*, editado por Olsson, T., pp. 27-44.

O'Reilly, T. 2005. «What is web 2.0?» https://www.oreilly.com/pub/a//web2/archive/what-is-web-20.html (Último acceso 9 de enero de 2019).

McLuhan, M. 1996. *Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano*. Barcelona: Paidós.

Papacharissi, Z. 2009. «The virtual geographies of social networks: a comparative analysis of Facebook, LinkedIn and ASmallWorld», *New media & society*, 11(1-2), 199-220.

Rieder, B. 2013. «Studying Facebook via data extraction: the Netvizz application» En *Proceedings of the 5th annual ACM web science conference*, . 346-355, ACM.

Rucht, D. 2004. «The quadruple "A": media strategies of protest movements 25 since the 1960s», Dentro de Wim van de Donk, Brian D.Loader, Paul G.Nixon y Dieter Rucht (Ed.). *Cyberprotest: New media, citizens and social movements*, 25-48, Londres: Routledge.

Sala, E. y Tutor, A. 2016. «El uso de la imagen como eje de cambio de poder: el caso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca», *Carte Semiotiche*, 4, 88-102. ISBN 978-88-98811-28-1.

Tarrow, S. 2004. *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política.* Traducido por Francisco Muñoz de Bustillo. Título original: Power in movement. Madrid: Alianza, 2004.

Van Dijck, J. 2013. «Social media platforms as producers», en *Producing the internet: Critical perspectives of social media*, editado por Olsson, T., 45-62.

# «¡La PAH engancha!»
## *Micromovilización emocional y mantenimiento de la participación en la PAH*

MARCOS ANCELOVICI Y MONTSERRAT EMPERADOR BADIMON

## Introducción

Con frecuencia, las activistas[64] describen su participación en la PAH como una fuente inagotable de satisfacciones. Tanto las personas afectadas por la precariedad habitacional y el endeudamiento, como las no afectadas, asocian al activismo palabras como «adicción», «enganche», «vida». No obstante, lo intensivo y exigente (sobre todo en términos de tiempo) de este compromiso militante es ampliamente reconocido:

> [No sé cuántas horas semanales dedico al activismo] porque mi móvil no para de sonar, el correo electrónico no para de llenarse, y ahora además estoy metida en tres negociaciones colectivas [con bancos][65], que se añade a todo lo demás: las horas extra, las acciones extra, y todo eso… Sí, así es todos los días. Así estoy todos los días, hasta tarde por la noche. Porque, claro, también tengo que ocuparme de mis hijas que están en casa. Así que yo voy haciendo cosas con el

64 En este texto, utilizamos el femenino genérico que incluye al masculino. Lo hacemos para aligerar el texto, pero también porque la mayoría de las personas activas en la PAH son mujeres.

65 Ante la recurrencia de casos implicando a varios bancos, durante unos años se practicó la «negociación colectiva»: las afectadas de cada banco se organizaban en subgrupos para gestionar colectivamente sus casos. Este método acabó abandonándose al considerarse que disolvía o fragmentaba el potencial de la PAH.

> WhatsApp y cuando ellas se van a la cama, ahí me siento delante del ordenador. De hecho, suelo quedarme dormida como las viejitas, con el móvil en la mano (Sofía, 22 octubre 2013).

La participación en la PAH hace pensar en la noción de «activismo de coste elevado», con la que Doug McAdam se refería al «gasto en términos de tiempo, dinero y energía que se requiere del participante. Por ejemplo, firmar una petición es una actividad de bajo coste, mientras que participar en una asociación de apoyo a personas "sin techo" es una actividad de alto coste» (McAdam, 1986: 67)[66]. Dada la fatiga que puede acarrear la vinculación con la PAH, su mantenimiento a largo plazo resulta un enigma. ¿Cómo explicar que las activistas prolonguen su participación meses y años? Una respuesta instrumental a este enigma, según la cual las activistas se quedarían en la PAH para solucionar el problema personal de vivienda, no es totalmente operativa: el impacto de la acción colectiva (sobre los procesos judiciales de ejecución hipotecaria y de lanzamiento, sobre las políticas públicas, etc.) es incierto, y el activismo no es garantía de resolución feliz de las urgencias habitacionales de los miembros del grupo. Además, la PAH cuenta con numerosas activistas que no se enfrentan directamente a un problema habitacional, y que corresponden al perfil de militantismo «moral» o «por conciencia» (McCarthy, Zald, 1973; Siméant, 1996). La participación de este perfil no puede explicarse por las expectativas de beneficios materiales.

A partir de una sociología emocional, sensible al hecho de que los factores cognitivos y relacionales habitualmente explorados para comprender el activismo son parcialmente constituidos de emociones (Barker, 2001; Jasper, 2011), en este capítulo argumentamos que la continuidad de la participación en la PAH puede explicarse a partir de tres procesos de «micromovilización emocional». La noción de «micromovilización» se refiere al «trabajo colaborativo que las personas realizan en nombre de un movimiento social, o en el marco de una organización de movimiento social, para reunir, preparar, coordinar, usar y reproducir recursos materiales, esfuerzos e ideas para la acción colectiva» (Hunt y Benford, 2004: 438). La micromovilización está directamente vinculada a la participación (y a su continuidad) puesto que implica el reclutamiento, la reactivación, el mantenimiento y la

66 La traducción de todas las citas a partir del inglés o del francés es nuestra.

intensificación del compromiso de las activistas. Este trabajo colaborativo conlleva una dimensión emocional, puesto que la micromovilización crea, refuerza y amplía emociones.

Los tres procesos de «micromovilización emocional» que, a nuestro entender, permiten comprender el mantenimiento del compromiso militante en la PAH son, en primer lugar, el «trabajo emocional estratégico», en segundo lugar, el «trabajo de construcción de la identidad colectiva» y, en tercer lugar, el «trabajo emocional cotidiano». Estos tres procesos provocan cambios a nivel de la conciencia y de la identificación subjetiva, que alimentan un sentimiento de dignidad recuperada y de pertenencia y, por consiguiente, la fidelización a la estructura militante. Somos conscientes de que la distinción entre comportamientos estratégicos y comportamientos no intencionales es ambigua, y quizás superflua: los efectos de las acciones que responden a una planificación voluntaria (por ejemplo, organizar la asamblea con arreglos deliberados para provocar una cierta reacción emotiva) y aquellos vinculados a prácticas de sociabilidad a *priori* irreflexivas se retroalimentan y son interdependientes. Hablar de «trabajo emocional» supone vincularse a la tradición constructivista de la sociología de las emociones, que considera que las dinámicas sociales ejercen una influencia sobre la respuesta emocional. Dicho de otro modo, los «factores sociales guían las micro-acciones de calificación, de interpretación y de gestión de las emociones. Estas micro-acciones se integran en lo que podemos llamar emociones» (Hochschild, 1979: 157). Según esta concepción teórica, las emociones pueden ser el objeto de operaciones de excitación o de supresión, a través de un «trabajo emocional» definido como «el acto de intentar cambiar en grado o calidad una emoción o un sentimiento» (1979: 561), a través de técnicas cognitivas, corporales y expresivas.

En las páginas que siguen, vamos a desarrollar cada uno de los tres procesos de trabajo emocional de micromovilización. Nuestro análisis se basa en datos empíricos de diferente naturaleza obtenidos en Barcelona y Madrid entre marzo de 2013 y febrero de 2015: entrevistas semidirectivas con activistas de la PAH, observación no participante de reuniones de acogida, asambleas de coordinación, talleres de formación y grupos de ayuda mutua (apoyo psicológico) y, finalmente, observación participante de acciones de protesta.

Las lectoras deben de tener en cuenta que el retrato de la PAH que se ofrece en estas páginas corresponde a un periodo finito (2013-2015) durante el cual el colectivo estudiado declinaba el problema habitacional

bajo su forma hipotecaria. En este periodo, las asambleas de bienvenida seguían un patrón relativamente recurrente, que daba cierto protagonismo a la expresión de emociones y de relatos individuales de carácter testimonial y ejemplarizante. A partir del año 2016, la PAH amplía el marco de comprensión del problema de la vivienda, integrando en su trabajo cotidiano a personas afectadas por alquileres abusivos y a personas que recurren a la ocupación sin título legal de viviendas. Esta transformación impacta en primer lugar en la organización de las asambleas: al complejizarse el relato sobre el problema habitacional, la PAH opta por dividir a las asistentes a la asamblea en subgrupos, según el tipo de problema habitacional confrontado, lo que provoca un cierto efecto de «disolución». En segundo lugar, dicha transformación impacta en la eficacia que los tres procesos de micromovilización emocional tienen sobre la fidelización de las activistas al colectivo, cuestión a la que dedicaremos algunas reflexiones en la sección conclusiva de este capítulo.

## Trabajo emocional estratégico

El trabajo emocional estratégico se refiere a lo que las activistas hacen para generar, provocar y canalizar emociones que estimulen la participación en la PAH. Consideramos que se trata de un trabajo estratégico porque se orienta explícitamente hacia la satisfacción de un objetivo organizativo y político (reclutamiento y mantenimiento de la base activista), identificado por el grupo. Tres lógicas conforman este tipo de trabajo emocional: la enunciación y recalificación de las emociones, el uso ritualizado de testimonios durante las asambleas (y en algunas tácticas, como los escraches), y una organización particular del espacio de toma de palabra que facilita la gestión y la transformación de las emociones.

La lógica de enunciación y recalificación de las emociones consiste en explicitar y estimular aquellas que se consideran favorables a la acción colectiva y en canalizar y transformar aquéllas que se consideran perjudiciales. Esta lógica se apoya en una de las tareas primordiales de todo movimiento social: la producción de un discurso movilizador a partir de un diagnóstico de la situación. En jerga sociológica, se trata de la producción de marcos interpretativos, del «conjunto de creencias y de representaciones orientadas hacia la acción que inspiran y legitiman las campañas de las organizaciones de movimiento social, insistiendo sobre

el carácter injusto de una situación social» (Snow *et al*, 1986). Así, la manera cómo la PAH «relata» la crisis inmobiliaria a sus miembros contribuye a transformar las emociones que estos y estas experimentan y a generar respuestas emotivas que estimulan la participación.

Las personas afectadas por un problema de vivienda que se dirigen a la PAH por vez primera suelen manifestar culpabilidad y desánimo, puesto que se perciben como las responsables inmediatas de una situación personal y familiar angustiosa:

> Yo venía con un sentimiento de vergüenza... Me daba mucha vergüenza, estaba muy asustada, veía a la gente con muy mala cara y yo estaba destrozada, pensando sobre todo que me podían quitar a mis hijas... (Sofía, octubre 2013).

Con el fin de superar este tipo de estados anímicos, la PAH propone un diagnóstico alternativo de la crisis hipotecaria, que reasigna la responsabilidad política del drama social al que se ven abocados los y las hipotecadas insolventes. Transfiriendo la culpa al entramado político-bancario y refiriéndose a la crisis como «estafa» y «engaño», se pretende demostrar el carácter sistémico de cada uno de los casos individuales. El tropo de la «estafa» se declina en tres grandes líneas argumentales: la situación de impago no es el resultado de la irresponsabilidad individual, sino de la incitación a la compra de viviendas y de una situación generalizada de paro; la «estafa» es el resultado de la connivencia entre bancos y gobernantes y de la tolerancia hacia prácticas fraudulentas[67]; la crisis no únicamente no es responsabilidad de las hipotecadas, sino que estos y éstas son las víctimas de un «drama humano»[68]. Los efectos de esta reformulación del diagnóstico de la crisis son reconocidos por muchos y muchas activistas:

67 Prácticas tales como la sobrevalorización del valor de los bienes inmuebles (tasaciones hinchadas), la entrega de préstamos superiores al valor del importe (hasta 120 % del valor de la vivienda ya sobrevalorada), la firma de contratos hipotecarios repletos de cláusulas abusivas o prácticas ilegales tales como ocultación de información o información engañosa, avales cruzados, tasas de interés móviles, seguros ocultos, productos tóxicos (hipotecas multidivisas), firma de contratos hipotecarios sin satisfacción de las mínimas condiciones legales o de seguridad (ausencia de contrato de trabajo, salario inferior a la cuota hipotecaria, firma sin presencia de notario), etc.

68 En 2017, una investigación de la Universidad de Granada analizó el vínculo entre los desahucios y la aparición de la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y estrés percibido. Según esta investigación,

> [continuación de la cita anterior] … Y al cabo de unos días pensé: hay mucha gente aquí, no me tengo que avergonzar porque no soy la única, si esto me ha pasado a mí, también les ha pasado a miles de personas (Sofía, octubre 2013).

Las reuniones de acogida de nuevos y nuevas afectadas son un momento clave de exposición de este relato. Con la reasignación de la responsabilidad (política) del endeudamiento, se pretende extirpar el sentimiento de vergüenza de las afectadas, y transformarlo en indignación, energía, sed de justicia. Jasper ha propuesto la metáfora de la «pila moral» (*moral batteries*) para ilustrar este tipo de procesos de conversión de un polo «negativo» en un polo «positivo». Pero esta transformación emocional se apoya igualmente en el uso ritualizado de testimonios. Decimos «ritualizado» porque el recurso a la palabra testimonial no es fruto de la improvisación, sino que responde a una cierta preparación. Además, tal como expone bellamente Felipe González Santos (2019) apoyándose en el trabajo de Randall Collins sobre las interacciones rituales, la comunión de los cuerpos y la focalización de la atención de las presentes en los diferentes casos expuestos, genera una «alta energía emocional» (Collins, 2004). Los testimonios expuestos durante las reuniones suelen abordar su propia experiencia de transformación emocional, insistiendo en el rol que jugó el colectivo en la superación de emociones (tristeza, vergüenza) consideradas como obstáculos para la acción. Estos testimonios, de militantes con más experiencia, suelen pronunciarse durante los primeros minutos de las reuniones de acogida, a modo de bienvenida:

> Buenas tardes, yo me llamo Aura y soy afectada. Creo que es muy importante que sepáis que cuando yo llegué aquí, no entendía nada... y solo de oír la palabra hipoteca me entraba una especie de rechazo... Tenía problemas con mi hija, no nos hablábamos. Pero a mi todo esto se me fue pasando a medida que venía aquí. Recuerdo la primera vez que nos apuntamos a una acción con mi hija... Teníamos miedo, pero el hecho de estar con la camiseta de la PAH, gritando, el sentirse uno solo... Yo he vuelto a nacer, porque había perdido las ganas de vivir. Yo he cambiado la

el 88 % de los desahuciados presentan ansiedad y nueve de cada diez sufren depresión. (fuente: https://www.elsaltodiario.com/vivienda/relacion-suicidios-desahucios; consultado el 20 de diciembre 2018).

> angustia por las ganas de vivir. He cambiado el preocuparme por el ocuparme. ¡Os animo a luchar! Ahora, con mi hija, reímos mucho, nos abrazamos, luchamos juntas... (reunión de acogida, abril 2014).

El tono testimonial reaparece en la fase final de las reuniones de acogida, cuando se anuncian «buenas noticias»: la paralización de un desahucio, la firma de una dación en pago y/o un contrato de alquiler social, etc. Aquí la palabra también sigue algunas pautas. Las activistas con más veteranía animan a aquellos y aquellas que han solucionado su caso a anunciarlo públicamente, respetando una serie de normas: no personalizar la victoria, presentarla como un triunfo del colectivo; usar fórmulas de agradecimiento al grupo y de ánimos para las nuevas llegadas, etc. La enunciación de buenas noticias se acompaña de gestos colectivos, que dan una cierta materialidad y visibilidad al grupo: cantos al unísono («*¡Sí se puede!*»), aplausos y a veces la distribución de algo de comida «festiva» (patatas fritas, caramelos, dulces, etc.).

Con el recurso a la palabra testimonial, se pretende demostrar a las presentes que la superación personal y el optimismo es posible a través de la implicación en el grupo. La puesta en escena de este tipo de palabra, y en general, la ritualización de la reunión de acogida, revelan también una forma de normatividad emocional: mientras que algunas emociones son estimuladas, estratégicamente provocadas, otras deben de ser limitadas. La PAH no pretende reprimir la tristeza, pero considera que ésta debe de ser canalizada para evitar efectos no deseados (parálisis, abatimiento, resignación). Con este fin, la PAH estableció por un tiempo una cierta división de roles y de los espacios de palabra. Ha existido, por ejemplo, la figura de la «acompañadora» quien, durante una reunión, asiste a las personas cuyas eventuales manifestaciones de angustia, miedo o nervios puedan perturbar el desarrollo de la discusión (a menudo alejando físicamente a la persona del lugar de la reunión)[69]. Por otro lado, existió también durante un tiempo el «grupo de apoyo mutuo» o de apoyo psicológico, que tomaba la forma de un grupo reducido y específico de trabajo, un «espacio de llanto, en el que se puede hablar de todo, menos de hipotecas» (Carla, febrero 2014), animado por

69 Es importante subrayar que estas tareas de «cuidado» no son sistemáticamente previstas y organizadas por el grupo. Una gran parte del trabajo de cuidado emocional depende de la capacidad de empatía de las personas presentes. Si la distinción entre actos estratégicos y no intencionales es ambigua, lo mismo sucede con la distinción entre trabajo colectivo y trabajo individual de cuidados (G. Santos, 2019).

una profesional del ámbito de la psicología o la intervención social. El contenido de las sesiones de los grupos de apoyo mutuo, semanales y de una hora de duración, era libre. La dinámica solía ser la siguiente: después de que la animadora lanzara una pregunta general sobre el estado de ánimo de las presentes, la sesión se articulaba alrededor de las observaciones de la o las personas que habían deseado pronunciarse. De esta manera, nadie estaba obligada a hablar de sí misma si no lo deseaba, y, al mismo tiempo, todas podían contar con el hecho de que, si tomaban la palabra, podrían beneficiarse de la escucha activa de las personas reunidas y de la referente[70].

## El trabajo de construcción de una identidad colectiva

Los movimientos sociales son productores de identidades colectivas, que Jasper y Polletta (2001: 21) definen como «la relación cognitiva, moral y emocional de un individuo con una comunidad más amplia». Podemos hablar de identidad colectiva cuando existe una definición compartida del grupo, de sus fronteras y de sus rasgos principales, vinculada a los intereses y experiencias comunes de sus miembros y a los lazos de solidaridad que los unen (Taylory Whittier, 1992). Así, lo que identificamos como «trabajo de construcción de la identidad colectiva» en la PAH es todo lo que se refiere a la producción de un modo de denominación colectiva, basado en la percepción de una comunidad de experiencia y de destino.

Este tipo de trabajo tiene una faceta discursiva y una faceta performativa (hecha a base de prácticas de sociabilidad), que se retroalimentan y forman las fronteras simbólicas del grupo PAH frente al mundo exterior. El rasgo del discurso de la PAH que corresponde más claramente al trabajo de construcción de la identidad colectiva es la referencia constante a la «familia»[71]. La PAH suele presentarse (sobre todo en

70 Las dificultades en el mantenimiento de la participación y de la implicación en este grupo condujeron a su disolución. No obstante, numerosas activistas de la PAH, entre las que se encuentran tanto personas que conocieron esta experiencia como personas que la ignoran, coinciden en la necesidad de (re)crear un espacio «alternativo»: «de llanto, de cuidado, de cariño» (entrevista Salma, marzo 2019).

71 La expresión comPAHñero/comPAHñera, cuyo valor en términos de construcción de identidad colectiva se revela más claramente a nivel escrito, es otro ejemplo de operación discursiva del trabajo de construcción de la identidad colectiva, puesto que visibilizar un estatuto compartido por todas los activistas (compañeras) de pertenencia al grupo (PAH).

los intercambios retóricos de consumo interno: asambleas, reuniones de acogida, etc.) como una gran familia, cuyos miembros están unidos por una comunidad de experiencia, una misión conjunta y sentimientos de solidaridad y de amor. Fórmulas como «Este es el mejor lugar donde podrías estar. Aquí nadie está solo, la PAH es una gran familia» (Dolores, reunión acogida, abril 2014) son usadas con frecuencia para apaciguar los temores de los y las recién llegadas al grupo y confortarlas psicológicamente. Las concretizaciones materiales de esta «familia» son numerosas: la existencia de una lista WhatsApp llamada PAHfamilia y destinada al intercambio de noticias, impresiones, vivencias, de las personas que frecuentan el grupo; la organización de momentos de sociabilidad que recuerdan fuertemente el universo familiar (fiesta de Navidad, celebraciones de aniversario, etc.) y la creación de espacios que permitan integrar el trabajo reproductivo a la experiencia militante, como el espacio de juego chiquiPAH para las hijas de las activistas.

A menudo, la «familia PAH» aparece en los testimonios de las activistas como una familia de adopción, un «salvavidas afectivo» esencial y capaz de suplir los lazos «carnales» deteriorados por las dificultades económicas, o de limitar los impactos sobre la familia «real»:

> A los de casa no les cuento nada, porque no les quiero preocupar. Yo me lo trago todo, y solo lo comparto con la gente de la PAH, con mi familia en la PAH (Dolores, abril 2014).

Representación y obra colectiva clave del trabajo de cuidados en el que participan todas las activistas, la insistencia en el símbolo de la «familia de la PAH» durante las reuniones sirve también para alimentar la percepción de un «deber moral» hacia las otras compañeras («a la familia no se la abandona»). La lealtad se cultiva igualmente a través de las referencias constantes a la necesidad de implicarse y de ponerse a disposición de las demás. La frase «Hoy por ti y mañana por mi», uno de los eslóganes motivacionales más recurrentes en la PAH, alimenta el sentido del deber hacia el prójimo, aunque sea bajo una promesa de reciprocidad:

> Ver que toda la gente está por ti, te dicen que van a venir a apoyarte... Todos, desde el que acaba de llegar hasta los de coordinación... Ahora me he metido más en el grupo de negociación... Ya me han dado la dación, sola no hubiera podido conseguir esto... y por lo tanto, ahora [tengo que] animar (Marisa, febrero 2014).

> Si hay que ayudar se ayuda... Porque estoy en deuda con todo el mundo... Eso lo tengo clarísimo (Ceballos, octubre 2013).

Inspirándonos en un argumento clásico de la sociología de la acción colectiva, el cultivo del símbolo de la familia podría interpretarse como una modalidad de incitación selectiva (Olson, 1965) de carácter ambivalente, tanto positivo como negativo. Se trataría de una incitación selectiva positiva en el sentido en que, involucrándose intensamente en la PAH, las activistas pueden esperar forjar lazos amicales intensos y satisfactorios. Sin duda, esta incitación selectiva positiva conlleva una dimensión potencialmente negativa: la omnipresencia del discurso de la familia y del deber moral hacia ella tiene como consecuencia un aumento de coste social y simbólico de las conductas de *free-riding*, que pueden ser leídas como un acto de traición o de egoísmo.

El uso del símbolo de la familia no solo cumple una función importante de designación de las fronteras del colectivo. Como cualquier otro grupo, la PAH no está exenta de conflictos. Algunas de las cuestiones que han sido fuente de tensión tienen que ver con el modo de toma de decisiones, con la orientación estratégica, o con las prioridades políticas y tácticas (¿cómo combinar las reivindicaciones vinculadas a la situación de las inquilinas y las reivindicaciones de las propietarias hipotecadas?, ¿cómo priorizar tácticas potencialmente incompatibles, como la negociación por bancos y la negociación colectiva?). La referencia a la «familia» resulta útil para ocultar eventuales dinámicas jerárquicas y de dominación: «!Pues claro que nos peleamos! Pues como en todas las familias...» (Isabel, asamblea de coordinación, febrero 2014). Este tipo de frases, pronunciadas a menudo en el fragor de una confrontación, pretenden «normalizar» los desacuerdos y conflictos, hacerlos aceptables, pero no necesariamente abrir la reflexión sobre cómo abordar abiertamente las relaciones de poder dentro del grupo.

La construcción de la identidad colectiva se completa con el relato de diagnóstico sobre la crisis de la vivienda en España. Como hemos explicado en la primera sección de este capítulo, este relato distingue entre los «responsables» políticos de la situación (el sector bancario, el gobierno, las elites políticas que no han cuestionado el sistema inmobiliario e hipotecario español) y las personas «afectadas». En el relato propuesto por la PAH, éstas pasan de ser «irresponsables insolventes» a «víctimas» de una estafa generalizada[72]. Pero, como decíamos al inicio

72 Uno de los mayores impactos de la PAH ha sido transformar las representaciones

de esta sección, las fronteras del grupo no solo son designadas a través del discurso. Para que estas constituyan una realidad perceptible para las activistas, es necesaria una dimensión performativa: que el grupo se materialice en actos. Es a través de un «trabajo emocional cotidiano» que la «familia PAH» cobra una existencia tangible y favorece la continuidad del compromiso militante.

## Trabajo emocional cotidiano

Los efectos performativos del símbolo de la «familia de la PAH» se ponen a prueba en cada una de las numerosas acciones de protesta y de desobediencia civil. Si, por un lado, la retórica de la reciprocidad *(*«Hoy por ti, mañana por mi») tiene como objetivo animar a los miembros a participar al máximo de acciones, por otro lado, esta participación es precisamente la condición primordial de formación de lazos de confianza y solidaridad.

Más allá de las acciones, todas aquellas situaciones en las que las activistas de la PAH pasan tiempo juntas, divirtiéndose, informándose y aprendiendo, intercambiando experiencias y consejos, etc., se prestan al trabajo emocional cotidiano. Con esta expresión hacemos referencia a la socialización informal y poco visible que tiene lugar durante las asambleas, las acciones y las situaciones de sociabilidad. Aunque este tipo de trabajo puede ser interesado, no es estratégico, en la medida en que no está vinculado a ningún objetivo organizacional o político. Tampoco está controlado ni gestionado por nadie, y no surge de ninguna preparación previa. Tal como apunta Snow, «there is evidence that everyday social circles and local, non-movement communal organizations can function as important micromobilization agencies» (Snow *et al.*, 1986: 478). Así, la socialización informal que se produce durante estos momentos variados nos ayuda a entender cómo se forja la identidad común en el seno del grupo y qué impulsa a los miembros de la PAH a proseguir con su compromiso.

Varias características de las acciones hacen posible esta socialización informal. Una de ellas es el tiempo empleado «en protestar». Las ocupaciones de oficinas bancarias y de lugares públicos (como las oficinas

comunes, difundir y normalizar el discurso alternativo sobre las responsabilidades de la crisis (Martínez, 2018).

de vivienda de los barrios), y los paros de desahucio son tácticas muy intensivas en tiempo. En la medida en que las ocupaciones tienen como objetivo perturbar el funcionamiento rutinario de una institución con el fin de obtener la satisfacción de una reivindicación, una de las claves del éxito de esta táctica es la capacidad de molestar (McAdam, 1983). La capacidad de molestia pasa, entre otras cosas, por la duración de la acción. Así, el tiempo necesariamente invertido en este tipo de acciones suele ser largo: las ocupaciones duran varias horas y pueden llegar a prolongarse hasta la noche. No todo el «tiempo de la acción» es tiempo empleado para la protesta efectiva (canto de eslóganes, enunciado de reivindicaciones, etc.). Una buena parte del tiempo de la acción se emplea en, simplemente, estar presente y llenar físicamente el espacio. Durante este tiempo, aparentemente «muerto», «pasivo», las participantes «pasan el rato» charlando e intercambiando impresiones e informaciones. La perspectiva del «tiempo que hay por delante» invita a adoptar un registro íntimo y personal en las conversaciones, que permiten conocerse mejor entre activistas. Estos momentos aparentemente «apolíticos» son primordiales para la construcción de vínculos afectivos entre las participantes de la PAH.

Durante los paros de desahucio se produce un fenómeno similar. En la medida en que la hora precisa de la llegada de la comitiva judicial suele ser desconocida, el tiempo que las activistas pueden llegar a dedicar a la paralización del desahucio es imprevisible: desde la madrugada hasta el inicio de la tarde. La actividad a lo largo de estas horas conoce intensidades variadas. Por ejemplo, el acercamiento de la policía, de la comitiva judicial o del cerrajero, constituye un «momento fuerte» de la acción, durante el que las presentes forman cadenas humanas, toman decisiones de defensa y de protección de la familia amenazada de desahucio, etc. La intervención de la policía o de la comitiva judicial genera un clima de tensión colectiva (miedo, rabia o, al contrario, júbilo si el desahucio es finalmente anulado) que hace tangible la «comunidad de destino» de las activistas allí reunidas. Y, como hemos explicado en la sección precedente, la percepción de una comunidad de experiencia y de un estatuto compartido son elementos cruciales de la identidad colectiva. El resto del tiempo empleado en la acción puede ser percibido, por oposición al «momento fuerte» que acabamos de describir, como un «momento débil», de «espera». Pero no por eso este es menos importante en términos de socialización informal y de cultivo del sentimiento de pertenencia, puesto que el tiempo de «espera» se «rellena» con actividades sociales tales como

conversaciones, más o menos banales, más o menos íntimas, cánticos, juegos, comidas compartidas, intercambio de palabras de apoyo a la familia amenazada, etc. Hasta hemos sido testigos de celebraciones de cumpleaños, con torta y canciones, en medio de la ocupación de un banco que duraba el día entero. El tipo de sociabilidad que acompaña un paro de desahucio da una cierta materialidad al símbolo de la «familia»: ésta, representada por las activistas presentes, se manifiesta como un recurso real y potencialmente eficaz para impedir la pérdida de la vivienda.

Al margen de las acciones de protesta, los momentos que la PAH promueve para informar a sus miembros constituyen también oportunidades de socialización informal. Desde su fundación en 2009, el aprendizaje y la capacitación de las personas afectadas por la precariedad habitacional, lo que recibe el nombre de «empoderamiento»[73], han sido considerados como objetivos prioritarios. En las reuniones y asambleas se insiste en la necesidad de «autoformarse»: comprender su propio caso, los detalles de la ley hipotecaria, aprender a argumentar frente a los empleados de banca, etc. La adquisición de conocimientos y herramientas dignifica, conforta y contribuye a la conversión emocional mencionada en la primera sección del capítulo. Esforzándose para aprender, la persona afectada recupera la agencia que le es denegada bajo la etiqueta de «irresponsable insolvente» que le atribuye el discurso de los actores financieros (y de algunos actores políticos).

El aprendizaje es necesariamente colectivo y acumulativo. Aunque este puede «ocurrir» en cualquier momento, el «acompañamiento» representa un tipo de situación en la que el carácter interpersonal del aprendizaje y su dimensión socializadora se manifiesta más claramente. El acompañamiento consiste en que una militante experimentada acompaña a otra a su entidad bancaria (o a otra institución) para hacer gestiones (entregar un documento, hablar con los empleados que se ocupan de la hipoteca, negociar con el director, etc.). Así, la persona «acompañada» escucha y puede aprender argumentos para movilizar en el futuro, puede poner en práctica las herramientas adquiridas en las formaciones y los asesoramientos colectivos. Pero sobre todo la persona «acompañada» obtiene una prueba fehaciente de la ayuda que puede dispensarle

73 Según Bacqué y Biewener, empoderamiento designa los procesos de adquisición de una «conciencia social o crítica, que permite a las mujeres desarrollar un poder interior, adquirir capacidades de acción personales y colectivas y contribuir al cambio social» (2013: 28).

la PAH, y del hecho de que no está sola, sino que forma parte de una comunidad de experiencia. Un objetivo declarado del acompañamiento es que la «aprendiz» pueda actuar como referente en una ocasión posterior. Pero esta práctica tiene también un efecto socializador importante, puesto que contribuye al desarrollo de la solidaridad y la reciprocidad entre los miembros de la PAH.

## Ante la complejidad del problema de la vivienda… algunas conclusiones

La importancia que la PAH atribuye a la expresión de los sentimientos nos ha incitado a tomar en serio la dimensión emocional del trabajo de micromovilización que todo movimiento social u organización de movimiento social desempeña para desarrollar y mantener su base militante. Los tres procesos de «micromovilización emocional» que hemos identificado en nuestro análisis contribuyen, de maneras específicas, a «fidelizar» a las activistas.

El trabajo emocional estratégico se centra en la producción de emociones que animan a las personas afectadas a participar en la acción colectiva. Esto requiere a veces una transformación de la experiencia emocional subjetiva, en el caso de aquellas personas que llegan a la PAH sumidas en la tristeza y la depresión. Las conversiones efectivamente experimentadas por las activistas hacen que la PAH aparezca ante los ojos de las afectadas como una fuente de satisfacciones, lo que disminuye la probabilidad de dejar de participar. Por otro lado, el trabajo de construcción de la identidad colectiva contribuye a forjar la percepción según la cual las satisfacciones materiales y psicológicas mencionadas solo son posibles en el marco del colectivo. Insistiendo en la representación de una «familia PAH», las incitaciones para quedarse en el grupo son fuertes, tanto las positivas (beneficiarse de la pertenencia a un grupo afectuoso) como negativas (arriesgarse a decepcionar el grupo en caso de *free-riding*). Finalmente, el trabajo emocional cotidiano también contribuye al mantenimiento de la participación en la PAH, gracias a sus frutos en términos de socialización y de formación de relaciones amicales y/o de proximidad: estas correrían el riesgo de debilitarse o de desaparecer en el caso de una eventual distanciación del grupo.

Pudimos conceptualizar estos procesos de micromovilizacion a partir de las observaciones realizadas en un periodo en el que la PAH declinaba

«la crisis de la vivienda» como un problema de endeudamiento hipotecario, de mala praxis de los bancos y de sumisión del sistema legal a los intereses de la finanza. En este periodo, la mayoría de las personas que llegaban a la PAH presentaban situaciones relativamente análogas: larga duración de la «batalla» prevista[74] y una cierta regularidad del proceso de ejecución hipotecaria (las «3 fases»). Sin negar los caprichos de una casuística aparentemente ilimitada, las afectadas podían beneficiarse de un saber colectivo acumulativo, al mismo tiempo consolidado y evolutivo, que servía de guía de actuación ante el banco, la administración, etc. El espacio temporal (de 2, 3, hasta 7 años o más) que se abría a partir de la suspensión del pago de la hipoteca no únicamente «creaba» tiempo para «trabajar su caso», pero también para relacionarse con las personas de la PAH. Y este tiempo es necesario para la consolidación de los lazos afectivos que constituyen el cemento de la implicación militante (Jasper, 2011).

La toma en consideración por la PAH de otras expresiones del problema de la vivienda (desahucios por impago de alquiler, precariedad vinculada a la ocupación sin título legal) implica integrar otros «tempos» de la gestión de los casos personales, relativos a los marcos legales que estructuran estas situaciones (por ejemplo, la posibilidad de ser desahuciada par impago de alquiler en 3 meses). ¿Qué sucede cuando las perspectivas temporales de las afectadas pierden la antigua coherencia? ¿Cómo este cambio afecta la eficacia de los procesos de micromovilizacion en términos de fidelización al grupo? A falta de haber investigado este tema, podemos no obstante señalar que muchas activistas empiezan a subrayar una acentuación del *turn-over* militante («la gente se queda menos tiempo») y el reto intelectual y político que supone (re)crear modelos de explicación y de actuación de los «otros» problemas de la vivienda tan eficaces como el que se llegó a crear a partir de los casos de hipoteca. Esto confirma una de las hipótesis clásicas en sociología de los movimientos sociales: a pesar del margen de maniobra estratégica de las militantes, la dinámica en el seno de los movimientos sociales es tributaria de las propiedades estructurales del problema que se pretende confrontar.

Los cambios sobrevenidos en la dinámica de la PAH no invalidan, sino que incitan a readaptar los procesos de micromovilizacion presentados en estas páginas. Consideramos además que esta manera de

74 Frases del tipo «esto va para largo», o «¿has dejado de pagar ahora? ¡Uf! Por lo menos van a tardar dos o tres años en desahuciarte», se oían con regularidad cuando las nuevas afectadas presentaban sus casos en la asamblea de acogida.

analizar el mantenimiento del compromiso militante en la PAH revela que las emociones no deberían de ser consideradas únicamente como epifenómenos, sino que deben de ser tratadas como elementos constitutivos de las configuraciones sociales. En la misma línea, la omnipresencia de las emociones en la dinámica de movilización que hemos analizado nos invita también a explorar más allá de los comportamientos estratégicos y voluntaristas, y a tomar en cuenta cómo las actividades cotidianas, aparentemente desprovistas de intencionalidad, tienen efectos cruciales sobre la formación de colectivos militantes.

## Bibliografía

Bacqué, Hélène y Carole Biewener. 2013. *L'empowerment: une pratique émancipatrice ?*, París, La Découverte.

Barker, Colin. 2001.«"Fear, Laughter, and Collective Power: The Making of Solidarity at the Lenin Shipyard in Gdansk, Poland, August 1980», en *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, edited by Jeff Goodwin, James Jasper M., and Francesca Polletta. Chicago, University of Chicago Press, 175-194.

Collins, Randall. 2004. *Interaction Ritual Chains.* Princeton NJ, Princeton University Press.

Gonzalez Santos, Felipe. 2019. «Emotional Care»

Hochschild, Arlie Russell. 1979. «Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure», *American Journal of Sociology* 85(3) :551-75.

Hunt, Scott A., y Robert D. Benford. 2004. «Collective Identity, Solidarity, and Commitment», en *The Blackwell Companion to Social Movements*, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspeter Kriesi. Malden, MA: Blackwell, 433-457.

Jasper, James y Francesca Polletta. 2001. «Cultural identity and social movements», *Annual Review of Sociology*, 27.

Jasper, James. 2011. «Feeling-Thinking. Emotions as Central to Culture», en *Conceptualizing Culture in Social Movement Research,* edited by Britta Baumgarten, Priska Daphi, Peter Ullrich, Palgrave, 23-44.

Martinez Miguel A. 2018. «Bitter wins or a long-distance race? Social and political outcomes of the Spanish housing movement», *Housing Studies,* 1-26.

McAdam, Doug. 1983. «Tactical innovation and the pace of insurgency», *American Sociological Review*, Vol. 48, No. 6. (Dec., 1983), 735-754

— 1986. «Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer», *American Journal of Sociology* 92(1), 64-90.
Olson, Mancur. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Siméant, Johanna. 1996. *La cause des sans-papiers.* París: La Découverte.
Snow, David A., E. Burke Rochford Jr., Steven K. Worden, y Robert D. Benford. 1986. «Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation», *American Sociological Review* 51(4), 464-481.
Taylor, Verta y Nancy Whittier. 1992. «Collective identity in social movement communities. Lesbian feminist mobilization», en Aldon D. Morris y Carol McClurg Mueller (ed), *Frontiers in Social Movements Theory,* Yale: Yale University Press.

# La doble respuesta de la PAH a la precarización del derecho a la vivienda

## *Más allá de la ley y cambiando las leyes*

GABRIELE D'ADDA

## Introducción

Son las 9:30 de la mañana de un miércoles. La familia de Sofía, las vecinas y los vecinos del barrio y muchas activistas de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Barcelona ya están en el barrio de Santa Caterina, para parar el desahucio de Sofía. Es el tercer intento por impago de alquiler, los dos anteriores han sido parados, pero nada se da por sentado y como siempre se respira cierta tensión. Alrededor de 50 personas esperan la llegada del grupo judicial y posiblemente de los mossos d'esquadra. Cuando llegan el grupo judicial y los servicios sociales, Sofía, acompañada por un par de miembros de la PAH, se acerca y comienza la negociación. Después de media hora, las[75] activistas confirman que el desahucio ha sido parado. El próximo intento será probablemente en 3 o 4 meses, esperando que, mientras tanto, Sofía encuentre una solución a través de los servicios sociales. Como siempre, la gente celebra cantando «sí, se puede» y con una foto que se comparte de inmediato en las redes sociales. Pero las celebraciones solo duran lo suficiente como para reorganizarse por el resto de la mañana. Desde el Raval llega la noticia que otro desahucio está a punto de ser ejecutado y los otros colectivos reunidos solicitan apoyo. Mientras tanto, activistas de otras

75 Utilizamos la fórmula femenina del artículo para visibilizar el papel fundamental de las mujeres en todas las actividades de la PAH.

PAH de Catalunya llegan a Barcelona para una acción contra CaixaBank y ocupan temporalmente una de las oficinas, cerca de Plaza Cataluña, para obligar al banco a negociar algunos casos que han estado bloqueados durante meses. Rápidamente, el grupo que acaba de parar el desahucio de Sofía decide dividirse. Un grupo se encamina al Raval para apoyar en el otro desahucio y el otro se dirige hacia la oficina de CaixaBank. En la oficina ocupada la situación es tranquila y pronto los negociadores del banco acuerdan iniciar las rondas de negociaciones. En las siguientes dos horas, en pequeños grupos formados por personal de CaixaBank, 2-3 miembros de la PAH y las personas afectadas, se discuten sus casos individuales. Mientras tanto, a las 13, llegan algunas activistas que acudieron al desahucio en el Raval e informan que la comitiva judicial ya había subido a la casa y que el desahucio se ejecutará. La acción en CaixaBank termina a primera hora de la tarde con el acuerdo de una reunión la semana siguiente para evaluar cómo están progresando las negociaciones de los varios casos. Ha sido una mañana intensa para la PAH en Barcelona. Desafortunadamente no es un caso aislado, es una mañana como muchas otras.

La actividad diaria para parar los desahucios y promover negociaciones directas con bancos, propietarios y administración pública se acompaña a las campañas a largo plazo para obtener cambios legislativos que puedan garantizar el derecho a la vivienda para cualquier persona. Este capítulo pretende mostrar cómo la PAH ha desarrollado, a lo largo de los años, esa doble estrategia para responder al proceso de precarización del derecho a la vivienda en España.

A nivel metodológico, el análisis está basado en un trabajo de campo en la PAH de Barcelona que empezó en enero de 2015. A lo largo de este tiempo, hice una observación participante involucrándome en el día a día del movimiento, participando en diferentes comisiones de trabajo y colaborando, en particular, en la realización de los diferentes informes publicados por PAH Barcelona junto con otras entidades. Para complementar las notas de campo se han realizado 37 entrevistas semiestructuradas a activistas de la PAH Barcelona.

## La precarización del derecho a la vivienda en España

El acceso a la vivienda es una necesidad central para todas y se puede considerar como una condición sine qua non para el trabajo y el ocio

(Madden y Marcuse, 2016). Ofrece seguridad y refugio frente a amenazas físicas externas y proporciona la base material desde la cual construir el sustento y la participación en la vida de la comunidad (Hohmann, 2013). Sin embargo, especialmente en la última década, como consecuencia de la crisis financiera mundial, la expansión de la precariedad, entendida como condición de trabajo, pero también de vida, afecta cada vez más el acceso a la vivienda.

Este proceso de precarización del derecho a la vivienda puede vincularse con la tendencia del neoliberalismo a considerar todos los bienes como mercancías (Harvey, 2005). En este sentido, Madden y Marcuse (2016) argumentan que existe un proceso a largo plazo de hipermercantilización de la vivienda, que está estrechamente vinculado a la desregulación, financiarización y globalización. Este proceso de gobernancia neoliberal (Lorey, 2015) es vinculado también a la expansión de la deuda (Graber, 2011; Lazzarato, 2012). El acceso a la vivienda a través de préstamos hipotecarios favoreció el crecimiento del endeudamiento, incluso para los hogares de bajos ingresos (Rolnik, 2013 y 2019) y contribuyó a la ola de ejecuciones hipotecarias y desahucios (Aalbers, 2009) que en varios países –España incluida– siguieron el estallido de la burbuja hipotecaria. Además, la privatización y el desmantelamiento de los sistemas de vivienda social (donde existen) y la liberalización y desregulación de los contratos de alquiler hacen que «vivir de alquiler» sea más inseguro (Carr, Edgeworth y Hunter, 2018).

El concepto de derecho a la vivienda se ha desarrollado a nivel internacional a partir del artículo 25.1[76] de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11[77] del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A nivel europeo, el derecho a la vivienda está incluido en el artículo 31[78] de la Carta Social Europea y en el artículo 8 de la Convección Europea de los Derechos Humanos[79]. En España, el derecho a una vivienda digna y adecuada está incluido en el Artículo 47 de la Constitución:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo

76 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.
77 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx.
78 https://rm.coe.int/168047e013.
79 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf.

este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

En España, desde la dictatura franquista, la vía principal para garantizar el acceso a la vivienda ha sido la promoción de la propiedad a expensas de otras formas como el alquiler o las viviendas sociales[80]. El llamado «modelo español» se basó en la visión de la vivienda como herramienta para el crecimiento económico a través de una alianza entre el sector de la construcción, el turismo y el sector financiero. En las últimas décadas, el acceso a la propiedad estuvo cada vez más vinculado a burbujas inmobiliarias y al aumento de la deuda familiar, lo que contribuyó a crear las premisas para la crisis hipotecaria que estalló en 2008 (Palomera, 2013; Rodríguez y Espinoza, 2018).

Esta crisis afectó a una parte relevante de la sociedad española que estaba profundamente endeudada y afectada por la crisis económica y las medidas de austeridad, el desempleo y la precariedad (López y Rodríguez, 2011). En este contexto, los gobiernos centrales decidieron dar prioridad a salvar el sistema bancario, dejando solas a las familias afectadas (Casellas y Sala, 2017). Según los datos recopilados por el Banco de España en el «Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014», se han utilizado 76.410.000.000 de euros para apoyar al sector financiero. Hasta 2018, solo se han recuperado 4.139.000.000 de euros, (5,4 % del total) y según el Banco de España, el 79,3 % del total –60.613.000.000 de euros– nunca se recuperará.

Como se sugiere en el capítulo de este libro «Hacia los dos millones de desahucios. ¿Derecho a la vivienda o negocio inmobiliario?», la consecuencia de la crisis hipotecaria en España ha sido una ola de procedimientos de ejecuciones hipotecarias y desahucios. El segundo y más reciente síntoma de la precarización del derecho a la vivienda en España, es el aumento de los alquileres. Esta tendencia es particularmente aguda en las grandes ciudades y en las regiones costeras, donde se ve reforzada por el turismo masivo y la gentrificación, que causan una subida, tanto en la demanda de la vivienda, como en los precios (Cocola-Gant 2018; Blanco-Romero *et al*, 2018).

Los gobiernos centrales otorgaron ventajas fiscales a las SOCIMIS –Sociedades Cotizadas Anónimas del Mercado Inmobiliario– y atrajeron fondos inmobiliarios internacionales (también conocidos como fondos buitre) que invierten en el mercado inmobiliario para especular,

80 La vivienda social pública en España representa alrededor del 2,5 % del total.

contribuyendo así a la subida de los precios del alquiler (Vives Miró, 2018). En 2012 se creó la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos para la Reestructuración Bancaria) que, como resultado de los «procesos de desintoxicación financiera», se ha convertido en el mayor propietario de bienes raíces en Europa (García Lamarca, 2016). SAREB, así como otros bancos, vendió miles de sus viviendas a fondos buitres (por ejemplo, Blackstone o Cerberus), que pueden ser considerados, tanto responsables como beneficiarios de la crisis y de las medidas de austeridad (Berglund, 2017). Con la reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano a través del decreto 4/2013[81] se flexibilizó el mercado del alquiler, reduciendo las protecciones para los inquilinos. El resultado de estas reformas es que, desde 2013, los alquileres han aumentado en media de un 40 % y los desahucios relacionados a impago de alquileres representan el 56 % del total.

Así, las dramáticas consecuencias de la crisis hipotecaria se solapan con la subida de los alquileres y la creciente presencia de actores internacionales que invierten en el sector inmobiliario español para fines especulativos, causando una segunda ola de acumulación por desposesión y desahucios (Rolnik, 2019), haciendo más precario el acceso a la vivienda y vaciando así el significado del derecho a la vivienda.

## La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y sus campañas más allá de la ley.

El primer objetivo de la PAH fue ayudar a las personas afectadas a superar los sentimientos de aislamiento, miedo y culpa que a menudo las acompañaban cuando se acercaban por primera vez a las asambleas (Colau y Alemany, 2012; Mangot, 2013). La PAH elaboró una contranarrativa sobre la crisis hipotecaria, el sobreendeudamiento de las familias afectadas y sus causas, promoviendo paralelamente el empoderamiento de las personas afectadas a través de las asambleas semanales, las movilizaciones y las acciones organizadas (Álvarez de Andres *et al.*, 2015; Di Feliceantonio, 2017; D'Adda, Delgado y Sala, 2018). El derecho a la vivienda, tanto como pilar de esta contranarrativa y como reivindicación política, y el uso de la desobediencia civil como práctica política han sido factores centrales de las estrategias utilizadas por la PAH a lo largo de los años.

81 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5941.

Las personas afectadas que se acercan a la PAH tienen una variedad tanto de problemas de vivienda (hipoteca, alquiler, ocupación) como de objetivos (parar desahucios, obtener una dación en pago, una quita, una financiación, un alquiler social, etc.). Se pueden identificar tres problemáticas principales a las cuales corresponden tres tipologías de movilizaciones promovidas por la PAH:

1. Contrastar y contrarrestar el riesgo de desahucio.
2. Buscar soluciones con respecto a la deuda –sobre todo en casos de hipotecas– y con respecto al acceso a la vivienda (alquiler social, refinanciación, quita, condonación de la deuda, pisos sociales, etc.).
3. Realojar las familias afectadas en el caso que el desahucio no se pueda parar en ninguna forma.

### *La campaña Stop Desahucios: «Este desahucio lo vamos a parar»*

Para contrastar y contrarrestar el riesgo de desahucio, la PAH ha elaborado, a lo largo de los años, la campaña Stop Desahucios.

Una vez que llega una persona a la asamblea de la PAH con una fecha de desahucio y explicando su caso, la comisión «stop desahucio» registra todas las informaciones y se intenta suspender el desahucio negociando con el propietario del inmueble y eventualmente con la administración pública. Si no se consigue suspender el desahucio de esta forma, se lanza una convocatoria a otros colectivos y en redes sociales para parar el desahucio «en puerta», como en el caso de Sofía. Las personas afectadas, sus familias y personas cercanas, activistas de la PAH, vecinos y vecinas, se reúnen delante de la puerta de la casa dónde está previsto el desahucio e intentan pararlo físicamente y pacíficamente, negociando con la comitiva judiciaria, con el propietario y los servicios sociales. Esta forma de desobediencia civil sirve para contrastar de forma práctica y eficaz los desahucios, que son una de las consecuencias más duras de la crisis de la vivienda en España. En este sentido, cada desahucio suspendido o parado representa incontestablemente una victoria (Martínez, 2018).

La PAH, a lo largo de los años, y gracias a la campaña Stop Desahucios, ha conseguido parar miles de desahucios en toda España. En 2018, PAH Barcelona registró de forma sistemática todas las informaciones

relativas a los casos de desahucios tratados: se hizo el seguimiento de 234 casos de desahucios, de los cuales 32 (13,7 %) estaban relacionados con problemas hipotecarios, 117 (50 %) con problemas de alquiler, 79 (33,8 %) con ocupación y 6 (2,6 %) eran casos de desahucios «abiertos», o sea sin fecha. En 214 casos (91,4 %) el desahucio se evitó gracias a la intervención de la PAH. En el 47 % el desahucio se suspendió antes de la fecha y en el 44,4 % de los casos fue parado «en puerta». En 6 casos (2.6 %) las personas afectadas fueron realojadas en viviendas sociales y solo en 10 casos (3.9 %) abandonaron sus hogares. Otro aspecto importante es que la gran mayoría de estos desahucios (83,8 %) están relacionados a problemas de alquiler u ocupación. Esto refleja cambios en el tipo de problemas de vivienda de las personas que llegan a la PAH. Si en los primeros años de actividad casi todas las personas que se acercaban al movimiento tenían problemas de hipotecas, ahora hay un mayor equilibrio entre las diferentes tipologías de problemas de viviendas, como se refleja también en los informes «Radiografies de la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona»[82].

*Las negociaciones directas con los bancos: «Dación en pago y alquiler social: si se puede»*

Para encontrar soluciones con respeto a la deuda y a la vivienda, la PAH ha promovido miles de negociaciones individuales entre personas afectadas y bancos. A través de un proceso de empoderamiento, que se construye cada semana en las asambleas de bienvenida y de coordinación, las personas afectadas se liberan gradualmente del miedo. Escuchando las experiencias de otras personas que han pasado situaciones similares y utilizando las estrategias y los documentos útiles elaborados colectivamente[83], las personas afectadas se implican en estas negociaciones directas para solucionar en primera persona sus problemas

82 2018 - «Radiografies de la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona».
Informe I: https://pahbarcelona.org/wp-content/uploads/2018/03/Estudi-Salut-ODESC-alta.pdf.
Informe II: https://pahbarcelona.org/wp-content/uploads/2018/10/Estudi-Genere-ASPB-ODESC-ESF-alta.pdf.
Informe III: https://pahbarcelona.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-III-Estudi-Salut.pdf

83 https://afectadosporlahipoteca.com/documentos-utiles/.

(Macias, 2015; García-Lamarca, 2017; Di Feliceantonio, 2017; D'Adda, Delgado y Sala, 2018). Durante el proceso de negociación, las personas afectadas ejercen una presión creciente que a veces incluye la ocupación temporal de oficinas de bancos para obtener sus objetivos y desatascar negociaciones bloqueadas. Como en el caso de la campaña Stop Desahucios, se utilizan prácticas de desobediencia civil para reivindicar y autotutelar el derecho a la vivienda.

La PAH Barcelona y el Observatori DESC publicaron en 2017 el informe «Exclusión residencial en el mundo local. Informe de la crisis hipotecaria en Barcelona (2013-2016)»[84], que toma en consideración 957 casos de negociaciones directas entre personas afectadas de PAH Barcelona y bancos entre 2013 y 2016. Desde el análisis desarrollado se puede ver que el 57 % de las respondientes había resuelto su problema hipotecario, mientras que el 43 % aún estaba en negociación. De los casos resueltos, el 68 % obtuvo una dación en pago total, el 11 % una condonación de la deuda, el 12 % una dación en pago parcial, y el 8 % renegoció su contrato. Además, el 27 % de las afectadas también obtuvo un alquiler social, quedándose en la misma vivienda. De este análisis se manifiesta que las negociaciones directas promovidas por la PAH son en su mayoría efectivas y permiten a las personas afectadas saltarse una ley hipotecaria que no los protege.

### *La campaña de Obra Social: «Nadie se va a quedar en la calle»*

Cuando todas las formas de presión no son suficientes para evitar un desahucio se activa la comisión de la Obra Social de la PAH. La campaña de la Obra Social tiene como objetivo el realojo de las personas desahuciadas, a través de la «recuperación» de pisos vacíos de propiedad de bancos que han sido rescatados con dinero público (Mangot, 2013). El uso del término «recuperación» en lugar del término «ocupación» no es casual y también forma parte de la construcción de una contranarrativa sobre la crisis de la vivienda y de una legitimización de esta práctica. Como se manifiesta en el informe «La vivienda para quien la habita. Informe sobre ocupación de vivienda vacía en Catalunya»[85], elaborado a partir de una

84 https://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2016/11/Informe-exclusi%C3%B3n-residencial-en-el-mundo-local.pdf.

85 https://obrasocialbcn.net/wp-content/uploads/2018/10/Informe_castellano_portada.pdf.

encuesta contestada por 626 personas que viven en vivienda ocupada en Cataluña, se reconoce una mayor legitimidad si la ocupación se hace a un gran tenedor[86] o a un banco.

En un contexto de crisis y precarización del acceso a la vivienda en el cual los bancos se han beneficiado de una enorme cantidad de dinero público, se considera legítima la práctica ilegal de la ocupación de estos pisos vacíos. Además, las personas realojadas por la comisión de la Obra Social de la PAH se declaran disponibles a pagar un alquiler social proporcional a sus ingresos y a negociar soluciones alternativas (Martínez, 2018). En este sentido, la campaña de la Obra Social tienes objetivos paralelos: el primero es de realojar a las familias desahuciadas, recuperando a la vez la función social de las viviendas vacías; el segundo es presionar a las entidades financieras para que negocien con las personas afectadas y las administraciones públicas para que intervengan y garanticen el derecho a la vivienda (García Lamarca, 2017: Mir, França, Macías y Veciana, 2013); y el tercer objetivo es denunciar la especulación y el papel del sector financiero en la crisis de la vivienda en España (Di Feliciantonio, 2017). A través de la campaña de la Obra Social de la PAH, desde 2011 en toda España se han recuperado más de 50 fincas enteras y cientos de viviendas individuales (García Lamarca, 2017), realojando a miles de personas desahuciadas. Otro éxito importante de esta campaña es haber contribuido a legitimar la práctica de la recuperación como forma de resistencia, denunciando al mismo tiempo el papel de los bancos, de los grandes tenedores y de la especulación financiera, y cuestionando la gestión por parte del sistema político de la crisis de la vivienda.

A pesar del éxito de la PAH construyendo una legitimidad política y un consenso alrededor de prácticas de desobediencia civil, estas prácticas siguen siendo ilegales y, además, a través la aprobación de la Ley Mordaza el Partido Popular ha intentado reprimirlas aún más (Martinez, 2018). Sin embargo, la PAH sigue con éxito en su lucha diaria a través de estas campañas que desafían las leyes para autotutelar el derecho a la vivienda de las personas afectadas.

86 Personas jurídicas titulares de una superficie habitable mayor de 1250 $m^2$.

## «Cambiar la ley»: La estrategia a largo plazo de la PAH para garantizar el derecho a la vivienda

### *La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2012-2013*

El primer intento de resolver los problemas relacionados con la crisis hipotecaria fue la ILP –Iniciativa Legislativa Popular– promovida por PAH en colaboración con el Observatori DESC, Comisiones Obreras de Cataluña, Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña, Taula del Tercer Sector y Unión de Trabajadores de Cataluña.

Los objetivos principales de esta ILP eran:

1. Introducir mecanismos para hacer la dación en pago automática y retroactiva;
2. Promulgar una moratoria sobre los desahucios por razones económicas;
3. Promover el alquiler social de viviendas vacías

El otro objetivo de esta Propuesta de Ley y de toda la campaña para recoger las 500.000 firmas necesarias para presentar una ILP era crear un debate público sobre la crisis hipotecaria y sus consecuencias, incluyendo las reivindicaciones y propuestas de la PAH (Mangot, 2013). Cuando se desarrolló la idea de la ILP, la PAH todavía tenía una estructura simple y estaba presente principalmente en Cataluña. La ILP representó también una oportunidad para tejer alianzas, compartir objetivos y un calendario de acciones y movilizaciones en toda España (Colau y Alemany, 2012). Asimismo, la campaña para la ILP se desarrolló en el contexto de las movilizaciones del movimiento del 15M. Eso facilitó que muchas personas afectadas se acercaran al movimiento y que sus reivindicaciones fueran más conocidas (Romanos, 2014). Tras reunir 1.402.854 firmas, la PAH presentó finalmente sus propuestas al Parlamento Español, donde en esta época solo el Partido Popular (PP) se oponía abiertamente a las propuestas de la PAH. Para presionar al PP a aceptar a trámite la ILP, la PAH utilizó por primera vez los escraches, que consistían en concentraciones ruidosas delante de las casas de los diputados o los lugares donde ellos se encontraban, para así señalar públicamente a las personas contrarias a la ILP. Esta práctica contribuyó al debate público sobre la crisis de la vivienda y sirvió para denunciar la complicidad del sistema político y el fracaso de sus respuestas a dicha

crisis (Flesher Fominaya and Montañes Jimenéz, 2014) Sin embargo, el PP, gracias a su mayoría parlamentaria absoluta, aprobó una reforma parcial que no incluía la mayoría de las propuestas de la PAH (Di Feliceantonio, 2017).

Aunque el primer intento legislativo de la PAH no consiguió sus objetivos principales, las demandas del movimiento fueron reconocidas como legítimas por gran parte de la sociedad y fueron, desde entonces, utilizadas como base para otras propuestas a nivel autonómico y local para cambiar el marco legal de vivienda (Martinez, 2018).

### *La ILP Catalana y la Ley 24/2015*

Después de la experiencia de la ILP, la PAH modificó su estrategia y comenzó a trabajar a nivel autonómico, empezando en Cataluña. En unos pocos meses, entre finales de 2014 y principios de 2015, más de 140.000 firmas fueron recolectadas para presentar una nueva ILP en el Parlamento catalán. La propuesta fue presentad por la PAH, la Aliança contra la Pobresa Energètica y el Observatori DESC en el Parlamento catalán a principios de 2015, justo unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas. Esta estrategia sirvió para presionar a los partidos catalanes en un periodo de campañas electorales, para que aprobaran, y de forma urgente, las propuestas incluidas en la ILP catalana. Gracias a las movilizaciones y a las negociaciones impulsadas por el grupo promotor, las propuestas de la ILP fueron aceptadas el 23/7/2015, dando lugar a la Ley 24/2015.

Sin embargo, el gobierno del Partido Popular presentó un recurso al Tribunal Constitucional el 29/4/2016, alegando que algunas partes de la ley eran inconstitucionales y causando la suspensión de varios artículos. En octubre de 2018, la Generalitat y el Gobierno central, liderado desde junio de 2018 por el PSOE, acordaron retirar la apelación presentada ante el Tribunal Constitucional por el anterior gobierno del PP y, desde el 22 de febrero de 2019, la mayoría de los artículos de la ley 24/2015 han vuelto a estar en vigencia.

Esta ley introduce medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con vivienda habitual (tras el desistimiento del recurso de inconstitucionalidad solo queda la parte extrajudicial, voluntaria); para evitar los desahucios de personas en riesgo de exclusión residencial (principalmente la obligación de hacer oferta de alquiler social en caso de

procedimiento de ejecución hipotecaria o impago de alquiler), ampliar el parque de viviendas públicas a través de la cesión obligatoria de viviendas vacías de grandes tenedores[87], como bancos, fondos de bienes raíces o fondos de inversión, y mecanismos para garantizar el acceso a suministros básicos (agua, electricidad y gas) para hogares vulnerables.

La Ley catalana 24/2015 es la primera ley aprobada en España a partir de una ILP elaborada por movimientos sociales y puede considerarse una de las leyes autonómicas más avanzadas hacia el reconocimiento del derecho a la vivienda como derecho subjetivo ya que crea mecanismos para garantizarlo de manera efectiva (Quintia, 2017).

### *Las 5 de la PAH y la Ley Vivienda*

Después del éxito de la ILP Catalana que llevó a la aprobación de la Ley 24/2015, la PAH elaboró una nueva campaña para presionar a los partidos políticos durante la campaña electoral para las elecciones generales del 20 diciembre de 2015. A las demandas históricas se añadieron demandas para garantizar los suministros básicos y el desarrollo del parque de viviendas públicas. De esta manera nació la campaña «las 5 de la PAH» (Sala, 2016), que rápidamente dio origen a otra proposición para cambiar el marco legal a nivel estatal, –la Ley Vivienda de la PAH– que recoge las demandas históricas de la PAH, incluyendo medidas para reformar la Ley de Arrendamiento y regular el precio de los alquileres[88].

El 18 de octubre de 2018, el pleno del Congreso de los Diputados admitió a consideración la Ley de Vivienda de la PAH, cuya tramitación fue bloqueada por la caída del gobierno Sánchez en marzo de 2019. Sin embargo, gracias también a la presión de la PAH y del Sindicat de Llogaters, el mismo Gobierno de Sánchez aprobó el decreto ley 7/2019[89], que reforma la Ley de Arrendamientos Urbanos, incluyendo algunas de las demandas de los movimientos sociales. En particular, se aumenta la duración del contrato a 5 años si el propietario es persona física, y a

87 El concepto de «grandes tenedores» incluye a las personas jurídicas que adquirieron una vivienda mediante un procedimiento de recuperación después del 30 de abril de 2008, entidades financieras, fondos de inversión y cada entidad legal que posee una superficie habitable de más de 1.250 metros cuadrados (Quintia, 2017).

88 El texto completo de la Ley Vivienda de la PAH está disponible en: https://las-5delapah.com/texto-legal-ley-viviendapah/.

89 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3108.

7 años si es persona jurídica, y se vinculan las variaciones interanuales al IPC, sin introducir mecanismos para regular los precios del alquiler o para evitar los desahucios sin alternativa habitacional, por lo cual la PAH considera aún insuficiente este decreto[90].

### *La medida del 30 % para aumentar el parque de viviendas sociales en Barcelona*

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), el 84 % (12,482) de los 14,841 desalojos ejecutados en Barcelona en el período 2013-2017 están relacionados con problemas de alquiler. La falta estructural de vivienda social agrava esta situación, por eso una coalición de movimientos sociales y organizaciones (PAH, FAVB[91], Sindicat de Llogaters[92], Observatori DESC[93] y ABTS[94]) presentó una moción[95] al Ayuntamiento de Barcelona proponiendo una variedad de herramientas para promover la vivienda social.

En 2018, el Ayuntamiento aprobó la primera medida que plantea que cada nueva construcción o remodelación de más de 600 metros cuadrados deba incluir el 30 % de Vivienda de Protección Oficial (VPO). La Vivienda de Protección Oficial es el principal mecanismo de provisión social de viviendas en España y permite la adquisición o construcción de viviendas, o incluso el acceso a propiedades a través del alquiler, según criterios específicos y con un precio regulado (Alberdi 2014; Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez, 2016). A largo plazo, esta medida tiene como objetivo aumentar el parque de vivienda pública, contrarrestando la gentrificación. Además, siendo compatible con el marco legal existente en materia de vivienda en Cataluña, y en particular con la Ley Catalana 18/2007, es replicable en otros Ayuntamientos catalanes.

90 https://pahbarcelona.org/es/2019/03/04/el-gobierno-del-estado-aprueba-un-decreto-de-alquileres-necesario-pero-insuficiente-te-explicamos-como-nos-afectara/.
91 Federació D'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona: https://www.favb.cat/.
92 https://sindicatdellogateres.org/es/.
93 http://observatoridesc.org/es.
94 Assemblea de barris per un turisme sostenibile: https://assembleabarris.wordpress.com/.
95 El texto completo de la moción está disponible: https://sindicatdellogateres.org/wp-content/uploads/2018/02/Proposta-de-moci %c3 %b3-municipal.pdf.

## Conclusiones

En sus primeros diez años, la PAH ha apoyado a miles de personas afectadas por problemas de viviendas, parando desahucios, realojándolas a través de la Obra Social y promoviendo negociaciones directas con los bancos y la administración pública para obtener daciones de pago y alquileres sociales. Todo esto fue posible gracias al empoderamiento y la implicación en primera persona de las personas afectadas en diferentes campañas de desobediencia civil y acción directa que, como hemos visto, se ubican más allá de las leyes. En un contexto de crisis económica y política, y de vulneración sistemática del derecho a la vivienda, estas prácticas ilegales se han convertido en una forma eficaz y legítima para responder, cada día y desde abajo, a las necesidades inmediatas de las personas afectadas. Sin embargo, paralelamente a estas campañas la PAH ha elaborado una estrategia a largo plazo para cambiar las leyes y garantizar, de forma estructural, el derecho a la vivienda a cualquier persona.

A nivel internacional, en estos años varias sentencias de la Unión Europea[96] y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas[97] han condenado a España por su ley hipotecaria y por la vulneración del derecho a la vivienda. Esto ha contribuido a visibilizar aún más la injusticia de la Ley Hipotecaria Española (Di Feliceantonio, 2017), creando nuevas herramientas que se pueden utilizar a nivel legal para parar desahucios[98].

Las movilizaciones para cambiar el marco legal y cumplir con las 5 demandas principales del movimiento siguen en marcha, lo que hace difícil sacar conclusiones definitivas. A nivel estatal, esta presión social ha producido cambios legales por parte del Gobierno del PP, como el Código de Buenas Prácticas, la Ley 1/2013, una parcial moratoria de

96 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Caso C-415/11, Mohamed Aziz v. Catalunya Caixa, Sentencia del 14 de marzo de 2013; Y Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Caso C-169/14, Sánchez Morcillo v. BBVA, Sentencia del 17 de julio de 2014.

97 Committee ESCR, *I.D.G. v. Spain*, Communication No. 2/2014, 13 Octubre 2015 y Committe ESCR, *M.B.D and others v. Spain,* Communication No. 5/2015, 5 July 2017. Para una análisis completo sobre las Comunicaciones 2/2014 y 5/2015 véase: «The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights' Decision in I.D.G. v. Spain : the right to housing and mortgage foreclosures» (2016) y «The CESCR Decision in M.B.D. *et al*. v. Spain: Evictions without suitable alternative accommodation» (2017) de Juan Carlos Benito Sánchez.

98 https://afectadosporlahipoteca.com/2018/01/17/documentos-utiles-para-paralizacion-urgente-de-desalojos/.

desahucios, y la creación del fondo social de vivienda (Martinez, 2018) y más recientemente el decreto 7/2019 sobre alquiler. A pesar de esto, la PAH siempre ha criticado estas medidas como insuficientes para contrarrestar los efectos dramáticos de la crisis de la vivienda (Macias, 2015).

Sin embargo, la PAH, a través de las Iniciativas Legislativas Populares, ha conseguido poner (y no menos importante, mantener) sus reivindicaciones en el centro del debate político y social e influir en los cambios legales promovidos a nivel autonómico y local (Martínez, 2018). En este sentido, es importante destacar que, a partir de 2013, varias comunidades autónomas, impulsadas por las dramáticas consecuencias de la crisis hipotecaria y por la presión ejercida por los movimientos sociales, aprobaron nuevas leyes de vivienda[99] . El gobierno central del PP ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra todas estas leyes autonómicas, causando la suspensión de varios de sus artículos por parte del Tribunal Constitucional.

En primer lugar, el Tribunal Constitucional español ha deliberado sobre el Decreto Ley de Andalucía en la sentencia 93/2015, afirmando que el Estado tiene la prerrogativa de definir la extensión de la intervención pública necesaria para proteger a las personas en una posición vulnerable debido al mercado hipotecario. Por lo tanto, las comunidades autónomas no pueden introducir un nivel de protección social superior al establecido por el Estado, especialmente si esto afecta al mercado hipotecario. Según Quintia (2017), esto implica una subordinación de facto del derecho a la vivienda a las necesidades del mercado hipotecario. A lo largo del 2018, el Tribunal Constitucional español ha deliberado también sobre las leyes autonómicas de vivienda de Valencia, Navarra, Euskadi y Extremadura y Catalunya, declarando constitucionales la mayoría de los artículos suspendidos anteriormente. A través de estas leyes, las comunidades autónomas han desarrollado un marco legal orientado hacia el reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. En particular, se reconocen dos elementos innovadores relacionados con el derecho a la vivienda: el derecho a no ser desahuciado de la residencia habitual y la responsabilidad de las autoridades públicas en proporcionar la entrega efectiva y material de una vivienda. Algunas de estas leyes, recuperando la función social de la vivienda y utilizando

99 Estas leyes son el Decreto Ley 6/2013 de Andalucía, la Ley 24/2013 de Navarra, la Ley 2/2014 de Canarias, la Ley 3/2015 de Euskadi, la Ley 24/2015 de Cataluña, la Ley 10/2016 de Aragón, la Ley 2/2017 de Valencia y la Ley 2/2017 de Extremadura.

herramientas jurídicas diferentes, contemplan la posibilidad de que la administración pública sancione a los propietarios de las viviendas que las mantienen vacías (Quintia, 2017).

La PAH ha utilizado el derecho a la vivienda tanto para legitimar sus prácticas ilegales como para desafiar al sistema político. En este sentido, el caso de la PAH confirma el argumento elaborado por Fierro (2019) basándose en el caso de Movimientos dos Trabalhadores sem Teto (MTST) de San Paolo (Brasil), que un discurso de derechos puede ser utilizado radicalmente por movimientos sociales combinando estrategias legales y extralegales y formas de lucha para desafiar el sistema hegemónico existente.

En términos de la teoría de la oportunidad política (Kitshelt, 1986; Tarrow, 2011; Kriesi, 2004), el sistema político institucional español parecía completamente impermeable a los movimientos sociales y a sus demandas. Sin embargo, gracias a una estrategia flexible, actuando a nivel local, autonómico y estatal, negociando y presionando a varios partidos políticos (especialmente en periodos preelectorales) con campañas en redes y en las calles con los escraches, la PAH ha conseguido tejer alianzas, legitimar sus demandas, forzando a partidos políticos a reposicionarse a favor de sus propuestas (Martínez, 2018) obteniendo especialmente a nivel local cambios radicales en el marco legal sobre vivienda. En este sentido, los ejemplos de la aprobación de ley 24/2015 y de la medida del 30 % de vivienda social en Barcelona, son casos emblemáticos del éxito de la PAH en el construir, desde abajo, propuestas efectivas y viables para garantizar realmente el derecho a la vivienda.

No menos importante, las campañas para parar desahucios, negociar con los bancos y las administraciones públicas y realojar a las personas desahuciadas han permitido responder de forma inmediata y práctica a las necesidades de las personas afectadas. En estas prácticas, la desobediencia civil de forma masiva y pacífica para autotutelar el derecho a la vivienda se convierte en legítima. Por un lado, porque se ubica en un contexto de vulneración y desprotección sistemática del derecho a la vivienda por parte del sistema económico y político, y, por otro lado, porque se vincula a la legalidad superior de los derechos humanos (Macias, 2015). Estas campañas pueden ser consideradas como auténticamente revolucionarias en un contexto de crisis y de políticas neoliberales y de austeridad (Suárez, 2014; García Lamarca, 2017) y han contribuido a crear una contranarrativa eficaz sobre la crisis de la vivienda, que se considera el resultado de una «estafa» causada por el sistema

financiero con la complicidad de los principales partidos políticos (Di Feliciantonio, 2017). Gracias a esta reconfiguración del imaginario colectivo y a este cambio de narrativa, ha sido posible romper el miedo, el sentido de culpabilidad, vergüenza e impotencia que acompaña(ba) a las personas afectadas, como emerge en la segunda parte de este libro. Socializar y compartir los problemas de endeudamiento, así como las estrategias para solucionarlos, las asambleas de asesoramiento colectivo y las varias acciones, han permitido a las personas afectadas poder empoderarse y solucionar sus problemas.

Tal y como demuestran los datos sobre desahucios de 2018, sobre todo por impago de alquiler, la crisis de la vivienda en España sigue y evoluciona, y el camino hacia una garantía real del derecho a la vivienda sigue siendo largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, después de 10 años, sigue también la lucha de la PAH, con nuevas alianzas y estrategias, pero también con la conciencia que no se empieza desde cero porque cada desahucio parado, cada dación en pago obtenida, cada persona afectada que ha perdido el miedo y se ha empoderado, representa una victoria.

## Bibliografía

Aalbers, M. 2009. «The Sociology and Geography of Mortgage Markets: Reflections on the Financial Crisis», *International Journal of Urban and Regional Research*, Volume 33.2, Junio, 2009, 281-290, 286 DOI:10.1111/j.1468-2427.2009.00875.x.

Alberdi, B. 2014. «Social housing in Spain Pp. 223-237 in Scanlon, K., C. Whitehead», M. Fernández Arrigoitia (eds). *Social Housing in Europe.* Oxford: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781118412367.ch13.

Álvarez de Andrés, E., M. J. Zapata Campos, y P. Zapata. 2015. «Stop the Evictions! the Diffusion of Networked Social Movements and the Emergence of a Hybrid Space: The Case of the Spanish Mortgage Victims Group», Habitat International 46: 252-259.

Annunziata, S. y Lees, L. 2016. «Resisting austerity gentrification in Southern European cities», *Sociological Research Online*, 21 (3). Accesible en: www.socresonline.org.uk/21/3/5.html.

Berglund, O. 2017. *Contesting Actually Existing Austerity* New Political Economy, DOI: 10.1080/13563467.2017.1401056.

Blanco-Romero, A., Blázquez-Salom, M. y Cànoves, G. 2018. *Barcelona, Housing Rent Bubble in a Tourist City. Social Responses and Local Policies* Sustainability 2018, 10, 2043; doi:10.3390/su10062043.

Carr, H. Edgeworth, B. Hunter, C. 2018. *Law and the Precarious Home. Socio Legal Perspectives on the Home in Insecure Times*. Oxford and Portland, Hart Publishing.

Casellas, A. y Sala, E. 2017. *Home eviction, grassroots and citizen empowerment in Spain in Geographies of forced eviction: dispossession, violence, insecurity.* Palgrave Macmillan.

Cocola-Gant, A. 2018. *Tourism Gentrification* in Handbook of Gentrification Studies, Loretta Lees e Martin Phillips, Edward Elgar Publisher, Cheltenham.

Colau, A.y Alemany, A. 2012. *Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda* Barceloa, Angle Editorial.

D'Adda, G. Delgado, L. yt Sala, E. 2018. *Responding to the precarization of housing: A case study of PAH Barcelona* in *Law and The Precarious Home: Socio-Legal Perspectives on the Home in Insecure Times*, Oxford and Portland, Hart Publishing.

Di Feliciantonio, C. 2017. «Social Movements and Alternative Housing Models: Practicing the "Politics of Possibilities" in Spain», *Housing, Theory and Society*, 34:1, 38-56, DOI: 10.1080/14036096.2016.1220421.

Fierro, A. 2019. «Revolutionary Politics of Social Rights? An Ethnographic Account of the Homeless Workers' Movement in São Paulo», *Millennium: Journal of International Studies*, 1-19 DOI: 10.1177/0305829819844313.

Flesher Fominaya, C., y Montañes Jimenéz A. 2014. «Transnational Diffusion across Time: The Adoption of the Argentinian Dirty War 'Escrache' in the Context of Spain's Housing Crisis», en *Spreading Protest. Social Movements in times of Crisis*, editado por Della Porta and Mattoni, 19-42. Colchester: ECPR Press.

García-Lamarca, M. 2017. «From occupying plazas to recuperating housing: Insurgent practices in Spain», *International Journal of Urban and Regional Research*, 41 (1), 37-53.

García-Lamarca, M. 2017a. «Recuperating the public through housing rights struggles in Spain, in J. Hou and S. Knierbein», eds, *City Unsilenced: Urban Resistance and Public Space in the Age of Shrinking Democracy*, Taylor & Francis, New York.

Graeber, D. 2011. *Debt: The First 5000 Years.* New York, Melville House.

Harvey, D. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Hohmann, J. 2013. *The Right to Housing: Law, Concepts, Possibilities*. Bloomsbury Publishing. Kindle Edition.

Lazzarato, M. 2012. *The Making of the IndebtedMan: An Essay on the Neoliberal Condition*. Intervention Series. Los Angeles, Semiotext (e).

López, I. y Rodríguez, E. 2010. *Fin de ciclo. Financiarización,territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010)*, Madrid, Traficantes de Sueños

— 2011. «The Spanish Model», *New Left Review* n.° 69.

Lorey, I. 2015. *State of Insecurity: Government of the Precarious* London, Verso

Kitshelt H. 1986. «Political Opportunity Structure and Political Protest: Antinuclear Movements in four democracies», *British Journal of Political Science*, 57-85.

Kriesi, H. 2004. «*Political Context and Opportunity*», en Snow, A., Soule, S. A. y Kriesi, H. (eds). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford, Blackwell.

Macías, C. 2015. *Hacia la conquista del derecho a la vivienda a través del empoderamiento* Rizoma Freireano, vol. 19. Disponible en: http://www.rizoma-freireano.org/hacia-la-conquista-del-derecho-a-la-vivienda-a-traves-del-empoderamiento--carlos-macias-portav-eu-de-la-pah-plataforma-dafectats-per-la-hipoteca-de-barcelona.

Madden, D. y Marcuse, P. 2016. *In Defense of Housing: The Politics of Crisis* London, Verso

Mangot, L. 2013. «La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. De la crisis a la estafa. Del prozac al empoderamiento», *Clivatge,* 2, 56-88.

Martinez *M. A.* 2018. *Bitter wins or a long-distance race? Social and political outcomes of the Spanish housing movement,* Housing Studies, *DOI:10.1080/02673037.2018.1447094*

Mir, J. França, J. Macías, C. y Veciana, P. 2013. «Fundamentos de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca: activismo, asesoramiento colectivo y desobediencia civil no violenta». *Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa*, 55.

Palomera, J. 2013. «How Did Finance Capital Infiltrate the World of the Urban Poor? Homeownership and Social Fragmentation in a

Spanish Neighborhood». *International Journal of Urban and Regional Research* 38 (1): 218-235. doi:10.1111/1468-2427.12055.

Pareja-Eastaway, M., T. Sánchez-Martínez. 2016. «Social housing in Spain: what role does the private rented market play?», *Journal of Housing and the Built Environment*, 32 (2): 337-396 DOI: 10.1007/s10901-016-9513-6.

Quintia, A. 2017. «El derecho a la vivienda y la dialéctica entre descentralización y recentralización», en *Revista Vasca de Administración Pública* n.° 109-I, septiembre-diciembre 2017, 225-267 ISSN: 0211-9560.

Rodríguez Alonso, R. y Espinoza Pino, M. 2018. *De la especulación al derecho a la vivienda. Más allá de las contraddicciones del modelo imobiliar español*. Madrid, Traficantes de Sueños

Romanos, E. 2014. «Evictions, Petitions, and Escraches: Contentious Housing in Austerity Spain», *Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest*, 13 (2): 296-302.

Rolnik, R. 2013. «Late Neoliberalism: The Financialization of Homeownership and Housing Rights», *International Journal of Urban and Regional Research Volume*, 37.3 May 2013, 1058-1066, 1062 DOI:10.1111/1468-2427.12062.

— 2019. *Urban Warfare. Housing Under the Empire of Finance* London, Verso

Sala, E. 2016. *Influencia en las agendas políticas de los movimientos sociales por el derecho a la ciudad*. La performance de las 5 de la PAH. Conference Paper, Contested Cities. UAB, Barcelona

Suárez, M. 2014. «Movimientos sociales y buen vivir: ecuatorianos en la lucha por la vivienda en la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)», *Revista de Antropología Experimental*, 14, 71-89.

Tarrow S. 2011. *Power in Movement Social Movements and Contentious Politics* Cambridge University Press, Cambridge Revised and Updated Third Edition

Vives-Miró, S. 2018. «New rent seeking strategies in housing in Spain after the bubble burst», European Planning Studies, 26:10, 1920-1938, DOI:10.1080/09654313.2018.1515180.

# La Experimentación y el Experimento de la PAH

## *Problematización del concepto de oportunidad política a raíz de la desobediencia civil y las campañas por el cambio de ley de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca*

LUIS SANMARTÍN CAVA

## Oportunidades problematizadas

¿Qué es una oportunidad política? Para una parte importante de los investigadores de los movimientos sociales, una oportunidad política refiere a aquel recurso externo –una división entre las elites, una noticia polémica, un cambio de gobierno– que posibilita a un sector social alcanzar unos objetivos programáticos a menor coste de recursos internos (Gamson, Meyer, 1996; McAdam, 1982; McCarthy, Zald 1996; Meyer, Minkoff, 2004; Tarrow, Tilly, 2015; Tilly, 1997). Esta concepción ha llevado a toda una corriente sociológica a determinar que se puede estudiar el auge de los movimientos sociales retratando los contextos donde toma lugar la contienda política. Como si estos mismos contextos fueran una concatenación estructural de posibles oportunidades que se abren y se cierran:

> Al hablar de estructura de las oportunidades políticas, me refiero a dimensiones consistentes -aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales- del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente. El concepto de oportunidad política pone el énfasis en los recursos exteriores al grupo –al contrario que el dinero o el poder–, que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o desorganizados (Tarrow, 1994: 49).

El potencial de este enfoque radica en señalar que la posesión de recursos internos –ya sean económicos, políticos o simbólicos– no

producen automáticamente movilizaciones sociales (Edelman, 2001; Gamson, 1975; Klandermans, 1992). En este sentido, la presencia de una chispa de motivación que convenza a un conjunto de individuos de que desplegar una serie de prácticas confrontativas puede satisfacer determinadas reivindicaciones se torna clave. La oportunidad política sería este catalizador.

Sin embargo, esta maniobra no está exenta de riesgos. Como bien explica David Meyer (2004: 126), utilizar el concepto de oportunidad política como motor de la acción colectiva podría transformarse en una *esponja* que absorbiera explicativamente cualquier eventualidad. Es decir, que pudiera justificarse frente a cualquier fenómeno *a posteriori*, incurriendo en una tautología que pondría en entredicho este paradigma. Al fin y al cabo, si todo se puede explicar indicando la presencia/ausencia de oportunidades políticas ¿Cuál sería su capacidad de predicción? Toda y ninguna al mismo tiempo, incurriendo en la clase de lógica *ad hoc* que despertaba en Karl Popper una profunda sospecha hacia las Ciencias Sociales (2008: 33). Una crítica similar ha sido desarrollada por Goodwin y Jasper, indicando que los objetivos omniexplicativos de este paradigma son un derivado de su aspiración a explicar la vida interna de los movimientos sociales desde un conjunto de reglas universales. Lo que, en su perspectiva, colisiona con el carácter contingente y cambiante de las contiendas sociales (1999: 38).

¿Desestimamos por tanto este concepto? Nada más lejos de nuestro argumento. En este capítulo, pretendemos mostrar cómo en la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) el concepto de oportunidad política no solo es útil. Más lejos aún, es un concepto que forma parte de su praxis en un sentido similar. Pero que, sin embargo, es un concepto también limitado, en un doble sentido. En primer lugar, el concepto de oportunidad política no puede explicar todos los aspectos de las prácticas confrontativas, ya que varias se desarrollan para cubrir necesidades con una lógica de prueba y error. Precisamente en este sentido, analizaremos en la segunda sección algunas de las campañas de la PAH para dar cuenta de esta dinámica experimental.

En segundo lugar, la puesta en marcha de una acción colectiva por parte de un movimiento social no puede entenderse directamente como una aceptación unánime por parte de todos los miembros del colectivo sobre la existencia de una oportunidad política. Aquí se plantea el problema de la agencialidad (Giugni, 2011; Jasper, 2008a; Jasper 2008b; Meyer, Imig, 1993: 265), precisamente en el momento en que un movimiento

debe consensuar que oportunidades existen, que amenazas acarrean, si se posee la estrategia adecuada para utilizarlas y si estas estrategias concuerdan con los valores del grupo. Por ello, analizaremos en la tercera sección la presencia de inquietudes, discontinuidades e incluso desacuerdos en el diseño de la última campaña de la PAH por el cambio de la ley de vivienda en España: la Ley Vivienda PAH. Finalizaremos con nuestra conclusión, argumentando que los integrantes de la PAH han actuado como científicos sociales a la hora de diseñar campañas.

## Prácticas experimentales

Ya en el año 2006 existía en España un movimiento social que alertaba de la burbuja inmobiliaria; cuando la misma había sido negada por banqueros y políticos tanto del Partido Popular como del PSOE. Su nacimiento surgió a raíz de un correo electrónico que invitaba a los jóvenes a protestar en las plazas de sus municipios contra la subida indiscriminada de los precios de la vivienda (Colau, Alemany, 2012: 88-89). El colectivo que se configuró en esta protesta recibió el nombre de V de Vivienda, un juego de palabras que recuerda a la película *V de Vendetta*: donde se relata como un héroe anónimo combate una fantasiosa dictadura establecida en Reino Unido, convocando a la ciudadanía británica a tomar las calles de Londres y acabar así con el régimen dictatorial.

Bajo el lema políticamente incorrecto de «no vas a tener casa en tu puta vida», el movimiento continuo denunciando la existencia de una burbuja inmobiliaria que terminaría por estallar en 2008 (Huerga, 2015: 57). Tenían razón. Y justo una década después, el resultado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria asciende a más de 644.000 desahucios según datos del Consejo General del Poder Judicial[100]. Sin embargo, algunos miembros de V de Vivienda aspiraron a preparar un colectivo que sirviera para organizar a las familias que se verían afectadas por los procesos de desahucio. Posibilitando así que este nuevo movimiento sirviera como una plataforma para elevar a la propia ciudadanía frente a las dramáticas consecuencias que se derivarían del estallido de la burbuja (Colau, Alemany, 2012).

100 Los datos sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias se actualizan trimestralmente en la web del CGPJ: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/.

Así fue como el 22 de febrero del 2009 se fundó en Barcelona la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de mano de un grupo de activistas que en su mayoría habían formado parte y participado en las acciones de V de Vivienda (França, 2017: 18; Huerga, 2015: 58). Desde una perspectiva funcionalista (Radcliffe-Brown, 1972), la creación de la PAH se adelantaba a las instituciones y a las administraciones públicas, generando un espacio de asesoría y protección frente a un problema desatendido (incluso negado) desde el ámbito gubernamental (Colau, Alemany, 2013: 16-20; PAH: p. 6). Esta negativa de la problemática era tan intensa en aquellos momentos, que incluso algunos miembros iniciales de la PAH se sorprendieron de la cantidad de familias afectadas que llegaron a sus asambleas de asesoramiento.

> Cuando estábamos preparando las asambleas, y colgamos carteles en las oficinas de Servicios Sociales y Habitatge… pensamos que vendría gente, alguna. Pero entonces vimos que vino muchísima gente, un mar de gente.
>
> Tatiana Guerrero, exmiembro de la PAH Barcelona.

> Estuvimos preparando la asamblea durante un año. Bueno, a lo mejor menos. Pero recuerdo que un año. Teníamos miedo, no sabíamos bien que nos íbamos a encontrar […] las primeras asambleas eran un poco caos. Todos buscaban al abogado.
>
> Ernest Marco, cofundador de la PAH y exmiembro de PAH Barcelona.

A pesar de estas dudas iniciales, en sus 10 años de existencia la PAH ha generado un proceso expansivo (PAH, Observatori DESC, 2014) que hoy acumula más de 260 nodos distribuidos por todo el estado español. Los éxitos materiales, también han impactado como un antes y un después en la historia de la protesta social. Así es que la PAH ha conseguido paralizar más de 2.000 desahucios a través de la campaña Stop Desahucios. El método de esta campaña es más que sencillo en su teoría: reunir a un conjunto numeroso de personas frente a la vivienda de un individuo o familia que va a ser desahuciada, y que, a pesar de haber tratado de negociar una solución con la propiedad y la administración pública, sus esfuerzos reiterativos han resultado en vano. Cuando se persona la comitiva judicial para ejecutar el desahucio, los activistas presentes impiden físicamente que se expulse a la familia colocándose frente a la puerta. En caso de aparecer la policía para forzar el desalojo, el propio protocolo

público de los Stop Desahucios indica que se debe realizar una resistencia pacífica –basada en no moverse– a la par que denunciar la injusticia públicamente[101]. Aquí vale la pena señalar que el primer desahucio que paralizó la PAH no dejo de ser inicialmente una apuesta, un experimento que ponía a prueba una práctica de confrontación.

Fue necesario un trabajo paciente antes de lograr un primer caso que encarnara esta lucha y demostrara que la acción colectiva y desobediente tenía sentido. Un caso ejemplar que demostrara que sí se podía. Y este llegó de la mano de Lluís, un hombre valiente y tierno de la Bisbal del Penedès, que cuando se enteró de que con la orden de desahucio no solo podía verse en la calle, sino que además corría el riesgo de perder la custodia de su hijo de 9 años por no disponer, precisamente, de un hogar que ofrecerle, estuvo dispuesto a plantar cara (Colau, Alemany, 2012: 126).

> El Adrià [Alemany, cofundador de la PAH], el de las ideas felices, el mismo que decía un día [antes de que paráramos desahucios], o así una tarde de septiembre… «Sí, tenemos que conseguir que la gente se organice en sus barrios o en sus pueblos para formar grupos y parar desahucios» y nosotros en plan «*¿Qué dices tío? Sí somos cinco en la asamblea, eso no va a pasar nunca…*».
>
> Lucía Martín, cofundadora de la PAH y exmiembro de la PAH Barcelona. Actualmente concejala en Barcelona.

Otra de las campañas punteras es la Obra Social de la PAH (Colau, Alemany, 2012: 134-135). La campaña se basa en realojar a familias en pisos vacíos de la banca. Las familias que se realojan han sido desahuciadas con anterioridad. Y a su vez, se han enfrentado a una negativa total por parte de las instituciones a concederles un realojo público. Se trata de familias para las que la negociación con la propiedad y todo mecanismo público han fallado. Del mismo modo, los pisos vacíos donde se realoja a las familias son de bancos rescatados con dinero público, en alguno de los rescates protagonizadas por el gobierno del PSOE y del PP durante la crisis; y que ascienden a más de 64 mil millones de euros según datos del Banco de España (20Minutos, 2018).

101 El protocolo público de Stop Desahucios puede consultarse en esta web: https://www.afectadosporlahipoteca.com//wp-content/uploads/2011/07/instruccions-desnonament1.pdf.

De este modo, la PAH no concibe estos realojos como ocupaciones ilegales, sino como recuperaciones legítimas. Procurando que se mantenga el derecho a la vivienda. Y a la par recuperando la función social de los pisos vacíos de los bancos que se han beneficiado del erario público sin ninguna contraprestación social a cambio. A día de hoy, la PAH ha realojado a más de 4.000 personas y gestiona más de 40 bloques enteros[102].

Al igual que en la campaña Stop Desahucios, la Obra Social también surge para cubrir una necesidad de los miembros de la PAH. En específico, la de aquellos afectados que acaban sufriendo un desahucio o que llegan a la PAH ya habiendo sido desahuciados. Y es precisamente esta campaña, en unión con los Stop Desahucios, la que justifica el lema de que «en la PAH nadie se queda en la calle» (PAH, 2014: 45).

> Si os han desahuciado [antes de venir]. O lo intentamos todo pero... [el desahucio] acaba ocurriendo. Estad tranquilas. Para estos casos tenemos la Obra Social. En la PAH nadie, nadie, se queda en la calle.
>
> Gala Pin, exmiembro de la PAH Barcelona.
> Extracto de una asamblea de asesoramiento.

Tanto los Stop Desahucios como la Obra Social conforman un repertorio de confrontación asentado en la desobediencia civil. Es decir, en prácticas disruptivas que impiden la actividad de los aparatos jurídicos e incluso constituyen una vulneración legislativa. Estas acciones se protegen en un discurso de la autotutela de derechos, arguyendo que la PAH organiza a la ciudadanía para proteger los derechos ignorados o incluso vulnerados por las instituciones, la banca y los grandes propietarios (Macías, 2013; Mangot, 2013; Mir, França, Macías, Veciana, 2013: 53). En palabras llanas, son acciones que se hacen ante la necesidad de movilizarse para no acabar viviendo en la calle.

Con esta argumentación no queremos obviar –aunque no profundizaremos en ello– que este repertorio confrontativo también posee una dimensión estratégico-comunicativa, ya que por la condición polémica de estas prácticas, las mismas poseen un potencial mediático que sirve para visibilizar la problemática (Colau, Alemany, 2013: 61; Sanmartín,

102 El número de desahucios parados y bloques recuperados se actualiza en un contador de la PAH que puede encontrarse en esta web: https://afectadosporlahipoteca.com/category/propuestas-pah/stop-desahucios/.

2015; Seijas, 2015: 74). Sin embargo, es importante señalar su carácter originario de experimento, cuyo sentido pretendía insoslayablemente cubrir una necesidad desatendida. La agencialidad del movimiento, por tanto, no iba tan solo dirigida por las oportunidades políticas de incidir en la agenda mediática, y por extensión en la agenda política, sino también por una lógica de prueba y error que pretendía conseguir situaciones de protección frente a la emergencia habitacional.

Ahora bien, en el diagnóstico de la PAH, una de las principales causas de la emergencia habitacional reside en unas leyes de vivienda que desregularizan el precio de los alquileres, sobreprotegen a los bancos en caso de impago de una familia y no promueven la construcción de vivienda pública. En resumen, el problema reside en leyes que limitan el acceso a la vivienda mediante la propiedad y el sobreendeudamiento, a la par que desprotegen jurídicamente a los potenciales afectados (Berémenil, 2019; Sabaté, 2014; Suárez, 2014; Valiño, 2009).

> La ley hipotecaria no contempla ni la situación en la que está la familia, ni cómo se hizo la hipoteca, si se tienen hijos, si se dio toda la información. Solo protegen al banco.
>
> Merçe Pidemont, exmiembro de la PAH Barcelona.
> Extracto de una asamblea de asesoramiento.

Frente a esta necesidad, la PAH ya planteó en sus propios inicios la necesidad de cambiar la ley (Adell, Lara, Mármol, 2013: 5-6). Con ese objetivo en mente, movilizaron entre los años 2012 y 2013 una campaña que se centraba en el uso de la figura denominada Iniciativa Legislativa Popular (ILP): un mecanismo que permite a la ciudadanía presentar proposiciones de ley en el Congreso de los diputados en caso de reunir un mínimo de 500.000 firmas. La proposición de ley de la PAH contenía tres demandas: regular la dación en pago que posibilita cancelar una deuda hipotecaria a cambio de la entrega de la vivienda, obligar a la banca a conceder alquileres sociales a familias vulnerables por un máximo del 30 % de sus ingresos y una moratoria de los desahucios. La ley fue finalmente bloqueada en el Congreso por el Partido Popular mediante su mayoría absoluta. Sin embargo, la campaña reforzó la imagen pública de legitimidad de la PAH (Sanmartín, 2015). Además, debido a la actividad del 15M durante estos mismos años, la PAH pudo utilizar las plazas ocupadas como punto neurálgico de difusión de sus demandas (Colau, Alemany, 2012: 147-148).

> No ganamos la ILP, pero hoy todo el mundo sabe lo que es la dación en pago. Ganamos la batalla comunicativa, y fuimos la principal fuerza de oposición al gobierno [del Partido Popular].
>
> Ernest Marco, cofundador de la PAH

Este giro de los acontecimientos genero un nuevo cambio de estrategia que los miembros de la PAH nombraron «romper por abajo» (Colau, Alemany, 2014). El nuevo rumbo a tomar sería apelar a los Ayuntamientos para que multaran los pisos vacíos de la banca y a los Parlamentos Autonómicos para modificar la ley en sus ámbitos territoriales. A este último respecto, se consiguió cambiar la ley autonómica en Cataluña en 2015 y en Murcia en 2016 a través de ILP de ámbito autonómico. También se modificó en la Comunidad Valenciana en 2017 a través de una ley negociada con los partidos políticos.

En Madrid y en Cantabria también se llevaron a cabo ILP autonómicas, sin embargo ambas fueron bloqueadas. En el primer caso, por PP y Ciudadanos que votaron en contra de su proposición en 2017, y en el segundo caso por un veto del gobierno asturiano presidido por Miguel Ángel Revilla que impidió su proceso de tramitación en 2018. Es en este sentido que los propios miembros del colectivo afirman que «la PAH funciona a multinivel». Apelando a las administraciones locales, autonómicas y estatales. Exigiendo soluciones a la banca, a los grandes propietarios y a las instituciones. Combinando acciones de desobediencia civil con campañas para cambiar las leyes.

> Yo hablando en primera persona… Yo he puesto energías en todo. EN TODO. Osea, yo que sé, por meter energías en iniciativas de ley no deje de poner energías en mi PAH local. No deje de meter energías en que la gente se levante. Que tenga herramientas. Que pille las fuerzas para ser más. Para que mi asamblea, que todo el movimiento en general, este sano y con ilusión […] no funcionaría si dijéramos de centrarnos en una ley y no fuéramos a parar desahucios. Tenemos que ir a parar desahucios porque no tenemos una ley, y tenemos que conseguir una ley para que dejen de haber desahucios. Tenemos que estar en TODOS los frentes. En todos los fregaos. En todas nuestras asambleas.
>
> Guillem Domingo, cofundador de la PAH
> y miembro de PAH Terrassa

Este trabajo multinivel posee su reflejo con la definición de «madrugadores» manejada por Tarrow en su obra *El poder en movimiento* (1994: 28-29). Los madrugadores vienen a ser aquellos individuos que advierten la posibilidad de iniciar, incitar o protagonizar un ciclo de protestas. Y por tanto de ser los primeros de llevar a cabo nuevos repertorios de confrontación, de acciones resolutivas y llamativas que generan foco mediático, credibilidad y prestigio a un grupo determinado.

En este sentido, los activistas de la PAH fueron madrugadores. Advirtieron la necesidad de autoorganización ciudadana. Posteriormente, como colectivo, desplegaron prácticas capaces de proteger a las familias y presentaron leyes novedosas en España en el ámbito de la vivienda. Sin embargo, reducir la trayectoria estratégica de la PAH a una identificación y ejecución de oportunidades políticas sería caer en un mecanicismo que no daría cuenta de las dudas, inquietudes y también derrotas que hemos desglosado en este apartado. Asimismo, aprovechar oportunidades políticas involucra ejercicios creativos, de prácticas como en la campaña Stop Desahucios y de discurso como en la Obra Social de la PAH.

Una estrategia líquida más basada en probar toda vía posible, errar, ganar y volverlo a intentar, que en establecer líneas sólidas de actuación estratégica. En este sentido, podemos observar cómo las oportunidades políticas no surgen únicamente de la identificación de una esfera de acción colectiva por llevar a cabo, sino también pueden ser resultado de una dimensión constructivo-experimental por parte de un movimiento social que toma para sí esta llamada. Una dimensión vinculada con las necesidades acuciantes del propio movimiento y las personas que lo integran. Un proceso que como veremos en la próxima sección no está exento de (des)encuentros, (dis)continuidades y debates.

## Ley Vivienda PAH

En el año 2015, frente al contexto de auge de partidos políticos que incluían entre sus filas a exmiembros de la Plataforma –como Podemos y los municipalismos– el movimiento diseñó una campaña denominada «Compromiso PAH». Esta se basaba en recopilar una serie de demandas de vivienda que fueran más allá de la problemática hipotecaria, sumando propuestas de solución para la pobreza energética y desahucios por alquiler. La idea se basaba en tener un conjunto actualizado de demandas.

Posteriormente, exigir a todos los partidos políticos su compromiso público con estas reivindicaciones por igual, evitando así posibles intentos de cooptación y manteniendo la imagen pública de apartidismo de la Plataforma. La campaña pasaría a llamarse «Exigencias PAH», poco antes de hacerse pública en un vídeo que se difundió por YouTube; indicando una posición más proactiva por parte de la Plataforma[103].

Y mutaría de nuevo al nombre de «Las 5 de la PAH» (Sala, 2015). Esta etiqueta fue una propuesta del colectivo EnMedio, un grupo de artistas que utiliza la performatividad artística como instrumento activista (EnMedio, 2015). Valga decir que el diseño de la redonda verde con el lema «Sí Se Puede» y la redonda roja con la consigna «Pero no quieren», también fue una propuesta de EnMedio para la ILP Hipotecaria de 2013. Ambas redondas venían a representar en aquellos momentos los botones del cuadro de mandos de los diputados del Congreso con los que pueden aprobar (verde) o denegar (rojo) las proposiciones de ley (EnMedio, 2013).

En el caso de Las 5 de la PAH, el título de la campaña refería a las 5 demandas en las que se habían actualizado las exigencias de la Plataforma: dación en pago, moratoria de los desahucios, regular los precios del alquiler, obligar a los grandes propietarios a ceder temporalmente su vivienda vacía a la administración pública y forzar a las suministradoras a mantener el abastecimiento de agua, luz y gas de familias vulnerables asumiendo el coste que no pudieran abonar.

La PAH interpelaría a los partidos políticos que se presentaron en las elecciones generales de diciembre del 2015. Debido a que PP, PSOE y Ciudadanos no incluyeron estas 5 demandas en sus programas electorales, se convocaron acciones de protesta frente a las puertas de sus sedes. En las mismas, los activistas portaban un 5 gigante de cartón verde, simulando que era un ariete (EnMedio, 2015). Estos escraches partían de la base de que en tiempos de elecciones es más sencillo fiscalizar a los partidos políticos razonando que temerían la pérdida de votos que se deriva de estas señalizaciones. Sin embargo, no se consiguió que estos tres partidos escrachados cambiaran sus programas.

Este momento de impasse fue analizado en una reunión que se dio el 14 de enero de 2016 por parte de la Comisión organizativa de Las 5

103 El primer vídeo de Exigencias PAH puede encontrarse en este comunicado público de presentación de la campaña: https://afectadosporlahipoteca.com/2015/09/08/el-derecho-a-la-vivienda-entra-en-campana-la-pah-exige-vivienda-digna/.

de la PAH: un grupo conformado por más de 40 activistas de distintas Plataformas que se reunían con una periodicidad mínima mensual –a través de un programa de audioconferencia denominado Mumble– para coordinar la campaña y elaborar propuestas que fueran debatidas posteriormente por las asambleas de la PAH. En la reunión específica que mentamos se propuso la superación de las limitaciones de Las 5 de la PAH mediante la elaboración de un texto de ley ya articulado, que fuera presentado a los partidos políticos del Congreso para su registro, aprobación y aplicación. Esta maniobra se impulsaría en dos elementos de ventaja. El primero era metodológico, basado en que presentar un texto de ley posibilitaba interpelar a los partidos políticos, forzándoles a aclarar de manera específica sí se encontraban a *favor o en contra* de las demandas. El segundo poseía un carácter contextual, centrado en que los resultados de las elecciones generales de 2015 habían arrinconado al gobierno del PP a la minoría parlamentaria en el Congreso:

> *¿Cómo pensamos esta partida de ajedrez que tenemos con los resultados de las pasadas elecciones para acabar metiendo a todo dios en este compromiso de acabar legislando estas cinco demandas? […] Y eso es viable porque*, aunque el escenario sea el actual, el PP, el que ha bloqueado sistemáticamente estas demandas está en minoría. Si consiguiéramos meter en esta partida a PSOE, Podemos y Ciudadanos, las 5 de la PAH… se aprueban […]. Tal vez una de las debilidades de las 5, es que eran 5 demandas y el PSOE decía por ejemplo «yo las recojo» pero no, no las recogía. Tendríamos que buscar una manera super concreta de poder decir «o te sumas a aprobarlas, o no». Tal vez, lanzar, una propuesta de ley de las 5.
>
> Guille, cofundador de la PAH y miembro de PAH Terrassa.

> Sin embargo, la concepción de esta oportunidad política podía modificarse con facilidad, ya que precisamente la minoría parlamentaria del gobierno del PP podía abocar a la imposibilidad de consensuar un presidente en la Cámara. Lo que obligaría a la repetición de las elecciones generales, y por tanto impedir cualquier nueva tramitación legislativa.
>
> La propuesta de ley lo veo en el escenario de que no haya nuevas elecciones. Pero sí las hay, tiraría con algo como con las 5 [de la PAH, con escraches exigiendo la inclusión de nuestras demandas en sus programas].
>
> Carlos Macías, miembro de PAH Barcelona.
> Actualmente asesor en el Ayuntamiento de Barcelona.

Durante este diálogo intervinieron un total de 8 activistas de cinco Plataformas distintas establecidas en Barcelona, Terrassa, Vallekas, Segovia y Extemadura. Todas ellas percibían afirmativamente la utilización de una propuesta de ley por su concreción, sin embargo reafirmaron el hecho de que el contexto parlamentario necesitaba estabilizarse hasta lanzar una campaña semejante; y por tanto no era claro que se fuera a gestar una oportunidad política.

> La idea de la propuesta de ley creo que es fundamental porque es el objetivo; tener una ley que resuelve los problemas que tenemos […]. Tener un objetivo así de concreto, en una ley, es muy importante […] lo que tendríamos que saber es si es factible o no es factible.
>
> Soledad, miembro de PAH Segovia

Al final, la incapacidad de llevar a un pacto dentro del Congreso provocó la repetición de elecciones generales en 2016, imposibilitando temporalmente la hoja de ruta que se había gestado en la PAH. Además, el PP volvería ser la fuerza más votada llegando a ocupar 137 escaños de los 350 del Congreso. No obstante, esta cifra se alejaba de la mayoría absoluta establecida en los 176 escaños. Por lo que, aunque se invistiera a Rajoy como presidente, con el PP tomando de nuevo el gobierno de España, el partido conservador se mantenía en minoría parlamentaria[104]. Ahora la oportunidad política que se había hipotetizado comenzaba a tomar forma. Precisamente el 18 de febrero de 2017 se realizaría una asamblea estatal en el barrio de Orcasitas de Madrid, que reunía físicamente a 93 Plataformas y telemáticamente a 15 nodos. En total, la participación implicaba a 118 PAH. Para la misma, y en reacción al contexto parlamentario, la Comisión de Las 5 de la PAH había solicitado un punto de debate para consensuar el lanzamiento de la campaña, que se rebautizó como Ley Vivienda PAH. En su misma presentación ya se apeló a la oportunidad contextual de la que podían aprovecharse bajo un razonamiento que enmarcada la intervención recordando emotivamente la capacidad de la PAH de conseguir cambios históricos y a la par alertaba de que esta oportunidad podía desaparecer con brevedad.

104 A pesar de que el PP se encontraba de nuevo en minoría parlamentaria, la investidura de Rajoy como presidente fue posible gracias a los votos a favor de Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria, UPN y la abstención de 68 diputados del PSOE.

> La PAH ahora estamos en un momento de fuerza […] es momento de transformar, atacar esa ley, conseguir una ley que recoja nuestras posiciones […] Ahora mismo tenemos una amenaza muy potente, la advertencia, que ya es más que advertencia, que circula un borrador [del PP que es] una propuesta de ley para una nueva ley hipotecaria […] están preparando una nueva ley [que puede bloquear la nuestra].
>
> Intervención de un miembro de PAH Cabezo de Torres. Apertura de la presentación de la propuesta de campaña.

> Yo cuando llevo esta camiseta [de la PAH] me siento muy orgulloso, y llevo la cabeza muy levantada. No se me ve mucho porque soy chiquillo… (risas de la asamblea) pero trato de llevarla alta […] quiero que todos vosotros, estoy seguro que sí, os sentís orgullosos de la camiseta, pero también tenemos que hacer lo posible de que nuestros hijos y nuestros nietos se sientan orgullosos de la historia que vamos a hacer. Porque vamos a hacer historia. Porque tenemos un capital humano ENORME. Y aprovechar la situación que tenemos que es propicia […]. ¡Sí Se Puede! ¡Sí Se Puede! ¡Sí Se Puede! (la asamblea corea el lema).
>
> Intervención de un miembro de PAH Almería. Apertura de la presentación de la propuesta de campaña.

Para conseguir el triunfo del movimiento, la campaña se diseñó con una batería de acciones que generarán apoyo social e institucional a las demandas de la propuesta de ley. En primer lugar se interpelarían a los Ayuntamientos. En segundo lugar, a los Parlamentos Autonómicos. El objetivo era conseguir firmas de apoyo de los representantes de los partidos políticos en diferentes niveles institucionales, para así poder interpelar a estas mismas fuerzas políticas al nivel estatal del Congreso, dificultando así una posible negativa de los diputados del Congreso a dar el apoyo necesario. Después de conseguir estos apoyos, y de haber introducido en la agenda mediática esta nueva campaña, se registraría la Ley Vivienda PAH en el Congreso como una proposición de ley. Ahora bien, durante el debate se mostraron dudas respecto de que la Ley Vivienda PAH significará una oportunidad política exenta de riesgos. En concreto, se puntualizaron cuatro posibles peligros que vamos destacar, presentándolos en el orden cronológico en el que se argumentaron. En primer lugar, se explicitó la necesidad de confirmar que el contenido del texto de ley protegiera a las familias que se veían abocadas a ocupar por necesidad.

> Desde Latina queríamos preguntar, bueno confirmar porque entendemos que… dentro de la campaña de la Ley Vivienda PAH entraría el tema de ocupación. Que Stop Desahucios es todo tipo de desahucio… hipoteca, alquiler, recuperación… Que la despenalización está incluida. Y eso, que vaya, que no hay distinción. Sí, si podéis profundizar en esta cuestión dentro de todo lo demás.
>
> Miembro *de la Asamblea de Vivienda del Barrio de la Latina, Madrid.*

> En segundo lugar, se preguntaba cómo se podía registrar la ley prescindiendo de la figura de la ILP, ya que un registro directo solo podía ser desarrollado por un partido.
>
> Apoyamos enteramente la campaña, que nos parece, vamos, muy necesaria. Y muy precisa […]. La duda que nos surge es ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo proposición de ley? ¿Con qué partido se va a tener la principal interlocución?
>
> Miembro de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).

En tercer lugar, se señaló la importancia de que el texto de ley se trabajara en conjunto con comisiones estatales que trataban cuestiones jurídicas.

> Bueno, lo primero desde Asturias apoyar la campaña. Ahora, lo que se transmite desde Asturias, que estamos en el grupo de trabajo de la Ley Vivienda PAH, pero que no hemos podido participar demasiado… es que no se está dando poder a la Comisión Jurídica, o la de Alquileres.
>
> Miembro de la PAH Asturias.

En último lugar, se argumentó que la Ley Vivienda PAH coincidía con la fase de recogida de firmas para la ILP de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Este aspecto era clave, ya que la propuesta de la Ley Vivienda PAH se lanzó como una campaña que requería la mayor confluencia posible de fuerzas territoriales, ya que se pretendía presionar a las instituciones desde abajo hacia arriba. No solo para que los propios miembros de los partidos políticos presionaran desde dentro a sus direcciones estatales, sino también para visualizar la campaña en medios de comunicación de ámbito municipal, autonómico y estatal. Sin embargo, la coincidencia con la ILP de Vivienda de Madrid alertaba del riesgo de que no existieran suficientes recursos humanos para cubrir

ambas campañas. Y que esta dificultad se diera en el territorio madrileño suponía un especial hándicap, ya que tanto el Congreso de los diputados como la mayoría de los grandes medios de comunicación se encontraban en Madrid capital.

> El calendario presentado [de la campaña de la Ley Vivienda PAH] pisa por completo toda la campaña de recogida de firmas de la ILP Madrileña. Entonces, bueno… pues eso desde [PAH] Getafe, el calendario nos gustaría bloquearlo, y que [la Ley Vivienda PAH] se pospusiera hasta que la ILP Madrileña saliera adelante.
>
> Miembro de PAH Getafe.

Este tipo de intervenciones muestran las dificultades fragmentarias de generar un esquema compartido de acción colectiva. Precisamente para este tipo de situaciones, Benford y Snow (2000) han señalado la importancia de dar cuenta de los procesos de alineación de marcos (Diani, 1996). Esto es, de la construcción de un marco común, entendido como un esquema interpretativo que posibilita definir, etiquetar y organizar eventualidades sociales de una manera colectiva (Goffman, 1974; Hunt, Benford, Snow, 2013).

En el caso que nos ocupa, la alineación de marcos que se trataba de conseguir funcionaba por un proceso de extensión del marco (Snow, Rochford, Worden, Benford, 1986; Cornfield, Fletcher, 1998), basado en tratar de incluir todas las perspectivas individuales generando un imaginario plural y compartido a la par. En esta situación específica, se centró en interconectar estas inquietudes argumentando que era posible superarlas estratégicamente para aprovechar el potencial del contexto de oportunidad. Aclarando que la ley contenía la obligación de que la Administración Pública realojará a las familias que se enfrentaban a un desahucio por ocupación, y que esta cuestión, como todo el texto ley, se podía trabajar con la Comisión Jurídica. Es más, se reincidió varias veces durante la asamblea en que todo aquel que tuviera la voluntad, entrará a formar parte de la comisión organizativa de la campaña. En este sentido, se extendía el marco apelando también a una atribución de identidad que los miembros de la PAH proyectan sobre el colectivo: una noción de horizontalidad, entendida como la posibilidad de realizar propuestas y poder entrar a contribuir en cualquier comisión del movimiento.

De hecho, la cuestión del registro del texto de ley también se resolvía combinando estrategia con identidad. La propuesta de solución era

realizar un registro colectivo de la ley con varios partidos políticos presentes. Esta escenificación colectiva permitiría reforzar en la prensa la imagen de que la ley no era de un partido en particular, sino que era una ley de la PAH. Y los partidos políticos únicamente una herramienta para introducir esta ley ciudadana en el Congreso. Una táctica que además conecta con el apartidismo de la PAH, que se desmarca de todo partido y que presenta al movimiento como precursor de soluciones estructurales.

Sin embargo, la distribución de las energías durante las movilizaciones era un asunto más peliagudo, ya que parecía forzar a una de las dos campañas a mantenerse en pausa. Al final, se acordaría entre las PAH presentes que ambas campañas continuarían su ritmo, asumiendo que los nodos establecidos en el territorio madrileño no podrían participar de todas las acciones que se convocarán por la Ley Vivienda PAH. Sin embargo, es necesario prestar atención a uno de los argumentos que se tornó antesala del acuerdo:

> A nivel estatal somos un actor, y tenemos cosas que decir. Para relativizar los colores, y también en el sentido que se decía de que ambas campañas se refuercen… Si se ponen problemas a la ILP [Madrileña], acelerar el calendario de la Ley Vivienda PAH… Y si se lanza la campaña de la Ley Vivienda PAH y no hay una mayoría que nos permita introducir el texto, pues nos interesa entonces reforzar la ILP Madrileña para tener un éxito […] si todo va bien en Madrid y en el Congreso puede llegar junio y lo tenemos todo ganado. Ojalá sea así.
>
> Miembro de PAH Terrassa.

De esta forma, se apelaba a una adaptabilidad que fuera capaz de responder al devenir de los acontecimientos, y que del mismo modo permitiera a las PAH madrileñas centrarse en la ILP autonómica a la par que el resto de PAH movilizarse por la Ley Vivienda PAH. Una lógica que podía llevar a que en determinadas situaciones de bloqueo se pudieran concentrar las energías en el nivel estatal o el autonómico.

El debate de la Ley Vivienda PAH en esta asamblea no fue sencillo. Las dudas eran varias, así como momentos de inquietud, risas y aplausos. Unos sectores de la asamblea materializaban su negativa a lanzar tan pronto la Ley Vivienda PAH cruzando sus brazos, un símbolo no-verbal del 15M. Le sucedían instantes donde otros sectores de la asamblea coreaban el lema «eso, eso, eso, nos vamos al Congreso» para

indicar que estaban seguros de lanzar lo antes posible la campaña. De hecho, se llegaron a votar hasta tres veces diferentes la opción de paralizar la Ley Vivienda PAH o la de iniciarla a la par que la ILP de Vivienda de Madrid; previamente a acordar lanzar ambas a la vez.

Sin embargo, este tipo de ejercicios de debate son valorados en la PAH, siendo esta clase de procesos categorizados como «inteligencia colectiva». Explicando de este modo que el disenso es en realidad productivo al localizar posibles fallas de un planteamiento que se presenta inicialmente como evidente. Lo que fuerza a la asamblea a realizar proposiciones de resolución que refuercen la deseabilidad de una acción colectiva concreta. Es más, además de las dudas presentadas, se realizaron innumerables contribuciones para mejorar el diseño de la campaña.

PAH Valencia argumentaría que los alquileres tendrían que regularse según la realidad laboral del país. PAH Guadalajara invito a incluir la limitación de la responsabilidad de un deudor hipotecario a la casa hipotecada. PAH Villaverde recordaría la necesidad de visualizar la relación entre políticos que estuvieran en contra de sus demandas y los bancos. PAH Alcosanse puntualizaría la importancia de generar materiales y acciones que buscarán la empatía con la ciudadanía. PAH Sevilla propondría la creación de volantes, PAH Barberà cortar las carreteras y PAH Criptana la organización de charlas informativas. Un sinfín de propuestas que iban en la dirección de aprovechar todo el posible potencial de la campaña.

Es en este sentido que no se puede hablar de oportunidad política como un fenómeno mecanicista. Entre un contexto político y la acción colectiva de la PAH existe una mediación simbólica en la que colectivamente se construyen hipótesis de oportunidad política. Las oportunidades políticas no son identificadas de forma nítida, ni su presencia moviliza automáticamente los recursos del movimiento. Sino que es necesario un paso previo de alineación de marcos. De construcción común de agencialidad colectiva. En el términos de la PAH, de debate asambleario.

En este aspecto es básico señalar que en la filosofía de la PAH todo éxito o fracaso se considera colectivo precisamente porque parte de un acuerdo común. Pero los acuerdos no son entendidos como la unanimidad plena ni alcanzar una visión homogénea, sino en saber ceder temporalmente posiciones e incluir críticas. Una dinámica que, aunque pueda aprovechar las ventajas de un contexto político, a su vez se puede encontrar tensionada por el mismo. En la Ley Vivienda PAH, esa presión devenía precisamente del peligro de que el PP se adelantara al movimiento legislando alguna iniciativa de vivienda.

> Bueno, no sé si me explico. Que hemos llegado a algo ¿no? Pero claro, a mí me preocupa cuando tenemos prisas por llegar a un consenso, porque a lo mejor estamos dando un paso en falso. Que nos hemos puesto de acuerdo, al fin. Pero que a veces, no sé, lo mejor es que si no lo tenemos claro pues no dar ningún paso ¿Se me entiende?
> Guillem Domingo, cofundador de la PAH y miembro de PAH Terrassa.

## Conclusiones

Como hemos podido observar a lo largo de este capítulo, el concepto de oportunidad política debe ponerse en relación con aspectos de agencialidad de los movimientos sociales. Las estrategias del movimiento, e incluso su propia fundación, se comprenden a la luz de las necesidades de personas afectadas como hemos podido exponer en la segunda sección. Estas innovaciones fueron en sus momentos iniciales hipótesis diseñadas por los activistas. Cuando una táctica funcionaba, la misma se incluía de manera permanente en su repertorio de confrontación. De este modo, la supervivencia de campañas como Stop Desahucios o la Obra Social PAH han dependido de su capacidad de adaptación al medio, siendo originariamente prácticas experimentales que venían a cubrir funciones desatendidas por las instituciones.

Sin embargo, como he podido explicar en la tercera sección, la elaboración de estas hipótesis de oportunidad engloban procesos de alineación discursiva que preceden a la acción colectiva, donde las cuestiones estratégicas se vuelven tan centrales como las atribuciones de identidad que enraízan con el movimiento. Un tipo de concepción que ha sido teorizada por autores como Jasper (2008a), Polleta (1998a; 1998b), Taylor y Whittier (1992) desdibujando la línea entre *hacer y ser* en los movimientos sociales. Así, hemos podido desglosar cómo la motivación para accionar la Ley Vivienda PAH enraizó con valores como el apartidismo, la horizontalidad y sobre todo la reificación del carácter victorioso de la Plataforma. Es de este modo que podemos afirmar que la PAH no es un caso donde la acción colectiva venga determinada mecánicamente por la presencia de una oportunidad política percibida de manera objetiva y unánime. Sino que la misma noción de oportunidad política se construye y se comprueba experimentalmente. Mediante ensayo y error. Ensamblando el consenso a través de la escucha del disenso. Primando el diálogo por encima del monólogo. Asumiendo

dudas. Atendiendo todas las inquietudes. Y cediendo generosamente posiciones propias para llegar a un terreno común. En definitiva, en ser capaces de habitar una dinámica constante de autocrítica y debate previa al experimento.

Es de este modo que un análisis más profundo de las estrategias de la PAH se puede alcanzar, radiografiando la tensión experimental entre necesidades, contexto e identidad. Y que como resultado nos muestra que los integrantes de la PAH han actuado durante su trayectoria como científicos sociales, elaborando constantes hipótesis que ponían a prueba. Pero no para pensar el mundo, sino para transformarlo, enmarcando toda su actividad en relación a valores de cambio social. Con lo que el propio movimiento, así como su fundación han devenido –en el panorama activista desplegado en el Estado español– en el experimento social más impactante y transformador de principios del siglo xxi.

## Bibliografía


Adell, M., Lara, A., y Mármol, E. 2013. «La PAH: Origen, evolución y rumbo». *Revue Anuario de Movimientos Sociales*, 1-20.

Alonso, L., y Casero, A. 2016. «La influencia del discurso sobre cambio social en la agenda de los medios. El caso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca», *Revista de Ciencias Sociales*, 25-51.

Beréménil, B. A. 2019. «Crisis hipotecaria, capital social y empoderamiento: una exploración a partir del caso de la PAH», *Arbor*, 1-16.

Colau, A., y Alemany, A. 2013. *¡Sí Se Puede! Crónica de una pequeña gran victoria.* Barcelona: Destino.

— (Vidas Hipotecadas). 2012. Barcelona: Angle Editorial.

Cornfield, D., y Fletcher, B. 1998. «Institutional Constraints on Social Movement "Frame Extension": Shifts in the Legislative Agenda of the American Federation of Labor», 1881-1955. *Social Forces, 76(4)*, 1305-1321.

Observatori DESC & PAH. 2013. *Emergencia habitacional en el estdo español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.* Barcelona: Observatori DESC y Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.

Diani, M. 1996. «Linking Mobilization Frames and Political Opportunities: Insights from regional populism in Italy», *American Sociological Review, 61(6)*, 1053-1069.

Edelman, M. 2001. «Social movements: Changing paradigms and forms of politics», *Annual Review of Anthropology, 30*, 285-317.
França, J. 2018. *Habitar la Trinxera.* Barcelona: Octaedro Editorial.
Gamson, W. 1975. «The Strategy of Social Protest», *Political Science Quarterly, 90(3)*, 544-546.
Gamson, W., y Meyer, D. (1996). «Framing political opportunity», en W. Gamson, *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings* (275-290). Cambridge University Press.
Giugni, M. 2011. «Political opportunity: still a useful concept?», en C. Tilly, y M. Hanagan, *Contention and Trust in Cities and States* (271-283). Springer Science & Business Media.
Goodwin, J., y Jasper, J. 1999. «Caught in a Winding, Snarling Vine: The Structural Bias of Political Process Theory», *Sociological Forum*, 14-1, 27-54.
Goffman, E. 1974. *Frame Analysis.* Harvard University Press.
Hunt, S., Benford, R. y Snow, D. 2013. «Identity Fields: Framing Processes and the Social Construction of Movement Identities»,en E. Laraña, J. Gusfield, y H. Johnston, *New Social Movements: From Ideology to Identity* (185-208). The Blackwell Publishing.
Jasper, J. 2008a. *The art of moral protest: Culture, biography, and creativity in social movements*. University of Chicago Press.
Jasper, J. 2008b. *Getting your way: Strategic dilemmas in the real world*. University of Chicago Press.
Klandermans, B. 1992. «The social construction of protest and multiorganizational fields», en C. Mueller, y A. Morris, *Frontiers in social movement theory* (71-91). Yale University Press.
Macías, C. 2013. «Del empoderamiento a la autotutela de derechos», *El Viejo Topo,* 306, 44-48.
Mangot, L. 2013. «La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. De la Crisis a la Estafa. Del Prozac al Empoderamiento», *CLIVATGE, 2*.
McAdam, D. 1982. *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970.* Chicago: University Chicago Press.
McCarthy, J., y Zald, M. 1977. «Resource mobilization and social movements: a partial theory», *American Journal of Sociology,* 82(6), 1212-1241.
Meyer, D. 2004. «Protest and political opportunities», *Annual Review of Sociology,* 30, 125-145.

Meyer, D. y Imig, D. 1993. «Political Opportunity and the rise and decline of interest group», *The Social Science Journal,* 30(3), 253-270.

Meyer, D., y Minkoff, D. 2004. «Conceptualizing Political Opportunity». *Social Forces,* 82(4), 1475-1492.

Mir, J., França, J., Macías, C., y Veciana, P. 2013. «Fundamentos de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca», *Educación Social,* 55, 52-61.

PAH. 2014. *Libro Verde de la PAH.* Barcelona: Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.

Polleta, F. 1998a. «Contending Stories: Narrative in Social», *Qualitative Sociology*, 21, 419-446.

Popper, K. 2008. «La lógica de las Ciencias Sociales», en K. Popper, T. Adorno, R. Dahrendorf, y J. Habermas, *La lógica de las Ciencias Sociales* (11-40). México DF: Colofón S.A.

Radcliffe-Brown, A. R. 1972. *Estructura y función en la sociedad primitiva.* Barcelona: Edicions 62.

Sabaté, I. 2014. «Del país de los propietarios al país de los sobre-endeudados: reciprocidad, socilidaridad y proyectos de transformación sistémica en tiempos de crisis». *Ars & Humanitats,* 8(1), 168-187.

Sala, E. 2016. «Influencia en las agendas políticas de los movimientos sociales por el derecho a la ciudad. La performance de las 5 de la PAH», *Congreso Internacional Contested Cities*.

Sanmartín, L. 2015. «Enmarcando el escrache: conflicto entre narrativas», en V. B. Loizaga, F. D'amaro, I. M. Puertos, y J. R. Tolosa, *Otras voces, otros ámbitos: Los sujetos y su entorno. Nuevas perspectivas de la historia sociocultural* (121-126). Valencia: Universitat de València: Asociación de Historia Contemporánea.

Seijas, R. 2015. «Criminalización de los movimientos sociales a través del discurso de la prensa liberal y conservadora: el caso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca», *Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital,* 4(2), 68-92.

Snow, D., & Benford, R. 2000. «Framing processes and Social Movements: an overview and assesment», *Annual Review of Sociology,* 26, 611-639.

Snow, D., Rochford, B., Worden, S., y Benford, R. 1986. «Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation», *American Sociological Review,* 51(4), 464-481.

Suárez, M. 2014. «Movimientos sociales y buen vivir: Ecuatorianos en la lucha por la vivienda en la plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)», *Revista de Antropología Experimental,* 14, 71-89.
Tarrow, S. 1994. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política.* Madrid: Alianza Editorial.
Taylor, V. y Whittier, N. 1992. «Collective identity in social movement communities: lesbian feminist mobilization», en Morris y Mueller 1992. *Annual Review Sociology*, 1992, vol. 2000, 611-639.
Tilly, C. 2017. From mobilization to revolution, en E. Castañeda, y C. Schneider, *Collective Violence, Contentious Politics, and Social Change* (71-91). Routledge.
— y Tarrow, S. 2015. *Contentious Politics.* Oxford University Press.

*Artículos de prensa*

*20Minutos*. 11 de 24 de 2018. «El Banco de España da por perdidos, por ahora, 42.017 millones del rescate a los bancos», *20Minutos*.
Colau, A., & Alemany, A. 21 de Febrero de 2014. «La PAH ya ha ganado», *El Diario*.

*Páginas web*

*EnMedio*. 24 de Abril de 2013. Obtenido de «Sí se puede pero no quieren»: http://www.enmedio.info/si-se-puede-pero-no-quieren-asi-se-hizo-la-campana-grafica-de-los-escraches/.
— 17 de Diciembre de 2015. Obtenido de «Dicen que no caben pero las vamos a meter (una nueva acción con la PAH)»: http://www.enmedio.info/dicen-que-no-caben-pero-las-vamos-a-meter-una-nueva-accion-con-la-pah/.
LeyViviendaPAH. 22 de Marzo de 2017. «Ley Vivienda PAH: 5 propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios». Obtenido de https://las5delapah.com/la-plataforma-de-afectados-por-la-hipoteca-pah-presentamos-nuestra-nueva-campana-la-ley-de-vivienda-de-la-pah-5-propuestas-por-el-derecho-a-la-vivienda-y-contra-los-desahucios-a-todos-los-grupos/.

# «Mejor es venir a protestar»: Migración, desempleo y activismo en la PAH de Barcelona

MAKA SUAREZ

## Introducción

«Lo peor de perder el trabajo no es porque el trabajo fuera taaaaan bueno, sino que significa perder un estilo de vida al que te habías acostumbrado», dijo Xavier, un migrante ecuatoriano de cuarenta y dos años que vivía en Barcelona desde hace doce años. La llegada de Xavier a España en el año 2001 coincide con la expansión de la burbuja inmobiliaria en ese país. La construcción y otros trabajos no calificados eran fáciles de conseguir, especialmente una vez que «se conocía a las personas adecuadas» como expuso Xavier, refiriéndose a la gran red de migrantes ecuatorianos que se trasladaron a España entre 1999 y 2003 tras el colapso financiero de Ecuador. Durante casi una década Xavier fue obrero de la construcción y durante sus mejores años pudo ganar entre 2 500 y 3 000 euros al mes. A pesar de la precariedad de sus contratos de trabajo y de que una buena parte de su salario se pagaba en negro[105], Xavier se sentía «rico». Una combinación de tácticas de reunificación familiar y de deseos de movilidad ascendente llevaron a Xavier, al igual que a muchos migrantes ecuatorianos, a comprar una propiedad sobrevaluada en uno de los barrios más pobres de Barcelona a través de una

105 «Pagar en negro» se refiere a pagos informales realizados fuera del salario oficial y sin ninguna contabilidad formal, sin cotizaciones ni tributación alguna por parte del empleador o el empleado.

elevada hipoteca. Al acceder a un crédito de calidad inferior –o *subprime*– los migrantes ecuatorianos aceptaron endeudarse pensando que tendrían cuotas mensuales reguladas y de baja cuantía, pero en realidad firmaron una deuda hipotecaria que tenía rangos de fluctuación de interés muy altos, valores que cubrían más del 80 % del valor de la hipoteca (es decir, cubrían todo el valor de compra-venta más gastos incurridos en el proceso) e incluían la firma de cosignatarios o garantes a quienes ni siquiera conocían y que con frecuencia «ayudaban» porque ellos mismos necesitaban un garante ya que estaban firmando el mismo tipo de hipoteca[106].

En esa rápida asignación de créditos hipotecarios, los migrantes ecuatorianos se convirtieron en el grupo extranjero no europeo más numeroso en obtener préstamos hipotecarios de alto riesgo en España. Lo que no anticiparon fue que el «milagro económico» de la burbuja inmobiliaria española del que tanto pregonaron en los años de bonanza, colapsara y en su lugar se estableciera una rápida recesión económica (López y Rodríguez, 2010). En pocos años, los salarios disminuyeron y eventualmente cesaron por completo. Con el desempleo rampante llegaron los impagos a hipotecas con intereses insostenibles y se disparó el número de ejecuciones hipotecarias. Esto conllevó a un elevado aumento de desalojos forzados de viviendas. Adicionalmente, y dadas las particularidades de la ley española de impago hipotecario, donde la propiedad en sí misma no es la única garantía del préstamo hipotecario y la quiebra personal no cubre las deudas hipotecarias, miles de personas quedaron endeudadas de por vida con escasas perspectivas de mejora. Sin otro lugar adonde ir, Xavier se unió a un grupo de activistas por el derecho a la vivienda que protestaba contra la ley hipotecaria española y prometía una alternativa de vivienda en caso de desalojo: la Plataforma de Afectados por Hipotecas, la PAH. Allí, Xavier se dio cuenta de que no estaba solo. Conoció a un gran número de ecuatorianos en su misma situación. Muchos eran hombres con historias de

106 Este hecho se conoce como «avales cruzados» o «avales encadenados» y se refiere a hipotecas que se garantizaban mutuamente o que garantizaban a un círculo de personas (usualmente familiares). El lado trágico de este hecho es, no solamente que era un proceso de dudosa legalidad, sobre todo que una vez que una familia incumplía sus pagos y entraba en un proceso de ejecución hipotecaria, la o las otras hipotecas iban a correr la misma suerte al estar unidas (encadenadas) a la hipoteca fallida. Este tipo de garantías se dio principalmente entre familias migrantes que no contaban con otro avalador –un rol que generalmente cumplían los padres o familia ampliada en el caso de familias españolas.

empleo similares que, como él, se sentían «inútiles» como decía Xavier, y con un terrible sentimiento de apatía.

Inesperadamente, en la PAH Xavier encontró mucho más que consejos sobre su proceso de ejecución hipotecaria, encontró una nueva forma de «ocupar» su tiempo y una nueva narrativa sobre el endeudamiento que se alejaba de la visión de fracaso personal y culpa de las que tanto se escuchaba hablar en esos días. «¿Qué vamos a hacer en la casa todo el día? Mucho mejor es venir a protestar,» me dijo un día Xavier con una gran sonrisa durante una de nuestras conversaciones mientras ocupábamos una sucursal bancaria con otros compañeros de la PAH y donde muchos de mis interlocutores habían solicitado originalmente sus préstamos hipotecarios. ¿Qué puede decirnos la historia de Xavier –como tantas otras historias de impagos de hipotecas de migrantes ecuatorianos– sobre las ansiedades que surgen del desempleo y las ejecuciones hipotecarias? ¿Puede interpretarse el activismo como una respuesta colectiva al endeudamiento crónico y al desempleo? En lo que sigue exploro cómo la participación diaria en acciones directas y asambleas de la PAH transformó la comprensión moral del endeudamiento y proporcionó un espacio de esperanza después de que la vida de movilidad social y seguridad que había planificado Xavier para él y su familia se desvaneciera. En este sentido, la PAH fue capaz de construir una forma de condonación de la deuda de abajo hacia arriba que resolvió un problema sistemático de endeudamiento donde no existía ningún otro mecanismo legal para entregar una casa hipotecada y saldar la deuda y así poder comenzar de nuevo. Xavier nos muestra lo que sucedió con miles de ecuatorianos que se convirtieron en activistas por la vivienda al rebelarse contra un sistema injusto de endeudamiento, y encontrar nuevos tiempos y mecanismos para reconstruir las relaciones sociales quebrantadas por el proceso de ejecución hipotecaria.

## La migración a Europa: construyendo la precariedad

La gran ola migratoria de ecuatorianos hacia España ocurre a finales del siglo xx e inicios del xxi. Después de más de una década de ajustes estructurales y un proceso de rápida neoliberalización[107], la economía

107 Entiendo aquí neoliberalización como un proceso socioeconómico basado en un conjunto de políticas públicas que incluyen privatización de los servicios públicos,

ecuatoriana se desplomó tras un periodo de agudizada inflación y devaluación de la moneda local. Durante el año de 1999, varios bancos locales cayeron en banca rota y los ahorros de la incipiente clase media fueron congelados en el llamado «feriado bancario». Para el año 2000 la moneda nacional fue remplaza por el dólar norteamericano (hasta el día de hoy, veinte años más tarde) y en ese proceso desaparecieron rápidamente los ahorros debido al cambio de moneda o por la desaparición de algunas instituciones bancarias ecuatorianas. Estas medidas, tomadas principalmente para blindar a los bancos, tuvieron un altísimo costo económico y social. Se disparó el desempleo, quebraron un gran número de empresas, la población sufrió un acelerado empobrecimiento –principalmente en zonas urbanas– donde una población joven aspiraba a una mejor calidad de vida y un ascenso social. Este empobrecimiento decantó en la ola migratoria más grande en la historia del Ecuador.

España fue uno de los principales destinos de los ecuatorianos que quisieron o se vieron obligados a migrar. A pesar de existir una larga tradición migratoria de ecuatorianos a los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.), España se convirtió en un destino más seguro, principalmente para las mujeres por el libre paso sin visado y por las rutas mismas de acceso para migrantes. Por este motivo, la emigración a España fue liderada por mujeres, al menos inicialmente, e influenciada por la mayor demanda de ciertos tipos de mano de obra en España. Según Gratton (2007), las oportunidades laborales en las que las mujeres eran particularmente bienvenidas, como las de trabajos domésticos y cuidados, brindaban un ambiente de trabajo relativamente seguro y controlado –a pesar de los bajos sueldos. Entre 1999 y 2003, medio millón de ecuatorianos se mudaron a España, principalmente a Madrid, Barcelona y Murcia (FLACSO-Ecuador y UNFPA, 2008). Desde un inicio, sin embargo, los migrantes ecuatorianos fueron encasillados en España como mano de obra no calificada, indiferente de sus credenciales profesionales o experiencia laboral previa. Empleados irregularmente y sin contratos estables, trabajaban proyecto a proyecto, con salarios inferiores a los del mercado, y horas extraordinarias pagadas en negro. Estos son desafíos comunes a los que se enfrentan quienes participan

---

desregulación económica y financiera, apertura comercial y productiva a mercados globales dominados por multinacionales y fondos de inversión extranjeros, una visión totalizante e individualizadora de las personas, desregulación laboral y un fuerte control de vigilancia tanto local como global. Para un debate más largo ver Conaghan, Malloy, y Wolfson, 1997; Hey y Klak, 1999; Harvey, 2011.

de la migración laboral en todo el mundo. Personas que se ven abocadas a trabajos de baja cualificación y con pocas opciones de movilidad profesional (De Genova, 2005; Constable, 2007). En su mayoría, los migrantes ecuatorianos obtuvieron la residencia europea entre 2001 y 2005 gracias a diferentes procesos de regularización iniciados por el gobierno español, y debido a las leyes de naturalización que existen dado el pasado colonial de Latinoamérica. Pero su situación laboral rara vez cambió.

Los migrantes ecuatorianos estaban con frecuencia obligados legalmente a permanecer al margen de otras oportunidades del mercado laboral pues a los migrantes ecuatorianos (aunque no solo a los ecuatorianos) se les asignaron permisos de residencia y trabajo para categorías laborales específicas, en el caso de los hombres, principalmente para la construcción, y en el caso de las mujeres los servicios domésticos. La intención era producir legalmente un ejército de obreros de bajo costo. Por lo tanto, no fue solo la «ilegalidad» de los ecuatorianos lo que creó empleados vulnerables y fácilmente deportables y por lo tanto controlables como explica De Genova (2005) en el contexto norteamericano, sino que esta *legalidad fragmentada* también creó formas específicas de trabajo precario y exclusión profesional. Como dijo Kitty Calavita (2005: 45) «las leyes de inmigración españolas e italianas, ancladas en sistemas de permisos temporales e inciertos redefinen la ilegalidad. Y esta "irregularidad institucionalizada" es parte integral de la función laboral que cumplen los inmigrantes en estos países».[108]

Como tal, los migrantes ecuatorianos, indiferente de sus niveles de educación y experiencia profesional, se veían obligados a realizar trabajos que dificultaban su movilidad profesional en España y que solo permitían el acceso a formas de empleo no calificadas y de menor calidad. En gran medida esto explica el alto número de participantes ecuatorianos en las asambleas de la PAH años más tarde. Los trabajos a los que accedió este grupo poblacional tenían una marcada precariedad y estaban, con frecuencia, atados al crecimiento descontrolado del mercado de la construcción en España. En cierto sentido los migrantes ecuatorianos participaron de la burbuja hipotecaria no solamente a través de sus préstamos bancarios sino también como la mano de obra barata que construyó miles de viviendas y otras infraestructuras. Una vez detenido el crecimiento de la burbuja inmobiliaria, muchos de mis

108 Las traducciones desde el inglés son de la autora.

interlocutores se quedaron sin trabajo, sin ingresos y con deudas en los cientos de miles de euros.

Su situación resuena con el empeoramiento de las condiciones laborales generalizadas en España y en varias partes del mundo, particularmente desde la década de 1990. Ahora se acepta ampliamente que estos procesos de exclusión y precariedad son un sello de la rápida expansión del capitalismo moderno. Sin embargo, los migrantes y otras minorías étnicas siguen representando una «parte desproporcionada de la creciente categoría social cuya experiencia en el mundo del trabajo está marcada por la "precariedad" en términos de trabajo informal, restricciones salariales, temporalidad, incertidumbre y riesgo pernicioso» (Schierup *et al.*, 2015: 2). Al mismo tiempo, sin embargo, las presiones por una vida impulsada por el consumo de una clase media global están aumentando a pesar de estas escasas posibilidades de trabajo. Esto ha creado una situación en la que las familias deben endeudarse cada vez más para poder acceder incluso a los medios de subsistencia más esenciales para una vida digna (véase Graeber, 2011). En el caso de los migrantes, a medida que surgen nuevas oportunidades en el país de acogida y se quedan por periodos cada vez más prolongados, también participan de nuevos mecanismos de consumo. De hecho, lo que muestra mi material etnográfico es que las vidas móviles ascendentes ya no se construyen principalmente a través de las remesas a una tierra ahora lejana a la que los migrantes esperan regresar. Cada vez más, los migrantes se asientan en las formas locales de distinción de clases –que cada vez son más globales–obteniendo costosos préstamos con la esperanza de reunificar a las familias, proporcionar mejores oportunidades para sus hijos e intentar tener una vida más estable para ellos mismos. En el caso de los migrantes ecuatorianos, esto los llevó a participar de la burbuja inmobiliaria de España, a través de onerosos préstamos para comprar propiedades sobrevaluadas en barrios marginales de Barcelona, las mismas que perderían pocos años más tarde.

## Las aspiraciones de clase media entre ecuatorianos migrantes

«Estás asegurando el futuro de tus hijos. Al firmar [esta hipoteca] estás haciendo la mejor inversión de tu vida» le dijo el gerente del banco a Esther cuando firmó un préstamo hipotecario de 210.000 euros en 2004.

En ese momento, casada y con dos hijos menores de tres años, había pasado meses buscando en vano un piso asequible para alquilar. Ella y su familia vivían en una habitación de la casa de su hermana donde se habían mudado después del nacimiento de su segundo hijo. Antes de eso, alquilaron otra habitación en un piso junto con otros migrantes ecuatorianos, pero con el nacimiento del segundo hijo todo fue más difícil. La hermana de Esther, Mariana, había recientemente firmado, junto a su esposo, un préstamo hipotecario de 190.000 euros para un piso de 56 $m^2$ y tres dormitorios en las afueras de Barcelona. Mariana vivía ahí con su esposo y su hija e insistió en que Esther debía hacer lo mismo para su familia dadas las dificultades para encontrar un lugar adecuado para alquilar. Esther creía que su falta de éxito a la hora de alquilar un piso se debía, como ella misma decía, a «ser una inmigrante con dos hijos pequeños». Entre mis interlocutores, ella no fue la única que se encontró con problemas similares a la hora de buscar lugares para alquilar. Trabajando en el servicio doméstico, limpiando casas de familias adineradas de Barcelona, no disponía de un contrato fijo, sino que cobraba por hora trabajada. A pesar de eso, hasta el nacimiento de su segundo hijo, Esther creía que ganaba «bien» si llegaba a cobrar algo cercano a 1.000 euros al mes. A pesar de haber completado tres años de estudios universitarios para obtener el título de abogada antes de llegar a España, una mezcla de su situación irregular inicial y sus intransferibles credenciales académicas, hicieron imposible que Esther trabajara en algo distinto a la limpieza doméstica en España.

Esther, como Xavier, pensaron que se habían preparado para un futuro distinto al de sus padres. Con frecuencia eran la primera generación que asistía a la universidad y a pesar de que la migración a España no era parte de sus planes originales de ascenso social, pensaron que en Europa lograría completar sus sueños de convertirse en clases medias, accediendo a una vivienda propia, mejorando su formación profesional y proveyendo a sus familias con un futuro estable y seguro. Inicialmente intentaron cumplir con estos objetivos en Ecuador donde la mayor parte de mis interlocutores compró una vivienda en sus primeros años en España reenviando casi la totalidad de sus sueldos como remesas. Sin embargo, al reunificar a sus familias en España y al ver que tenían trabajos que les permitían matemáticamente comprar una vivienda en el país de acogida, creyeron en el mantra de la propiedad privada y el ascenso social que tanto permeaba a la sociedad española en ese momento (García, 2010), donde alquilar era «tirar el dinero», un

discurso no muy distante del que habían escuchado toda su vida en Ecuador donde la propiedad privada no solo es vista como una forma mucho más adecuada de vivienda sino prácticamente como la única reconocida como propia. No quiero decir con esto que el acceso a una vivienda en propiedad convierta a los ecuatorianos migrantes en una posible clase media. A lo que me refiero son a las aspiraciones que sostenían su interés en comprar una vivienda a pesar de los altos costos de los préstamos hipotecarios que firmaron y de su situación de inestabilidad laboral en España. Es a esto a lo que me refiero como una *clase media subprime*, aquella donde las aspiraciones a la clase media están ligadas a una narrativa global de consumo, propiedad privada, estabilidad, profesionalización (propia y de futuras generaciones), sistemas de salud y educación accesibles y seguridad en la movilidad (tanto local como internacional). Sin embargo, cada vez más vemos que las narrativas sobre las clases medias se multiplican a escala global y se convierten en moneda de cambio para incrementar el endeudamiento acelerado de las familias que deben hoy en día contrapesar la inestabilidad laboral y sufragar todo tipo de necesidades básicas no cubiertas debido a la privatización o desinversión en servicios públicos, mediante crédito y deuda financiera.

En el caso específico de ecuatorianos migrantes sus anhelos de unificación familiar en Europa, la imposibilidad de encontrar un lugar donde recibir a sus familias y sus aspiraciones de una vida próspera gracias a su trayectoria migratoria los llevaron a pensar que 250.000 euros de deuda hipotecaria por pisos en mal estado y en zonas periféricas no era insensato en el imaginario de la clase media global. Como explican Heiman, Lietchy y Freeman (2012: 13), una clase media global con «tipos particulares de relaciones socioeconómicas que surgen dentro de ciertas circunstancias históricas y espaciales y se articulan a través de parámetros culturalmente específicos de género, nación, raza, casta, etnia e imperio» Las conceptualizaciones de la clase media entre mis interlocutores eran mucho más que relaciones socioeconómicas particulares; incluían un marco complejo de interacciones con poca seguridad o permanencia. Abarcaban las visiones de un mundo cambiante debido a la migración y las nuevas expectativas y obligaciones moldeadas por el movimiento transnacional donde, en general, las perspectivas nuevas y viejas de la vida estaban en conflicto entre sí. Implicaban aceptar condiciones laborales inestables para obtener sumas de dinero más grandes para cumplir sus sueños y anhelos individuales, pero también los de las

generaciones futuras. Incluían también el acceso a la ciudadanía europea y, a través de ella, a la libertad de movimiento (a diferencia de la ciudadanía ecuatoriana), y a la participación de un estilo de vida sin violencia, en particular para las mujeres que ahora podían trabajar independientemente y circular libremente en las ciudades en todo momento. Es decir, el crédito hipotecario al que accedieron mis interlocutores tenía una expectativa mucho más amplia además de proveer a las familias de un lugar estable donde vivir. Son precisamente estas aspiraciones las que se derrumbaron cuando mis interlocutores perdieron sus trabajos y eventualmente tuvieron que dejar de pagar sus hipotecas y atravesar un proceso de ejecución hipotecaria.

## Desempleo y activismo

Dentro de la antropología, una creciente literatura se ha centrado en el desempleo urbano resultante de las crisis financieras, las medidas de austeridad, y los recortes y reducciones impuestas por mandato de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE). Estos puntos de vista sugieren que el desempleo en el capitalismo neoliberal es el resultado de unas condiciones laborales en rápido cambio y deterioro que generan nuevas formas de exclusión (Mains, 2007; O'Neill, 2014; Ong, 2006). Esto ha dado lugar a un aumento de los sentimientos de aburrimiento, desocupación y exclusión, especialmente entre los trabajadores varones desempleados. En esto, hay poca diferencia entre los sentimientos de «inutilidad» de los que me hablaba Xavier al igual que otros interlocutores después de meses de desempleo, reducción del paro[109] y eventualmente falta total de ingresos económicos. Como muestra Daniel Mains (2007) en su investigación entre jóvenes desempleados etíopes, el desempleo tenía una temporalidad particular, principalmente la forma en que los jóvenes podían imaginar

109 El paro es un seguro por desempleo o prestación económica que provee la seguridad social española a quienes pierden su trabajo (o se reduce su jornada laboral) siempre y cuando hayan realizado contribuciones de su sueldo a la seguridad social por un periodo mínimo. Los sueldos o horas trabajadas en negro por mis interlocutores tenían la desventaja de no contar como contribuciones puesto que no estaban formalmente registradas. Sin embargo, desde la regularización de su situación en España, la mayoría de mis interlocutores habían realizado contribuciones por varios años por lo que con frecuencia tenían derecho a recibir esta prestación por al menos unos meses, a veces, incluso años.

su futuro dadas sus circunstancias actuales. «El desempleo es la ausencia de cambios. Los días pasan, pero la posición material y social de uno sigue siendo la misma. El desempleo de larga duración impide a los jóvenes imaginar un futuro deseable y situar su vida cotidiana dentro de una narrativa de progreso» (*Ibid.*: 665).

De manera similar, las experiencias de «inutilidad» de los migrantes ecuatorianos estaban estrechamente relacionadas con la falta de actividades que ocuparan su tiempo. Acostumbrados a trabajar muchas horas, a reunirse con otros trabajadores –generalmente varones– a viajar fuera de Barcelona; los migrantes ecuatorianos tenían dificultades para adaptarse a «no hacer nada». Xavier me explicó que había asumido más responsabilidades en el hogar. Se levantaba todas las mañanas para preparar el desayuno para todos y acompañaba a su hija menor a la escuela. Sin embargo, dos de sus hijos mayores también estaban sin trabajo y pasaban la mayor parte del tiempo en casa, por lo que prefería estar fuera de casa que quedarse a ver la televisión con ellos. Xavier se hizo eco de un sentido de masculinidad fallida que se expresaba comúnmente entre mis interlocutores hombres para quienes la falta de actividades remuneradas se traducía en un sentimiento generalizado de ineptitud e incompetencia. Al igual que los interlocutores de Mains, Xavier se sentía aburrido, algo que la etnografía de Bruce O'Neill (2014) entre poblaciones de personas sin hogar en la Rumanía postsoviética «liberalizada» también describe. Mirando a los hombres desempleados que se quedaron sin vivienda debido a la pérdida de empleo, O'Neill define el aburrimiento entre ellos como una «forma persistente de sufrimiento social hecha posible por un cambio generado por la crisis en la economía global» (O'Neil, 2014: 11). Esto tiene una relación directa con los deseos de mis interlocutores de encontrar actividades productivas en la PAH años después; espacios en los cuales involucrarse y poner en práctica sus conocimientos además de recrear un nuevo espacio social ocupacional.

En el estudio de O'Neill se hace especial referencia a los temores de movilidad descendente tras el desempleo, algo que Mains también ha encontrado entre sus interlocutores. Para los migrantes ecuatorianos en Barcelona, el exceso de tiempo resultante del desempleo constituía una interrupción involuntaria de su proyecto migratorio, lo que ponía en peligro su capacidad de mantener una vida a la que habían aspirado. Para los interlocutores de Mains, la migración era la «salida» del estancamiento de Etiopía, pero para los interlocutores de O'Neill solo quedaba esperar a que pasara el tiempo. A diferencia de ellos, los

ecuatorianos, ya migrantes, decidieron convertirse en activistas a la luz de un futuro de endeudamiento, el inicio de un proceso de ejecución hipotecaria y el posible desalojo de sus hogares. Esto resultó en que los migrantes ecuatorianos encontraran en la PAH un lugar que les ayudara a resolver sus problemas de deuda, pero también un lugar donde ecuatorianos en situaciones similares se pusieran en contacto entre sí. Esto fue clave para mis interlocutores, ya que les dio un espacio para dar sentido a una movilidad ascendente frustrada.

Pierre Bourdieu (1998: 82) tenía un doble enfoque del desempleo. Por un lado, lo veía como la expresión última de la inseguridad del neoliberalismo y, por otro, creía que era un inhibidor de la rebelión porque le quitaba a la gente la «creencia básica y la esperanza en el futuro.» Sin embargo, contrariamente a las creencias de Bourdieu, para los trabajadores migrantes ecuatorianos el desempleo y la consiguiente ejecución hipotecaria, el aburrimiento y los sentimientos de inutilidad se convirtieron en desencadenantes parciales para unirse a un movimiento social por el derecho a la vivienda que prometía resolver sus problemas de deuda, les daba una nueva ocupación y les ofrecía una perspectiva esperanzadora frente a lo que había sido un sombrío panorama hasta aquí. En una situación en la que no tenían ya nada que perder muchos ecuatorianos se acercaron a la PAH como un recurso de última instancia. En su mayoría mis interlocutores tenían poca experiencia con movilizaciones políticas organizadas y no se acercaron a la PAH como un acto político –al menos no inicialmente. La PAH fue la opción de resolver un problema concreto de deuda que implicaba la pérdida de la vivienda y el fracaso de su proyecto migrante. Después de muchas asambleas, mis interlocutores se politizarían hasta convertirse y autodenominarse activistas.

## Transformando la narrativa sobre el endeudamiento

Eran las 10 de la mañana de un día soleado de junio y habíamos acordado encontrarnos en un parque del barrio del Guinardó cerca de la boca de metro que estaba a poca distancia de la oficina bancaria donde Félix y Gabriela habían sacado su hipoteca. Cuando llegué, algunas personas ya se habían juntado, todas ellas llevaban sus camisetas verdes puestas, el símbolo distintivo de los miembros de la PAH. Manuel, un ecuatoriano de cuarenta años, estaba a cargo de preparar el pegamento

para adherir los volantes con lemas protesta a los cristales del banco, y Mario estaba listo para encabezar una comitiva de avanzada para asegurarse de que las puertas del banco fueran fácilmente accesibles y que los guardias de seguridad privada del banco no las bloquearan. Manuel tenía la reputación de ser el «pega papeles» más rápido en la PAH. Como la mayoría de hombres migrantes ecuatorianos, Manuel había trabajado mayoritariamente en labores de construcción. Sus trabajos principales habían sido de pintor, colocador de pisos de baldosa, y decorador de paredes y fachadas. En la PAH volvía a poner en práctica muchas de sus habilidades. Por otro lado, Mario había sido parte del ejército en Ecuador y le divertía ser organizador y partícipe de lo que él llamaba «las avanzadas» de la protesta. Tan pronto como el pegamento estuvo listo, el grupo se movió rápidamente, apurándose unos a otros en dirección a las oficinas bancarias. El equipo de pegado llegó último y, en cuanto la mayoría del grupo se encontraba dentro de la oficina del banco, comenzaron a poner volantes multicolor frenéticamente en los cristales del banco con diferentes lemas; «este banco roba», «este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa» y en algunos de ellos el símbolo de la PAH con un «stop desahucios». En menos de cinco minutos, cada ventana estaba cubierta con papeles de colores que enviaban un mensaje claro a todos los transeúntes. Mientras tanto, un grupo de casi cincuenta de nosotros, con silbidos y vuvuzelas en mano, habíamos convertido la oficina del banco en un alegre carnaval (Figuras 1 a 3).

**Figura 1: Ocupación Bancaria, junio 2013**




Fuente: Foto de la autora.

**Figura 2: Ocupación Bancaria, junio 2013**




Fuente: Foto de la autora.

**Figura 3: Ocupación Bancaria, junio 2013**




Fuente: Foto de la autora.

Algo que la mayoría de ecuatorianos desempleados reportaban era sentirse «desocupados», particularmente los hombres. Entre ecuatorianos, estar desocupado y ser un desocupado tiene una diferencia importante. Aunque muchos de mis interlocutores *estaban* inicialmente desocupados, a medida que se profundizaba su desempleo y se convertía en un fenómeno de largo plazo, sus familiares –sobre todo sus parejas– los catalogaron de «desocupados». La expresión se tornó despectiva y moralmente cargada. El adjetivo implicaba no solo una limitada contribución económica al núcleo familiar sino también una evaluación moral del uso del tiempo de los hombres dentro de la casa. Al igual que la esposa de Xavier, algunas mujeres alentaron –y a veces obligaron– a sus esposos a asumir más responsabilidades en el hogar desde su desempleo; sin embargo, ellas también reportaban sentir que los hombres eran una carga adicional en casa y que «ayudaban más a ensuciar la casa que a limpiarla», como me dijo una de ellas. Es en este contexto que para muchos hombres y mujeres utilizar su tiempo realizando acciones directas a bancos como miembros de la PAH y asistir en las tardes a las asambleas del movimiento se convirtió en una posibilidad real de enfrentar los peores efectos emocionales del desempleo, al ocupar y dar sentido a su tiempo.

En este sentido, la PAH era también un espacio para reconstruir la pareja entorno a un proyecto más esperanzador que el de la ejecución hipotecaria, porque ahora había una posible solución o salida al problema que enfrentaban las familias. Generalmente los hombres tenían más disponibilidad en sus horarios, pero esto no significaba que las mujeres no estuvieran presentes en la PAH. Con frecuencia hombres y mujeres venían a parar desahucios a primera hora de la mañana, aunque era frecuente ver a más mujeres que hombres que luego se iban a trabajar y regresaban en la tarde a las asambleas. Los hombres en cambio tenían más tiempo para realizar acciones directas en las agencias de los bancos y para dar seguimiento a trámites de sus propios casos o de los de sus compañeros. En estos espacios se desarrollaban nuevas formas de solidaridad y amistad en un ambiente en el que el tejido social se había roto.

En el nuevo clima económico de España, los hombres que habían pasado más de una década en trabajos manuales que ocupaban la mayor parte de su tiempo (incluso los fines de semana), acostumbrados a viajar por España por diferentes proyectos inmobiliarios o de infraestructura, y que tenían unos ingresos relativamente altos, se habían quedado

de golpe sin posibilidades de proveer para sus familias, de gastar dinero en ellos mismos, de enviar remesas a sus familias, de estar ausentes de sus casas y de tener lo que ellos denominaban «libertad». En este nuevo escenario, donde las mujeres tenías más posibilidades de conseguir trabajos por hora o de mantener sus empleos, la actividad frenética de la PAH se convirtió en una perfecta válvula de escape que permitía incluso una programación de actividades de familia donde principalmente los hombres asistían a las acciones directas en la mañana y las mujeres se sumaban a los desahucios a primera hora y a las asambleas de la tarde. Esta programación de actividades permitió a los hombres y mujeres organizar los horarios familiares y sentir que todos contribuían de alguna manera, ya sea económica a través del trabajo de las mujeres, o de lucha por perder sus deudas y mantener un lugar donde vivir a través de la acción directa de los hombres y la participación de ambos en las asambleas. Esto no quiere decir que no hubiera mujeres en las acciones directas, simplemente que era muy frecuente que hubiera un alto número de hombres.

La PAH se convirtió en el espacio que logró que mis interlocutores hombres pasaran de ser «unos desocupados» a estar «ocupados». Sin embargo, lo que los migrantes ecuatorianos no habían pensado inicialmente cuando se acercaban a la PAH para resolver sus problemas de deuda hipotecaria, era convertirse también en activistas. A medida que participaban cotidianamente de las acciones y asambleas directas de la PAH, los migrantes ecuatorianos aprendieron la visión política del movimiento. Al mismo tiempo, pienso que las extensas participaciones de personas sin experiencia previa en activismo moldearon las formas de ser y hacer de la PAH, convirtiendo al movimiento en un verdadero espacio de colaboración abierta donde todos podían participar, independientemente de la experiencia política previa que tuvieran. Las personas se organizaban en todo tipo de «comisiones»: comisión de asambleas, de facilitación, de comunicación, de creación de pancartas, de limpieza, de organización de fiestas, y muchas otras. La alta participación en acciones directas y asambleas de migrantes ecuatorianos redefinió las prácticas del movimiento por el derecho a la vivienda. Se convirtieron en la capacidad técnica para que la PAH exista y se transforme en un movimiento de masas, capaz de convocar a más de cincuenta personas cualquier día de la semana para ocupar un banco o de juntar a más de cuatrocientas personas para organizar una gran acción estratégica del movimiento. Fue así que a nivel regional y estatal los

números de personas involucradas en el movimiento crecieron exponencialmente y se crearon en esas asambleas formas realmente democráticas de participación y acción social, y de resistencia revolucionaria al endeudamiento financiero (Suarez, 2017).

## Observaciones finales

En su etnografía entre familias de bajos recursos en las afueras de Santiago de Chile, Clara Han (2012) explica que la deuda funcionaba como un mecanismo para «hacer tiempo» para cuidar a seres queridos y sobrevivir la pobreza. En la PAH, la deuda hipotecaria causó una serie de disrupciones en las familias ecuatorianas, particularmente entre hombres y mujeres que antes estaban empleados y ahora se encontraban «desocupados». Fue el largo y tedioso proceso de ejecución hipotecaria español el que se convirtió en una manera de «ganar tiempo» para convertirse en activista y, al hacerlo, producir nuevas formas de relacionarse y pensarse políticamente. La PAH proporcionó narrativas para reconstruir las relaciones sociales a través de nuevas amistades, pero también resolviendo los problemas reales de deuda, liberando a garantes de obligaciones futuras, y luchando por la dación en pago para cada familia[110].

Cuando llegaban a la PAH, la mayor parte de personas habían interiorizado el discurso moral de la deuda proveniente de medios de comunicación, de sus oficiales bancarios y, a menudo, de sus propios familiares y de ellos mismos. Para ellos, su proceso de ejecución hipotecaria los convertía en fracasados. En la PAH aprendieron que no se trataba de «fracasos» individuales y aislados, sino que era un problema compartido por un altísimo número de personas. Esto creó una sensación de alivio para quienes sufrían de ansiedad y estrés, así como del estigma de ser un deudor. Algunos de los activistas que habían estado involucrados en la PAH desde un inicio, y que tenían una larga trayectoria en movimientos sociales veían con inicial sorpresa este sentimiento individual de culpa y desmoralización. Pensaron que se encontrarían con personas enfurecidas por un sistema de vivienda fallido y ante el fraude financiero generalizado de los préstamos hipotecarios *subprime* en España. A diferencia

110 La dación en pago es el proceso legal mediante el cual un deudor hipotecario salda su deuda con la entrega de la vivienda hipotecada. Es decir, la vivienda hipotecada se convierte en el único colateral de la deuda.

de esto, los recién llegados se veían envueltos por el miedo y la vergüenza. Esto, recuerdan, fue uno de los principales desafíos iniciales: cambiar la narrativa de la deuda y mostrar a las personas que esto no era un problema individual sino el producto de un proceso sistemático de «acumulación por desposesión» (Harvey, 2010) que había afianzado las desigualdades sociales en España y destruido los anhelos de clase media que se habían planteado los migrantes ecuatorianos cuando decidieron invertir grandes sumas de dinero en viviendas que nunca serían suyas.

Las deudas hipotecarias conllevaron un gran estigma social y la ley de hipotecas española las hacía insuperables. El alcance limitado de las leyes de bancarrota de España para los morosos hipotecarios hizo que el endeudamiento prevaleciera incluso después de la ejecución hipotecaria y la reposesión de viviendas. En este sentido, los deudores hipotecarios se convirtieron en prisioneros del sistema bancario, adeudando cientos de miles de euros por viviendas que ya nunca serían suyas. Curiosamente las entidades con personería jurídica, como las instituciones bancarias o las constructoras inmobiliarias, sí podían declararse en banca rota y así perder toda responsabilidad por contratos incumplidos –como los contratos laborales con mis interlocutores a quienes nunca pagaron al declararse en quiebra. Como explica Gustav Peebles (2012) existen claros mecanismos para que los súper ricos oculten sus activos y sus fortunas en paraísos fiscales extraterritoriales y en zonas seguras «pro deudores», donde a pesar de declararse en bancarrota en una ubicación geográfica, su riqueza se vuelve intocable y queda «a salvo» de cualquier delito. Lo que sigue siendo evidente en el caso de mis interlocutores es que tenían pocas o ninguna posibilidad de deshacerse de sus deudas hipotecarias luego de la ejecución hipotecaria y a pesar de haber aceptado perder su vivienda debido a su incumplimiento financiero. Esto es lo que convirtió a la PAH en el único lugar que realmente presentaba una alternativa al discurso dominante a su alrededor, junto con una potencial solución a su problema de deuda.

Para mis interlocutores su involucramiento en la PAH se convirtió en la posibilidad de perder sus deudas, de dar sentido a su vida a pesar del desempleo y de cambiar la narrativa sobre sí mismos que los había hecho sentir culpables y fracasados. «Ocuparse» en la PAH fue también la oportunidad de participar de un proceso político en el que nunca se imaginaron verse envueltos, de aportar sus conocimientos y de moldear al movimiento social por la vivienda más importante de España de las últimas décadas. En términos políticos, esto produjo efectivamente una

nueva agenda de vivienda, de abajo hacia arriba, capaz de presentar nuevas propuestas de legislación a nivel autonómico y estatal. La agrupación de un número tan elevado de deudores en toda España sirvió además para evidenciar la violencia estructural subyacente del acceso a la vivienda y los préstamos de alto riesgo a nivel estatal, y para evidenciar una serie de desigualdades sistemáticas reproducidas a través de acuerdos laborales precarios, limitado acceso a la vivienda, una legalidad fragmentada, y finalmente, comprensiones morales de la deuda donde toda la responsabilidad recae sobre las personas más vulnerables a los rápidos cambios del capitalismo financiero global.

## Bibliografía

Bourdieu, Pierre. 1998. *Acts of Resistance. Against the Myths of Our Time*. Translated by Richard Nice. Cambridge: Polity Press.

Calavita, Kitty. 2005. *Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.

Conaghan, Catherine M., James M. Malloy, y Leandro Wolfson. 1997. «Democracia y neoliberalismo en Perú, Ecuador y Bolivia», *Desarrollo Económico* 36 (144): 867. https://doi.org/10.2307/3467130.

De Genova, Nicholas. 2005. *Working the Boundaries: Race, Space, and «Illegality» en Mexican Chicago*. Durham: Duke University Press Books.

FLACSO-Ecuador, y UNFPA, eds. 2008. *Ecuador: La Migración En Cifras*. Quito: FLACSO - Sede Ecuador.

García, Marisol. 2010. «The Breakdown of the Spanish Urban Growth Model: Social and Territorial Effects of the Global Crisis.» *International Journal of Urban and Regional Research* 34 (4): 967-980. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2010.01015.x.

Graeber, David. 2011. *Debt: The First 5,000 Years*. New York: Melville House.

Gratton, Brian. 2007. «Ecuadorians in the United States and Spain: History, Gender and Niche Formation», *Journal of Ethnic and Migration Studies* 33 (4): 581-599. https://doi.org/10.1080/13691830701265446.

Han, Clara. 2012. *Life in Debt: Times of Care and Violence in Neoliberal Chile*. Berkeley: University of California Press.

Harvey, David. 2010. *The Enigma of Capital: And the Crisis of Capitalism*. London: Profile Books.

— 2011. *A Brief History of Neoliberalism*. Reprinted. Oxford: Oxford Univ. Press.

Heiman, Rachel, Carla Freeman, y Mark Liechty, eds. 2012. «Introduction: Charting an Anthropology of the Middle Classes», en *The Global Middle Classes: Theorizing through Ethnography*, 3-30. Advanced Seminar Series. Santa Fe: SAR Press.

Hey, Jeanne A. K., and Thomas Klak. 1999. «From Protectionism towards Neoliberalism: Ecuador across Four Administrations (1981–1996)», *Studies in Comparative International Development* 34 (3): 66-97. https://doi.org/10.1007/BF02687628.

López, Isidro, and Emmanuel Rodríguez. 2010. *Fin de ciclo: financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo Hispano (1959-2010)*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Mains, Daniel. 2007. «Neoliberal Times: Progress, Boredom, and Shame among Young Men in Urban Ethiopia», *American Ethnologist* 34 (4): 659-673. https://doi.org/10.1525/ae.2007.34.4.659.

O'Neill, Bruce. 2014. «Cast aside: Boredom, Downward Mobility, and Homelessness in Post-Communist Bucharest», *Cultural Anthropology* 29 (1): 8-31. https://doi.org/10.14506/ca29.1.03.

Ong, Aihwa. 2006. *Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty*. Durham: Duke University Press.

Peebles, Gustav. 2012. «Whitewashing and Leg-Bailing: On the Spatiality of Debt.» *Social Anthropology* 20 (4): 429-443. https://doi.org/10.1111/j.1469-8676.2012.00221.x.

Schierup, Carl-Ulrik, Ronaldo Munck, Branka Likic-Brboric, y Anders Neergaard. 2015. «Introduction», en *Migration, Precarity, and Global Governance: Challenges and Opportunities for Labour*, 1-24. Oxford: Oxford University Press.

Suarez, Maka. 2017. «Debt Revolts: Ecuadorian Foreclosed Families at the PAH in Barcelona», *Dialectical Anthropology* 41 (3): 263-277. https://doi.org/10.1007/s10624-017-9455-8.

# Impactos sociales y políticos del movimiento por la vivienda liderado por la PAH

MIGUEL A. MARTÍNEZ, EVIN DENIZ, ORIOL BARRANCO Y ROBERT GONZÁLEZ

## Introducción

¿Qué puede conseguir un movimiento social? Esta es la cuestión que guía el presente capítulo. Pensamos que es una cuestión crucial cuyo conocimiento ha interesado siempre tanto a activistas como a quienes estudian la acción colectiva. De hecho, si la organización de protestas públicas no alcanzase sus objetivos, ¿para qué movilizarse, entonces? ¿No sería más eficaz agruparse en partidos políticos y gobernar, en caso de obtener suficiente respaldo electoral y parlamentario? ¿Dan lugar los movimientos sociales a otros efectos relevantes que no se circunscriben a leyes y políticas públicas? A nuestro juicio, un análisis sistemático de los impactos sociales y políticos producidos por los movimientos sociales parte, ante todo, de una problematización de esas preguntas. Por ejemplo: ¿Cuántos objetivos y en qué grado de satisfacción se han logrado? ¿En qué fase de la movilización se tiene más éxito? ¿Cómo interpretan activistas, oponentes y otros grupos sociales el «éxito» y el «fracaso» de un movimiento social? ¿Qué condiciones contextuales intervienen en la interacción conflictiva entre activistas y oponentes, y cómo se manifiestan en los resultados de la protesta? ¿Pueden o quieren, acaso, los miembros de los movimientos sociales transformarse en partidos políticos con aspiraciones de gobierno? (Bosi *et al.*, 2016; Mayer y Boudreau, 2012; Tilly, 1999).

El movimiento por la vivienda en España, progresivamente liderado por la PAH desde su fundación en 2009 y alimentado por múltiples

grupos surgidos al calor del movimiento 15M, supone una excelente ilustración de esta problemática (Abellán, 2015; Casellas y Sala, 2017; Martínez, 2018; Barranco *et al*., 2018). Por un lado, se trata de una movilización social predominantemente no institucional y de largo recorrido que ha persistido activa durante más de diez años y, sobre todo, que ha gozado de una constante presencia mediática desde sus inicios. En esa alta visibilidad mediática se han propagado con frecuencia cada logro y, también, muchas de las frustraciones del movimiento: obstrucciones populares a los desahucios, la obtención de alquileres sociales y daciones en pago, recuperación (en forma de ocupación no autorizada por la propiedad) de edificios vacíos, promoción de iniciativas legislativas, etc. Por otro lado, la PAH ha combinado a menudo sus prácticas de desobediencia civil y de manifestaciones en la calle con acciones institucionales de diversa índole. Las últimas incluyen mociones y peticiones municipales, litigios judiciales, solicitudes administrativas, negociaciones en torno a la redacción de legislaciones autonómicas en materia de vivienda, y –no menos significativa aunque ya independiente del movimiento– la integración de activistas pro vivienda en candidaturas electorales que han obtenido representación en distintas instancias parlamentarias y de gobierno.

En lo que resta de capítulo examinaremos, en primer lugar, las cinco principales demandas de la PAH vigentes durante la mayor parte de su recorrido activista. A continuación, evaluamos los logros parciales que se han obtenido, explicando cómo han sido posibles y el alcance de su aplicabilidad. Este análisis se complementa con la identificación de las consecuencias no intencionadas de los procesos contenciosos en los que la PAH ha estado involucrada. Por último, concluimos con una interpretación general de los impactos distinguidos en relación a los contextos que han condicionado el desarrollo de la protesta. Metodológicamente nuestro estudio se apoya en el análisis de un centenar de entrevistas semiestructuradas realizadas en ocho ciudades (Barcelona, Sabadell, Terrassa, Madrid, A Coruña, Vigo, Cádiz y Málaga), noticias de prensa y documentos generados por fuentes tanto activistas como institucionales.

## Demandas

La PAH destaca por una formulación clara de sus demandas ya desde sus orígenes. En vísperas de las elecciones generales de diciembre de

2015, la PAH agrupó todas sus demandas previas en «Las 5 de la PAH» y las introdujo en los debates preelectorales. Según las definieron sintéticamente, «hablamos de medidas de mínimos para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los desahucios y la pobreza energética»[111]. Cada una de las cinco demandas generales se concretaba en varias medidas específicas. De este modo se dirigían a todos los partidos políticos y al conjunto del electorado como receptores inmediatos de sus reclamaciones, y no solo a las personas afectadas por el impago de hipotecas. Con ligeros cambios y nuevas adiciones, las demandas de la PAH se volvieron a enunciar durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019. La Tabla 1 las resume sucintamente.

**Tabla 1: Demandas de la PAH**

| Las 5 de la PAH #LeyViviendaPAH **(2015)** | | Plan de choque #YoVotoVivienda **(2019)** | |
|---|---|---|---|
| **1. Dación en pago retroactiva** | Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda.<br>Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas.<br>Eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas.<br>Derogación de la responsabilidad ilimitada de los deudores hipotecarios. | **1. Ni un desahucio más sin alternativa habitacional** | Implementación en los Juzgados de las resoluciones DESC de Naciones Unidas (20/6/2017).<br>Modificación legislativa para obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social y despenalizar las viviendas ocupadas de buena fe y por necesidad. |
| **2. Alquiler asequible** | Reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad.<br>Ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia.<br>Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población. | **2. Creación de un parque público de vivienda** | Nacionalización de Bankia, que supondrá la disposición de sus viviendas.<br>Transferencia de viviendas de la Sareb al parque público como sea, incluso compra.<br>Devolución en vivienda de las cantidades que la banca rescatada no devuelve.<br>Creación de un Convenio Marco con la banca, base para su desarrollo en CCAA y Ayuntamientos.<br>Impuesto a viviendas vacías de Fondos Buitre y Socimis. |

111 https://las5delapah.com/las-5-de-la-pah/.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3. Stop Desahucios** | Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda.<br>Obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio.<br>Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.<br>Obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación.<br>Asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos, ofreciéndolos en el mismo municipio y barrio.<br>Transparencia en la cesión de créditos a fondos de titulización. | **3. Medidas urgentes que eviten más emergencia habitacional** | Mantenimiento de la Moratoria (Real Decreto Ley de noviembre de 2012) hasta que haya alternativa habitacional.<br>Mantener los Alquileres Sociales, en condiciones de suministros dignos, con aplicación retroactiva del 7+3 del Real Decreto y adecuando la normativa sobre alquileres sociales.<br>Eliminación de los requisitos para reestructuración y con quita.<br>Modificación LCI (Ley de Contratos de Crédito Hipotecario) del Vencimiento Anticipado y de la Responsabilidad Limitada.<br>Impedir la pérdida de vivienda para que la banca no ejerza la falta de legitimación activa ante las titulaciones.<br>Desarrollo del tanteo y retracto. |
| **4. Vivienda social** | Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.<br>Incrementar el parque público de vivienda.<br>Alquileres Sociales no superiores al 30 % de los ingresos de la unidad familiar. | **4. Ley estatal de vivienda** | Facilitar el desarrollo de medidas urgentes a las diferentes administraciones.<br>Permiso para superar temporalmente el techo de gasto y aumentar el parque público de viviendas.<br>Transparencia informativa sobre la vivienda. |
| **5. Suministros garantizados** | Principio de Precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las afectadas.<br>Bono/Tarifa Social: pago en función de la capacidad adquisitiva.<br>No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar. | | |

Fuente: Elaboración propia a partir de https://las5delapah.com/ y https://afectadosporlahipoteca.com/2019/04/10/la-pah-entra-en-campana/

La reivindicación que instigó las primeras protestas de la PAH fue la «dación en pago». Con ella se intentaba aplacar la oleada de desahucios hipotecarios que acompañó al elevado desempleo en el periodo inmediato a la crisis económica global de 2008. En la legislación española los bancos podían aplicar voluntariamente la cancelación de la deuda pendiente después de la ejecución del desahucio, pero rara vez

tomaban esa decisión. Si no se ha acordado lo contrario en el contrato del préstamo hipotecario, quien adquiere la deuda es responsable de su pago con todos sus bienes, incluida la vivienda. La responsabilidad ilimitada de quienes contraen una deuda hipotecaria permanece aún en la LCI (Ley de Contratos de Crédito Hipotecario) de marzo de 2019, aprobada como respuesta bastante tardía a una directiva de la Unión Europea (2014-2017, de 4 de mayo). Por lo tanto, continúa siendo un caballo de batalla para la PAH.

La cuestión del «alquiler asequible y estable» está presente en las demandas 2, 3 y 4 de la campaña de 2015 y permanece de forma más concisa en las «exigencias» de 2019. Incluso las medidas de aumento del parque de viviendas sociales y la transferencia de los activos residenciales de Bankia y la Sareb a la gestión pública, se asocian a la elevada importancia que tiene el alquiler para la PAH, aunque en sus orígenes la prioridad fuera la defensa de quienes tienen propiedad de una vivienda y se encuentran en riesgo de perderla. De este modo, el propio nombre de la PAH se pondría en cuestión. Sin embargo, el énfasis en el alquiler social amplía notablemente la base social de apoyos al movimiento. De hecho, las cifras de desahucio de viviendas previamente alquiladas han ido superando progresivamente a las de viviendas en propiedad: 37.285 frente a 18.945 en el cuarto trimestre de 2018, aunque estas cifras no recogerían los desahucios no contenciosos o invisibles por finalización de contrato, habitualmente como resultado de fuertes subidas del precio del alquiler impuestas por los arrendadores[112].

Con las anteriores demandas la PAH se proponía proteger (o, en lenguaje jurídico, «autotutelar») los derechos de los propietarios de vivienda que se habían empobrecido y de los inquilinos sometidos a los incrementos arbitrarios de la renta por parte de los arrendadores. No obstante, las cifras de desalojos forzosos de la vivienda principal no han dejado de producirse de forma masiva y dramática a lo largo de la última década (desde los 26.000 en 2007 hasta los casi 60.000 de 2018, según el CGPJ: ver Figura 4), por lo que otro objetivo fundamental y persistente de la PAH ha sido el de evitar o paliar la «emergencia habitacional» exigiendo una moratoria a los desahucios. De hecho, el lema «Stop Desahucios» ha sido profusamente usado en pancartas, camisetas y adhesivos del movimiento. Para prevenir la pérdida de vivienda habitual,

112 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/ Ver también: Palomera 2018.

la PAH ha solicitado varios cambios legislativos y medidas judiciales (recientemente reclamando, por ejemplo, la aplicación vinculante de un dictamen del DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas), pero también ha recurrido a formas de desobediencia civil bloqueando y obstruyendo los llamados «lanzamientos». Los realojos públicos y los alquileres sociales son reclamados como alternativa a los desahucios.

La cuarta demanda establece principios básicos para una nueva política de vivienda. En particular, la PAH aspira a aumentar la cantidad de las viviendas asequibles, entendidas como aquellas que no requieren más del 30 % de los ingresos conjuntos de los miembros de un hogar. Este aumento del parque público de vivienda se conseguiría mediante nueva construcción de promoción pública, adquiriendo unidades residenciales en el mercado (negociando con particulares o con fórmulas legales como el «tanteo y retracto»), recuperando en forma de vivienda los rescates bancarios no devueltos al erario público (aproximadamente, unos 52.000 millones de euros[113]), u obligando a los «grandes tenedores» a ofrecer alquiler social en sus propiedades vacías u ocupadas «de buena fe y por necesidad» sin autorización. En este sentido, la PAH ha sido protagonista destacada de varias iniciativas legislativas en las Comunidades Autónomas y no ha dejado de promover una nueva legislación estatal que comprenda el grueso de sus reivindicaciones. Por una parte, lo intentó a través de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) en 2013 que no prosperó. Por otra parte, consiguió que en septiembre de 2018 se iniciaran los trámites parlamentarios para su debate en el Congreso, pero este proceso fue truncado por la oposición tenaz del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), y volvió a quedar en un limbo con la convocatoria anticipada de elecciones en abril de 2019.

Por último, la preocupación de la PAH por la «pobreza energética» la llevó a reclamar una especie de renta básica que garantizase los suministros básicos de agua, luz y gas a toda la población, con independencia de su solvencia de pago o, al menos, con un coste proporcional a los ingresos de la unidad de convivencia. Esta preocupación atañe, pues, no solo a quien se halla en riesgo de desahucio, sino a todas las personas en situación de vulnerabilidad económica aunque disfruten de un alojamiento relativamente estable y seguro. Más aún, la unión de alquileres sociales a suministros energéticos asequibles plantea una alternativa de mayor escala

113 https://elpais.com/economia/2019/01/15/actualidad/1547586155_631004.html.

a las políticas neoliberales de privatización y especulación con necesidades sociales básicas (della Porta *et al.*, 2016; Mayer, 2016). En concreto, ya no serían las entidades financieras y las elites políticas las únicas responsables de la crisis de la vivienda, sino que esta atribución incluiría también a las empresas suministradoras de agua, luz y gas que disfrutan de condiciones de mercado casi monopolísticas.

Este conjunto de demandas no representa solo los objetivos políticos de la PAH, sino que, además, articula tres modalidades estratégicas complementarias: 1) una interpretación de la recesión económica en marcado contraste con la ofrecida por los medios de comunicación convencionales y por las clases dominantes; 2) una presentación pública del movimiento por la vivienda en España con una eficaz capacidad performativa (en el sentido de que encarna en las experiencias y situaciones vitales de los militantes la propuesta de soluciones a problemas concretos); 3) una apelación a potenciales activistas y simpatizantes en conflicto directo con oponentes poderosos.

Con estos marcos de sentido, la PAH enfatizó la financiarización de los activos inmobiliarios, la burbuja de la construcción, las prácticas abusivas de los bancos y las empresas suministradoras de agua y energía, y la corrupción política –o, en su defecto, las insuficientes medidas institucionales– como causas principales de la devastadora ola de desahucios (Flesher, 2015; García, 2015): «Desde el principio señalizamos a los responsables de la estafa hipotecaria, a la banca y a la complicidad de los diferentes gobiernos e instituciones del Estado»[114]. Al mismo tiempo, la PAH reunió en su base de activistas y simpatizantes no solo a propietarios de vivienda en quiebra económica, sino también a todos los sectores de la población en situaciones de vulnerabilidad o emergencia habitacional a raíz de la precariedad laboral, el desempleo, las políticas de austeridad en la gestión de servicios públicos y, sobre todo, la especulación inmobiliaria que había engendrado la crisis económica de 2008 y que volvió a campar por sus fueros apenas unos años después.

## Logros y fracasos

La evaluación de los resultados producidos por los movimientos sociales se fundamenta en un examen de la forma de la acción colectiva, el

114 https://las5delapah.com/derecho-la-vivienda/.

repertorio de protesta, la dinámica de interacción entre el movimiento y sus oponentes, y el contexto de contradicciones estructurales (el modo de producción económico dominante –capitalismo– y la estructura social de clases, racista y patriarcal) y oportunidades políticas (el régimen político dominante –democracia liberal– y sus rasgos de cohesión de las elites, represión, etc.) que condiciona el desarrollo de las interacciones contenciosas. La PAH y el movimiento por la vivienda al que ha contribuido en la última década son reconocidos internacionalmente por haber dado lugar a una sólida estructura organizativa, con una virtuosa combinación de acciones de protesta institucionales y no convencionales, además de aprovechar con inteligencia la atención de los medios de comunicación de masas y la interlocución en distintas instancias políticas y económicas (como las negociaciones con entidades bancarias) para intentar combatir, en particular, los desahucios que han afectado notablemente a mujeres e inmigrantes, y, de forma más genérica, la grave crisis residencial fruto de un capitalismo financiero rampante (di Feliciantonio, 2017; Gonick, 2015). En comparación a otras movilizaciones nucleadas por el 15M, la PAH es la que ha tenido más alcance, profundidad y duración (Martínez, 2016). Esta interpretación de éxito ha impregnado también los discursos de sus fundadores: «Aunque pueda sonar a provocación, o a ingenuidad, nos atrevemos a afirmar que la PAH ya ha ganado. Ha ganado porque ha logrado lo más difícil: romper la versión oficial que nos condenaba a la soledad, al miedo y a la fatalidad»[115]. Sin embargo, como también reconocían los mismos activistas, las «pequeñas grandes victorias» no pueden oscurecer las limitaciones de lo conseguido frente a un «sistema estructuralmente corrupto [en el que aumentan] la desigualdad y los recortes en servicios básicos»[116]. La Tabla 2 aglutina los rasgos clave de nuestro análisis.

115 https://www.eldiario.es/contrapoder/PAH-ganado_6_231386862.html
116 https://www.eldiario.es/contrapoder/PAH-ganado_6_231386862.html

**Tabla 2: Satisfacción de las demandas de la PAH**

| | Logros | Fracasos |
|---|---|---|
| **1. Dación en pago retroactiva** | Amplio debate público.<br>ILP con 1,5 millones de firmas.<br>Aumento de apoyos de partidos políticos a la medida.<br>Incluida en recomendaciones por gobierno (RD 6/2012) y UE.<br>Incremento de su implementación por bancos adheridos al Código de Buenas Prácticas. | No se ha establecido obligatoria por ley. |
| **2. Alquiler social asequible** | Aplicada temporalmente a los hogares más vulnerables (RD 6/2012) y prorrogable hasta 2020 (RD 5/2017).<br>Obligatorio en casos de desahucio en la ley catalana de vivienda 24/2015 y promovido por leyes vasca (3/2015), navarra (24/2013), murciana (10/2016) y valenciana (2/2017).<br>Incremento de su aplicación por bancos adheridos al Código de Buenas Prácticas (incluso en viviendas ocupadas). | No se ha generalizado legal ni políticamente.<br>Su aplicación no ha alcanzado a la mayoría de personas desahuciadas. |
| **3. Stop Desahucios** | Efectiva paralización de, por lo menos, 4.065 lanzamientos judiciales (desahucios).<br>Moratoria de desahucios solo aplicada temporalmente a los hogares más vulnerables (RD 6/2012) y prorrogable hasta 2020 (RD 5/2017).<br>Práctica innovadora y frecuente de desobediencia civil legítima, y numerosas negociaciones con las partes, para cancelar o posponer a los lanzamientos. | No se consiguió una moratoria por ley para la mayoría de casos.<br>Aproximadamente 409.000 desahucios de vivienda principal entre 2009 y 2018. |
| **4. Vivienda social** | Medidas contra la vivienda vacía en las leyes catalana (24/2015), vasca (3/2015) y navarra (24/2013) de vivienda.<br>Iniciativas legales autonómicas y estatales promovidas por la PAH como el realojo obligatorio en la ley murciana (10/2016).<br>Aumento o movilización del parque público de vivienda en ayuntamientos receptivos a la presión de activistas.<br>Recuperación y ocupación de viviendas vacías. | No se ha regulado ningún nuevo marco estatal de vivienda. |

| | | |
|---|---|---|
| **5. Suministros garantizados** | Medidas contra la pobreza energética en las leyes catalana (24/2015), murciana (6/205) y valenciana (2/2017) de vivienda.<br>Bono social para subvencionar la factura de electricidad a hogares vulnerables (RD 897/2017) y plan estatal futuro contra la pobreza energética (RD 15/2018).<br>Debate público sobre privatización, abusos y puertas giratorias en empresas suministradoras. | No se han implementado ni el «principio de precaución» ni el pago de tarifas en función de la renta en todo el territorio del Estado. |

Fuente: Elaboración propia.

Para empezar, la PAH ha fracasado en convertir la dación en pago en una obligación por ley. Sin embargo, consiguió someter este tema al escrutinio público, por lo menos, en el primer período de movilización. El concepto de dación en pago o de responsabilidad limitada de los deudores en función de los bienes objeto de la deuda (la vivienda en el caso de préstamos hipotecarios), se aupó progresivamente en la agenda política desde el inicio del movimiento hasta los debates de las elecciones generales de 2015, aproximadamente. La mayoría de los partidos políticos de la izquierda del arco parlamentario (central) la apoyaron, además de muchas otras organizaciones profesionales y cívicas. La PAH incluso influyó en que el PSOE suavizara su discurso de oposición a esa medida, aunque este partido no llegó a imponerla legislativamente cuando gobernó en los últimos años del periodo estudiado, desde 2018 a 2019. La PAH nunca ha dejado de reivindicar esa cuestión, pero ya no es la demanda que más identifica al movimiento. Una política de vivienda asequible más general, fundamentada en una regulación estatal que condicione las competencias autonómicas y que afronte la emergencia habitacional, incluyendo la derivada de la especulación con los alquileres, están más presentes en el «plan de choque» formulado antes de las elecciones de 2019.

La ausencia de una obligación legal de dación en pago para las hipotecas supone lo que la PAH ha denominado «muerte cívica». Es decir, las personas desahuciadas siguen obligadas a devolver el préstamo pendiente a la entidad acreedora incluso después de haber perdido su vivienda. De este modo, su pobreza se acentúa todavía más en contraste con una ganancia desorbitada por el banco que, además, obtiene ventajas de nuevos beneficios con la reventa del inmueble hipotecado. La

PAH fue exitosa en poner de relieve este problema en la agenda pública lo cual, a su vez, explica que su segunda iniciativa de ILP en 2013, después del fracaso del primer intento, obtuviera cerca de un millón y medio de firmas, sobrepasando las 500.000 legalmente exigidas. El proceso de movilización de apoyos a la ILP también manifestó una eficiente organización de la PAH en todo el territorio estatal y un incremento de sus alianzas con los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y otras organizaciones sociales. De este modo se consolidaron el movimiento por la vivienda y la legitimación social de sus demandas que, a los pocos años de iniciar sus acciones de protesta, difícilmente podían ser ignoradas o demonizadas.

Por un lado, la presión de la PAH en torno a la dación en pago modificó las prácticas de muchos bancos que accedieron a aplicarla en muchas ocasiones, especialmente cuando activistas y personas afectadas forzaban las negociaciones y protestaban abiertamente. La aprobación del gobierno del «Código de buenas prácticas» vinculado al Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, «de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos» abrió aún más las puertas a favorecer la práctica de la dación en pago. 88 entidades se adhirieron a dicho Código (BOE, 12 de abril de 2012) manifestando su voluntad de facilitar la dación en pago, especialmente en los casos de los deudores con menos recursos. En cierta medida, esta legislación accesoria fue promovida por la PAH a través de su presión en la UE y Naciones Unidas quienes, a su vez, presionaron al Gobierno español para modificar la legislación hipotecaria, lo cual no ocurrió –y sin afectar a la dación en pago– hasta la LCI de 2019.

A este respecto son elocuentes los primeros datos que proporcionó el Banco de España a partir de una encuesta «a entidades bancarias que gestionan más del 85 % del total del crédito hipotecario vivo concedido a hogares para la compra de viviendas» en 2012 y al «total de entidades de depósito» para los años posteriores. Incluso la publicación de esta y otras series estadísticas semejantes (por el INE, el CGPJ y el Colegio de Registradores) se puede considerar un efecto directo de la presión del movimiento por la vivienda ante la ausencia de datos fiables hasta el año 2013. Como se puede apreciar en la Tabla 3, a pesar de su calificación como «entregas voluntarias», las daciones en pago se habrían aplicado en porcentajes superiores al 40 % del total de ejecuciones hipotecarias con entrega de la vivienda principal al banco entre 2013 y 2015, con lo que se puede concluir que

comenzaron a ser una práctica habitual y factible desde que el movimiento por la vivienda comenzó a reclamarlas.

**Tabla 3. Ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual en España, 2012-2015**

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.º de hipotecas** | | 6.140.645 | 5.887.993 | 5.828.408 | 5.803.699 |
| **Entregas de vivienda a bancos** | | 39.051 | 34.570 | 36.519 | 29.327 |
| **1** | **Entregas voluntarias** | 19.716 | 17.823 | 19.406 | 15.500 |
| **1.1** | **Con dación en pago** | 15.174 (38,9 %*) | 14.970 (43,3 %*) | 16.489 (45,2 %*) | 13.193 (45 %*) |
| **1.2** | **Sin dación en pago** | 4.542 | 2.853 | 2.917 | 2.307 |
| **2** | **Entregas judiciales forzosas** | 19.335 | 16.747 | 17.113 | 13.193 |
| **2.1** | **Entregas judiciales con vivienda vacía** | 16.463 | 14.857 | 15.312 | 12.925 |
| **2.2** | **Entregas judiciales con vivienda ocupada** | 2.872 | 1.890 | 1.801 | 902 |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España https://app.bde.es/ *Porcentaje con respecto al total de «entregas de vivienda a bancos»

La contabilidad sobre daciones en pago del Colegio de Registradores de la propiedad solo se elabora a partir de 2015. En general, indica una clara tendencia descendente. Mientras que en 2015 constaron 12.164 casos, en 2016 se reducirían a 8.549, a la vez que el declive continúa en

2017 con 6.646 y en 2018 con 6.620 daciones en pago realizadas[117]. Dadas las aún elevadas cifras de desahucios en esos años (ver Figura 4), el descenso de las daciones en pago muestra que su carácter voluntario pierde vigencia en cuanto los beneficios especulativos se recuperan en un nuevo ciclo inmobiliario.

Por otra parte, el impulso a la ILP facilitó la elaboración de leyes de vivienda en varias Comunidades Autónomas entre 2013 y 2017 que, en muchos casos, contaron con una activa participación de activistas de la PAH (sobre todo en Cataluña y Murcia). El gobierno central al mando del PP impugnó, por inconstitucionales, la mayoría de estas legislaciones u obstaculizó su tramitación (junto a Cs, por ejemplo, como ocurrió en Madrid). La dación en pago sin embargo era una competencia que escapaba a estas instancias. No obstante, las medidas contra viviendas vacías (leyes catalana, vasca y navarra), el impulso al alquiler social (leyes catalana, murciana y andaluza) e incluso propuestas para aliviar la pobreza energética (leyes catalana y murciana) vieron despejado su camino en 2018 una vez que el Tribunal Constitucional se pronunció o el gobierno central del PSOE retiró los recursos[118].

Con respecto a los alquileres asequibles, esta reivindicación pretendía, inicialmente, conseguir que las personas sometidas a una ejecución hipotecaria pudieran continuar residiendo en la misma vivienda en régimen de alquiler. Más adelante se demandaron alquileres sociales en otras viviendas, incluso las ocupadas mediante la «Obra Social», y ya no solo para las víctimas de desahucios, sino para toda la población, dentro de una política de vivienda más general. Las presiones de los colectivos activistas en cada caso particular forzaron a muchos bancos a alcanzar estos acuerdos de alquiler, completamente novedosos en comparación a la situación anterior a 2009. Algunos gobiernos municipales actuaron también como mediadores para aplicar esta medida, especialmente en

117 http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/estadistica-registral-inmobiliaria/.

118 https://www.eldiario.es/murcia/politica/Tribunal-Constitucional-Vivienda-Region-Murcia_0_825918236.html.

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Actualidad/eltcvalidalaleyforal242013.htm.

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2018/el-gobierno-vasco-valora-que-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-permite-el-desarrollo-pleno-de-la-ley-de-vivienda/.

http://coordinadoraviviendamadrid.com/mar-9-abril-2019-presentacion-por-una-ley-de-vivienda-de-la-comunidad-de-madrid/.

las localidades que habían aprobado mociones de apoyo a las demandas de la PAH y donde activistas de vivienda habían sido elegidos como representantes políticos en las elecciones municipales de 2015 (Barcelona, Badalona, Madrid, Cádiz, A Coruña, Ferrol, etc.). La primera modificación legal autonómica en materia de vivienda con una fuerte influencia de la PAH, la ley catalana 24/2015, incluyó el «alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios» y la «cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a las administraciones para alquiler social». Esta ley, en todo caso, estuvo inactiva debido al recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP y retirado por el PSOE a finales de 2018.

Además, el Real Decreto-ley 6/2012 (posteriormente tramitado como Ley 1/2013, de 14 de mayo) y su anexo, el Código de Buenas Prácticas, contemplaban la concesión de ayudas para el alquiler y la obtención de un alquiler social durante dos años en la misma vivienda objeto de la dación en pago. Cuando la ejecución hipotecaria no conllevaba dación en pago, el alquiler social sería anual y prorrogable hasta cinco años. La persistencia de la emergencia habitacional y la presión del movimiento llevaron al gobierno a ampliar los plazos a través del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, «de mecanismo de segunda oportunidad» y el Real Decreto-ley 5/2017, y a prolongarlas durante los posteriores periodos de pandemia en 2020 y 2021. Además de la amenaza constante de la expiración de los plazos de los alquileres sociales concedidos, el problema principal estriba en las condiciones que se establecieron para poder acceder a esos alquileres sociales: el «umbral de exclusión» de «los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad» dejaba fuera a la mayoría de personas desahuciadas y a sus avalistas. Según la PAH, las «medidas urgentes» del gobierno habrían beneficiado a no más del 1 % de las personas afectadas[119], aunque no se conocen datos exactos para esa valoración[120]. En Aragón, por ejemplo, Stop Desahucios Zaragoza ha calculado un porcentaje cercano al 10 % en relación a medidas similares adoptadas en esa región[121].

119 https://las5delapah.com/derecho-la-vivienda/.

120 No obstante la carencia de información precisa al respecto, la PAH asume que la cifra de alquileres sociales acogidos al RD 6/2012 ronda los 100.000 hogares: https://afectadosporlahipoteca.com/2019/03/26/avisamos-con-tiempo-estamos-a-las-puertas-de-una-nueva-masacre-social/.

121 http://cierzodigital.com/stop-desahucios-y-la-pah-critican-que-el-gobierno-de-aragon-no-cumpla-con-su-propia-ley-de-vivienda/.

En general, las entidades acreedoras de deudas hipotecarias y los propietarios de viviendas vacías han sido reticentes a ofrecer alquileres sociales. La presión del movimiento consiguió abrir algunas brechas, incluso en algunas viviendas «recuperadas» (ocupadas sin autorización), pero, con la excepción de la ley catalana de vivienda, solo consiguió que los casos más extremos de pobreza pudieran acogerse a las provisiones excepcionales del gobierno central. La aceleración inflacionaria del mercado inmobiliario a partir de 2013, especialmente en las grandes ciudades, renovó los intereses especulativos y, por lo tanto, alejó la posibilidad de generalizar por ley el alquiler social.

La tercera demanda de la PAH, la moratoria de desahucios en caso de vivienda principal, fue el principal espolón que provocó la respuesta del gobierno central con el RD 6/2012 para salvar parcialmente su imagen frente a un tema que aparecía con frecuencia en todos los medios de comunicación. Como hemos señalado, las medidas del RD 6/2012 relativas a alquiler social, dación en pago y moratoria de desahucios, no abarcaron más que a los casos de mayor vulnerabilidad. Aunque estos miles de casos fueron directos beneficiarios de la acción de la PAH, el grueso de los desahucios no ha sido paralizado siguiendo instrucciones de la autoridad hasta el momento. Sin embargo, conviene subrayar que la PAH y otros grupos de activistas por la vivienda han desarrollado una extraordinaria movilización de desobediencia civil intentando impedir los lanzamientos mediante su obstrucción física y numerosas negociaciones entre las partes en litigio. Hasta mayo de 2018, la PAH contabilizó 4.065 desahucios paralizados por estos medios[122]. Cada uno de los desahucios impedidos representa una victoria indiscutible para el movimiento, a juzgar por la celebración colectiva que desencadena. Esta autodefensa social de desobediencia que a menudo comporta multas y penas de prisión para los activistas también supone una modalidad inédita en el repertorio de protesta de los movimientos sociales en España.

No obstante, la cifra, de nuevo, más que impacto estadístico posee un poder simbólico en tanto que «institucionalización de la resistencia» (García 2015: 182). De acuerdo a las series de desahucios elaboradas por el CGPJ, desde 2009 a 2018 se habrían ejecutado («lanzamientos con cumplimiento positivo» según la terminología del registro) no menos

122 https://afectadosporlahipoteca.com/2018/05/25/stop-desahucios-junio-5/ No obstante, estos datos parecen desactualizados un año después (a fecha de mayo de 2019) y la cifra podría ser mayor.

de 510.919 desahucios de todo tipo de inmuebles (ver Tabla 4). Como no se desglosan los datos para las viviendas principales, podemos estimar que estas se corresponden con un 80 % de esos desahucios a juzgar por la contabilidad más precisa del Banco de España para los años 2012-2015[123]. En conclusión, se habrían producido unos 408.735 desahucios de viviendas habituales entre 2009 y 2018 incluidos. Según este cálculo, los 4.065 desahucios paralizados por los activistas representarían un escueto 1 % del total. Podríamos, pues, deducir que miles de expedientes de ejecución hipotecaria no llegaron nunca a la PAH. Sin embargo, también podríamos estimar que la PAH ha paralizado mucho más del 1 % de los desahucios si tenemos en cuenta que los datos de la PAH no distinguen entre los desahucios evitados durante su ejecución forzosa con intervención judicial y, casi siempre, policial («lanzamiento») que comprenderían la mayor parte de la cifra anterior (4.065) y los que no llegaron a esa fase porque las personas activistas y afectadas negociaron soluciones alternativas en varias instancias (banco, servicios sociales, administraciones públicas en general, etc.). Como indicador de esa infraestimación, en solo un año de actividad (2018) la PAH de Barcelona hizo el seguimiento de 234 casos de amenaza de desahucio y logró evitar su ejecución en 214, lo que representaría un éxito del 91,5 % (ver capítulo de Gabriele D'Adda). Esta disparidad de cálculos exigiría una contabilidad más precisa por parte de cada grupo de la PAH a la hora de establecer una evaluación consistente.

123 En la última publicación del INE (https://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0418.pdf) solo el 10 % de los inmuebles sujetos a ejecución hipotecaria son vivienda habitual, pero nos parece una mejor aproximación remitir a los datos del Banco de España que son exclusivamente sobre vivienda y extrapolarlos a los datos de lanzamientos efectivos del CGPJ que, en su mayoría, se refieren también a inmuebles habitados.

**Tabla 4. Número de ejecuciones hipotecarias y desahucios en España, 2009-2018**

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ejecuciones hipotecarias declaradas** | 93.319 | 93.636 | 77.854 | 91.622 | 82.680 | 80.749 | 68.135 | 48.410 | 30.094 | 27.404 |
| **Lanzamientos practicados (desahucios) por ejecución hipotecaria** | - | - | - | - | 25.811 | 28.877 | 29.225 | 26.397 | 22.330 | 18.945 |
| **Lanzamientos practicados (desahucios) por LAU** | - | - | - | - | 38.141 | 36.044 | 35.677 | 34.191 | 35.666 | 37.285 |
| **Total desahucios efectivos** | 22.493* | 32.689* | 40.740* | 46.408* | 63.952 | 64.921 | 64.902 | 60.588 | 57.996 | 56.230 |

Fuente: Elaboración propia basada en el CGPJ[124] *Lanzamientos con cumplimiento positivo por parte de los servicios comunes de notificaciones y embargos.

Finalmente, las demandas cuarta y quinta han agitado los debates políticos tanto de las elecciones municipales de mayo de 2015, como de las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016. Varios aspectos de la política de vivienda que desea la PAH se han manifestado en la ley de vivienda catalana (24/2015) que desde febrero de 2019 está vigente, tras su paralización judicial parcial durante varios años. Entre otras disposiciones, esta legislación obliga a los grandes propietarios de vivienda vacía a su cesión a los ayuntamientos. También garantiza los suministros de agua y energía a los hogares en situación económica vulnerable. Con un carácter más limitado, el gobierno central aprobó en octubre de 2017 (Real Decreto 897/2017) el «bono social», que concede ayudas para abonar la factura de la luz a familias con bajos

124 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/.

ingresos económicos. En sus últimos días de gobierno antes de las elecciones generales, en abril de 2019, el PSOE aprobó un programa estratégico contra la pobreza energética que incluiría todos los suministros (basado en el Real Decreto-ley 15/2018). Los abusos y la falta de transparencia de las compañías suministradoras, además de las propuestas para revertir su privatización y evitar las «puertas giratorias» entre su dirección y cargos públicos, se han incorporado también con fuerza en la agenda política y, sobre todo, en los programas electorales de partidos a la izquierda del PSOE antes de las elecciones de abril y mayo de 2019. Aunque la PAH no siempre ha logrado vincular estos debates al problema de la vivienda, sus preocupaciones han adquirido un mayor eco mediático entre todas las clases sociales y no solo entre la población en riesgo de desahucio. De hecho, en el documento de Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2019-2024 se estiman 8 millones de personas sometidas a un gasto desproporcionado con respecto a los ingresos del hogar.

Además de lo anterior, una de las campañas de la PAH, la denominada «Obra Social», se podría considerar como un éxito en los anteriores rubros en la medida en que pone en práctica la provisión de vivienda asequible y de suministros para quienes han sido desahuciados. Se trata de la ocupación de viviendas vacías habitualmente en propiedad de bancos rescatados con dinero público, aunque también se han recuperado inmuebles de grandes propietarios, empresas constructoras, etc. Los datos de esta forma de acción directa y autotutela del derecho a la vivienda no son muy precisos, aunque hay varias fuentes disponibles. Por ejemplo, durante la campaña «La vivienda no es delito», la Obra Social Catalana manifiesta en abril de 2019 que mediante «la organización popular y colectiva se han realojado a más de 4.000 personas que no tenían ninguna alternativa habitacional, en pisos vacíos de bancos o grandes tenedores»[125]. En el mismo ámbito geográfico de Cataluña se realizó una encuesta a 626 hogares en situación de ocupación y se comprobó que el 82 % de esas viviendas ocupadas pertenecía a un gran tenedor, y 7 de cada 10 eran propiedad de bancos (Obra Social, 2018: 18). De ese mismo estudio, otro resultado significativo apunta a que el 41 % de quienes dejaron de ocupar consiguieron un alquiler social (Obra

125 https://afectadosporlahipoteca.com/2019/04/03/comunicado-campana-obra-social-vivir-no-es-delito/.

Social, 2018: 57)[126]. De hecho, la PAH, a diferencia de otros grupos sociales que también han practicado la ocupación, propone pagar alquileres sociales en las mismas viviendas que recuperan (o en otras viviendas alternativas), aunque esto es aceptado por la propiedad en pocas ocasiones. Independientemente de estas acciones de la PAH, el número de viviendas ocupadas se disparó en España a raíz de la recesión económica de la última década y se ha estimado en torno a 90.000 en todo el país en 2017[127]. Este fenómeno responde también a la elevada tasa de vivienda vacía que oscila entre el 14 % y el 28 % –o entre 3,5 y 7,1 millones de viviendas– con datos de 2011. El guarismo superior incluiría también las viviendas secundarias[128]. En este sentido, la Coordinadora de Vivienda de Madrid señala que aunque las viviendas ocupadas no garantizan seguridad de tenencia ni, en consecuencia, una vivienda adecuada, sí constituyen soluciones legítimas a la carencia de vivienda social y de alternativas residenciales proporcionadas por el Estado en caso de desahucios (Coordinadora, 2017: 162-177).

## Efectos no intencionados

Una dimensión poco estudiada por la literatura académica se refiere a los impactos no intencionados o buscados por los movimientos sociales. En nuestro caso, la campaña de recogida de firmas para la presentación de la ILP en 2013, iniciada en abril de 2012 y finalizada en febrero de 2013, supuso un importante esfuerzo de coordinación de los grupos locales y de horas de trabajo de los activistas. Al margen de su objetivo –conseguir que el Congreso de los diputados debatiera la propuesta de ley– la campaña de la ILP tuvo para la PAH consecuencias adicionales positivas no buscadas intencionadamente. El esfuerzo de coordinación y organización del trabajo del conjunto de grupos locales mejoró los mecanismos y estructuras supralocales de la PAH, fortaleciéndose así esta en su conjunto. La búsqueda de firmas también propició el contacto cara a cara de los activistas con personas simpatizantes y que estas pudieran mostrar explícitamente su apoyo a

126 En el mismo estudio se citan fuentes oficiales que registraron 869 pisos ocupados en Barcelona en 2016 (Obra Social, 2018: 7). En un estudio semejante, también con fuentes oficiales, se constataron 1.398 viviendas ocupadas en la Comunidad de Madrid en el mismo año 2016 (Coordinadora, 2017).

127 https://www.icerda.org/media/files/mitjans/Noticias %202017/El %20boletin.pdf.

128 https://apps.fomento.gob.es/CVP/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW053.

las demandas y acción de la PAH, intensificándose los vínculos entre la PAH y la ciudadanía no activista. Esta experiencia contribuyó a reforzar la legitimidad de la PAH y a ampliar el apoyo social a sus demandas. A nivel interno, esto reforzó la confianza en las propias capacidades y poder organizativos y en el acierto de su orientación y planteamientos, lo cual es extremadamente significativo cuando las bases del movimiento están compuestas por personas sufriendo situaciones de alta fragilidad vital, económica y emocional. A nivel externo, estas fortalezas impulsaron las negociaciones entre activistas y las distintas instancias de gobierno y los bancos, dando lugar a un reconocimiento de la PAH como agente de representación social en forma de «sindicalismo urbano».

Las obstrucciones planteadas por el gobierno del PP y los agentes financieros a los que representaban, impidieron que la tramitación parlamentaria de la ILP obtuviera los objetivos deseados por la PAH, y la aprobación de la ILP fue bloqueada. Sin embargo, los RD 6/2012 y 897/2017 podrían categorizarse como consecuencias no intencionadas de la ILP. Por un lado, esta legislación no respondía directamente a las demandas del movimiento y ofrecía medidas muy limitadas en proporción a la gravedad del problema residencial. Por otro lado, ambos decretos se enunciaban con el lenguaje, conceptos y preocupaciones expresadas por la PAH. Aunque estas medidas fueron duramente criticadas por la PAH al entenderlas excesivamente parciales e insuficientes y fueron vividas como una derrota del proceso de la ILP, lo cierto es que sirvieron para que los bancos suavizaran sus agresivas prácticas y negociaran daciones en pago y alquileres sociales con más frecuencia que antes (Barranco *et al.*, 2018: 67). Por añadidura, la tramitación parlamentaria de la ILP también conllevó que partidos políticos anteriormente opuestos a esas propuestas, como el PSOE, modificaran su posición y pasaran a apoyarlas. A su vez, estos cambios de postura facilitaron la aprobación de nuevas leyes de vivienda autonómicas entre 2013 y 2017.

La campaña de la Obra Social también tuvo un efecto no intencionado: el aumento de la legitimación de las ocupaciones de edificios vacíos propiedad de los bancos para alojar a personas afectadas por desalojos y con voluntad de acordar un alquiler social para continuar residiendo en dichos inmuebles. Los medios de comunicación menos conservadores (*Público*, por ejemplo, y con más ambigüedades, *El País* e incluso *El Mundo*) (Parcerisa, 2012) y distintas encuestas[129] mostraron

129 Ver varios barómetros de opinión del CIS y sondeos como los de, por ejemplo, http://cadenaser.com/ser/2013/04/15/espana/1365983411_850215.html.

que esta modalidad de ocupación gozó de más comprensión social que otras ocupaciones (u *okupaciones*) que rechazaban cualquier negociación con la propiedad. El contexto de la crisis económica y de la emergencia habitacional, junto a un predominio de las concepciones sociales que reconocen como legítimos los derechos de los propietarios a percibir un alquiler por el uso de su propiedad por terceros, explicarían ese excepcional periodo de auge de las ocupaciones como soluciones necesarias al problema de la vivienda (García, 2015; García-Lamarca, 2016; Martínez, 2018).

La PAH, al calor de las movilizaciones del 15M, contribuyó a una revitalización de los repertorios de desobediencia civil en los movimientos sociales. La extraordinaria difusión que alcanzaron sus acciones de «Stop Desahucios» se pueden equiparar a otras paralelas como las consultas o referendos de «autodeterminación» del movimiento independentista catalán de 2014 y 2018. Sin embargo, el aumento y extensión de estas formas de protesta provocó una dura reacción de las elites políticas mediante nuevas medidas represivas incluidas en el Código Penal conocidas como «Ley Mordaza»[130]. El ejemplo organizativo y movilizador de la PAH claramente inspiró (y hasta transfirió activistas) a otros movimientos sociales como los Sindicatos de Inquilinas (en Barcelona, Madrid y Málaga, por ejemplo) o la Alianza contra la Pobreza Energética. Estos y otros movimientos sociales a lo largo del Estado también muestran que el estilo organizativo de la PAH basado en una ética de cuidados, la ayuda mutua y el asamblearismo, y sus planteamientos comunicativos buscando una permanente visibilidad mediática, han influido notablemente en el nuevo ciclo de protesta «antiausteritario» post-2011 (della Porta *et al.*, 2016; di Feliciantonio, 2017; Flesher, 2015; Palomera, 2018).

Un último resultado no previsto por la PAH es la cooptación de algunos de sus activistas por partidos políticos (especialmente los de nueva creación como Podemos) y candidaturas electorales ciudadanas (Barcelona en Comú o Ahora Madrid, por ejemplo). Este fenómeno comenzó en los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2015 y ha continuado hasta la actualidad. En algunos grupos locales de la PAH, la mayoría de activistas dieron el salto a partidos políticos o plataformas electorales (Martínez, 2018: 16). En el caso de Barcelona, fueron

130 Esta legislación fue vehementemente criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos: https://www.nytimes.com/2015/07/01/world/europe/spains-new-public-safety-law-has-its-challengers.html.

ampliamente divulgados los mensajes de una concejala (Gala Pin) que seguía convocando con frecuencia a acciones de «Stop Desahucios» a pesar de no participar ya regularmente en la PAH. Este caso ilustra los apoyos que, en general, el movimiento por la vivienda recibió de aquellos gobiernos municipales con concejales que antes habían sido activistas de la PAH, aunque también se expresaron frustraciones y conflictos (ver, por ejemplo, Coordinadora, 2017: 147).

## Conclusiones

En este último apartado sugerimos una interpretación de las consecuencias directas (éxitos y fracasos) e indirectas (no intencionadas) de la PAH de acuerdo a tres tipos de contextos: la crisis financiera mundial, las coaliciones de movimientos dentro del mismo ciclo de protesta y los cambios en la cohesión de las elites.

En primer lugar, la crisis financiera mundial de 2008 auspició y expandió las políticas de austeridad neoliberal que fueron progresivamente pivotando en torno a políticas urbanas y a la especulación inmobiliaria (Madden y Marcuse, 2016; Mayer, 2016). Este contexto combinado de crisis de acumulación y de políticas neoliberales y de austeridad propició una transferencia descomunal de recursos hacia la clase capitalista, ilustrada, sobre todo, por los rescates bancarios, las privatizaciones, los recortes en servicios públicos y pensiones, y la precarización de las condiciones de explotación del trabajo asalariado. El aumento de la desigualdad y de las situaciones de vulnerabilidad de amplios sectores sociales no solo afectó a deudores de hipotecas en quiebra, sino a otros grupos sociales zarandeados por la misma oleada de depredación capitalista: residentes en los centros urbanos cuyos alquileres aumentan de forma notable en comparación a sus salarios y a la inflación; jóvenes que precisan una primera vivienda para emanciparse de sus familias y que no pueden acceder a créditos hipotecarios o a vivienda pública o subsidiada; colectivos sociales discriminados y sometidos a distintas condiciones de vulnerabilidad (minorías étnicas, inmigrantes sin papeles, personas mayores y con discapacidad, identidades sexuales y de género subalternas, mujeres etc.) que inciden en su acceso a una vivienda digna. La PAH no solo reacciona ante las consecuencias de estas desigualdades en el ámbito de la vivienda, sino que moviliza de forma autónoma la agencia política de varios de esos grupos

sociales: mujeres, inmigrantes y clase obrera empobrecida, de forma destacada. El modelo de organización de autotutela de derechos y de ayuda mutua incluía también a activistas más experimentados, muchos de ellos con origen social de clase media y con trayectoria política vinculada a la izquierda, y que a veces han liderado aspectos técnicos o secciones territoriales del movimiento. En este sentido, sostenemos que los impactos políticos y sociales producidos por la PAH han dependido, en gran medida, de la participación activa y central de las personas «afectadas» no solo por las hipotecas, sino también por otras condiciones de desigualdad y precariedad derivadas de la crisis económica y las políticas neoliberales reforzadas durante su desarrollo.

En segundo lugar, la PAH crece y se desarrolla en medio de un ciclo de protesta más amplio contra los efectos del neoliberalismo y la austeridad dictada por los centros de poder mundiales (incluida la Unión Europea). A pesar de la heterogeneidad y las divisiones que experimentan muchos de esos movimientos antineoliberales en Europa (Mayer, 2016), su confluencia ocasional y la transferencia de militantes entre ellos consiguen efectos sinérgicos (Mudu *et al*., 2017). En este sentido, la PAH en España y luchas similares en el sur de Europa (Italia y Grecia) y Francia, ponen de manifiesto alianzas virtuosas entre activistas provenientes de movimientos sociales como el okupa o el 15M, y los colectivos sociales afectados por los desahucios residenciales. De esta manera, podemos concluir que los logros parciales obtenidos por la PAH en materia de derechos y políticas de vivienda, son también fruto de esas coaliciones entre movimientos por la autodefensa frente a la tabla rasa del *austericidio*. Aunque ninguna de las demandas principales de la PAH ha sido plenamente satisfecha, los avances señalados sí prefiguran políticas progresistas que han ayudado a contener el rodillo de las políticas y discursos neoliberales.

Finalmente, por lo que respecta a los cambios en el alineamiento de las elites, la PAH se ha beneficiado del apoyo de algunas instituciones supranacionales como la Unión Europea y las Naciones Unidas, quienes han criticado la legislación hipotecaria española, los desalojos sin alternativa habitacional y las escasas acciones de los gobiernos del PP. Aunque este conflicto no debilitó mucho la fuerte alianza entre el PP y las elites económicas, sí contribuyó a suavizar la postura inicial del gobierno mediante algunas «concesiones apaciguadoras» (los RD 6/2012 y 897/2017). Estas concesiones también representan un sustituto de las demandas más ambiciosas promovidas en la ILP liderada por la PAH en coalición con

otras organizaciones sociales, pero también una estrategia electoral del PP para mostrarse en público sensible ante dichas demandas frente al ascenso de nuevos partidos políticos desde 2014 (Podemos y Cs). Por otro lado, el PSOE, su máximo competidor en un régimen político muy bipartidista hasta entonces, se vio aún más amenazado por la disminución de su apoyo electoral lo que les llevó a respaldar la dación en pago propuesta por la PAH después de haberse opuesto a ella contumazmente. La PAH aprovechó esas grietas en la estabilidad y cohesión de las elites políticas para presionar en los niveles municipales (sobre todo en aquellos donde antiguos activistas obtuvieron representación en 2015, pero también con anterioridad, mediante las mociones de la campaña «romper por abajo») y autonómicos (a través de nueva legislación de vivienda). Aunque la concreción de esas iniciativas ha tardado en manifestarse, y solo de forma parcial, la llegada del PSOE al gobierno central y su renuencia a cambios profundos en la regulación hipotecaria, la legislación de alquileres o la política de vivienda, señalan que los poderes financieros nacionales y globales han conseguido mantener a raya las principales demandas del movimiento por la vivienda.[131]

## Bibliografía

Abellán, J. 2015. «Ciudad, crisis y desobediencia: Una aproximación a las luchas por la vivienda», en R. Hidalgo & M. Janoschka (Eds) *La ciudad neoliberal*, 257-274. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.

Barranco, O., Martínez, M. A. y González García, R. 2018. «La PAH y la emergencia habitacional», en: S. Martí i Puig *et al*. (Eds) *Movimientos Sociales y derecho a la ciudad, Creadoras de democracia radical*. Barcelona: Icaria.

Bosi, L., Giugni, M. y Uba, K. 2016. «The consequences of social movements. Taking stock and looking forward», en: L. Bosi, M. Giugni & K. Uba (Eds) *The Consequences of Social Movements*, 3-37. Cambridge: Cambridge University Press.

Casellas, A. y Sala, E. 2017. «Home eviction, grassroots organisations and citizen empowerment in Spain», en: K. Brickell, M. F. Arri-

131 Este trabajo ha contado con el apoyo económico de los proyectos 11612016-CityU del Research Grant Council de Hong Kong y 2019-00349 de FORMAS (Suecia).

goitia & A. Vasudevan (Eds) *Geographies of Forced Eviction*, 167-190. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid. 2017. *La vivienda no es delito. Recuperando un derecho. Quién y por qué se okupa Madrid*. Madrid: El Viejo Topo.

García, O. 2015. *Sociology of Discourse: From institutions to social change*. Amsterdam: JohnBenjamins.

García-Lamarca, M. 2016. «From occupying plazas to recuperating housing: Insurgent practices in Spain», *International Journal of Urban and Regional Research*, 41(1), 37-53.

Gonick, S. 2015. «Indignation and inclusion: Activism, difference, and emergent urban politics in postcrash Madrid», *Environment and Planning D: Society and Space*, 34(2), 209-226.

Di Feliciantonio, C. 2017. «Social movements and alternative housing models: Practicing the "Politics of Possibilities"» en Spain, *Housing, Theory and Society*, 34(1), 38-56.

Della Porta, D., *et al*. (Eds). 2016. *Late Neoliberalism and its Discontents in the Economic Crisis: Comparing Social Movements in the European Periphery*. Basingstoke: Palgrave.

Flesher, C. 2015. «Redefining the crisis/redefining democracy: Mobilising for the right to housing in Spain's PAH movement», *South European Society and Politics*, 20(4), 465-485.

Madden, D. y Marcuse, P. 2016. *In defense of housing. The politics of crisis*. London: Verso.

Martínez, M.A. 2016. «Between Autonomy and Hybridity: Urban Struggles Within the 15M Movement in Spain», en: M. Mayer *et al.* (Eds) *Urban Uprisings: Challenging the Neoliberal City in Europe*, 57-92. London: Palgrave Macmillan-Springer.

— 2018. «Bitter wins or a long-distance race? Social and political outcomes of the Spanish housing movement», *Housing Studies* 34(10): 1588-1611 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2018.1447094.

Mayer, M. y Boudreau, J.A. 2012. «Social movements in urban politics: Trends in research and practice», en: J. Peter *et al.* (Eds) *The Oxford Handbook of Urban Politics*, 273-291. Oxford: Oxford University.

Mayer, M. 2016. «Neoliberal urbanism and uprisings across Europe», en: M. Mayer *et al*. (Eds) *Urban Uprisings: Challenging the Neoliberal City in Europe*, 57-92. London: Palgrave Macmillan-Springer.

Mudu, P. y Chattopadhyay, S. (Eds.). 2017. *Migration, Squatting and Radical Autonomy*. Abingdon: Routledge.

Obra Social, BCN. 2018. *La Vivienda Para Quien La Habita, Informe sobre Ockupación de vivienda vacía en Catalunya* (Disponible en https://obrasocialbcn.net/wp-content/uploads/2018/10/Informe_castellano_portada.pdf)

Palomera, J. 2018. «Sindicalismo Inquilino. Democratizar la vivienda en la era del capitalismo financiarizado», en: S. Marti i Puig *et al.* (Eds) *Movimientos Sociales y derecho a la ciudad, Creadoras de democracia radical*. Barcelona: Icaria.

Parcerisa, Ll. 2012. *La PAH: un moviment social contrahegemònic?* Trabajo Final de Grado, Universidad Autonoma de Barcelona.

Tilly, C. 1999. «From interactions to outcomes in social movements», en: M.G. Giugni, *et al.* (Eds) *How Movements Matter*, 253-270. Minneapolis: University of Minnesota.

# La aportación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca en el mundo académico
## *Una revisión sistemática de la literatura*

EDUARD SALA

## Introducción

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha producido un alto número de información y estadística, como los conocidos los libros publicados por Ada Colau y Adrià Alemany, fundadores de la PAH, titulados *Vides hipotecades* (2012) y ¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran victoria (2013), donde se explica la crisis hipotecaria y la formación de la PAH. Además, la propia plataforma ha publicado más de una docena de artículos en referencia al funcionamiento interno, disponibles en su web estatal[132]. En el caso de la PAH de Barcelona, que aparte de ser la inicial es una de las más importantes y un referente para todo el movimiento, también dispone de un apartado con la realización de informes internos donde se analizan de manera muy detallada la población afectada por problemas de la vivienda[133]. El análisis externo de la PAH, a nivel académico, ha ido emergiendo a medida que el movimiento ha tenido mayor impacto y repercusión en la sociedad. Este capítulo pretende constatar el interés del mundo académico por abordar el análisis de la PAH desde diferentes metodologías y enfoques de investigación, para tener una visión de la producción académica con referencia a la PAH.

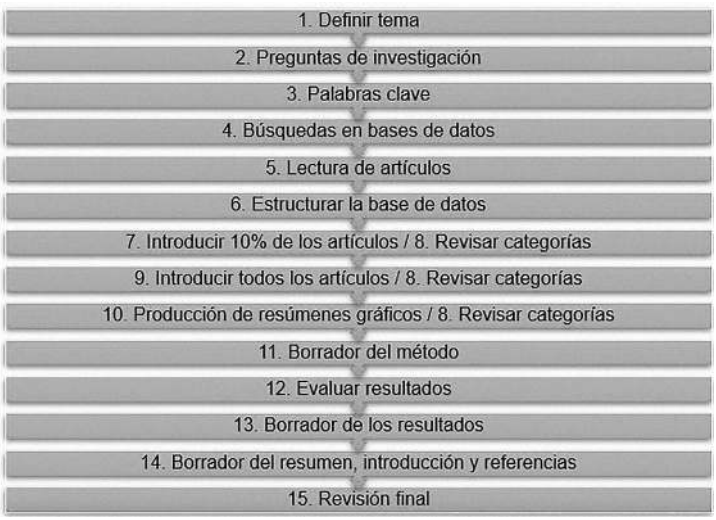
132 <https://afectadosporlahipoteca.com/publicaciones-pah/> [Consulta: 27/12/2018]
133 <https://pahbarcelona.org/es/informes-2/> [Consulta: 27/12/2018]

## Metodología

Se ha realizado un trabajo de campo de observación participante en la PAH de Barcelona, desde finales de 2014 hasta finales de 2018, que ha consistido en colaborar en los diferentes grupos de trabajo de la PAH y conocer de primera mano el funcionamiento del movimiento. Para el análisis de la producción científica académica con referencias a la PAH se ha seguido la metodología Systematic Quantitative Literature Review (SQLR). Esta consiste, principalmente, en hacer un análisis sistemático de la literatura producida en referencia a un tema, con las ventajas de que permite un rápido análisis no solo cualitativo de los resultados, sino también cuantitativo, así como una fácil y rápida actualización con el uso de una hoja de cálculo (Pickering y Byrne, 2013). Para realizar, el análisis se siguen una serie de puntos estructurados, tal y como aparecen en la Figura 1.

En el caso de estudio, se ha definido como tema el «Estado de arte de la literatura académica referente a la PAH» con las siguientes preguntas de investigación: 1) ¿Desde qué enfoques se ha analizado la PAH?; 2) ¿Qué estrategias se han destacado como exitosas por la PAH?; y 3) ¿Cuáles son los retos para continuar investigando la PAH?

**Figura 1: Pasos para la realización de la SQLR**




Fuente: Elaboración propia a partir Pickering y Byrne (2013)

Se ha determinado como palabras clave los artículos que contengan como referencia de estudio «Plataforma de Afectadas por la Hipoteca» o «PAH». Si bien el análisis multilingüístico presenta ciertas ventajas a la hora de realizar un SQLR (Rupprecht y Byrne, 2014), en este caso se ha optado por realizar las búsquedas sin traducir el nombre, puesto que los artículos o publicaciones académicas que hacen referencia a la PAH suelen presentar el nombre oficial del movimiento. Las búsquedas han sido en diferentes bases de datos, seleccionadas por su relevancia en el mundo académico: Science Direct, Google Scholar y Mendeley (que permite gestionar las referencias bibliográficas). Además, se ha optado por hacer búsquedas en las redes sociales de investigadores, en este caso Academia y Researchgate, para localizar otras publicaciones que no hayan aparecido en las bases de datos. Los resultados se han completado con las tesis doctorales localizadas en el servidor TESEO, del Ministerio de Educación de España, repositorio de todas las tesis doctorales.

Se han seleccionado 57 publicaciones sobre las 72 encontradas en un primer momento. La depuración ha sido para centrar el análisis en solamente las publicaciones en las que la PAH sea el objeto (o uno de los objetos) centrales del estudio, sin abarcar los estudios que también mencionen la PAH de manera secundaria. La estructura en la base de datos ha consistido en clasificar por autoras, el título del artículo, el tipo de publicación (en revista académica, un capítulo de libro o tesis doctoral) el año de publicación, el idioma del artículo, la revista donde se ha publicado, el país de publicación y un análisis de los resultados más destacados, detallados en este capítulo en el punto 4. Se ha introducido el país de publicación para tener una visión de hasta qué grado se estudia la PAH a nivel internacional, en lugar apuntar el país de estudio (ya que previsiblemente se centrará en España o alguna comparación con otro país).

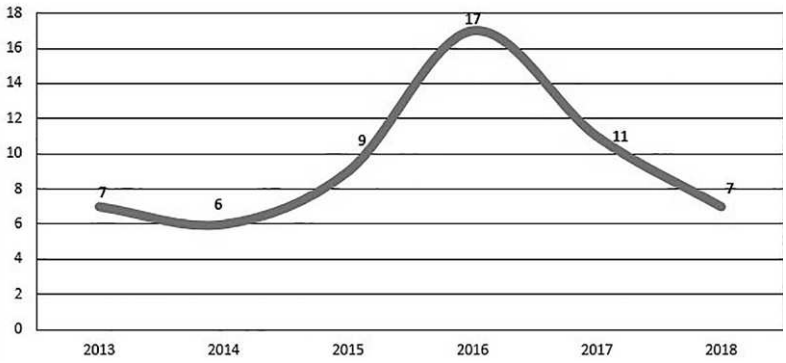
No se ha definido un límite temporal puesto que la investigación pretende localizar las publicaciones con referencia de manera directa en la PAH como caso de estudio, así que el periodo englobaría los 10 años de la PAH, desde 2009 (su creación) hasta la realización del presente artículo (final de 2018)[134].

134 Hay constancia de la publicación en 2019 de un monográfico sobre la crisis hipotecaria con artículos referentes a la PAH, que, aunque no se han podido analizar para el capítulo, se encuentran disponibles en la revista *Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura Vol 195 (792)* y son una perfecta actualización para el capítulo.

## Resultados descriptivos

El análisis cuantitativo de los artículos localizados permite sistematizar, en primer lugar, el año de publicación de cada uno (Figura 3). Destaca el vacío en los años anteriores a 2013, seguramente debido al periodo de formación de la PAH y los tiempos de realización y publicación académicos. Así, aparecen 7 publicaciones en 2013 llegando al máximo en 2016, año en que se registran cerca del 30 % de las publicaciones sobre la PAH.

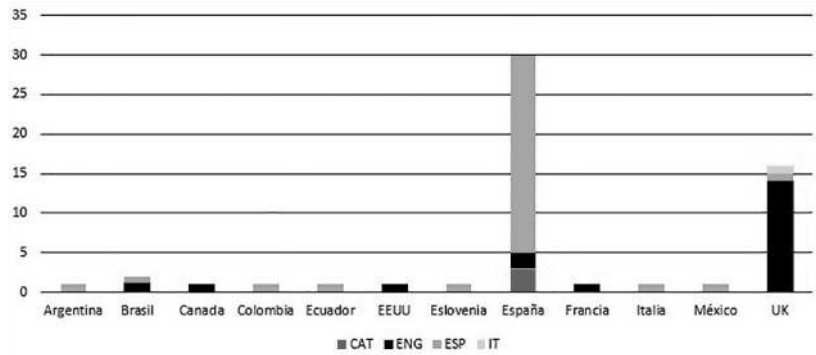
**Figura 3: Estudios localizados por año de publicación**




Fuente: Elaboración propia

El segundo lugar, el análisis cuantitativo permite relacionar el lugar de publicación junto con el idioma del artículo (Figura 4). Destacan las publicaciones realizadas en España, ya que engloban más del 50 % del total, aun así, tienen cierta notoriedad las que se han publicado en el Reino Unido (UK) ya que representan el 28 % del total. Las demás publicaciones se localizan una por país, salvo 2 para el caso de Brasil, en países de América (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, EE. UU. y México) y 3 más en Europa (Eslovenia, Francia e Italia), todas en inglés o español, salvo 3 en catalán para España y 1 en italiano para UK. Así, las publicaciones en castellano representan el 58 % del total y las que están escritas en inglés un 35 %, mientras que en catalán e italiano representan el 7 % restante. Las publicaciones se han realizado todas en libros o revistas diferentes, salvo tres revistas que han publicado dos artículos cada una en referencia a la PAH: *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, *Journal of Spanish Cultural Studies* y *Obets Revista de Ciencias Sociales*.

**Figura 4: Estudios por país de publicación e idioma de redacción**




Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, cabe mencionar que 49 de las 57 publicaciones son artículos en revistas científicas, representando el 86 % de las publicaciones analizadas, mientras que también aparecen 5 tesis que representan el 9 % del total y 4 capítulos de libros que representan el 7 % de este total.

## Resultados y análisis de contenidos

En el análisis de los resultados de los artículos localizados, destaca la variedad de enfoques y de puntos de observación y estudio de la PAH. Las publicaciones han sido agrupadas según las temáticas principales en 8 grupos (Figura 5).

**Figura 5: Contenidos de las publicaciones**

| Contenidos temáticos | Publicaciones |
|---|---|
| **Contexto de la crisis** | 6 |
| **Movimientos sociales y discurso** | 8 |
| **Origen y funcionamiento del movimiento** | 10 |

| Contenidos temáticos | Publicaciones |
|---|---|
| **Estrategias exitosas** | 9 |
| **Medios de comunicación** | 7 |
| **Comparaciones** | 8 |
| **Relación con la salud** | 4 |
| **Tesis doctorales** | 5 |
| **Total** | **57** |

Fuente: Elaboración propia

*Contexto de la crisis*

En este apartado se relacionan los estudios que tienen como campo de trabajo la PAH y su surgimiento con relación a la crisis económica. La importancia de realizar estudios en el contexto político es destacada por Martínez (2018), por las dificultades de registrar leyes por parte de la PAH con la necesidad de estudiar las relaciones entre movimientos sociales y estructuras políticas. En este sentido, Sabaté (2016b) estudia el surgimiento de replanteamientos a la estructura económica a partir de la crisis de las hipotecas en España. Destaca el cambio de discurso en torno a la propiedad, la cual se tendría que pensar cómo la gente afectada pensará el futuro poscrisis de vivienda. En este sentido coyuntural, Mir (2014) pone en contexto el periodo de movilización en que se entra a partir del 15 de mayo de 2011, llevando a pensar a muchas personas pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad que la participación en el gobierno de las sociedades de las que se forma parte tendría que tener que ver con algo más que el voto. En las prácticas de liderazgo común en Barcelona, Eizaguirre y Parés (2018) destacan que el caso de la PAH tiene un impacto más elevado, con un vínculo territorial menor que otros movimientos, pero con altos lazos de liderazgo y creación de comunidad, mientras que Martí y Fernández (2015) en su estudio sobre las nuevas formas de actuar y relacionarse por parte de la población afectada por la crisis, subrayan que los nuevos roles y la organización enriquecen en las emprendedurías

personales. Para cerrar este grupo, Sabaté (2016a) presenta en qué medida la percepción del sobreendeudamiento y los desahucios como situaciones injustas, puede tener efectos sobre la reproducción del sistema políticoeconómico, en la medida en que este se perciba como capaz o incapaz de reparar esa injusticia.

*Movimientos sociales y discurso*

En cuanto a los estudios que analizan la relación con otros movimientos sociales, La Parra-Pérez (2014) estudia el 15M como movimiento radicalmente democrático y la contestación masiva al régimen establecido, que inspiró a nuevos movimientos repercutiendo de manera directa en la PAH. En esta misma línea, Romanos (2013) hace un examen de las movilizaciones sociales y sus implicaciones políticas en España a partir del 15M, destacando que con el éxito de la PAH y la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) parece que hay cambios en la sociedad. También González-García (2016) compara movimientos sociales como el okupa y el surgimiento de movimientos como el 15M y la PAH, ya que el primero se encuentra en la génesis de los segundos. Barbero (2015) analiza las protestas antidesahucios, que se volvieron activas con la crisis hipotecaria, ya que la gente silenciada se volvió activista demostrando que era posible proponer nuevos modelos de vivienda. En este contexto de cómo la sociedad responde a las políticas de austeridad impuestas por la Troika, Berglund (2017), explica que la PAH realiza acciones contra el «banco malo» SAREB[135] para recuperar vivienda vacía en manos de la banca o acciones contra grandes fondos de inversión como Blackstone. En este sentido, García-Lamarca (2017b) demuestra la posibilidad de politizar el espacio público, materializado con las recuperaciones de viviendas vacías de la SAREB. Alonso y Casero (2016) tratan de conocer si la PAH introduce sus temas y encuadres en la agenda mediática, explicando que la PAH construye un discurso claro, sólido y coherente con la situación de tragedia social existente. En referencia al cambio de discurso, Molina (2017) intenta reflejar los retos y cambios políticos en materia de vivienda y la incidencia que tiene la

135 La SAREB es la sociedad anónima creada el 2012 con 55 % de capital privado y 45 % de capital público con el fin de comprar los «activos tóxicos» de la banca para salvar el sistema financiero.

PAH, donde se destaca la importancia del radical cambio del discurso de la crisis que ha provocado.

### *Origen y funcionamiento del movimiento*

En los artículos que explican los inicios de la PAH y se centran en cómo funciona, se encuentra como Casellas y Sala (2017) exploran el surgimiento de la PAH en la ciudad de Barcelona, en el contexto de las organizaciones sociales y la lucha por la vivienda de la ciudad, y la organización de esta. En la misma línea, el artículo de Macías (2017) detalla el empoderamiento que provoca la PAH con el asesoramiento colectivo y la autotutela de derechos. De manera notable y en este sentido, García-Lamarca (2017a) realiza unas investigaciones sobre la PAH y el derecho a la vivienda, destacando la importancia de las personas activas para la creación de la PAH. También Mir, França, Macías y Veciana (2013) destacan la importancia de las personas activistas en la creación de la PAH y el proceso de desarrollo del proyecto con la participación activa de las personas que se aproximan inicialmente en su condición de afectadas y el activismo que serán capaces de poner en práctica. De manera más esquemática, Mangot (2013a) realiza una cronología del surgimiento de la PAH y de los momentos más destacados del movimiento hasta el momento. A nivel general, Sebastiani, Fernández y García (2016) hacen un análisis del funcionamiento de la PAH, su organización, el uso de una nueva narrativa, el uso de medios de comunicación propios. En el caso de Palomeque (2016), hace un análisis de la reformulación de la categoría de «víctima», explicando que en el caso de la PAH la víctima puede organizarse colectivamente para evitar la pérdida de la vivienda. Annunziata y Lees (2016) argumentan las desposesiones en el sureste de Europa y las resistencias urbanas como la PAH, que se trata de un movimiento de interclases y de éxito contra los desahucios. En el análisis del funcionamiento del movimiento, D'Adda, Delgado y Sala (2018) enmarcan en el contexto de la precarización de la vivienda el análisis de la PAH y del empoderamiento colectivo a través del análisis de las dinámicas de las asambleas. También Veciana, França y Mir (2013) tratan de entender el surgimiento y el desarrollo de la movilización en defensa del derecho a la vivienda, específicamente con atención a los procesos hipotecarios. Se explica que a través de experiencias propias y ajenas como en la PAH se crea un sistema de asesoramiento colectivo que hace posible el cambio social.

*Estrategias exitosas*

El estudio de las estrategias que han sido más exitosas para el empoderamiento da lugar a diferentes enfoques. La anterior revisión de la literatura, realizada por Sala (2018b), destaca que, en la búsqueda de artículos con la SQLR en referencia a empoderamiento y movimientos sociales, tienen un cierto peso los artículos que hacen referencia a la PAH. En las estrategias exitosas estudiadas, Arredondo y De las Olas (2013) explican la importancia de la creación de comunidad y el trabajo de manera cooperada junto a la importancia del apoyo psicosocial de las personas afectadas. Mangot (2013b) explica el caso de la PAH desde el punto de vista exitoso, debido a la solidaridad entre sus miembros, la unidad y sobre todo por el discurso optimista. Rivero (2013) explica que las nuevas formas de organización como la PAH contribuyen a dirigirse hacia una democracia más asentada sobre el diálogo igualitario que sobre las imposiciones de poder desde las esferas políticas. Sabaté (2014) expone que la acción en la PAH se ha convertido en un actor social y político para superar la situación de invisibilidad y estigmatización. A nivel general, Feliciantonio (2017) detalla cómo la PAH ha cambiado el imaginario de culpabilizar a la población y se ha expandido por todo el territorio español, junto con las acciones directas. Álvarez de Andrés, Zapata y Zapata (2015) analizan cómo ha sido el éxito de la PAH gracias a la habilidad de rápida réplica de las redes sociales y la destreza de crear un espacio híbrido entre las redes de comunicación y las protestas en espacios públicos. También analizan en otro estudio (Álvarez de Andrés, Zapata y Zapata, 2016) la habilidad de la PAH para atender a la población afectada por la crisis de la vivienda, destacando el éxito al empoderar a la población y también por introducirse en las agendas políticas de cambios de leyes. Entre las estrategias de resiliencia de familias afectadas en la PAH, De las Olas y Ruiz (2016) remarcan que la ayuda solidaria del colectivo, la red personal y la fuerza propia por informarse son vitales.

*Medios de comunicación*

En este apartado sobre el uso interno y externo de los medios de comunicación, Sala (2018a) destaca la importancia de los datos para reflejar la situación de emergencia habitacional a la ciudad, realizando mapas de Barcelona con Afectadas por la Hipoteca y los desahucios, a

partir de la información de los informes de la PAH de Barcelona. En la investigación de Alonso (2016) se pretende analizar la arquitectura y estrategia de utilización que realiza la PAH, centrándose en el uso que hace de Twitter para lanzar sus campañas, concluyendo que la PAH aumenta su presencia en redes a partir del 2011, pero cabe mejorar la dispersión de etiquetas en Twitter con una mayor planificación. Peña-López, Congosto y Aragón (2014) también realizan un análisis de la red social Twitter a partir de algoritmos y relaciones, para concluir que la PAH destaca en el alto uso de estas redes en comparación con movimientos sociales tradicionales. En el análisis de los medios de comunicación de la PAH también existe el estudio de Sala y Tutor (2017), en el cual realizan un análisis sobre el uso de la imagen en los medios de comunicación de la PAH, demostrando como el uso de redes e imágenes pensadas denotan un imaginario de solidaridad y de victoria. De diferente manera, Feliu y Moltó (2016) analizan el tratamiento de la PAH desde diferentes medios de comunicación y de las menciones en el Congreso de los Diputados. Los datos muestran un tratamiento diverso por parte de los medios analizados, que se correspondería con el diferente posicionamiento ideológico de cada periódico estudiado. En otro análisis del impacto de la PAH en la prensa y en este caso de los programas electorales, Parcerisa (2014) explica que se ha introducido en el imaginario colectivo con un discurso sólido y con presencia en los medios, provocando cambios hegemónicos como con la Obra Social. Arévalo y López (2015) hacen un análisis del programa informativo «Sí se puede», destacando para el caso de la tramitación de la ILP de la PAH que la reinterpretación también involucra a algunas acciones de protesta como los escraches y la ocupación de viviendas.

### *Comparaciones*

Entre los estudios que entran en la comparación de la PAH con otros movimientos, en el artículo de Ordóñez, Feenstra y Tormey (2015) adoptan una metodología cualitativa basada en un estudio de caso comparativo entre la PAH y Bündnis Zwangsräumung Verhindern (BZV) de Alemania, con la finalidad de estudiar las similitudes y diferencias entre ambas plataformas. El artículo se centra sobre todo en los orígenes ideológicos y sociológicos, los repertorios y las lógicas políticas. Otra comparativa es el estudio de Pérez (2015), donde se propone aportar

una genealogía del escrache y sus apropiaciones, reconociendo las técnicas de expresión del movimiento y la producción de nuevas escenas de enunciación, comparando Argentina y España con los movimientos HIJOS (hijos de desaparecidos) y la PAH. Se destaca que la PAH ha usado los escraches como herramienta y no como forma, buscando crear lazos sociales. También Flesher (2015) realiza un análisis de los escraches de la PAH para ver medidas de resistencia a la austeridad impuesta, analizando medios, y la relación con el movimiento argentino HIJOS. El caso de los escraches, y en concreto en el estudio de las noticias en prensa, Seijas (2015) profundiza en el análisis de cómo los diarios de corte liberal utilizan la violencia discursiva como estrategia que legitima las decisiones políticas de ciertas hegemonías y cómo afecta a la formación de la imagen de este movimiento social. Se concluye en que se criminaliza a la PAH desde los medios conservadores y liberales, asociando el movimiento con actos de terrorismo. En otro análisis comparativo, Morales-López (2016) estudia el discurso de Rafael Correa (presidente de Ecuador) y el de Ada Colau como portavoz de la PAH en el tema de los desahucios. Destaca que Colau se presentaba en ese momento como activista, con la gran fuerza mediática que le daba también su gran capacidad. En relación con Ecuador, Suárez (2017) analiza si los métodos de la PAH son revolucionarios, destacando el caso de los ecuatorianos en la PAH, que han sido capaces de imaginar una segunda oportunidad en sus vidas. También Menna (2016) trabaja con el discurso de las personas migradas ecuatorianas participantes en la PAH y el cambio de discurso, ya que la PAH muestra la polifonía de sus bases, asumiendo su diversidad y su contraste. Finalmente, y continuando con la relación de ecuatorianos, Suárez (2014) describe la experiencia de los ecuatorianos en la PAH y las relaciones que se establecen a través de la deuda, así como las políticas del Buen Vivir y la PAH sobre alternativas a la financierización hipotecaria de la vivienda. Con el Buen Vivir se puede imaginar una vivienda post burbuja e involucrar a la población en el proceso de decisión de los proyectos inmobiliarios.

*Relación con la salud*

En los estudios que inciden sobre los impactos en la salud de la población afectada, Vásquez-Vera, Rodríguez-Sanz, Palència y Borrell (2016) realizan un análisis de la calidad de vida de personas afectadas por la

crisis hipotecaria, dónde se observa una clara afectación negativa sobre su salud, y se concluye con la necesidad de profundizar en estos estudios. Sabater y Giró (2015) analizan el proceso de desahucio y las perspectivas de futuro de las familias afectadas de la PAH. Se explica cómo esta situación presenta rasgos de permanencia en el tiempo, por lo que es más que probable que sus efectos se vayan haciendo más visibles a lo largo de los años. García y Etxezarreta (2018) también analizan la evolución de las personas con desahucio, destacando el aumento de los desahucios consecuencia del aumento de los precios de los alquileres, las mujeres como más activas, y que las familias desahuciadas acuden en casa de familia o amistades en primera instancia. Para terminar, Robles, Mata, Fernández, González, Bernal, Mateo y Daponte (2016) también analizan los efectos en la salud en afectadas por un desahucio. Los que entran en proceso judiciario aumentan el consumo de tabaco, los hombres y los que no viven en pareja consumen más alcohol y los hombres aumentan el consumo con el proceso judicial.

*Tesis doctorales*

En las tesis doctorales localizadas, encontramos que Larrinaga (2016) presenta su tesis con el objetivo analizar las prácticas discursivas que la PAH desarrolló durante la realización de los escraches que tuvieron lugar con motivo de la tramitación de la ILP presentada en el Congreso de los Diputados el 5 de febrero del 2013. En la tesis de Ortega (2017) se estudia qué significan estas experiencias en las subjetividades de los nuevos militantes-activistas y cómo están reconfigurando sus imaginarios e identidades colectivas ante el nuevo panorama sociopolítico, realizando un trabajo etnográfico junto a una comunidad de sujetos-activistas miembros de la PAH de Alicante. En la tesis de Sala (2018c) se realiza un análisis de la crisis de las hipotecas a nivel territorial y social. Para ello se realiza una revisión de la literatura, un análisis territorial y el estudio de las estrategias más exitosas de la PAH para empoderar a la población: las acciones perfomativas y el uso de un lenguaje nuevo en referencia a culpabilización de la población y con gran presencia en los medios de comunicación. En este sentido de la *perfomance* como actuación, la tesis de Puig (2017) trata de comprender la PAH como *performance* cultural que persigue unos efectos en las instituciones comunicativas y regulativas de la esfera civil para lograr una reparación

civil, concluyendo que el motivo del éxito es más complejo que solo con el uso de técnicas performativas. Finalmente, Durán (2016) presenta en su tesis cómo a través de todo un análisis se permite determinar que la microfísica del poder ha permitido hacer emerger la fuerza y las condiciones que generan esta afectación, la visibilización del conflicto a través de la PAH.

## Conclusiones

En la revisión de la literatura se ha podido comprobar el alto interés que ha suscitado la PAH en el mundo académico. También destaca la gran variedad de revistas académicas que han incluido estas publicaciones. Las editoriales se encuentran en su mayoría en España, pero existe también un destacado número en el Reino Unido, así como publicaciones dispersas en diferentes países de América, siendo un tercio que han sido escritas en inglés y denotando todos estos aspectos la internacionalidad en que ha sido analizada la PAH. Destacan los artículos donde se menciona el movimiento 15M y su relación con la PAH como fuente de difusión del movimiento. El cambio de discurso se presenta como uno de los grandes logros de la PAH en el imaginario colectivo. El empoderamiento colectivo se destaca en el funcionamiento de la PAH, no solo a través del asamblearismo sino con este cambio de lenguaje directo y empático. Entre las estrategias más exitosas se destaca la solidaridad, la ayuda directa y las acciones perfomativas, así como la creación de nuevas leyes a partir de ILP. Destacan los estudios que analizan las redes sociales del movimiento, en concreto el Twitter, así como la fuerte repercusión en los medios de comunicación tradicionales, repercutiendo en un impacto mediático en la población. Aparecen similitudes en países tan dispares como Alemania o Argentina, en este último caso haciendo comparaciones con las campañas de escraches. Las relaciones con ecuatorianos también son presentes. En aspectos de salud, se destaca el fuerte impacto negativo que tiene en la salud de las personas afectadas por problemas de vivienda, de nuevo en consonancia con uno de estos informes de la PAH donde se estudia esta vinculación y se determina que la población afectada por la crisis de la vivienda tiene peor salud que la que no se encuentra en esta situación (Delgado, 2018).

Si bien los campos de estudio de la PAH pueden ser numerosos y diferentes, se destacan algunos campos en los cuales se han detectado

pocos resultados: el grupo minoritario de artículos es el que hace referencia a la salud, un campo que tiene una incidencia directa en estos aspectos. Tampoco se han localizado estudios que relacionen la migración y la PAH, ya que solo en algunos artículos se denota esta relación. Un último campo de análisis futuro serían los estudios con perspectiva de género, puesto que se ha determinado en el trabajo de campo la fuerte presencia de las mujeres, no solo en mayoría, sino en tareas de organización y representación de la PAH. Por último, un análisis multidisciplinar del movimiento sería una aportación novedosa, tal y como se pretende en el presente libro, a lo largo de sus capítulos. El estudio de la PAH representa un fuerte avance, a nivel académico, en la profundización de este movimiento complejo, que sigue creando nuevos imaginarios de sociabilizar y entender el derecho a la ciudad.

## Bibliografía

Alonso, L. y A. Casero. 2016. «La influencia del discurso sobre cambio social en la agenda de los medios. El caso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.» *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, n.° 11(1): 25-51. http://doi.org/10.14198/OBETS2016.11.1.02

Alonso, L. 2016. «Estrategia comunicativa de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca en las redes sociales.» *Revista de La Asociación Española de Investigación de La Comunicación*: 42-53.

Álvarez de Andrés, E., M.J. Zapata y P. Zapata. 2015. «Stop the evictions! The diffusion of networked social movements and the emergence of a hybrid space: The case of the Spanish Mortgage Victims Group.» *Habitat International*, n.° 46: 252-259. http://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.10.002

— 2016. «Networked Social Movements and the Politics of Mortgage: From the Right to Housing to the Assault on Institutions.» *Advances in Sustainability and Environmental Justice*, n.° 18: 231-249. http://doi.org/10.1108/S2051-503020160000018010

Annunziata, S., y L. Lees. 2016. «Resisting »Austerity Gentrification« and Displacement in Southern Europe.» *Sociological Research Online*, n.° 21(3). http://doi.org/10.5153/sro.4033

Arévalo, A. I., y F.J. López. 2015. «Movimientos sociales y periodismo en España. Una propuesta pacífica y transversal.» *RIDH Bauru*, n.° 4: 87-102.

Arredondo, R., y M. De las Olas. 2013. «Aproximación a la realidad de los desahucios: perfil y características de las familias en proceso de desahucios en la ciudad de Málaga.» *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, n.° 20: 113-140. http://doi.org/10.14198/ALTERN2013.20.07

Barbero, I. 2015. «When rights need to be (re)claimed: Austerity measures, neoliberal housing policies and anti-eviction activism in Spain.» *Critical Social Policy*, n.° 35(2): 270-280. http://doi.org/10.1177/0261018314564036

Berglund, O. 2017. Contesting Actually Existing Austerity. *New Political Economy*, n.° 23(6): 804-818. http://doi.org/10.1080/13563467.2017.1401056

Casellas, A. y E. Sala. 2017. «Home Eviction, Grassroots Organisations and Citizen Empowerment in Spain. In *Geographies of Forced Eviction: Dispossession, Violence, Resistance* by K. Brickell, M. Fernández Arrigoitia, y A. Vasudevan (Eds.), 167-190. London: Palgrave Macmillan UK. http://doi.org/10.1057/978-1-137-51127-0_8

Colau, A., y A. Alemany. 2012. *Vides hipotecades*. Barcelona: Angle Editorial.

— 2013. ¡Sí se puede! Barcelona: Destino.

D'Adda, G., L. Delgado y E. Sala. 2018. «Responding to the Precarisation of Housing: A Case Study of PAH Barcelona.» en *Law and the Precarious Home* by H. Carr, B. Edgeworth y C. Hunter (Eds.), 289-315. Oxford: Hart Publishing.

Delgado, L. (Coord). 2018. «Radiografies de la situació del dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona. Informe III». Barcelona.

Durán Quintanar, M. G. 2016. «La red de política de vivienda en Cataluña: transformación de las relaciones de poder entre la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, la banca y los poderes públicos». Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

Eizaguirre, S. y M. Parés. 2018. «La dimensió territorial de la innovació social: una mostra de pràctiques de lideratge col·lectiu a Nou Barris Nord i Sants.» *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, n.° 64(1): 5-24. http://doi.org/doi.org/10.5565/rev/dag.435.

Feliciantonio, C. Di. 2017. «Social Movements and Alternative Housing Models: Practicing the "Politics of Possibilities" in Spain.» *Housing, Theory and Society*, n.° 34(1): 38-56. http://doi.org/10.1080/14036096.2016.1220421.

Feliu, Á. y C. Moltó. 2016. «Los movimientos sociales en las agendas mediática y política en España: el caso de la PAH.» *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, n.° 11(1): 165-185. http://doi.org/10.14198/OBETS2016.11.1.07

Flesher, C. 2015. «Redefining the Crisis/Redefining Democracy: Mobilising for the Right to Housing in Spain's PAH Movement.» *South European Society and Politics*, n.° 20(4): 465-485.

García, A., y A. Etxezarreta. 2018. «Un estudio de caso de los desahucios a nivel local: el caso de "Stop desahucios Araba."» *Revista de Economía Crítica*, n°. 25: 26-46.

García-Lamarca, M. 2017a. «Creating political subjects: collective knowledge and action to enact housing rights in Spain». *Community Development Journal*, n.° 1(15). http://doi.org/10.1093/cdj/bsx025.

— 2017b. «Reconfiguring the public through housing rights struggles in Spain» en *City Unsilenced* por J. Hou y S. Knierbein (Eds.), 44-55. London: Routledge.

González-García, R. 2016. «Movimientos sociales y vivienda en España» *Boletín Científico Sapiens Research*, n°. 6(1): 31-35.

Larrinaga, I. 2016. «La formación del discurso contra-hegemónico en contextos de emergencia social: análisis crítico del discurso en redes sobre el fenómeno de los escraches». Tesis Doctoral, Universidad de Cantabria.

Macías, C. 2017. «Sujetos locales - La PAH: Un sujeto de transformación social. El empoderamiento como una herramienta de transformación.» en *Alternativas urbanas y sujetos de transformación* by P. Olmedo y G. Endara, 290-307. Quito: Friedrich Ebert Stiftung.

Mangot, L. 2013a. «Cronología: burbuja, crisis y PAH.» *Anuari Del Conflicte Social*: 272-283.

— 2013b. «La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. De la Crisis a la Estafa. Del Prozac al Empoderamiento.» *Clivatge*, n°. *2*: 56-88.

Marti, I., y P. Fernandez. 2015. «Entrepreneurship, Togetherness, and Emotions: A Look at (Postcrisis?) Spain.» *Journal of Management Inquiry*, n.° 24(4):424-428. http://doi.org/10.1177/1056492615579786.

Martinez, M. A. 2018. «Bitter wins or a long-distance race? Social and political outcomes of the Spanish housing movement.» *Housing Studies*. http://doi.org/10.1080/02673037.2018.1447094.

Menna, L. 2016. «Yo soy víctima pero también activista. Narrativas migrantes en la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.» *Discurso & Sociedad*, n.° 10(4): 759-780.

Mir, J. 2014. «La emergencia de otra política para una democracia real.» *Kultur: Revista Interdisciplinària Sobre La Cultura de La Ciutat*, n.° 1(2): 87-100. http://doi.org/10.6035/Kult-ur.2014.1.2.4.

— , J. França, C. Macías y P. Veciana. 2013. «Fonaments de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca: activisme, assessorament col·lectiu i desobediència civil no violenta.» *Educación Social: Revista de Intervención Socioeducativa*.

Molina, I. 2017. «Lessons from the PAH in a volatile political context: social movements between restoration and rupture», *Revista Direito e Práxis*, no. 8(1): 711–721. http://doi.org/10.12957/dep.2017.27765.

Morales-López, E. 2016. «La ironía en los discursos de cambio social.» *Oralia*, n.° 19: 177-200.

Olas, M. de las y A. C. Ruiz. 2016. «Estrategias resilientes ante la situación adversa de los desahucios», *Cuadernos de Trabajo Social*, n.° 29(2): 299-308.

Ordóñez, V., R. A. Feenstra y S. Tormey. 2015. «Citizens against Austerity: A comparative reflection on plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) and Bündnis Zwangsräumung Verhindern (BZV).» *Araucaria*, n.° 17(34): 133-154. http://doi.org/10.12795/araucaria.2015.i34.07.

Ortega, J. 2017. «La defensa del derecho a la vivienda en movimiento. (Re)siginificación de las subjetividades subalternas a través de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Alicante», Tesis Doctoral, Universidad Miguel Hernández de Elche.

Palomeque, A. 2016. «Víctimas de (la) excepción: intervenciones del entorno 15M en las dinámicas de poder de la crisis española (2008-2015)», *452ºF: Revista de Teoría de La Literatura y Literatura Comparada*, n.° 15: 37-53.

Parcerisa, L. 2014. «La PAH: un moviment social contrahegemònic?» *Oxímora Revista Internacional de Ética y Política*, n.° 4: 23-40.

Parra-Pérez, P. 2014. «Revueltas lógicas: el ciclo de movilización del 15M y la práctica de la democracia radical», *Journal of Spanish Cultural Studies*, n.° 15. http://doi.org/10.1080/14636204.2014.938457.

Peña-López, I., M. Congosto y P. Aragón. 2014. «Spanish Indignados and the evolution of the 15M movement on Twitter: towards networked para-institutions», *Journal of Spanish Cultural Studies*, n.° August 2014: 1-28. http://doi.org/10.1080/14636204.2014.931678.

Pérez, M. I. 2015. «Hacer visible/Hacer audible. Paralelos entre el escrache de H.I.J.O.S. (Argentina) y la PAH (España),», *Nexus Comunicación*, n.° 17: 144-161.

Pickering, C. y J. Byrne. 2013. «The benefits of publishing systematic quantitative literature reviews for PhD candidates and other early career researchers», *Routledge*: 1-15.

Puig, G. 2017. «*¡Sí se puede! En busca de la reparación civil: la Plataforma de* Afectadas por la Hipoteca de Barcelona como performance cultural». Tesis Doctoral, Sede Académica de México.

Rivero, B. 2013. «Nuevos movimientos sociales en el estado espanol: una vision desde los principios del aprendizaje dialogico», *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*, n.° 2(3): 273-296. http://doi.org/10.4471/rimcis.2013.25.

Robles, H., J. L. Mata, M. C. Fernández, I. González, M. Bernal, I. Mateo y A. Daponte. 2016. «Consumo de tabaco y alcohol en una muestra en proceso de desahucio», *Acción Psicológica*, n.° 13(1): 41-52.

Romanos, E. 2013. «Evictions, Petitions and Escraches: Contentious Housing in Austerity Spain», *Social Movement Studies*, n.° 2837: 1-7. http://doi.org/10.1080/14742837.2013.830567.

Rupprecht, C. D. D. y J. Byrne. 2014. «Informal urban greenspace: A typology and trilingual systematic review of its role for urban residents and trends in the literature», *Urban Forestry & Urban Greening*, n.° 13(4): 597-611. http://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.09.002.

Sabaté, I. 2014. «Del país de los propietarios al país de los sobre-endeudados: reciprocidad, solidaridad y proyectos de transformación sistémica en tiempos de crisis», *Ars & Humanitas*, n.° 8(1): 168-187. http://doi.org/10.4312/ars.8.1.167-187.

— 2016a. «La ruptura de una economía moral y la deslegitimación de las deudas hipotecarias», *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, n.° 47(1).

— 2016b. «The Spanish Mortgage Crisis and the Re-emergence of Moral Economies in Uncertain Times», *History and Anthropology*, n.° 27(1): 107-120. http://doi.org/10.1080/02757206.2015.1111882.

Sabater, C. y J. Giró. 2015. «La nueva pobreza. El desahucio como proceso de exclusión», *Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal*, n.° 3: 77-106. http://doi.org/10.15257/ehquidad.2015.0004.

Sala, E. 2018a. «Análisis geográfico de la crisis hipotecaria: la distribución desigual a diferentes escalas.» *Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, n.° 23(1256): 1-24.

— 2018b. «Crisis de la vivienda, movimientos sociales y empoderamiento: una revisión sistemática de la literatura», *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, n.° 64(1): 99-126. http://doi.org/10.5565/rev/dag.379.

— 2018c. «La crisis de la vivienda: implicaciones territoriales y estrategias de empoderamiento», Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

— y A. Tutor. 2016. «El uso de la imagen como eje de cambio de poder: el caso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.» *Carte Semiotiche*, n.° 4: 88-102.

Sebastiani, L., B. Í. Fernández y R. García. 2016. «Lotte per il diritto alla casa nello Stato spagnolo: la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. Campagne, successi e alcune chiavi di riflessione», *Interface. A Journal for and about Social Movements*, n.° 8(2): 363-393.

Seijas, R. 2015. «Criminalización de los movimientos sociales a través del discurso de la prensa liberal y conservadora: el caso de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y los escraches», *Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital*, n.° 4(2): 68-92.

Suarez, M. 2017. «Debt revolts: Ecuadorian foreclosed families at the PAH in Barcelona», *Dialectical Anthropology*, n.° 41: 263-277. http://doi.org/10.1007/s10624-017-9455-8.

— 2014. «Movimientos Sociales y Buen Vivir: Ecuatorianos en la lucha por la vivienda en la plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)», *Revista de Antropología Experimental*, n.°14: 71-89.

Vásquez-Vera, H., M. Rodríguez-Sanz, L. Palència y C. Borrell. 2016. «Foreclosure and Health in Southern Europe: Results from the Platform for People Affected by Mortgages», *Journal of Urban Health*, n.° 93(2): 312-330.

Veciana, P., J. França y J. Mir. 2013. «La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y su capacidad de movilización e incidencia social», *GT 20 Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social*.

# *Epílogo.*
# La PAH, diez años de lucha e invención política

RAQUEL ROLNIK

En 2012, cuando fui invitada a Barcelona por el Observatori DESC para presentar el informe que había acabado de redactar para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las «Finanzas y el derecho a la vivienda» no me había dado cuenta de que, tanto para mi mandato como relatora de las Naciones Unidas, como para buena parte de las personas con quien me reuní en esa ocasión, estábamos delante de una de esas oportunidades únicas que tenemos en nuestras vidas: vivir y participar de un hecho histórico. En aquella ocasión pude presenciar una asamblea de la PAH, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y aprender no solamente sobre la perversidad de la transformación de la vivienda en un activo financiero y su impacto vulnerabilizador en la vida de individuos y familias, sino también la fuerza que podemos tener cuando tomamos conciencia que las tragedias individuales y familiares que pasamos son en realidad procesos colectivos profundamente enraizados en la economía política de nuestros países y ciudades.

El informe que presenté en Barcelona fue el primero de una serie de otros informes temáticos e informes de misión en distintos países del mundo[136] que demostraban cómo políticas públicas protagonizadas por

136 Las visitas oficiales a los países –denominadas «misiones»– son uno de los instrumentos utilizados por los relatores especiales designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) para monitorear la implementación de sus pactos y resoluciones. Las misiones son organizadas por el departamento de Relaciones Exteriores del país que será visitado junto con la Oficina del Alto

los Estados, desde los años setenta en algunos países y una o más décadas después en otros, han transformado completamente el sentido de la vivienda: de política social a vehículo esencial para obtener beneficio por parte de inversores financieros, en una especie de terreno de juego mundializado por el que el capital financiero campa a sus anchas en busca de «activos». Es un proceso global, pero absolutamente dependiente de la acción y conformación especifica en cada país, y cuyo resultado final implica procesos masivos de desposesión, especialmente de las personas y grupos más vulnerables de la sociedad[137].

En 2012, en la Asamblea de la PAH a la cual tuve el privilegio de asistir, pude ver el inicio de un movimiento potente, que se diseminó por todo el territorio español. Un movimiento que no solamente trataba de movilizar a los afectados por la estafa de la promesa de vivienda en propiedad para todos por la vía del crédito hipotecario, sino que crecientemente se involucró en la elaboración, proposición y negociación de políticas públicas de vivienda en España a escala local regional y nacional.

La PAH ha persistido activa durante más de diez años y, sobre todo, ha podido hacer visible, incluso a través de una gran presencia mediática desde sus inicios, procesos que eran totalmente invisibles y fuera del radar de los partidos. A través de obstrucciones populares a los desahucios –Stop Desahucios– la obtención de alquileres sociales y daciones en pago, ocupaciones no autorizadas de edificios vacíos, promoción de iniciativas legislativas, entre otras tácticas, la PAH ha combinado prácticas de desobediencia civil y de manifestaciones en la calle con acciones institucionales como elaboración y negociación en torno a la redacción de leyes en materia de vivienda. Finalmente –no es por casualidad– que de los rangos de la PAH han salido candidaturas electorales que han renovado desde el

---

Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH). El producto final de la misión es un informe de 10.000 palabras, presentado y debatido en el CDH con otros informes temáticos del mismo formato, abordando cuestiones más generales relacionadas con aquel derecho específico y su incidencia en varios países. Como relatora no he podido hacer una misión oficial en España, pero presenté dos informes temáticos sobre el tema de la financiarización de la vivienda. Además de los informes anuales, al relator también le compete enviar comunicaciones a los gobiernos para alertarlos sobre denuncias de violaciones y solicitar esclarecimientos. Esas comunicaciones –«allegation letters» o «urgent appeals»– son confidenciales, pero son dadas a conocer a la CDH semestralmente.

137 Para un panorama general del proceso, a partir de las informaciones, contactos y lecciones aprendidas durante mi mandato como relatora (2008-2014) ver Raquel Rolnik *Guerra de los Lugares: la colonización de la tierra y de la vivienda en la era de las finanzas,* Barcelona, Editorial Descontrol 2018.

punto de vista generacional, pero también político el panorama político de Cataluña y España.

A través de la formulación de una contranarrativa con respecto a la crisis económica en contraste con la ofrecida por los medios de comunicación convencionales, la PAH pudo ofrecer a los españoles otra visión, marcada por historias reales y relatos vividos que evidenciaban la responsabilidad de la banca, de los gobiernos y de la industria del ladrillo en la formación de la burbuja y su estallido. Pero también ha podido refundar el movimiento por vivienda en España al atraer activistas y simpatizantes, y no solamente los afectados, al movimiento.

Con más de 4.000 desahucios paralizados gracias a estrategias de autodefensa, solidaridad y desobediencia civil altamente cubiertos y celebrados por los medios de comunicación, la PAH ha introducido nuevas formas de acción en el repertorio de protesta de los movimientos sociales. Pero más allá que las vitorias en desahucios, renegociaciones de deudas, realojamientos de familias gracias a la Obra Social, y normas y leyes que se han podido aprobar, el impacto político de la PAH va mucho más lejos.

En primer lugar, la PAH ha reintroducido definitivamente nuevos sentidos de la vivienda en la agenda política. En este libro hay incluso relatos importantes de este cambio no solamente a nivel macro, de *policies,* sino también en el sentido biopolítico: la transformación y empoderamiento que experimentan los y las afectadas, y su transformación de víctimas en sujetos políticos de cambio.

En segundo lugar, el impacto de la PAH alcanza mucho allá de Barcelona –donde incluso se ha podido gestar una nueva lista y una alcaldía de ruptura con el orden anterior (Ada Colau y Barcelona en Comú)– y de España, resonando en el mundo, donde otros nuevos movimientos sociales en torno a la vivienda emergen en este momento.

Para los que hoy luchan por el derecho a la vivienda en Estados Unidos, en Reino Unido o en distintos países de América Latina, solo para citar algunos, la PAH es una referencia, una inspiración. Su acción de naturaleza multiescalar es hoy uno de los más importantes y difíciles retos para los movimientos sociales: lograr incidir para contraponer una agenda global, que circula en *bits* electrónicos de transferencia financiera, sin bandera ni rostro, que ha tomado nuestros territorios, y, más allá, lograr liberarnos de su imperio.

*Longa vida a la PAH!*

## Coordinadoras

**Gabriele D'Adda** nació en Bergamo (Italia) en 1984. Se licenció en Ciencias Políticas e Historia del Mundo Contemporáneo en la Università Statale di Milano. Posteriormente obtuvo el Master MIM – Migrations inter-méditerranéennes, co-organizado por las universidades Ca'Foscari de Venezia, Paul Valery de Montpellier y la Universitat Autònoma de Barcelona. Se doctoró en la Kent Law School de la Kent University (UK). Su tesis doctoral investiga, centrándose en el caso de estudio de la PAH de Barcelona, la relación entre movimientos sociales, marcos legales y derecho a la vivienda en España. Ha publicado en torno a la precarización del derecho a la vivienda en España y la respuesta promovida por la PAH.

**Montserrat Emperador Badimon** nació en Barcelona en 1981. Se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriormente, se trasladó a Aix-en-Provence (Francia) donde obtuvo el master en Política comparada en 2005 y el doctorado de Ciencia política en 2011, con una tesis sobre las movilizaciones de desempleados en Marruecos. Desde 2012, es profesora titular de ciencia política en la Université Lumière Lyon 2, en Lyon (Francia). Ha publicado en torno a las movilizaciones sociales en Marruecos y el movimiento por el derecho a la vivienda en España.

**Felipe González Santos** nació en León en 1987, pero vivió y creció en A Coruña hasta los 22 años. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas en la Universidade da Coruña. Posteriormente, obtuvo un máster en Relaciones internacionales por la Universidad Corvinus de Budapest y otro en Estudios Políticos y Administrativos por el Colegio de Europa de Brujas. Se doctoró *summa cum laude* en la Escuela Doctoral de Ciencias Políticas, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la Universidad Centroeuropea, en Budapest. El trabajo de su tesis doctoral, que explora los procesos de cuidados y empoderamiento en la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, ganó el premio al académico joven del año 2021 de la Asociación Europea de Sociología y el premio a la tesis excepcional del año 2020 de la Universidad Centroeuropea. Felipe también ha sido investigador postdoctoral en el departamento de ciencias políticas de la Universidad de Manchester e investigador visitante en la Universidad de California Irvine, la Universidad de San Diego y el Bard College en Nueva York. Actualmente, es investigador postdoctoral en el departamento de sociología de la City University of London.

**Ezequiel Ramón Pinat** nació en Rosario, Argentina, en 1978. Posteriormente se mudó a Barcelona, donde se licenció en Periodismo y obtuvo un Máster en Medios, Comunicación y Cultura en la UAB. Se doctoró en 2021 con una tesis titulada *El derecho a la vivienda en los medios sociales y en la prensa: La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y los desahucios* en el mismo centro. Fue profesor visitante en la Universidad de Bergen (Noruega) y en la Carlos de Praga (República Checa). Actualmente ejerce la docencia en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y en el ESCI-UPF, en asignaturas relacionadas con la comunicación y la sociedad. También es miembro del Grup de recerca en Comunicació i Responsabilitat Social Comress-Incom.

**Eduard Sala** nació en Mallorca el 1986. Se licenció en Geografía en la Universitat de les Illes Balears. Posteriormente se trasladó a Barcelona y obtuvo el Máster en Estudios Territoriales y de la Población en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se doctoró el 2018 en la misma universidad en el Departament de Geografía, con la tesis titulada La crisis de la vivienda: implicaciones territoriales y estrategias de empoderamiento. Ha realizado publicaciones en torno a los desahucios producidos a partir de la crisis de 2007 y sobre las estrategias de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona.

**Luis Sanmartín** nació en Valencia en 1988. Se licenció en Filosofía por la Universitat de València. Cursó un Máster Europeo en Antropología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona y la National University of Ireland Maynooth. Se doctoró en el año 2020, en la Universitat de Barcelona *summa cum laude* con la tesis: PAHWER, Análisis etnográfico de la Plataforma de Afectdos por la Hipoteca. Con su investigación doctoral, demostró que las campañas por el cambio de ley servían para reproducir al movimiento social, en tanto que dotaba de una esperanza común que unía a los afectados y propiciaba estructuras organizativas. Fue investigador visitante en el Centre for the Study of Democracy, de la University of Irvine en California. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Católica de Valencia, impartiendo filosofía del lenguaje, de la tecnología y aspectos éticos de la investigación. Y es cofundador de la cooperativa Ekonomikon; una entidad sin ánimo de lucro focalizada en el impulso de la economía social y solidaria.

